

الرائد الرسمى للجمهورية التونسية

عدد 38

السنة 161

الجمعة 25 شعبان 1439 - 11 ماي 2018

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر
عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.. 1466

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة
الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع
وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها 1469

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أمر حكومي عدد 418 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث وحدة
تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط
تنظيمها وطرق سيرها 1691
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة فنية
وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبها وطرق سيرها . 1693
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة قيادة
استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبها وطرق
سيرها 1695

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته و تتمته،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إن رئيس الحكومة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممته وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهام الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جويلية 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الاجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2398 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعية على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعية على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى الترتيب الخاصة بالصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنبابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 53 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 53 (فقرة أولى وثانية وثالثة جديدة):

ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر.

يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة على موقع الواب الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء.

ويتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيس" طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 77 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه هذا نصها:

الفصل 77 (فقرة ثانية) : ترم وجوبا الصفقات العمومية الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيس" وفق دليل إجراءات تعدده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة التي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية.

الفصل 3 - يجري العمل بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 سبتمبر 2018 بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وابتداء من 1 سبتمبر 2019 بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 4 - الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلقة بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011.

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلقة بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلقة بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلقة بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلقة بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.

وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلقة بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة وخاصة الفصلين 3 و4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلقة بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلقة بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي هيئة السوق المالية،

وعلى رأي الهيئة العامة للتأمين،

وعلى رأي الهيئة التونسية للاستثمار،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء .

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلقة بقانون الاستثمار.

الفصل 2 - يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالمصطلحات التالية :

التراخيص : الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي.

السلطة الإدارية : المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص.

الهيئة ذات الاختصاص : البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي التونسي المحدث بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صلاحيات تعديلية لقطاع معين.

الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

الفصل 3 - تستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصة :

- الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية،

- النقل البري والبحري والجوي،

- البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية،

- الصناعات الخطرة أو الملوثة،

- الصحة،

- التعليم،

- الإتصالات،

- بعض الأنشطة التجارية والخدمات.

يُضبط الملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية للأنشطة الاقتصادية بالقطاعات المذكورة أعلاه المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها.

وتعتبر الأنشطة الاقتصادية غير المدرجة بالملحق عددا 1 من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص.

الفصل 4 - تضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تم حذف تراخيص ممارستها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي على أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

يمكن للوزارات والسلط الإدارية المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر المذكور أعلاه أن تخضع الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي إلى كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالإستثمار.

الفصل 5 - تضبط قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها المنصوص عليها بالتشريع والتراتب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 - إذا لم يتم التنصيص على آجال مغايرة للبت في مطالب التراخيص ضمن الملحق عدد 1 أو الملحق عدد 3 يعتمد أجل ستين (60) يوما للبت في مطلب الترخيص.

وإذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي، يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق في كل الحالات تسعين (90) يوما. وإذا لم تدل السلطة الإدارية المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خلال ذلك الأجل، تبت السلطة الإدارية المتعهددة بالمطلب وفق الوثائق المضمنة بملف طلب الترخيص.

إذا استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.

الفصل 7 - يبت البنك المركزي التونسي في مطالب التراخيص المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 9 من قانون الإستثمار المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما من تاريخ إيداع المطلب.

وإذا انقضى الأجل دون أن يبت البنك المركزي التونسي في المطلب، تنطبق أحكام الفصلين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 - على السلطة الإدارية أن تسلم وصلا مقابل كل مطلب ترخيص على أن يتضمن الوصل تاريخ إيداع المطلب وجردا في الوثائق المدلى بها.

يتعين على السلطة الإدارية التثبت حال توصلها بمطلب الحصول على الترخيص من استيفائه لجميع وثائقه القانونية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي، ويتعين عليها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه.

وإذا كان المطلب منقوصا وطلبت السلطة الإدارية استكمالها تعلق آجال البت في مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق مقابل وصل.

لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفرض إجراءات أو شروط أو أن تمدد في آجال أو أن تطالب بوثائق لم ترد بأحكام هذا الأمر الحكومي أو بالقوانين الخاصة.

الفصل 9 - يمكن لطالب الترخيص إذا جوبه بالسكوت من السلطة الإدارية بعد انقضاء آجال الرد، أن يوجه إلى الهيئة طلب إسناد الترخيص.

تقوم الهيئة بطلب توضيحات من السلطة الإدارية وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد من سكوت الإدارة من عدمه.

يتعين وجوبا على السلطة الإدارية أن تمدد الهيئة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب من قبل الهيئة بما يفيد عدم سكوتها وبكامل الملف المودع لديها، وبجميع الوثائق المتعلقة بالأراء الفنية عند الاقتضاء قبل انقضاء الأجل المذكور وإلا فإن الهيئة تبت بما توفر لديها من معطيات. وللهيئة أن تطلب من طالب الترخيص استكمال ملفه إذا تبين أن الوثائق المستوجبة طبقا لأحكام الملحق عدد 1 والملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي منقوصة ويتم تعليق الأجل الى حين استكمال الملف.

إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة الإدارية فإنها تتولى في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل من تاريخ رد السلطة الإدارية لها، إسناده الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المستوجبة قانونياً وحسب المعطيات المحالة إليها من طالب الترخيص أو من السلطة الإدارية وتعلم طالبه وكذلك السلطة الإدارية بقرارها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذه.

مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تمنحها الهيئات ذات الاختصاص، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، كما لا تنطبق على قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت المدرجة بالملحق عدد 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 - فيما عدا الحالات التي تدخل في مجال القانون، لا يمكن بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إضافة تراخيص أو إجراءات أو شروط أو آجال جديدة أو تعديلها إلا بعد تنقيح أحكام هذا الأمر الحكومي وبالإعتماد خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

وإذا أضيفت أو عدلت أو حذفت تراخيص بموجب قانون أو قرار أو منشور من هيئة ذات الاختصاص بمقتضى نص خاص، يتم تحيين مقتضيات الملاحق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 11 - تدخل أحكام الفصول 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من غرة جويلية 2018 وتسري أحكامه على مطالب التراخيص المودعة لدى السلط الإدارية المختصة بداية من هذا التاريخ.

الفصل 12 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

زياد العذاري

ملحق 1

قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها

1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية والمواد الإنشائية:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
1. ترخيص الصيد البحري.	الشروط : 1. أن يكون المنتفع صيادا بحريا أو صيادا رياضيا أو مجهزة (الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يشغلها لقاء الربح أو غيره أو مؤسسة علمية أو تكوينية أو إرشادية). 2. أن يكون تونسي الجنسية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي. 2. إجازة المركب بالنسبة الى المجهزين. 3. وصل في خلاص معلوم الرخصة. 4. شهادة طبية بالنسبة الى الصيد بالغوص أو الصيد الترفيهي بالغطس أو صيد القفالة على الأقدام .	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف 2. تسليم الرخصة بالنسبة إلى الأجانب : 1. إحالة المطلب إلى الولاية لإبداء الرأي. 2. إعداد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر. بالنسبة إلى رخص الصيد لأغراض علمية التي يستعمل فيها بواخر أجنبية: 1. إحالة الملف إلى الإدارة المركزية (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك) 2. عرض الملف على اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية. 3. اسناد الترخيص	يومان . 4- أشهر وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى رخص الصيد لأغراض علمية التي تستعمل فيها بواخر أجنبية.	مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أبريل 1962 (الفصل 130). القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري . الأمر عدد 252 لسنة 1995 بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها (الفصل 2). الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 والمتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التي تمتمته ونقحته (الفصل 17). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بممارسة الصيد بالغوص والصيد الترفيهي بالغطس (الفصول 1 و15). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بتنظيم الصيد في السدود ومجاري ومتسعات المياه العذبة. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 5.4 الصيد البحري) .
2. ترخيص لإستغلال مقطع من الصنف الصناعي.	الشروط : 1. الجنسية التونسية . 2. المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو الصحة أو النظافة، أو الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لتراتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه، ولمجلة الغابات وللتنشيع المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية 3. إضفاء كراس الشروط يضبط جملة الإلتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف بمركز الولاية المعنية ترابيا. 2. إحالة الملف من قبل الولاية لوزارة التجهيز. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمقاطع. 4. استكمال الملف الفني والقانوني والعقاري بعد الموافقة الفنية. 5. تقييم دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط. 6. الحصول على موافقة الوكالة على دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط.	اثنين وعشرون (22) أسبوعا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 (الفصل 5 والفصل 6 فقرة 4). الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: 1. تقديم مطلب على ورقة جيبانية وفقا للمطبوعة المعدة للغرض. 2. وصل من القياضة المالية في دفع معلوم قار في كل الحالات (أ. ب. ج. د. هـ. و. ز). 3. بطاقة إرشادات فنية توضح نوعية المواد وطريقة وكيفية الاستغلال والصنف المطلوب طبقا لنموذج معد في الغرض في الحالات (أ. د. ز). 4. نسخة من الخريطة الطبوغرافية للمنطقة بقياس 1/50.000 أو 1/100.000 في الحالات (أ. د. ز). 5. مثال تفصيلي لمكان المقطع موجهها ومحددا من كل الجهات ومبينها لمكان التجهيزات بمقياس لا يقل عن 1/2000 مع توضيح كل المعالم الموجودة وبالأخص المجموعات السكنية والمنازل والطرق ومنايع المياه والخطوط الكهربائية والهاتفية وقنوات المياه والغاز الخ ... في كل الحالات (أ. ب. ج. د. هـ. و. ز). - بعد المعاينة الميدانية وفي صورة الموافقة الفنية من طرف اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة يتعين على صاحب الملف أن يضيف الوثائق التالية : 6. شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويق في كل الحالات (أ. ب. ج. د. هـ. و. ز). 7. دراسة معمقة حول تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط، وتشمل هذه الدراسة المحاور التالية: الجيومورفولوجيا والجيولوجيا والهدولوجيا، طرق وتقنيات الاستغلال المزمع اتباعها، السلامة والتأثير البيئي والبشري بصفة عامة في الحالات (أ. ب. ج. د. هـ. و. ز). 8. نسختين من كراس الشروط لصنف المقطع المطلوب ممضاة ومعرفا عليها بالامضاء طبقا للنموذج المعد في الغرض. 9. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية (ز). - بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان: 1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات (أ. د. و. ز). 2. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات (أ. د. و. ز). * (أ : فتح - ب: تمديد - ج: تجديد - د: توسيع - و: تغيير مستغل - ز: تغيير صنف).	7. دراسة الملف الفني والعقاري من قبل إدارة المقاطع والمتفجرات. 8. إعداد وإمضاء كراس المقتضيات الفنية. 9. الإعداد المادي لقرار الترخيص. فيما يتعلق بمطالب فتح المقاطع بالملك العمومي أو الخاص التابع للدولة أو الجماعات المحلية على الراغبين في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالتصرف في العقار أو الراجعة لها ملكية العقار. -بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة أجنبية في إطار صفقة عمومية اثر طلب دولي للعروض التي تكتسي توزيعها بمواد مقطعية أهمية خاصة لانجاز هذه المشاريع فان رخصة استغلال مقطع يمكن اسنادها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة المشاريع المعنية. -كما يمكن للسلطة الإدارية ذات النظر إسناد رخصة إستغلال مقطع للأشخاص الماديين أو المعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يستثمرون في قطاعات تستوجب استعمال مواد مقطعية وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة مشاريع الإستثمار المعنية.		للمقاطع. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط (الملحق الأول-الصنف ب-ثامنا). قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 7).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
3. ترخيص في استغلال مقطع من الصنف التقليدي.	الشروط : إيداع ملف في الغرض. الوثائق المطلوبة: I. بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. تقديم مطلب إلى الوالي وفقا للمطبوعة المعدة في الغرض 2. وصل في دفع معلوم قار في كل الحالات : أ - ب - ج - د - هـ - و - ز، 3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات: أ - د - ز، 4. نسخة من القيس ذات سلم 1/50.000 أو 1/100.000 في الحالات: أ - د، 5. مثال تفصيلي للموقع بمقياس لا يقل عن 1/2.000 في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز، 6. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية: ز. II. بالنسبة للموافقة النهائية: 7. دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط في الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز، 8. شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويق في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز، * بالنسبة للذوات المعنية إضافة الوثائق التالية: 9. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات: أ - د - و - ز، 10. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات: أ - د - و - ز.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية، 2. إحالة الملف لأعضاء اللجنة الجهوية للمقاطع للدرس وإبداء الرأي، 3. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمقاطع، 4. في صورة الموافقة يتم دعوة المعني بالأمر لإتمام بقية الوثائق للحصول على الترخيص النهائي.	سنة (6) أشهر.	القانون عدد 20 لسنة 1989 يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000. الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشغولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع. قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها- الملحق عدد 7.
4. ترخيص في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي.	الشروط : إنتاج الكهرباء في حدود القدرة الكهربائية المركبة القصوى التالية: - الطاقة الشمسية الفولطاضوية : 10 ميغاواط - الطاقة الشمسية الحرارية: 10 ميغاواط - طاقة الرياح: 30 ميغاواط - طاقة الكتلة الحية: 15 ميغاواط - مصادر أخرى للطاقة المتجددة: 5 ميغاواط الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة الصادرة بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة و الطاقة و الطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017. الوثائق المطلوبة: الموافقة المبدئية: 1. يتعين على كل شخص يرغب في إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي تقديم مطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة للحصول على الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع.	الإجراءات المعتمدة: 1. تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة وانتقاء المطالب المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي بالاعتماد على المعايير التالية وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي: - استيفاء المطلب لكافة الوثائق المطلوبة. - القدرة الفنية والمالية لإنجاز المشروع. - نسبة الإدماج الصناعي المحلي للمشروع. - القدرة التشغيلية للمشروع. - احترام المشروع للقواعد والمواصفات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة. - عدم تمتع صاحب المشروع أو شركة المشروع بموافقة مبدئية سارية المفعول تخص مشاريع أخرى بعنوان نفس مصدر الطاقة المتجددة. - التعريف المقترحة من طرف صاحب المشروع في صورة اعتماد الفرز التفاضلي.	تتم الموافقة المبدئية خلال أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع المطلب. يتم منح الترخيص بعد الانتهاء من إنجاز وحدة الإنتاج وربطها بالشبكة وإيداع مطلب في الغرض لدى الوزير المكلف بالطاقة.	قانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة (الفصل 30). قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط. قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
2. ويجب أن يرفق المطلب بملف كامل في ثلاثة نظائر ورقية وثلاثة نظائر رقمية يتضمن الوثائق التالية: - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي والسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي، - الوثائق المثبتة للإمكانيات الفنية والقدرات المالية لصاحب المشروع، - تحديد موقع وحدة الإنتاج والتوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت، - الوثائق التي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع، - الوثائق والمؤيدات الأولية التي تثبت نسبة الإدماج الصناعي المحلي، - دراسة اقتصادية تبيّن تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله، - دراسة فنية تبيّن مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات والمعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي في مواصفاتها وخصوصياتها الفنية، - رزنامة مفصلة لإنجاز المشروع تبيّن جميع مراحله وأجل تنفيذه، - كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤثر على كل صفحاته ومضى من قبل صاحب المشروع، - دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء حسب مقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء ومنجزة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع بيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند الاقتضاء. - دراسة المؤثرات على المحيط بقية الوثائق المطلوبة : عند الانتهاء من إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، يتعين على شركة المشروع تقديم مطلب للوزير المكلف بالطاقة قصد الحصول على ترخيص لإنتاج الكهرباء وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويجب أن يرفق مطلب الترخيص بملف يتضمن الوثائق التالية: 1. مضمون من السجل التجاري لشركة المشروع لم يمس على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع مطلب الترخيص،	2. تمنح الموافقة المبدئية لأصحاب المشاريع المنتقاة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وتكون الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى. 3. تبلغ اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا بالموافقة المبدئية في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من آخر أجل لإيداع الملفات لدى الوزارة المكلفة بالطاقة المحدد بالإعلان السنوي. 4. وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع مع بيان أسباب الرفض بكل ما يترك أثرا كتابيا. 5. ينشر الوزير المكلف بالطاقة بموقع الواب الراجع للوزارة، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إسناد الموافقة المبدئية، قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية لإنجاز وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مع بيان الحاجيات الوطنية المتبقية. 6. يتم إبرام عقد لبيع الكهرباء المنتجة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع فور حصوله على الموافقة المبدئية وفي أجل أقصاه 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تبليغه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. 7. ويتعين على صاحب الموافقة المبدئية إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد إتمام وتحيين دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب. 8. ويجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون في شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية محدودة أو خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات. ويجب أن يكون نشاط الشركة منحصرا في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما يجب	على العقد النموذجي لشراء فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ذات الجهد العالي و المتوسط و شراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لدراسات الشروط.		

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	2. محضر معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، 3. كافة التراخيص الإدارية المستوجبة والمنصوص عليها بالتشريع والتراتبية الجاري بها العمل، 4. دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل، 5. الوثائق والمؤيدات النهائية التي تثبت تحقيق نسبة الإدماج الصناعي المصرح بها عند تقديم مطلب الموافقة المبدئية.	على صاحب المشروع خلال مدة أقصاها 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد، القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع. 9. يتعين على صاحب المشروع خلال مدة صلوحيّة الموافقة المبدئية الانتهاء من إنجاز وحدة الإنتاج وكذلك أشغال الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء ودعمها عند الاقتضاء. 10. تنتقل جميع التعهدات والالتزامات السابقة من صاحب المشروع الممنوح له الموافقة المبدئية إلى شركة المشروع بداية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري. ويتم التنصيص على ذلك صراحة في العقد التأسيسي للشركة. 11. يتعين على شركة المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقديم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الإنجاز. 12. تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلانها بنهاية الأشغال، وبالتنسيق مع شركة المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل شركة المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوتها بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لرفعها. 13. عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة المبدئية ومقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. 14. يمكن لشركة المشروع الاعتراض على محضر المعاينة في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها بالمحضر. وتنتظر اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه وترفع تقريراً في الغرض للوزير المكلف بالطاقة مع اقتراح الحلول والإجراءات اللازمة لتجاوز الإشكاليات والصعوبات المعترضة		

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
		15. في صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلف بالطاقة بمقتضى مقرر منح شركة المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بناء على طلب كتابي مبرر وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. 16. يمكن للوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة سحب الموافقة المبدئية في الحالات التالية: إحالة الموافقة المبدئية أو التفويت فيها دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة. إدخال تغييرات جوهرية على عناصر المشروع وخاصة منها طبيعة الطاقة والتكنولوجيا المعتمدة، وموقع الإنتاج ونقطة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، عدم إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع في أجل سنة من تاريخ إبرام العقد، عدم القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وعدم ختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع وذلك في أجل 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد. تعتبر الموافقة المبدئية لاغية في صورة عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب المشروع الحصول على أية تعويضات. ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة المنشآت والإحداثيات وذلك على نفقته. تتبدى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة رأيها في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب الترخيص. في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إسناد ترخيص في استغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتم اتخاذه بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. يمنح الترخيص لمدة عشرين (20) سنة انطلاقا من تاريخ دخول قرار إسناد الترخيص حيز النفاذ.		

2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
5. الترخيم بدفتر المجهز البحري.	الشروط : 1. الجنسية التونسية. - يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي إحدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية. 3. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 1.000.000 ديناراً 4. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 5. الكفاءة المهنية : متحصل على الأقل على : - شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها، - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. الوثائق المطلوبة: 1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة). 2. شهادة في عدم التفليس أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي). 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني. 4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص المعنوي. أنه متحصل على الأقل: - شهادة كفاءة أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للتخيم بدفتر المجهز البحري إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترخيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة المجهز البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترخيم بدفتر المجهز البحري. 5. إسناد البطاقة المهنية.	خمس (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. (الفصل 4). أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للتخيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول). قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري (الفصل الأول).	القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. 5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم. 7. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية). 8. مضمون من السجل التجاري (الأصل). 9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويق مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 مترا مربعا. 10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها. 12. نسخة مطابقة للأصل من ورقة التسجيل أو الإجازة لسفينة تجارية تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهادات سارية المفعول. 13. - نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية.			
6. الترسيم بدفتر الناقل البحري.	الشروط : 1. الجنسية التونسية يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي إحدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالممثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية 3. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 500.000 دينار 4. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 5. الكفاءة المهنية : متحصل على الأقل على : - شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادله، - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادله.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر الناقل البحري إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة الناقل البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر الناقل البحري. 5. إسناد البطاقة المهنية.	خمس (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية ونصوصه التطبيقية (الفصل 4). أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول). قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري (الفصل 2).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	له خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. الوثائق المطلوبة: 1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة). 2. شهادة في عدم التقليل أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي). 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني. 4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص المعنوي. أنه متحصل على الأقل: - شهادة كفاءة أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله. - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان. وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة 5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم. 7. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	8. مضمون من السجل التجاري (الأصل) 9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويق مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 مترا مربعا. 10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها. 12. نسخة مطابقة للأصل من عقد استئجار سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهادات سارية المفعول. 13. وثيقة تثبت تسلم السفينة المستأجرة. 14. التزام بالشروع في الاستغلال الفعلي للسفينة المستأجرة في ظرف شهر من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. 15. التزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترقيم في رأس مال الشركة إلى مليون (1 000 000) ديناراً في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. 16. نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية.			
7. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن.	الشروط : 1. الجنسية التونسية. يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي إحدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية. 3. امتلاك أو تأجير محل يسمح 60 م² على الأقل، يحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله شهادة وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية. 4. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 50.000 ديناراً . 5. العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الإنتصاب في إطار شراكة مع مؤسسة تصنيف سفن بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن. 6. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 7. الكفاءة المهنية : متحصل على الأقل على : - شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة تصنيف السفن وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن. 5. إسناد البطاقة المهنية.	خمس (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4). مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنابات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 أمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل 2). قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة تصنيف السفن.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	- أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس أو مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، - أو شهادة مهندس اختصاص صناعة سفن أو ما يعادلها. وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. الوثائق المطلوبة: 1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة). 2. شهادة في عدم التقليل أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي). 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني. 4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل على: - شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله - أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية أو ما يعادله - أو شهادة مهندس اختصاص صناعة سفن أو ما يعادلها . وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة 5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم. 7. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية). 8. مضمون من السجل التجاري (الأصل)			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويق مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا. 10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 11. وثيقة تثبت العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الشراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن. 12. نسخة من اتفاق تفويض مع وزارة النقل للقيام بعمليات المعاينة والتفقد وإسناد الشهادن والوثائق ووضع العلامات على السفن الرافعة للعلم التونسي. 13. نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية للمهنة.			
8. الترسيم بدفتر مقال الشحن والتفريغ.	الشروط : 1. الجنسية التونسية يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاظمي إحدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشروط المعاملة بالمثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية 3. رأس مال مقال الشحن و التفريغ: يتراوح بين مائة ألف دينار و مليون دينار و ذلك حسب ميناء تعاظمي النشاط. 4. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 5. ابرام عقد لزمة لاستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية مع السلطة المينائية. 6. وجوب توفير مقال الشحن و التفريغ للمعدات المينائية المضبوطة بعقد لزمة إستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية. 7. الكفاءة المهنية: متحصل على الأقل على: - شهادة كفاءة ريان أو مؤهل ريان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، - أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس أو مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله، - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادله، - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادله. وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مقال الشحن والتفريغ إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة مقال شحن والتفريغ وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر مقال شحن والتفريغ. 5. إسناد البطاقة المهنية.	خمس (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. (الفصل 4). أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقال الشحن والتفريغ (الفصل 3). قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاظمي مهنة مقال الشحن والتفريغ.	القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	كما يجب على مقاول الشحن والتفريغ توفير شرط الكفاءة المهنية المستوجبة، بكل ميناء يمارس فيه نشاطه. الوثائق المطلوبة: 1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة). 2. شهادة في عدم التفليس أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي). 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني. 4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل على: - شهادة كفاءة ريان أو مؤهل ريان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله - أو شهادة الاستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان. 5. عند ممارسة مهنة مقاول الشحن والتفريغ بأكثر من ميناء: يجب تقديم الوثائق التي تثبت توفير الكفاءة المهنية المستوجبة لممارسة هذه المهنة بكل ميناء. 6. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم. 8. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية). 9. مضمون من السجل التجاري (الأصل) 10. بالنسبة للمحل الواجب توفيره بميناء تعاطي النشاط: 11. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويق مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا. 12. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 13. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها. 14. نسخة مطابقة للأصل من عقد لزمة أو الموافقة على إبرام عقد لزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ البحرية بحرم الميناء.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
9. ترخيص في استغلال النقل الجوي للمسافرين و/ أو الجوي للبضائع.	15. ما يفيد توفير الشركة للمعدات المبنائية المضبوطة بعقد اللزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ البحرية بحرم الميناء 16. نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية للمهنة. الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 10 مليون دينار، بالنسبة للنقل الجوي للبضائع و النقل الجوي للمسافرين عند الطلب، و 15 مليون ديناراً بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين (المنتظم و الغير المنتظم). 3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الناقل الجوي لمدة سنتين على الأقل، و لا سيما في ما يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط. 7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • نوع النشاط المزمع القيام به • القاعدة الأساسية للنشاط • المناطق الجغرافية للنشاط • التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال • مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات. • مخطط الصيانة • مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم التفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة باستغلال النشاط: هذه الوثائق منصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل في مجال النقل الجوي، وهي تخضع لمعايير دولية و منصوص عليها بالملاحق الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) و عن وكالة السلامة للطيران الأوروبية (EASA). 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني، 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة من وزارة النقل، 8. منح رخصة الاستغلال، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة.	1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقاً لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علماً وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتديد مرة واحدة. بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع. قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع. قرار وزير النقل المؤرخ في 05-01 و 03-05. مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي. كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين.	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 (الفصل 106). قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع. قرار وزير النقل المؤرخ في 05-01 و 03-05. مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي. كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين.
10. ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه و التنشيط السياحي أو العمل الجوي.	الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%).	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي	1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقاً لمقتضيات مجلة الطيران	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	أجل محددة	المراجع القانونية
	2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 5 مليون دينار، 3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين أو الشركاء. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الباعث خلال سنتين على الأقل، و لا سيما فيما يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط. 7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • نوع النشاط المزمع القيام به • القاعدة الأساسية للنشاط • المناطق الجغرافية للنشاط • التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال • مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات. • مخطط الصيانة • مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات.	الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. وفي صورة الموافقة المبدئية على بحث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم التفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها. - دليل الأنشطة الخصوصية. 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب لتفقد الميداني. 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة.	المديني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.	والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. قرار وزير النقل المؤرخ 8 ماي 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي. قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسداها (الملاحق 02-05).
11. ترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة.	الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. دراسة جدوى.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدّم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. وفي صورة الموافقة المبدئية على بحث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري.	1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسداها (الملاحق 05-05). دليل الإجراءات عدد 22/39/2003 بتاريخ غرة ماي 2003 (المنبثق عن جلسة عمل بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة النقل بتاريخ 24 فيفري 2003).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • نوع النشاط المزمع القيام به • القاعدة الأساسية للنشاط (الاحداثيات الجغرافية) • المناطق الجغرافية للنشاط • التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال • مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات. • مخطط الصيانة • مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات.	- الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها. - دليل الأنشطة الخصوصية. 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني. 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد.أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة.		
12. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي".	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي" لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتنفق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها الترتيبات الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة "تاكسي فردي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لقيادة التاكسي الفردي. 6. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 7. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. 8. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 9. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخصائصها الفنية وطرق

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	أجرة "التاكسي الفردي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك.			تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي والأجرة" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
13. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي"	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي" لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كلياً لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتغني عن ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها الترتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي جماعي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلالها. 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل، 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "التاكسي الجماعي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،			الاقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
14. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتغني ثلثه أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلاله. 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشدة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل، 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية وعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،			قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصيتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014، منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
15. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية.	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006، 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتنفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها الترتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد إستغلالها، 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية، 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر، 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول، 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية، 2. دراسة الملف، 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012، الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلحة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل، 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية وعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،			كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخصائصها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
16. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي".	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي" لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتغني عن ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. وثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي سياحي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول، 5. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لقيادة التاكسي السياحي، 6. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 7. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، 8. نسخة من التصريح السنوي بالدخل، 9. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "تاكسي سياحي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،			الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
17. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج حدود الولاية.	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة النقل الريفي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006، 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتنفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها الترتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد استغلالها،	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية، 2. دراسة الملف، 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006، الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك.			تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصيتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
18. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل حدود الولاية.	الشروط : يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة النقل الريفي لا تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتغني عن ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها الترتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد استغلالها.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.		القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
	2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك.			المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
19. الترخيص في نقل المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 2. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع.	الإجراءات المعتمدة 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: •المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. •ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. •المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. •إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني	ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	اجال محددة	المراجع القانونية
3. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا 4. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 5. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 6. وعد بالكراء أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ولوسائل النقل. بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحائق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي.	تحيل الطلب على إدارة الترتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبتة باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.	للقيام بالكل أو البعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزير الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقات استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.		

3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
20. ترخيص لإحداث مؤسسات التأمين.	الشروط : 1. أن تكون مؤسسة خاضعة للتشريع التونسي. 2. أن تكون في شكل شركة خفية الاسم أو شركة ذات صيغة تعاونية أو صندوق تعاوني فلاحي. 3. أن يكون رأس المال الأدنى كما يلي: ✓ بالنسبة للشركات الخفية الاسم: - عشرة ملايين دينار مسددة بالكامل بالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفين أو أكثر من أصناف التأمين. - ثلاثة ملايين دينار مسددة بالكامل بالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفا واحدا من أصناف التأمين. ✓ بالنسبة للشركات ذات الصيغة التعاونية: يبلغ صندوق المال المشترك الأدنى مليون وخمسة مائة ألف دينار. كما يؤخذ بعين الاعتبار لمنح الترخيص العناصر التالية: - إمكانية بعث المؤسسة. - قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. - برنامج نشاطها. - الإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة. - هيكل رأس مالها أو صندوق مالها المشترك. - مؤهلات مسيري المؤسسة. الوثائق المطلوبة: 1- ملف إمكانية بعث المؤسسة والذي يمنح على أساسه الترخيص المبدئي: 1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية يبين أصناف التأمين المزمع استغلالها. 2. دراسة جدوى تتضمن خاصة العناصر التالية: - برنامج نشاط على مدى خمس سنوات يتضمن القوائم المالية التقديرية مع توضيح مختلف الفرضيات التي تم اعتمادها. - التوقعات المتعلقة بهامش الملاءة المالية على مدى الفترة المذكورة. - الإمكانيات المالية التي سيتم رصدها على مدى الفترة المذكورة. - مصاريف التأسيس والتوقعات المتعلقة بتطور نفقات التصرف. - مذكرات تفصيلية حول المنتجات التأمينية التي تعتزم المؤسسة تسويقها وأسس ضبط التعريفات المتعلقة بها. - مخطط إعادة التأمين. - الاستراتيجية التسويقية التي سيتم اعتمادها. - مشروع الهيكل التنظيمي للشركة والوسائل البشرية. - الوسائل التقنية المعتمدة تخصصها. 3. ملف الإعلام المنصوص عليه بالفصل	الاجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدحا بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. 2. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص بقرار وزير المالية.	أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992. الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين. الترتيب عدد 2009/02 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين والمتعلق بتحديد المسيرين الرئيسيين ومحتوى ملفات الإعلام بخصوص التعيينات المعتمدة القيام بها على مستوى هيكل الإدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. البطاقة عدد 4 ملحقه بترتيب الهيئة العامة للتأمين عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	50. ثالثاً من مجلة التأمين المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمسيرين الرئيسيين طبقاً للترتيب عدد 2009/02 الصادر عن الهيئة والمتعلق بتحديد المسيرين الرئيسيين ومحتوى ملفات الإعلام بخصوص التعيينات المعتمز القيام بها على مستوى هيكل الإدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. 4. بيان هيكل رأس المال بالنسبة للشركات خفية الاسم مع تقديم البيانات والوثائق التالية: - المساهمين من الأشخاص المعنويين الذين تتجاوز حصتهم 5%: أ. الاسم والمقر الاجتماعي. ب. نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاصة التي يخضع إليها الشخص المعنوي. ت. قائمة في المسيرين الرئيسيين. ث. هيكل رأس المال. ج. بيان هيكل المجمع في صورة انتماء المؤسسة المزمع إحداها إلى مجموعة شركات. ح. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المنقضية والقوائم المالية المجمعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات. خ. العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضد الشخص المعنوي. د. نسبة هامش الملاءة المالية إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة قرض. - المساهمين من الأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز حصتهم 5%: أ. البيانات الشخصية (الاسم واللقب، الجنسية، مقر الإقامة) مع تقديم وثيقة رسمية تثبت الهوية. ب. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ استخراجها أكثر من سنة. ت. تصريح على الشرف في عدم التفليس أو التحجير من إدارة الأملاك. 5. بالنسبة للمؤسسات ذات الصيغة التعاونية: مذكرة تفصيلية حول تكوين صندوق المال المشترك 6. نسخة من مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. II. ملف قانوني يودع بعد الترخيص المبدئي للحصول على الترخيص النهائي : 1. نسخة من التصريح بالاكتمال. 2. نسخة من وصل الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 3. نسخة من وصل الترسيم في السجل التجاري. 4. قائمة المكتتبين في رأس مال المؤسسة. 5. نسخة من القانون الأساسي. 6. محضر الجلسة العامة التأسيسية للمؤسسة. 7. محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
21. إحداث مؤسسات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة (بموجب اتفاقية).	الشروط : 1. تأمين المخاطر غير الواقعة في البلاد التونسية والأشخاص غير القاطنين بها. 2. الموافقة من قبل وزير المالية على مسير الشركة أو الفرع. 3. إبرام اتفاقية مع وزير المالية قصد الانتفاع بالامتيازات الوثائق المطلوبة: 1. الوثائق المطلوبة لتكوين فرع للشركة الأم (Succursale) أو مكتب تمثيلي: - مطلب ترخيص باسم وزير المالية يبين مختلف أصناف التأمين المزمع ممارستها. - تفويض يمنحه مجلس إدارة الشركة لإدارتها العامة قصد فتح فرع للشركة الأم أو تأسيس شركة تابعة لها بالبلاد التونسية أو مكتب تمثيلي. - سيرة ذاتية للشخص الذي سيقع تكليفه بإدارة الفرع أو الشركة التابعة للشركة الأم أو المكتب التمثيلي. - دراسة مالية تبين المداخيل والمصاريف المنتظرة للفرع أو الشركة التابعة للشركة الأم أو المكتب التمثيلي خلال السنوات الثلاثة القادمة مع بيان مواطن الشغل المنتظر بعثها. - تقرير حول نشاط الشركة الأم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 2. الوثائق التكميلية المطلوبة لتكوين شركة غير مقيمة تابعة للشركة الأم (Filiale): - نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة. - بيان هيكل رأس المال.	الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف من قبل مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدحا بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية وصياغة الاتفاقية. 2. إحالة الاتفاقية على البنك المركزي وعلى كل من الإدارات العامة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) لإبداء الرأي كل في الجانب المشمول بصلاحياته. 3. إحالة الهيئة العامة للتأمين لتقرير يبين رأيها في الطلب المعروف إلى وزير المالية وإقتراح عرض الملف على المجلس الأعلى للاستثمار. 4. إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين في صورة موافقة المجلس. 5. إصدار أمر حكومي يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992. مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين والصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار البطاقة عدد 6 الملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.
22. ترخيص لممارسة نشاط نائب تأمين أو منتج التأمين على الحياة	الشروط : 1. الجنسية التونسية. 2. عدم صدور حكم من أجل جنحة قسدية. 3. عدم صدور حكم بالتفليس. 4. غير محجور عليه من إدارة أملاكه. 5. أن يكون متحصلا على توكيل كتابي أو على عقد تسمية إذا تعلق الأمر بنائب لشركة التأمين. 6. عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية. 7. توفير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية: بالنسبة لنائب التأمين: 1. أن يكون متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن خمس سنوات. 2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات. 3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن سنة.	الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة ملف الترخيص من قبل مصالح الهيئة العامة للتأمين من حيث استكمال كافة الوثائق المطلوبة. 2. إحالة الملف على لجنة الترخيص للوسطاء في التأمين. 3. طلب استكمال الملف بتسديد معلوم الترخيص. 4. منح الترخيص.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الفصول 69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و187 من مجلة التأمين الأمر عدد 2553 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين. قرار وزير المالية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001 و المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادها (ملحق 78 جديد). ملحق تعديلي المؤرخ في 23 مارس 2016 للبطاقة عدد 15 ملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. بالنسبة لمنتج التأمين على الحياة: 1. أن يكون متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن سنتين، 2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنة. 3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية والمتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية. 4. الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. الوثائق المطلوبة: I- وثائق عامة : 1. مطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة للتأمين موجه من قبل المؤسسة الموكلة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة في الجنسية. 3. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ تسليمها أكثر من سنة. 4. تصريح على الشرف في عدم التفليس وعدم التحجير من إدارة الأملاك. 5. تصريح على الشرف في عدم مباشرة مهن تجارية. نسخة معرفة بالإمضاء من قبل المترشح لقواعد التعامل المهني لنواب التأمين المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 23 مارس 2016. II. وثائق تثبت الكفاءة المهنية : 1. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها (يتعين على المترشح أن يكون متحصلا على شهادة معادلة علمية بالنسبة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم الأجنبية أو المؤسسات الحرة للتعليم العالي أو معهد للتكوين المهني). 2. شهادة تثبت المتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين أو في التأمين على الحياة بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية بالنسبة للمحرزين على شهادة في ختم الدروس الثانوية. 3. شهادة تثبت الخبرة المهنية في ميدان التأمين أو في التأمين على الحياة بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	4. شهادة تثبت الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الخبرة المهنية في ميدان التأمين. وثائق تعاقدية : 1. عقد تسمية مبرم مع الشركة الموكلة حسب المثال النموذجي المشار إليه بالفصل 78 من مجلة التأمين بالنسبة لنائب التأمين. 2. توكيل كتابي من شركة التأمين بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة.			
23. ترخيص لممارسة نشاط سمسار تأمين وإعادة تأمين	الشروط : 1. الجنسية التونسية. 2. عدم صدور حكم من أجل جنحة قسدية. 3. عدم صدور حكم بالتفليس. 4. غير محجور عليه من إدارة أملاكه. 5. أن يكون مرسما بالسجل التجاري. 6. عدم ممارسة أي نشاط تجاري آخر أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية. 7. شروط الكفاءة المهنية: - أن يكون متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن خمس سنوات. - اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات. - الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن سنة. - الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. الوثائق المطلوبة: I- وثائق عامة: 1. مطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة للتأمين 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة في الجنسية. 3. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ تسليمها أكثر من سنة. 4. تصريح على الشرف في عدم التفليس وعدم التحجير من إدارة الأملاك. 5. تصريح على الشرف في عدم مباشرة مهن تجارية. مشروع القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية مع بيان صفة جميع المساهمين في تاريخ تقديم الطلب. II. وثائق تثبت الكفاءة المهنية : 1. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها (يتعين على المترشح أن يكون متحصلا على شهادة معادلة علمية بالنسبة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم الأجنبية أو المؤسسات الحرة للتعليم العالي أو معهد للتكوين المهني)	الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة ملف الترخيص من حيث استكمال كافة الوثائق المطلوبة. 2. إحالة الملف على لجنة الترخيص للوسطاء في التأمين. 3. دعوة المعني بالأمر للاستماع إليه قبل اللجنة. 4. طلب استكمال الملف مع تسديد معلوم الترخيص. 5. منح الترخيص.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الفصول 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 187 من مجلة التأمين. الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين. قرار وزير المالية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية وشروط إسنادها (ملحق 78 جديد). ملحق تعديلي المؤرخ في 23 مارس 2016 للبطاقة عدد 16 الملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	2. شهادة تثبت الخبرة المهنية في ميدان التأمين 3. شهادة تثبت الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الخبرة المهنية في ميدان التأمين. III. وثائق تكميلية بعد الحصول على الترخيص المبدئي : 1. شهادة ترسيم بالسجل التجاري. 2. نسخة معرفة بالإمضاء من قبل المترشح لقواعد التعامل المهني لمساسة التأمين المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 23 مارس 2016			
24. ترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير من قبل مؤسسات التمويل الصغير.	الشروط : يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية: 1. التخصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بالمرسوم. 2. أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها. 3. أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض. 4. أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير. 5. تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى. كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيرتها. الوثائق المطلوبة: يتم توجيه طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استلام وصل في ذلك. بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل جمعياتي: 1. نسخة من إعلان التصريح بتكوين الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. الوثائق التي تثبت تكوين الاعتماد الجمعياتي. 3. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرية والمدير التنفيذي. 4. نسخة من النظام الأساسي ومن النظام الداخلي. 5. نسخة من دليل الإجراءات. 6. السيرة الذاتية لأعضاء الهيئة المديرية والمدير التنفيذي. 7. دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة خمس (5) سنوات تبين بالخصوص:	الإجراءات المعتمدة: يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح الترخيص بعد تحرير رأس المال الأدنى على الأقل أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى على الأقل وزيارة المحلات من قبل مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير. ولا يمكن للمؤسسة الانطلاق الفعلي في تعاطي نشاط التمويل الصغير إلا بعد حصولها على ترخيص وزير المالية.	أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسسات.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	8. شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا مفصلاً للأعباء والإيرادات. 9. القوائم المالية التقديرية. 10. الموارد البشرية والمادية. 11. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص. بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل شركات خفية الاسم: 1. مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن إعلان تكوين الشركة. 2. شهادة الاكتتاب في رأس المال. 3. بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك لأكثر من 2% من رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب. 4. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة، أو ما يعادلها في بلد الإقامة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين. 5. نسخة من النظام الأساسي. 6. نسخة من دليل الإجراءات. 7. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ولأعضاء مجلس المراقبة. 8. دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس (5) سنوات يبرز بالخصوص: - شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا مفصلاً للأعباء والإيرادات. - القوائم المالية التقديرية. - الموارد البشرية والمادية . 9. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص.			
25. ترخيص في إحداث شركة استثمار ذات رأس مال قار غير مقيمة	يمنح الترخيص على أساس: 1. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وخاصة سمعتهم وقدراتهم المالية، 2. برنامج النشاط و مخطط الأعمال و تحديد القطاعات المزمع الاستثمار فيها، 3. الوسائل المالية والبشرية والفنية وملاءمتها مع نشاط الشركة، 4. سمعة و نزاهة و كفاءة المسيرين ونوعية الحوكمة، 5. المساهمة في تمويل الاستثمار في القطاعات الأولوية للإقتصاد التونسي.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف من قبل مصالح وزارة المالية بعد استكمال كامل الإرشادات و الوثائق المطلوبة، 2. صياغة مشروع اتفاقية و إحالتها إلى كل من الإدارات العامة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) لإبداء الرأي كل في الجانب المشمول بصلاحياته. 3. إحالة مشروع الاتفاقية إلى مصالح البنك المركزي التونسي و هيئة السوق المالية لإبداء الرأي، 4. إعداد تقريراً مرفقاً بملفا كاملاً حول طالب الترخيص و أغراض الشركة المزمع إحداثها إلى وزير المالية.		مجلة إساءة الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 بتاريخ 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 147 منه. القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
		5. بعد الموافقة يتم إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين: وزارة المالية و باعث الشركة. 6. عرض الملف على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار. 7. إصدار أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية.		
26. ترخيص لإحداث الجمعيات التعاونية (ترخيص مشترك بين وزيرى المالية والشؤون الاجتماعية)	الشروط : 1. أن يتضمن نظامها الأساسي توفير تغطية الحوادث المرتبطة بالذات البشرية (مرض، وفاة، ولادة، حوادث بدنية، تقاعد)؛ 2. أن تكون الميزانية التقديرية متوازنة وتضمن ديمومة التعاونية على المدى المتوسط؛ 3. أن تكون مصادر تمويلها حقيقية وصحيحة ودائمة؛ 4. أن يتضمن نظامها الأساسي الأحكام الوجوبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية يتضمن شرح أسباب الإحداث وشريحة المنخرطين المنتفعين من خدماتها؛ 2. دراسة جدوى تتضمن خاصة ميزانية تقديرية لمدة ثلاث سنوات الأولى من النشاط؛ 3. مشروع النظام الأساسي للتعاونية؛ 4. قائمة في أعضاء مجلس إدارة التعاونية وسيرتهم الذاتية. 5. مصادر تمويل التعاونية وموافقة الهيكل العمومية والحكومية على المساهمة في التمويل إذا نص النظام الأساسي على وجود تمويلات من هذه الهياكل.	الإجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية؛ 2. طلب مراجعة ملف طلب الترخيص عند الاقتضاء أو تعديله على ضوء نتائج الدراسة. 3. إعداد نص قرار الترخيص المشترك بين وزيرى المالية والشؤون الاجتماعية و التأشير عليه من قبل وزير المالية و إحالته لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لاستكمال الإجراءات المعتمدة للتخصيص. 4. مصادقة وزارة الشؤون الاجتماعية على القرار المشترك و إحالته إلى رئاسة الحكومة قصد إستكمال إجراءات نشر قرار الترخيص بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، قرار كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيرى المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984.
27. ترخيص ممارسة نشاط بنك أو مؤسسة مالية أي الترخيص لممارسة العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016 أو مؤسسة مالية بصفة اعتيادية	- تمنح هذه التراخيص اعتمادا على : 1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط الأعمال والنموذج الاقتصادي للبنك أو المؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنهم 3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط. 4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ،	تحدث بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 لجنة تسمى لجنة التراخيص تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص. تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها. وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب البنك المركزي التونسي. يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره الى لجنة التراخيص. وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالتخصيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي بالنسبة للمبدئي:	قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. قرار لجنة التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر لسنة 2017	
28. ترخيص مسبق لاجراء تغيير على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رخص لبنك او للمؤسسة المالية في ممارسته 29. ترخيص مسبق للقيام بعملية اندماج أو انقسام يعتزم بنك أو مؤسسة مالية القيام بها		يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره الى لجنة التراخيص. وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالتخصيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.		

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
30. ترخيص مسبق لإحالة أصول أو خصوص بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته 31. ترخيص مسبق للقيام بعملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية	5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها. 6. القدرة على إنجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاؤها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. 8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج والتي تمثل مساهما هاما على معنى الفصل 102 من القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.	ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة في أجل ثلاث أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي. تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب بعد استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معلا. ويضبط الترخيص المبدئي خاصة: 1. صنف المؤسسة 2. طبيعة العمليات المرخص فيها 3. رأس المال الأصلي 4. هوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين. كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفائها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس 5. تحرير كامل رأس المال الأدنى الذي يجب أن لا يقل عن: خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة، خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء: ✓ بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتن حصريا خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة. ✓ مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار. ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد. ويحرر كامل رأس المال نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية. ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى يتولى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معلا في حالة الرفض .	تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معلا. ويتعين على طالب الترخيص استيفاء الشروط المضمنة بالترخيص المبدئي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلام بهذا الترخيص المبدئي. ويمكن بصفة استثنائية وبناء على طلب معلل التمديد في هذا الأجل بثلاثة أشهر. يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في الأجل المذكورة تحتسب من تاريخ إعلامه بالترخيص المبدئي وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي . بالنسبة للتخفيض النهائي: يمنح في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاءه لجميع الشروط المستوجبة والمضمنة في الترخيص المبدئي .	

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
32. ترخيص مسبق لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف .	يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الشروط التالية: - أن يكون حاملا للجنسية التونسية، - أن يكون نقي السوابق العدلية، - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بالتفليس، - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قسدية أو جنائية، - أن يكون متحصلا على شهادة جامعية لا تقل عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها في اختصاص مرتبط بالميدان المالي، - أن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية، - توفير سقف أدنى للضمان البنكي بمبلغ خمسين ألف دينار (50000د)، يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية	يسند الترخيص المسبق من قبل البنك المركزي التونسي ويرخص لمكتب الصرف فتح حساب بالعملة لدى وسيط واحد .		قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف.
33. الموافقة المسبقة لبنك أو لمؤسسة مالية تعتزم الإنتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي	- أن يكون بنكا أو مؤسسة مالية - شروط تضبط من قبل البنك المركزي التونسي. - ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض تضبط من قبل البنك المركزي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	تمنح الموافقة في أجل شهر (30 يوم) من تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.	- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 80 منه.
34. ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية من قبل البنوك التقليدية	على البنوك والمؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016 أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال والنظم والإجراءات المتعلقة بالفصل المالي والمحاسبي والإداري، وأن يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي			القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 22 منه.
35. فتح مكاتب تمثيل بتونس من قبل بنوك أو مؤسسات مالية غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج	تضبط من قبل البنك المركزي التونسي	يمنح الترخيص في فتح مكتب تمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.	يوجه المطلب إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف. وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف	القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 188 منه.
36. ترخيص لممارسة نشاط الوساطة بالبورصة.	الشروط : على الشركات خفية الاسم الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة: 1. أن تكون ذات جنسية تونسية. 2. أن يكون غرضها، بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية. 3. أن تقدم ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية.	الإجراءات المعتمدة: - بالنسبة للأشخاص المعنويين: تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة (الشركات خفية الاسم) على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية. - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة (الأشخاص الطبيعيين) على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. الأمر عدد 2478 لسنة 1999 مؤرخ في أول نوفمبر 1999 يتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	4. ألا يقل رأس مالها المدفوع عن: • 1 000 000 ديناراً إذا كانت الشركة ترغب في ممارسة نشاطات تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة والاستشارة المالية والسعي المصفاقي المالي وإدارة محافظ الأوراق المالية وحمل الأسهم لفائدة الغير • 3 000 000 ديناراً إذا كانت الشركة ترغب إضافة إلى الأنشطة المذكورة أعلاه في ممارسة أنشطة التدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية الإصدارات أو إحدى هذه الأنشطة 5. كما يجب على الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون متحصلاً على الأستاذية في ميدان اقتصادي أو مالي أو على شهادة معادلة لها وأن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة المالية. على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة: 1. أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية. 2. أن يكونوا مقيمين بالبلاد التونسية. 3. أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. 4. أن يكونوا قادرين بدنياً وعقلياً على القيام بأنشطتهم. 5. أن يكونوا متحصليين على الأستاذية أو على شهادة معادلة لها. 6. أن تكون لهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة بالبورصة. 7. أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح وتحت إشراف هيئة السوق المالية اختباراً في الكفاءة المهنية ينظمه هيكل يقوم باختياره. 8. أن يلتزموا بأن يتعاطوا بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 نشاط تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة. 9. أن يقدموا ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية. الوثائق المطلوبة: • بالنسبة للأشخاص المعنويين: يتضمن الملف الخاص بالمصادقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة السوق المالية يقع تكميلها حسب الصيغة المطلوبة. 2. نسخة من مشروع القانون الأساسي.			إتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007. قرار عام لهيئة السوق المالية عدد 02 بتاريخ 24 أبريل 2000 يتعلق بضبط الوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة نشاط وسيط بالبورصة. قرار عام عدد 3 لهيئة السوق المالية بتاريخ 24 أبريل 2000 يتعلق بالوثائق المكونة لملفات كل من المصادقة المبدئية والمصادقة النهائية وتعديل قرار المصادقة بخصوص ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	3. القائمة الأولية للمساهمين المؤسسين، 4. السيرة الذاتية لكل مساهم يمتلك أكثر من 10 % من رأس مال الشركة ولكل مسير بالشركة. 5. نسخة من دفتر السوابق العدلية لكل مسير بالشركة. 6. شهادة في عدم الإفلاس بالنسبة لكل مسير بالشركة. 7. الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية في ميدان الوساطة بالبورصة للرئيس المدير العام أو للمدير العام حسب الحالات. 8. الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة. يتضمن الملف الخاص بالمصادقة النهائية: 1. نسخة من التنظيم الداخلي المزمع إعماله. 2. نسخة من القانون الأساسي المسجل حسب الصيغة القانونية. 3. نسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية. 4. نسخة من محضر مجلس الإدارة الأول. 5. التصريح بالاكتمال والدفع. 6. قائمة المساهمين. 7. نسخة من عقد التأمين ضد المخاطر المادية المتصلة بنشاط الوساطة بالبورصة وخاصة منها المتعلقة بضياع وسرقة وإتلاف الأموال والأوراق المالية المسلمة من طرف الحرفاء مع بيان مدى الضمان المتفق عليه. 8. تقرير بياني حول المحلات المعدة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة ويكون مصحوبا بالوثائق المثبتة لملكية المحلات المذكورة أو لكرائها لمدة لا تقل عن السنتين. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: يتضمن الملف الخاص بالمصادقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة السوق المالية يقع تكميلها حسب الصيغة المطلوبة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. نسخة من دفتر السوابق العدلية. 4. سيرة ذاتية. 5. شهادة في عدم الإفلاس. 6. شهادة إقامة. 7. شهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر يتمتع بكافة القدرات البدنية والعقلية التي تخول له ممارسة أنشطته. 8. نسخة مطابقة الأصل من الشهادات المطلوبة. 9. الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمعني بالأمر في ميدان الوساطة بالبورصة. 10. شهادة النجاح في اختبار الكفاءة المهنية. 11. التزام بتعاطي نشاطات تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	12. الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة. يتضمن الملف الخاص بالمصادقة النهائية: 1. نسخة من التنظيم الداخلي المزمع إعماله. 2. القائمة النهائية للأشخاص المراد تشغيلهم مع ذكر كفاءاتهم. 3. نسخة من عقد التأمين ضد المخاطر المادية المتصلة بنشاط الوساطة بالبورصة وخاصة منها المتعلقة بضيق وسرقة وإتلاف الأموال والأوراق المالية المسلمة من طرف الحرفاء مع بيان مدى الضمان المتفق عليه. 4. تقرير بياني حول المحلات المعدة لتعاطي نشاط الوساطة ويكون مصحوبا بالوثائق المثبتة لملكية المحلات أو لكرائها لمدة لا تقل عن السنتين.			
37. ترخيص لممارسة نشاط المؤسسة الراعية.	الشروط : 1. يمارس نشاط المؤسسة الراعية، حسب الترتيب الجاري بها العمل، بمؤسسات القرض وشركات الوساطة بالبورصة وكذلك المكاتب والمؤسسات المختصة في الشؤون المحاسبية أو المالية أو القانونية 2. الخبرة في ميدان الاستشارة وتركيب العمليات الخاصة بأعلى الموازنة وإنجاز عمليات على رأس مال الشركات. 3. محلل مالي ضمن الفريق. 4. تضمين النظام الداخلي بإجراءات تمكن من تفادي تضارب المصالح. ملاحظة: تعتبر المؤسسة الراعية على معنى الفصل 36 مكرر من الأمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤسسة استشارة مالية يتمثل غرضها: • إرشاد الشركة التي تنوي إدراج أوراقها بالبورصة وإعانتها على تقديم ملفها. • مرافقة الشركة التي إدراج أوراقها المالية بالبورصة ومساعدتها من خلال السهر الدائم على احترامها لواجباتها المتعلقة بالإفصاح المالي. الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من العقد التأسيسي. 2. نسخة من الترخيص بالسجل التجاري أو بإحدى الهيئات المهنية. 3. الميسيرين والعاملين لدى الشركة. 4. رسم التنظيم الداخلي ووصف للهيكل التنظيمية. 5. قائمة العمليات المنجزة على رأس مال شركات مصدرة. 6. وصف عام لأنشطة المؤسسة وعند الاقتضاء تقديم المجمع الذي تنتمي إليه وكذلك هيكل رأس المال. 7. الوسائل البشرية والمادية. 8. السيرة الذاتية الخاصة بالمسؤولين والأشخاص العاملين لحساب المؤسسة. 9. نسخة من دفتر السوابق العدلية للفريق المتدخل.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص من قبل هيئة السوق المالية.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة المنقح بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007. القرار العام عدد 10 لهيئة السوق المالية المتعلق بشروط ممارسة نشاط المؤسسة الراعية.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
38. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.	الشروط : 1. تكوين شركة تصرف خفية الاسم لا يمكن أن يقل رأس مالها عند التأسيس عن مائة ألف دينار. كما يجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار. 2. على مسيري شركة التصرف الاستجابة للشروط التالية : - أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية. - أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم. - أن يكونوا متحصلين على الأقل على الأستاذية أو الإجازة أو شهادة تعادلها. - أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان السوق المالية إذا كانت شركة التصرف تدير محافظ أوراق المالية متداولة بالسوق المالية أو أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي إذا تعلق الأمر بشركة تصرف تدير مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال تنمية. الوثائق المطلوبة: الترخيص لممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير مشروط بإيداع مطلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية وملف مطابق للملف النموذجي. ويحدد الترخيص مجالات الأنشطة المرخص فيها. ويقتضي كل تغيير في مجالات الأنشطة المرخص فيها مصادقة هيئة السوق المالية. ويتضمن ملف طلب الترخيص البيانات التالية: 1. برنامج نشاط لكل خدمة تعتزم شركة التصرف تقديمها يحدد الشروط التي ستقدم وفقها الخدمات المعنية ويبين صنف العمليات التي سيقع القيام بها وكذلك هيكل التنظيمي للشركة. 2. معلومات حول أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة (العقد التأسيسي، السير الذاتية). 3. نسخة من مشروع العقد التأسيسي. 4. قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين. 5. السير الذاتية لمسيري الشركة وللمساهمين الذي بحوزتهم أكثر من 10% من رأس المال. 6. السير الذاتية ومضمون من السجل العدلي وشهادة في عدم الإفلاس للأشخاص الطبيعيين الذين يحددون توجهات النشاط. 7. نبذة عن المتصرفين الماليين الأساسيين. 8. نبذة عن المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المصدرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001. القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير. مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. ترتيب هيئة السوق المالية المتعلقة بالصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف فيها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	9. الهيكل التنظيمي المفصل لشركة التصرف. 10. رسم بياني مفصل لمسلك الأوامر. 11. نماذج اتفاقيات التصرف (حسب صنف التصرف). 12. مجلة أصول المهنة. 13. دليل إجراءات مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية. ويقع عند الإقتضاء تقديم: 1. مشروع عقد التفويض. 2. مشروع عقد الكراء. 3. الهيكل التنظيمي للمجمع مرفوقا بإيضاحات حول تموقع شركة التصرف صلب المجمع.			
39. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للديون.	الشروط : 1. تكوين شركة تصريف خفية الاسم يتمثل غرضها حصريا في التصرف في الصناديق المشتركة للديون لا يقل رأس مالها عند التأسيس عن مائة ألف دينار. كما يجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0,5 % من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار. 2. ويجب أن تتوفر في المسؤولين الأولين عن نشاط التصرف الشروط التالية: - أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية. - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. - أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم. - أن يكونوا متحصلين على الإجازة أو شهادة تعادلها، - أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في الميدان المالي أو أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح اختبارة في الكفاءة المهنية تنظمه مؤسسة تختارها هيئة السوق المالية وتشرف عليه هذه الأخيرة. الوثائق المطلوبة: يحتوي ملف الترخيص لممارسة نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للديون على الوثائق التالية: 1. مشروع العقد التأسيسي لشركة التصرف. 2. وثيقة لتقديم شركة التصرف تحتوي على المعلومات التالية: - رأس مال شركة التصرف. - توزيع رأس مال شركة التصرف. - أسماء وألقاب وعناوين وجنسيات وتواريخ وأماكن ولادة الممثلين القانونيين ووكلاء الشركة إضافة إلى سيرتهم الذاتية وبطاقة عدد 3 حديثة من السجل العدلي. - هوية كل واحد من المساهمين وصفته سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من الذين يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 5 % من رأس المال أو من حقوق الاقتراع	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	تعادل ويمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي المصدرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001. ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف فيها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	- تركيبة هيكل المداولة للشركة وهوية أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة. 3. وتلحق بالملف السيرة الذاتية لأولئك المسؤولين مصرح على الشرف بصحتها. 4. يحتوي الملف على وصف برنامج نشاط شركة التصرف وخصوصا نشاطها ومواردها البشرية وعلى الوسائل المادية وطرق حفظ المعطيات وملاءمة معدات شركة التصرف بالنظر للمبالغ الجارية المتصرف فيها مع ذكر المبالغ الجارية المتصرف فيها أو التي من المحتمل التصرف فيها وكذلك عدد الصناديق المشتركة للديون المقابلة لها. 5. تقديم الوسائل التقنية لشركة التصرف: - ذكر هوية مالك المعدات. - بيان ما إذا كانت المعدات مستعملة بالاشتراك مع شركة أخرى لوظائف أخرى. - تقديم خاصيات برمجيات التصرف المستعمل. 6. عناصر التصرف والمراقبة للشركة: - يحتوي الملف على هيكل تنظيمي مفصل يبين مهام المسؤولين عن النشاط الممارس. - يحتوي الملف على عرض لإجراءات متابعة ورقابة التصرف التي يجب أن تكون متلائمة مع النشاط الممارس - يشير الملف إلى اسم الشخص أو الأشخاص المكلفين بالرقابة الداخلية وارتباطهم حسب التسلسل الإداري كما ينص على دورية وطبيعة عمليات الرقابة الدائمة والظرفية للصندوق المشترك للديون. - يقع أيضا بيان إجراءات تبليغ المعلومة لمسيرتي الشركة وإجراءات اخذ شركة التصرف القرار في صورة الإخلال. وتحفظ المؤسسة الوثائق التي تثبت العناية المبدولة في نطاق الرقابة الداخلية وعند الاقتضاء التدابير المتخذة على إثر معاينة إخلالات.			
40. ترخيص بعث مؤسسات الإستثمار غير المقيمة.	الشروط : 1. أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي. 2. يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية. 3. أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 7,5 ملايين دينار عند الاكتتاب. 4. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو تريبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. 5. قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفير للحرفاء حماية كافية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	يتم البت في مطلب الترخيص في أجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على : 1. برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره الطالب لكل خدمة يعتزم تقديمها. ويجب أن يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خلالها تقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع إجراؤها وهيكله التنظيمي. 2. الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملزمة لبرنامج النشاط. 3. صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وتقييم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبنية بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر. 4. صفة ضامني أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء. 5. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدد التوجه الفعلي لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل.			
41. شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة.	الشروط : 1. أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي ويوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية. 2. أن يثبت عند إحداثه أن رأس ماله لا يقل عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 250 ألف دينار عند الاكتتاب. 3. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. 4. قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفير للحرفاء حماية كافية. 5. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. الوثائق المطلوبة: يمنح الترخيص لمسدي الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على : 1. برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره الطالب لكل خدمة يعتزم تقديمها. ويجب أن يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خلالها تقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع إجراؤها وهيكله التنظيمي. 2. الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملزمة لبرنامج النشاط.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف، 2. دراسة الملف، 3. منح الترخيص.	يتم البت في مطلب الترخيص في أجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة إساءة الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	3. صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، وتقيّم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبيّنة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر. 4. صفة ضامني أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء. 5. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدّد التوجّه الفعليّ لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل.			
42.التصرف في الصناديق المشتركة للصكوك.	1. شركة خفية الاسم يتمثل غرضها الوحيد في التصرف في الصناديق المشتركة للصكوك. 2. يجب على شركة التصرف التنصيص صلب عقدها التأسيسي على أنها ستلتزم في إطار ممارسة أنشطتها بأحكام المعايير الشرعية وفق فتاوي و قرارات هيئة الرقابة الشرعية. 3. يخضع تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية. 4. رأس المال الأدنى لشركة التصرف في الصندوق بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند التأسيس. 5. يجب على شركة التصرف في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0.5% من مجموع موجودات الصندوق المشترك الي عهد لها التصرف فيه. 6. يجب على الشركة توفير الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنظيمها ووسائلها الفنية و مواردها البشرية و كذلك نزاهة مسيرهم و خبرتهم المهنية. 7. يجب أن يكون لدى شركة التصرف وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف مصحوبا بالوثائق اللازمة. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	أجل اقضاه شهر (30 يوما) ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. يعلق أجل شهر إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة.	القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية. أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك.
43.ترخيص لممارسة نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين.	يستوجب تعاطي نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين ترخيص يمنح من قبل هيئة السوق المالية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب الترخيص. 2. منح الترخيص.	أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. يمكن تعليق هذا الأجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة.	القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار. قرار وزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 9 جوان 2014. القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية.
44.تكوين مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.	الشروط : 1. شروط تكوين شركات الاستثمار ذات رأس مال المتغير (مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي): - شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير هي شركات خفية الاسم يتمثل موضوعها الوحيد في إدارة محفظة من الأوراق المالية. - لا يمكن أن يقل رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير عند التأسيس عن مليون دينار. - يجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير صراحة	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. يمكن تعليق هذا الأجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة.	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بـ: القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. القانون عدد 78 لسنة 2008 المتعلق بتنقيح التشريع الخاص بشركات الاستثمار ذات رأس مال

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	على أن رأس المال يمكن الترفع فيه عن طريق اصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم استرجعتها من أصحابها بطلب منهم. 2. شروط تكوين الصناديق المشتركة للتوظيف (مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي): - يمثل الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية ملكية مشتركة لأوراق مالية، - لا تكون للصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية الشخصية المعنوية و لا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأموال المشاعة و كذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة، - يضبط المبلغ الأدنى الذي يجب أن يجمعه الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية عند التكوين بمائة ألف دينار. - يتم تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية بمبادرة مشتركة من المتصرف و المودع لديه. الوثائق المطلوبة: يتعين على المتصرف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية يتضمن الوثائق التالية: 1. بطاقة ترخيص تحتوي على التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالأشخاص المتدخلين في نشاطها وبالمستثمرين المعنيين وبخصائص التصرف وكذلك بطرق الاستغلال؛ 2. مشروع العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف ؛ 3. إرشادات حول المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: تقديم المساهمين في رأس ماله وهيكله التنظيمي ولمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلطة والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة المتصرف والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم؛ 4. إرشادات حول المؤسسة المودع لديها موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: هيكلها التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزتها الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلطة والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة المودع لديه والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم بالإضافة إلى مكتوب حول قبول المودع لديه مهامه ومخطط الرقابة؛			تنمية و بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية و توسيع مجال تدخلها. المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها. القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	5. إرشادات حول الموزع أو الموزعين؛ هيكله التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم المكلف بمهمة التوزيع إضافة إلى بيان طرق التوزيع؛ 6. بطاقة إرشادات حول المؤسسين تبيّن على وجه الخصوص سيرتهم الذاتية ومضمون من السجل العدلي إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين وبالنسبة للأشخاص المعنويين وصف عام لأنشطتهم وعند الاقتضاء تقديم المجمع الذي ينتمون إليه إضافة إلى هيكله رأس المال؛ 7. وصف عام لنظام تأجير الأعوان والمسيرين والمتصرفين والموذج لديهم وموزعي سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛ 8. قائمة المساهمين أو حاملي الحصص الأوائل مع ذكر المبالغ التي يتعين على كل منهم دفعها؛ 9. التعريف بالوسيط أو بوسطاء البورصة المكلفين بتنفيذ أوامر البورصة الصادرة عن المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إضافة إلى طريقة مكافأتهم.			
45. تكوين صناديق المساعدة على الإنطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية.	الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من بطاقة الترخيص 2. مشروع نظام داخلي موقع من قبل الأطراف المعنية 3. الاتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف العملية. 4. الوثائق التجارية، عند الإقتضاء. 5. تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة. 6. أية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف ضرورية لملف الترخيص.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف لدى هيئة السوق المالية. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص	أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية . المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها. (الباب الثاني مكرر من المجلد). القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإنطلاق.
46. تكوين صناديق المساعدة على الإنطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفحة بإجراء مخفف.	الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من بطاقة الترخيص 2. مشروع نظام داخلي موقع من قبل الأطراف المعنية 3. الاتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف العملية. 4. الوثائق التجارية، عند الإقتضاء. 5. تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة. 6. أية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف ضرورية لملف الترخيص.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف لدى هيئة السوق المالية. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص	في أجل أقصاه (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية . المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها (الفصل 22 خامسا). القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإنطلاق.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
47. تكوين الصندوق المشترك للديون.	الوثائق المطلوبة: 1. ترخيص شركة التصرف. 2. بطاقة ترخيص وتحتوي على التعريف بالصندوق وبالأشخاص المتدخلين في نشاطه والمستثمرين المعنيين و بخصائص التصرف وكذلك بطرق سير الصندوق. 3. مشروع نشرة إصدار إذا كانت حصص الصندوق موضوع توظيف لدى العموم أو مشروع مذكرة توضيحية إذا كانت حصص الصندوق موضوع توظيف خاص. وتتضمن المذكرة التوضيحية معلومات حول الصندوق المشترك للديون وحصصه المصدرة وكذلك تركيبة موجودات الصندوق. 4. مشروع النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون. 5. الطريقة المعتمدة لإصدار حصص الصندوق. 6. وصف العلاقات التعاقدية بين مختلف أطراف العملية. 7. طرق تسويق حصص الصندوق المشترك للديون. 8. معلومات بخصوص شركة التصرف. 9. معلومات بخصوص المؤسسة المودع لديها. 10. وصف وسائل التصرف في خزانة الصندوق. 11. وصف لطرق مراقبة شرعية قرارات شركة التصرف من طرف المودع لديه. 12. وثيقة التقييم. يتعين على شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون، في صورة اللجوء إلى المساهمة العامة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تاريخ الترخيص وتاريخ فتح الاكتتاب للعموم والتسمية والمقر الاجتماعي للمؤسسة التي ستودع لديها محفظة وأموال الصندوق المشترك للديون وكذلك تسمية شركة التصرف والموزع ومقرهما الاجتماعي. يجب على المودع لديه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية شهادة في إيداع الأموال الموافقة للإكتتابات.	الإجراءات المعتمدة: 1. يودع الملف لدى هيئة السوق المالية. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص من قبل هيئة السوق المالية	أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 78 لسنة 2008 المتعلق بتنقيح التشريع الخاص بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية و توسيع مجال تدخلها. المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها.
48. تكوين الصندوق المشترك الإسلامي.	يخضع تكوين الصندوق المشترك للصكوك إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية. 1. لا تكون للصندوق المشترك للصكوك الشخصية المعنوية و لا تنطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأموال المشاعة و كذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة. 2. يجب أن يكون المودع لديه موجبات الصندوق المشترك للصكوك بنكا على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.	يتم تأسيس الصندوق المشترك للصكوك بمبادرة مشتركة من قبل شركة التصرف والمودع لديه.	أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. يعلق الأجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة.	قانون عدد 30 لسنة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية. الأمر الحكومي عدد 1332 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيته المسبقة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	3. يجب أن يتوفر في المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك والضمانات الكافية فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية والمالية و بشرف و خبرة مسيريه، 4. لا يمكن أن يكون مسيرو المودع لديه، في نفس الوقت، مسيرين لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك الذي تؤمن لفائده وظيفة الإيداع، 5. يجب أن يكون المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك مستقلا عضويا و هيكلتها عن شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك، 6. تضبط شروط ممارسة وظائف المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك بمقتضى اتفاقية تبرم بينه و بين شركة التصرف. و تحدد هذه الاتفاقية صلاحيات كل من الطرفين و مسؤوليته.			
49. تكوين صناديق الخبرة	يخضع تكوين صندوق الخبرة أو تحويله أو اندماجه أو انقسامه أو تصفيته وفقا للتشريع الجارى به العمل، إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية، صناديق الخبرة التي تحدث فى شكل مؤسسات التوظيف الجماعى فى الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة (صناديق مشتركة للتوظيف خاضعة لقواعد استثمار مخففة و شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير خاضعة إلى قواعد استثمار مخففة)، بمبادرة مشتركة بين: - المودع لديه. وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى التصرف فيها، 1. صناديق الخبرة هي آليات استثمار مخصصة لأصناف معينة من المستثمرين غير المقيمين ذوي الكفاءة و الذين يعتبرون كذلك بالنظر إلى وضعهم أو خبرتهم أو حجم استثمارهم . 2. يتم تعيين مودع لديه وحيد صلب العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لصندوق الخبرة، 3. لا يمكن الجمع بين صفتي متصرف و مودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة، 4. يجب إيداع موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك غير مقيم منتصب بالبلاد التونسية. كما يمكن إيداع موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر، 5. لا يمكن لصندوق خبرة تلقي الإكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية.	الإجراءات المعتمدة: يتولى كل من المودع لديه و المتصرف إعداد النظام الداخلي للصندوق، يعدّ الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبولاً لنظامه الداخلي بعد الإطلاع عليه، لا يمكن لصندوق الخبرة تلقيّ الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة إساء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009. القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية.

4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
50. صناعة الأسلحة والذخائر والمفرقات وأجزائها وقطع الغيار منها				الفصل 35 من قانون الإستثمار عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
51. ترخيص لفتح واستغلال وحدة تكسير وغريلة.	الشروط : 1. تقديم مطلب في الحصول على الخدمة مصحوب بجميع الوثائق القانونية. 2. يجب أن تكون الوحدة بعيدة عن المدن وعن محلات السكنى خاصة. 3. القيام بدراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. 4. القيام بدراسة تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من الأخطار كالحرائق والانفجارات والفرز والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. 5. إعداد مخطط طوارئ داخلي. الوثائق المطلوبة: 1. تقديم مطلب محررا على ورق يحمل طابعا جبائيا يتضمن اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه، الموقع الذي ستقام به الوحدة محدد بكل دقة، طبيعة الأنشطة وحجمها مع بيان المواد المزمع استعمالها والمنتجات المزمع صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادها. 2. وصل في دفع معلوم قار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مترتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في كل الحالات (أ. ب. ج. د. هـ). 3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات (أ. ب. د). 4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 1/50000 أو 1/100.000 يبين بها موقع تركيز وحدة تكسير وغريلة الحجارة في الحالتين (أ. د). 5. مثال موقعي بمقياس 1/1000 يبين موقع المؤسسة بالنسبة للمساكن والطرق وغيرها الموجودة داخل دائرة شعاعها 500م ويكون موجهها ومحددا من كل الجهات في الحالات (أ. ب. ج. د. هـ). 6. مثال إجمالي بمقياس 1/200 لوحدة تكسير الحجارة والغريلة يوضح أهم أجزاءها في الحالتين التاليتين (أ. ب). 7. شهادة ملكية أو عقد تسويق للمكان موضوع الطلب في الحالات (أ. ب. ج. د. هـ). بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتين التاليتين: 1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالتين (أ. ب). 2. نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالتين (أ. ب). * (أ: تركيز - ب: توسيع - ج: تمديد - د: تحويل - ه: تغيير مشغل).	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2. إجراء بحث إداري. 3. إعداد قرار الترخيص.	ثلاثة عشر (13) أسبوعا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة (الفصل 296). الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أبريل 2004 المتعلق بضبط اللجنة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزجة ومشمولاتها وطرق سيرها. الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزجة واستغلالها. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط. قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزجة كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2010 (القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 تحت الرقم 1705). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 6)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
52. الترخيص في صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للموافقة المبدئية: - مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمضي على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. وعد بالكراء أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ولوسائل النقل. 6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية. 7. دراسة المؤثرات على المحيط (مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية). بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحرائق لم يمض على تسليمها أكثر من 03 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. 5. عقد كراء المحل مسجل لدى القبضة المالية المعنية أو شهادة ملكية المحل لم يمض على تسليمها شهر.	الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريرات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو إقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.	سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
				- قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.
53. تجديد الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/توريد/نقل/خزن/ استعمال/ الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. 3. يخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار لنفس شروط وإجراءات إحكام خزن هذه المواد. 4. يتوجب على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد التونسية. الوثائق المطلوبة: يتعين على المتحصلين على إحدى الرخص تقديم مطلب تجديد الرخصة قبل 4 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. ويحتوي ملف التجديد على الوثائق التالية: 1. مطلب باسم وزير الداخلية 2. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 3. نسخة من ب.ت.و. لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 4. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 5. شهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة. 6. نسخة مطابقة للأصل من الرخصة موضوع طلب التجديد. 7. شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق. 8. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية (حسب طبيعة العملية موضوع الترخيص).	الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: - المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريرات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. - ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. - المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. - إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترابية التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبتة باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.	سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو البعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
54. ترخيص لإنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض	الشروط : • أولوية إسناد الترخيص للشركات التي يكون نشاطها خاضعا لنظام التصدير الكلي ولا يمكن أن تفوق طاقة الإنتاج السنوية للمصنع 1 مليون طن من الكلنكر على أقصى تقدير. • توفر مقاطع المواد الإنشائية اللازمة لصناعة الإسمنت وخاصة الكلس والطين بالمنطقة المزمع انتصاب مصنع الإسمنت فيها. • تحمل المستثمر جميع مصاريف البنية التحتية الأساسية الخارجية المتعلقة بالربط وتزويد وحدة إنتاج الإسمنت بالماء والكهرباء والغاز الطبيعي. • توفير مصادر للطاقة الحرارية غير الغاز الطبيعي على غرار فحم البترول. ولا يمكن أن يتجاوز استهلاك الغاز الطبيعي بوحدة إنتاج الإسمنت نسبة 20 % على أقصى تقدير من الطاقة الحرارية الجمالية للوحدة. • أن لا يقل رأس مال شركة المشروع المصنعة للأسمنت عن 150 مليون دينار. الوثائق المطلوبة: 1. دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع منجزة من قبل مكتب دراسات تتضمن رزنامة تفصيلية. 2. معطيات تبين كفاءة المستثمر وشركائه من خلال: - الخبرة الفنية في إنجاز مشاريع صناعية مماثلة. - الإمكانات المالية لتوفير الأموال الذاتية. 3. معطيات حول التمويل البنكي تتعلق ب: - مصادر التمويل (بنوك تونسية أو أجنبية)، - ضمانات التمويل البنكي (موافقات مبدئية على التمويل)، 4. توضيحات حول الحوزة العقارية للأراضي والمقاطع اللازمة للمشروع من حيث: - ملكية العقارات، - صيغ استغلالها، - قربها من الشبكات الخارجية للطرق والكهرباء والغاز الطبيعي والماء. 5. مصادقة الديوان الوطني للمناجم على الدراسة الجيولوجية لمنطقة إنجاز المشروع خاصة من حيث توفر المواد الإنشائية الصالحة لصناعة الإسمنت مصحوبة بخريطة جيولوجية لمنطقة الإنجاز (مصادق عليها من قبل الديوان الوطني للمناجم). 6. مصادقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دراسة التدقيق في الطاقة موضوع الاستشارة الوجوبية المسبقة. 7. مخطط استثمارات بعنوان المسؤولية المجتمعية لشركة المشروع. ويجب على المستثمر في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ الحصول على ترخيص مبدئي موافاة الإدارة العامة للصناعات المعملية بالوثائق التالية: 1. نسخة من القانون الأساسي لشركة المشروع،	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة المكلفة بالصناعة. 2. دراسة الملف وتقييم محتواها والبت فيها من قبل مصالح الإدارة العامة للصناعات المعملية بالتعاون مع مصالح المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور. 3. بناء على الرأي الفني يمنح الوزير المكلف بالصناعة ترخيصا مبدئيا للمستثمر الذي يستجيب ملفه للشروط وذلك قصد استكمال إجراءات إحداث شركة المشروع. يمكن سحب الترخيص المبدئي في صورة عدم قيام صاحبه بتقديم الوثائق المكملة للملف خلال الأجل المحددة. 4. منح الوزير المكلف بالصناعة للمستثمر الذي يتولى استكمال إجراءات إحداث شركة المشروع ترخيصا نهائيا لإنجاز مصنع للإسمنت واستغلاله.		

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	2. مضمون حديث من السجل التجاري لشركة المشروع (لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر). 3. نسخة من شهادة التصريح بالإستثمار، 4. وثيقة مسلمة من إحدى البنوك التونسية تثبت إيداع مبلغ مالي في حساب غير قابل للتصرف في حدود 5 % من رأس مال الشركة. 5. الوثائق المثبتة للملكية أو لعقود كراء الأراضي ومقاطع المواد الإنشائية اللازمة لصناعة الإسمنت. 6. مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط المتعلقة بالمشروع. 7. نسخة من عقد شراكة مع مؤسسة وطنية أو عالمية مختصة في مجال إنجاز وتركيب مصانع الإسمنت.			
55. صناعة الجير	تقديم مطلب مستوفي الشروط الى الوزارة المكلفة بالصناعة			
56. صناعة الحديد السائل وحديد البناء	تقديم مطلب مستوفي الشروط الى الوزارة المكلفة بالصناعة			
57. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في النفايات الخطرة.	الشروط : مؤسسة متحصلة على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص بإسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لممارسة نشاط تصريف نفايات خطرة وذلك بتعمير المطبوعات ويتم سحبها من وزارة الشؤون المحلية والبيئة وتضم هذه المطبوعات معلومات حول: أنواع وكميات النفايات، المقترضات التقنية وطرق التجميع والنقل والفرز والخزن والمعالجة والتأمين والإزالة، الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة ومواقع التجميع والفرز والخزن والإزالة. 2. نسخة من المصادقة على دراسة المؤثرات على البيئة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. إحالة نسخ من الملف إلى أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لإسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة. 3. عقد إجتماع للجنة المذكورة. 4. إعداد مشروع قرار الترخيص. 5. إمضاء الترخيص من قبل الوزير المكلف بالبيئة.	واحد و عشرون (21) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة موزعة كالآتي: أسبوع (7) من تاريخ إيداع الملف يتم إحالة نسخ من الملف، بعد التثبيت في محتواه، إلى أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لإسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة. أسبوع (7) لعقد إجتماع اللجنة المذكورة لإبداء الرأي وتحرير محضر إجتماع في الغرض. أربعة أيام (4) لإعداد مشروع قرار الترخيص من طرف الكتابة القارة للجنة المذكورة صلب الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة ثلاثة أيام (3) للمصادقة والتأشير على قرار الترخيص من طرف الوزير المكلف بالبيئة. قرار وزير البيئة والتنمية الترابية المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-2).	القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر (الفصول 31 ، 31 مكرر، 32، 33، 34، 35، 36، 37 و38). الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة. الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس شروط (الملحق الأول-المنصف ب-رابعاً). الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الفصل 4).

5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الصحة:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
58. ترخيص لإحداث مؤسسة صحية تسدى كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين.	الاستجابة لشروط الاستثمار فى القطاع. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة، 2. وصف تفصيلي للمشروع، 3. بيان الكلفة الجمالية للمشروع، 4. بيان هيكل رأس المال، 5. دراسة جدوى المشروع، 6. نسخة من العقد التأسيسى للمؤسسة، 7. أربع (04) نسخ من الأمثلة الهندسية للمشروع قصد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة. ملاحظة: لا تنطبق على هذه المؤسسات الأحكام التشريعية والترتيبية الجارى بها العمل والمتعلقة بالخارطة الصحية وبمقاييس ومعايير الحاجيات فيما يخص التجهيزات من المعدات الثقيلة وبالتعريفات ويتكليف الإقامة فى المؤسسات الصحية الخاصة.	الإجراءات المعتمدة 1. دراسة الملف، 2. المصادقة على جدوى المشروع، 3. استدعاء المستثمر لإمضاء اتفاقية مع وزير الصحة، 4. عرض الملف على انتظار المجلس الأعلى للاستثمار ، 5. المصادقة على الاتفاقية بمقتضى أمر يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	شهران من تاريخ المصادقة على الاتفاقية (60 يوما).	القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ فى 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار (الفصل 6 والفصل 34 الفقرة 2).
59. ترخيص لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل من الصنف "أ" أو "ب" أو نقلها أو إحالتها.	الشروط : يجب على الطالب أن يكون: 1. تونسي الجنسية، 2. خاليا من كل الموانع القانونية، 3. مستوفيا لشروط الممارسة، 4. مرسما بهيئة الصيدالة، 5. مرسما بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية التي صرح له فيها بالأولوية مع وجوب احترام الآجال القانونية لإتمام الملف الخاص بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل والمتمثلة فى أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاستدعاء الموجه إليه من الإدارة لإحداث صيدلية نهائية أو ليلية ويقع تمديد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها ثلاثون يوما وذلك بطلب معلن من قبل المعني بالأمر موجه إلى وزارة الصحة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية الأجل الأول المشار إليه أعلاه ويعتمد فى ذلك ختم البريد. يمكن لمجموعة صيدالة استغلال صيدلية واحدة فى إطار شركة ويتولى الوكالة عن الصيدلية صيدلي واحد أو عدة صيدالة. ويجب أن تتوفر فى الصيدالة الشركاء نفس الشروط الواجبة على الصيدلي المستغل لصيدلية بصفة فردية. الوثائق المطلوبة: بالنسبة لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل: 1. تعميم مطبوعة طلب رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل تسلم من قبل وحدة الصيدلة والدواء أو تسحب من الموقع واب الخاص بوزارة الصحة. (www.santetunisie.rns.tn). 2. نسخة من الشهادة التونسية فى الصيدلة أو الشهادة الأجنبية فى الصيدلة مصحوبة بشهادة معادلة. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لطالبي الأحداث الفوري للصيدليات 4. شهادة الترخيم بعمادة الصيدالة 5. مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على استخراج أكثر من سنة 6. شهادة فى تسوية وضعية الطالب إزاء الخدمة العسكرية 7. البيانات الهندسية مع تقسيم مفصل للمساحة وفق التشريع الجارى به العمل	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف وإحالاته على هيئة الصيدالة للدرس وإبداء الرأي 2. إجراء زيارة تفقد ومراقبة صلوحيية المحل ثم تسليم الرخصة.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ فى 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ فى 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ فى 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ فى 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ فى 7 جوان 2010 (الفصل 3). الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ فى 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1448 لسنة 1993 المؤرخ فى 3 جويلية 1993 والأمر عدد 1058 لسنة 2004 المؤرخ فى 3 ماي 2004 والأمر عدد 945 لسنة 2007 المؤرخ فى 16 أفريل 2007 والأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ فى 18 ديسمبر 2007. قرار وزير الصحة المؤرخ فى 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قوائم الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ فى 24 جوان 2000 والقرار المؤرخ فى 23 أفريل 2004. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ فى 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 2).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	8. شهادة من خبير في قيس الأراضي تبين المسافة الفاصلة بين الصيدلية المزعم إحداثها وأقرب صيدلية لها 9. عقد أو وعد كراء أو شراء المحل 10. شهادة مسلمة من المتمدنية بالنسبة لصيديات البيع بالتفصيل من صنف "أ" أو من البلدية بالنسبة لصيديات البيع بالتفصيل من صنف "ب" تثبت أن المحل يتبعها ترابيا. وتسلم هذه الشهادة من البلدية في حالة إحداث صيديات بيع بالتفصيل من صنف "أ" في البلديات التالية: تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وساقية الدائر وزاوية سوسة والقصيبة والثريات والزهور وسيدي حسين. بالنسبة لنقل صيدلية بيع بالتفصيل: تشتت الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل. بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل: علاوة على الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل يشترط أيضا بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل الإزالة بعقد بيع الأصل التجاري (أو بصفة وقتية وعد بيع الأصل التجاري). ملاحظة: يجب تقديم الملف في ثلاث نظائر بواسطة البريد مضمون الوصول.			
60. ترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله.	الشروط : الموافقة المبدئية: - لا يمكن إسناد الترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله إلا إلى طبيب مختص في أمراض الكلى أو طبيب مقتدر في تصفية الدم. - يجب على كل مستغل مركز لتصفية الدم قبل تحصله على الترخيص أن يمتثل إلى المقاييس المتعلقة بالأعوان والمحلات والتجهيزات طبقا لما هو مبين بالملحقين المصاحبين للأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم. - لا يمكن إلا للطبيب المرخص له في استغلال مركز لتصفية الدم القيام بعيادات خارجية داخل المركز. و يتعين عليه أن يعمل بالمركز كامل الوقت دون أن تكون له عيادة أخرى و دون أن يكون له نشاط في مؤسسة صحية خاصة أخرى. - لا يمكن للمتحصل على الرخصة أن تكون له بنفسه أو عن طريق الغير أية مصلحة في مركز آخر لتصفية الدم. ملاحظة: في صورة إحالة مركز تصفية الدم يجب أن تتوفر في الشخص المحال إليه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة استغلال مركز تصفية الدم. الموافقة النهائية: - حصول المعني بالأمر على الموافقة المبدئية. الوثائق المطلوبة: الموافقة المبدئية: - بالنسبة للموافقة المبدئية لإحداث مركز لتصفية الدم: - مطلب باسم وزير الصحة، - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،	الإجراءات المعتمدة: الموافقة المبدئية: - تسجيل المطلب على قائمة الانتظار. - عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة. ملاحظة: يخضع إحداث مراكز تصفية الدم الجديدة إلى تحديد مسبق على أساس تقرير يعد من قبل اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن. الموافقة النهائية: - المصادقة على الأمثلة الهندسية من قبل إدارة البناءات. - طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. - إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى	الموافقة المبدئية: الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 404 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 والأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009. الموافقة النهائية: الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009. الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيب وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001. قرار وزير الصحة المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المشتركة عند تكوين الملف الأولي والملف النهائي قصد الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لاستغلال أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم، كما تم	

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	- نسخة من شهادة الدكتوراه في الطب إذا تعلق الأمر بشخص مادي أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. - نسخة من شهادة الاختصاص في أمراض الكلى إذا تعلق الأمر بشخص مادي أو شهادة الاقتدار في تصفية الدم أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. ملاحظة: يجب تعيين طبيب مدير فني يكون مختصا في أمراض الكلى أو مقتدرا في تصفية الدم إذا كان المستغل شخصا معنويا. 2. بالنسبة للموافقة المبدئية لتوسيع أو نقل مركز لتصفية الدم: - مطلب باسم وزير الصحة. - ثلاث (03) نسخ من تصاميم التوسيع المزمع إحداثه أو ثلاث نسخ من تصاميم المحل الجديد. الموافقة النهائية: 1. الوثائق الخاصة باستغلال مركز لتصفية الدم أو نقله: - أربع (4) نسخ من الأمثلة الهندسية لمركز تصفية الدم. - السيرة الذاتية للطبيب المدير إذا كان المستغل شخصا ماديا أو للطبيب المدير الفني إذا كان المستغل شخصا معنويا. - شهادة في احترام مقاييس السلامة مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية. - ملف يتعلق بوسيلة النقل الصحي وإن تعذر ذلك نسخة من عقد مناولة يبرم مع مصلحة نقل صحي مرخص لها. - نسخة من وثائق التأمين تحتوي على: • عقد لتأمين المرضى والأشخاص المرافقين لهم والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن محلات المؤسسة وتجهيزاتها، • عقد لتأمين مسؤولية المؤسسة الناتجة عن الأخطاء المهنية لأعوانها. - ملف يتعلق بألة ترميد النفايات الاستشفائية الجافة والرطبة. 2. الوثائق المشتركة: - مطلب باسم وزير الصحة. - القائمة الاسمية وعقود الانتداب ممضاة لكل الأعوان المدعويين للعمل بالمركز وكذلك نسخ من شهادات الدكتوراه في الطب وشهادات الاختصاص في أمراض الكلى أو شهادات الاقتدار في تصفية الدم بالنسبة للأطباء ونسخ من الشهادات العلمية وشهادات الترخيص في تصفية الدم بالنسبة للأعوان شبه الطبيين. وإذا كانت الشهادة العلمية أجنبية، نسخة من الشهادة المعادلة.			تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 فيفري 2007 (الفصلين الأول والثاني). قرار وزير الصحة المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات الطبية التي تخول لصاحبها الحصول على ترخيص إحداث مركز تصفية الدم. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 26 سبتمبر 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إنسانها (الملحق 1-1).
61. ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على الأشكال الصيدلانية المصنوعة بها.	الشروط : يجب أن تتوفر في الطالب الشروط القانونية للممارسة والاستغلال: 1. تونسني الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل 2. محرزاً على شهادة في الصيدلة سلمتها الدولة أو سلمتها كلية أجنبية و صادقت عليها الدولة التونسية بعد أخذ رأي لجنة معادلة الشهادات. تؤثر هذه الشهادة بوزارة الصحة العمومية و تسجل بها بعد أخذ رأي لجنة للتثبت من الشهادات.	الإجراءات المعتمدة: 1. تخضع مؤسسات صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى المراقبة المسبقة من قبل مصالح التفقيدية الصيدلانية قبل الشروع في مرحلة الصنع، 2. دراسة تقرير التفقيدية وإبداء الرأي من قبل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري،	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلانية وجميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفصل 26 (مكرر)).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	3. في وضع مطابق للقانون من حيث الخدمة العسكرية. 4. مرسوم بهيئة الصيدلة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة. 2. نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بذات معنوية. 3. البيانات الضرورية حول رأس مال المؤسسة. 4. مثال للمحلات مع التخصيصات المقدرة. 5. اسم ومؤهلات الصيدلي المسؤول الفني أو الصيدلي المسؤول عن الصنع. 6. قائمة الأعوان حسب أصنافهم ومؤهلاتهم. 7. قائمة في مختلف الأشكال الصيدلية التي سيتم صنعها مع ضبط طرق الصنع والمراقبة وكذلك قائمة التجهيزات والآلات المزمع تخصيصها لهذه العملية. 8. نسخة من عقد التحويل المحتمل للتكنولوجيا أو للرخصة.	3. إعداد مشروع قرار من قبل وحدة الصيدلة والدواء الرخصة، وتوجيهه إلى السيد وزير الصحة للإمضاء. 4. تسليم الرخصة من قبل وحدة الصيدلة والدواء.		القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1). الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنوانتها وتسميتها وكذلك إشهارها. قرار وزير الصحة المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2009. قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط منح رخصة استثمار مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 3)
62. ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري أو توسيع نشاطها أو نقلها.	الشروط : 1. على الطالب أن يكون خاليا من كل الموانع القانونية ومستوفيا لشروط الاستغلال 2. لا يمكن منح رخصة استغلال مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري إلا إذا وفر المصنع: - المحلات والأجهزة الصناعية والآلات العلمية الملائمة لحجم العمليات المزمع القيام بها وكذلك الإطار الفني الكفاء. - أساليب الصنع وطرق المراقبة الضامنة لجودة الإنتاج في جميع مراحل صنعه والضامنة كذلك لتطابق دفعات الصنع مع قواعد حسن صنع الأدوية. الوثائق المطلوبة: مطلب باسم وزير الصحة يحتوي على البيانات التالية: - اسم طالب الرخصة ولقبه أو تسميته التجارية وعنوانه. - بيان المكان أو الأمكنة التي تجرى فيها عمليات الصنع. - تشخيص المحلات والأجهزة الصناعية والآلات العلمية المعتمدة للصنع. - قائمة الأدوية أو المستحضرات البيطرية المزمع صنعها.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. تفقد المؤسسة وتقديم تقرير بشأنها. 3. إبداء الرأي بالموافقة وتسليم الرخصة.	شهران (60 يوما) من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أبريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10). قرار وزير الصحة والفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. قرار من وزير المالية ووزير الصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 5)

6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع التعليم:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
63. ترخيص في إحداث مؤسسة تربوية خاصة.	في الشروط المتعلقة بالباعث: يمكن أن يكون الباعث شخصا طبيعيا أو معنويا. 1. إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون: - تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية، - لم يصدر في شأنه حكم من أجل جنائية أو جنحة قضائية، - لم يشمل حكم يقضى بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها. 2. إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا للشركة. - في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط اللازمة. - في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني للشركة أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه. في الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية يشترط في المؤسسة التربوية الخاصة أن: 1. تكون في بناية مستقلة ومسيجة ومهيأة خصيصا للتربية والتعليم ومخصصة حصريا للأنشطة التعليمية، 2. أن تكون بعيدة عن كل أضرار يمكن أن تمس بسلامة التلاميذ والعاملين بها وصحتهم، 3. يتم احترام كل شروط السلامة والصحة والنظافة حسب الترتيب الجاري بها العمل، 4. يتم توفير وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية، 5. يتم احترام مقدار 4.5 متر مكعب من الهواء لكل تلميذ بالقسم على الأقل، 6. يتم احترام مساحة بلورية قابلة للفتح تمثل 15% من مساحة الجدران لضمان التهوية والتنوير، 7. تحتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على 3 مجموعات صحية على الأقل جدرانها مغلقة بالخزف: - مجموعة صحية للإداريين والمدرسين، - مجموعة صحية بها مرحاض ومبولتين لكل 40 تلميذ، - مجموعة صحية بها مرحاض لكل 20 تلميذة، - حنفية ماء صالح للشرب لكل 20 تلميذ، - أن تكون بالمؤسسة التربوية الخاصة ساحة مبلطة بها فضاء لرفع العلم مع تخصيص 2.5 متر مربع لكل تلميذ على الأقل. وفي صورة وجود نظام الإقامة أو نصف الإقامة، على المؤسسة أن توفر فضاء لقسم المبيت يكون مستقلا عن فضاءات الدراسة ويحتوي على: - المرافق: تخصص مساحة 1.7 متر مربع لكل مقيم على ألا تتعدى طاقة استيعاب المرقد الواحد 40 سريرا مزدوجا، ويوفر مرقد خاص للفتيان وآخر للفتيات. وبكل مرقد يجب توفير: • فضاء للمؤطر، • حجرة ملابس، • فضاء للمراجعة، • مجموعة صحية بها: • حوض غسيل لكل 5 مقيمين على الأقل، • مرحاض لكل 10 مقيمين على الأقل، • رشاش ماء لكل 10 مقيمين على الأقل. • توفير الماء الساخن بالأدواش.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف إلى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر . 2. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة. 3. اسناد الترخيص من قبل وزير التربية.	الردّ على طلب الترخيص في أجل أقصاه شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف المستوفى للوثائق والشروط المستوجبة.	القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 . الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	- المطعم: يجب توفير مساحة 1.6 متر مربع على الأقل لكل تلميذ، كما يجب توفير حوض غسيل وحفنية لكل 10 تلاميذ على الأقل. - المطبخ: يجب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة، كما يجب أن يكون مبلطا بمربعات جليز ضد الانزلاق وبه: • بيت تبريد لا تتعدى سعتها 15 متر مربع، • بيت تخزين المؤن، • بيت تخزين الخضر والغلل، • حجرة ملابس للأعوان، • مواقد لإعداد الأكلات. - محل التمريض: يجب توفير محل تمريض بكل مؤسسة تربوية خاصة مجهز بالمعدات الصحية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية. - الأثاث المدرسي: يكون الأثاث المدرسي ملائما من حيث مقاساته لأعمار التلاميذ. يمكن كل تلميذ من طاولة منفردة مع كرسي. - في الشروط والمواصفات الخصوصية - أ- في المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية - تجرى السنة التحضيرية بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية وتسبق السنة التحضيرية السنة الأولى من التعليم الأساسي وهي ملحقة بهيكلته وتدوم سنة واحدة يتم خلالها مساعدة الطفل في سن الخامسة على النمو الشامل وتدريبه على الحياة الجماعية وإعداده للتعلمات المدرسية الأولى. يختص نشاط السنة التحضيرية بالأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية 5-6 سنوات. يمكن القيام بهذا النشاط في مؤسسات مختصة قائمة الذات وفي المدارس الابتدائية الخاصة ورياض الأطفال وذلك بعد: • استيفاء المواصفات طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008. • إيداع ملف لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، • الحصول على وصل إيداع، • إعلام المندوبية الجهوية للتربية بانطلاق النشاط فعليا إذا كان تابعا لمدرسة ابتدائية أو روضة أطفال أو الحصول على ترخيص إذا كانت المؤسسة المختصة قائمة الذات. • يكون اختيار المحل في مكان غير محل بالصحة ويضمن سلامة الأطفال وفي صورة القيام بهذا النشاط في مدرسة ابتدائية فإنه يتعين فصل السنة التحضيرية لحفظ سلامة الأطفال. ويمنع في كل الحالات استعمال الشقق المعدة للسكن للقيام بهذا النشاط. - ويجب أن تتوفر فيها المرافق التالية: • الماء الصالح للشرب والنور الكهربائي، • فضاء استقبال، • قاعة للأنشطة التربوية لكل مجموعة أطفال تتوفر بها التهوية والإنارة بحساب 1.5 متر مربع لكل طفل، • ساحة لعب في الهواء الطلق مجهزة وبها مساحات مظلة بحساب 3 متر مربع للطفل الواحد مع إمكانية استغلالها بالتناوب بين الأفواج. • ويتعين توفير التجهيزات والمعينات التربوية والتنشيطية التي يتطلبها تطبيق البرامج مع الحرص على أن تكون مستجيبة لمواصفات حفظ الصحة والسلامة وكذلك تجهيز المحلات بقوارير إطفاء الحرائق وتوفير مستلزمات الإسعاف. - إذا اقتصر نشاط المؤسسة على السنة التحضيرية يكون على رأس المؤسسة مدير: • تونسسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية، • متمتع بحقوقه المدنية، • لا تقل سنه عن 20 سنة،			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	• مؤهل للقيام بنشاط تربوي، • متفرغ تفرغا كاملا لتسيير المؤسسة مع إمكانية توليه التنشيط جزئيا أو كليا بالمؤسسة حسب عدد ما تحتضنه من أطفال وأفواج. • يتولى تنشيط السنة التحضيرية: • خريجو المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة. • حاملو الشهادات العليا في علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع. • منشطو رياض الأطفال المحرزون على شهادة منشط أو القائمون بهذا النشاط بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالطفولة. • المنتمون إلى سلك التعليم بمختلف مراحله عمومي وخاص. • حاملو شهادة البكالوريا على الأقل بعد القيام بتربص تأهيل تحدد الإدارة مدته وبرنامجه وتنظمه الإدارة أو هيكل مختص معترف به. - تتكون أقسام السنة التحضيرية من أفواج لا يتجاوز عدد الأطفال بكل منها 25 طفلا ويتولى التنشيط مرب للفوج الواحد وفي الحصة الواحدة. - يقوم المربون بنشاطهم وفق ما تم إقراره من أهداف وبرامج ومناهج ووسائل وهم المؤهلون وحدهم لتنشيط الأطفال. - ويحجر تلقين الطفل برنامج السنة الأولى من التعليم الأساسي ويقع الاكتفاء في هذه السن بتطوير تجربته الحياتية وإعداده لمزاولة دراسته بنجاح. - يجب ألا يقل توقيت النشاط الأسبوعي عن 20 ساعة موزعة على كامل أيام الأسبوع مع إمكانية تخصيص يوم راحة وسطه إضافة إلى يوم الأحد. ويتعين الحرص على مراعاة حاجة الطفل إلى الراحة عند تحديد بداية الحصة ونهايتها وعند توزيع مختلف الأنشطة على الحصة. - تتعاقد المؤسسة مع طبيب مسجل بجدول عمادة الأطباء يستحسن أن يكون مختصا في طب الأطفال وتتمثل مهنته في السهر على صحة الأطفال والأعوان ومراقبة التغذية ومختلف الجوانب الصحية للمؤسسة وتحديد الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند الاقتضاء. - ويعمل الطبيب المتعاقد بالتنسيق مع فريق الطب المدرسي ويقوم بزيارة المؤسسة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك. - ولا يقبل الأطفال المرضى بالمؤسسة وفي صورة العلم بظهور مرض معد في عائلة الطفل يجب إعلام الطبيب المتعاقد والطبيب المدرسي ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار يقضى بإبعاد الطفل. - بـفى المدارس الابتدائية: - بالنسبة للأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية تخضع لنفس الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية باستثناء الشروط المتعلقة بالمدير وبمهامه. - تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1.5 متر مربع لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 42 متر مربع على الأقل. - يتعين توفير قاعة على الأقل لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالإنترنت وبكل قاعة 8 حواسيب منها موزع. - يوفر فضاء ثقافي به: - مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاولات للمطالعة وفضاء للأنترنت. - قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة. - يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا. - يعين بالمدرسة الابتدائية الخاصة مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته الفعلية ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	يشترط في مدير المؤسسة التربوية خاصة أن يكون: - تونسى الجنسية إلا في صورة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية. - أن يكون منتتميا لإحدى رتب مدرسي المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. - أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلي كامل الوقت لمدة خمس سنوات. - لم يصدر في شأنه حكم من أجل جنائية أو جنحة قسدية. - لم يصدر في شأنه حكم يقضى بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها. - ألا يتضمن ملفه الإدارى عقوبات من الدرجة الثانية. - ألا يقل سنه على 25 سنة وألا يتجاوز 70 سنة. - إذا وجد بالمدرسة الابتدائية الخاصة نظام الإقامة أو نصف الإقامة يتولى تأطير التلاميذ مؤطرون يتم انتدابهم كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة البكالوريا أو من خريجي معهد مهن التربية والتكوين. ج. في المدارس الإعدادية والمعاهد: - تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1,5م² لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 48 متر مربع على الأقل. - توفر بالمدارس الإعدادية والمعاهد قاعات اختصاص لتدريس علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والتربية التقنية تكون مساحة كل قاعة 54 متر مربع على الأقل وبها: • قاعة تجميع المواد تفتح على قاعة الدرس. • 16 طاولة أشغال متحركة. • مناضد مبنية على جانبي قاعة التدريس بها أحواض ضد الحوامض. • تجهيز القاعة بحنفيات الماء الجارى وأخرى للغاز. • تطالب المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بتوفير التجهيزات العلمية والتعليمية والمواد الضرورية لحسن سير الدروس حسب ما تقره الوزارة المكلفة بالتربية. - وبالنسبة إلى المعاهد التى بها شعبة العلوم التقنية يتعين توفير مخبر للآلية ومخبر للكهرباء. - وتوفر المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة قاعات لتدريس الإعلامية مشبكة ومربطة بالانترنات وبكل قاعة 8 حواسيب على الأقل منها موزع. - يوفر فضاء ثقافى به: - مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبي وطاولات للمطالعة وفضاء للانترنات. - قاعة مراجعة تكون مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على الأقل. - قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة. - يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا. - يعين بالمدرسة الإعدادية أو بالمعهد مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير. يشترط في المدير أن يكون: - تونسى الجنسية إلا في صورة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية. - أن يكون على الأقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوى وحاملا لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	- أن يكون قد باشر مهنة التدريس كامل الوقت في قطاع التعليم العمومي أو الخاص لمدة خمس سنوات على الأقل. - لم يصدر في شأنه حكم من أجل جنائية أو جنحة قسدية. - لم يصدر في شأنه حكم يقضى بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها. - ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية. - ألا يقل سنه عن 30 سنة وألا يتجاوز 70 سنة. يتولى تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مؤطرون يتم انتدابهم للعمل كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة البكالوريا. ينتدب عون مخبر على الأقل بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد مؤهل على مساعدة المدرسين في إعداد المواد والمستلزمات الضرورية للناحية التطبيقية من دروسهم. ويكون العون من بين حاملي شهادة بكالوريا على الأقل في اختصاص علمي أو تقني. يتولى مساعدة المدير والتنسيق بين المؤطرين في الإشراف على التصرف في شؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مرشد تربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد مبيت. يعين ناظر دراسات بالمعاهد من بين حاملي شهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل .. ينتدب مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن التربية والتكوين أو من بين حاملي شهادة الأستاذية على الأقل أو ما يعادلها وفي اختصاصات التدريس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية. يتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث مؤسسة تربوية خاصة إلى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترايبا في أجل لا يتجاوز 31 ماي إذا تعلق الأمر بفتح المؤسسة في سبتمبر الموالي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب لإحداث مؤسسة تربوية خاصة. 2. الملف الخاص بالبائع : أ. إذا كان شخصا معنوياً: - العقد التأسيسي للشركة، - التزام الممثل القانوني، - نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني، - بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم يمض عليها الأجل القانوني. ب. إذا كان شخصا طبيعياً: - التزام البائع، - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني. 3. الملف الخاص بالمدير ويتكون من: - التزام المدير - شهادة طبية تفيد قدرته على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع، - بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - نسخة من الشهادة العلمية، - قائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل المدة المشروطة. 4. الملف الفني للمؤسسة ويتكون من: - مثال موقعي. - مثال في المحلات المزمع استغلالها. - شهادة ملكية أو عقد تسويع.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
64. استغلال كتاب مستقل عن مسجد أو جامع.	الشروط : - التعليم بالكتاتيب القرآنية يقتصر على المؤدبون من ذوى الجنسية التونسية المرخص لهم من قبل وزارة الشؤون الدينية. - يمنح ترخيص فتح الكتاتيب القرآنية من قبل الوالى. الوثائق المطلوبة: - مكتوب إلى السيد والى الجهة لطلب ترخيص في استغلال كتاب - مثال هندسى يثبت صلوحية المحل لأن يكون كتابا. - شهادة في انتهاء الأشغال صادرة عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنص على انتهاء أشغال بناء الكتاب طبقا للأمثلة الهندسية المرخص فيها من قبل وزارة الشؤون الدينية. - شهادة تثبت وجه التصرف فيه. - شهادة وقاية مسلمة من قبل الإدارة الجهوية للحماية المدنية. - شهادة في صلوحية المحل مسلمة من قبل الإدارة الجهوية للصحة العمومية. - بالنسبة لمطالب الترشح لإدارة كتاب فهي توجه لوزارة الشؤون الدينية عن طريق الولاية مصحوبة بالوثائق التالية: - نسخة من شهادة حفظ القرآن. - مضمون ولادة المترشح. - شهادة في حسن السيرة والأخلاق. - بطاقة عدد 3.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - إعداد مكتوب يوجه إلى السيد والى يتضمن الموافقة على استغلال الكتاب عند استيفاء كل الشروط.		– قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 (الفصل الأول).
65. ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي.	الشروط : أن تكون المؤسسة الخاصة وجوبا على شكل شركة خفية الاسم إذا كان من بين حاملي أسهم الشركة الباعثة ذوات معنوية فيجب أن يكون رأس مال هذه الشركة ممسوكا من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص طبيعيين وذوات معنوية من ذوى الجنسية التونسية بنسبة لا تقل عن 65%. الوثائق المطلوبة: يحتوى مطلب الترخيص على الملفات التالية: - ملف خاص بالباعث يحتوى على: - الأنظمة الأساسية والوثائق القانونية الأخرى المتعلقة بالشركة الباعثة للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي. - قائمة المساهمين في رأس المال وقيمة ونسبة المساهمة لكل واحد منهم. - ملف خاص بالمدير يتضمن: - السيرة الذاتية مصحوبة بصورة شمسية والشهادات العلمية وشهادات في الخدمات المنجزة. - صورة من بطاقة التعريف الوطنية. - بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة. - شهادة طبية تثبت قدرة المعنى بالأمر على ممارسة الوظائف الإدارية. - تصريح على الشرف بصحة البيانات الواردة بالمطلب. - ملف فنى ومالى يتعلق بالمؤسسة يضم: - رسم موقع المؤسسة. - تصميم للمحلات المزمع استغلالها مع ذكر المساحة. - حجة ملكية أو عقد كراء أو وعد كراء لتلك المحلات. - خطة تمويل الاستثمار وميزانية تقديرية لتسيير المؤسسة. - ملف بيداغوجى يتعلق بالتكوين المزمع القيام به ويحتوى على: - نظام تفصيلي للدراسات والامتحانات. - محتوى البرامج بالتفصيل. - عدد المدرسين القارين وغير القارين المزمع انتدابهم واختصاصاتهم ورتبهم. - قائمة التجهيزات والمعدات العلمية والبيداغوجية والمؤلفات والنشريات الموجودة او التى سيقم اقتناؤها. - عقود التربصات. - نسخة من كراس الشروط المتعلقة بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها ممضى عليه بالأحرف الأولى ويتضمن التزام مدير المؤسسة والممثل القانوني للشخص المعنوي الباعث باحترام مقتضيات هذا الكراس. - نسخة من كراس الشروط الخاص بتسويق العقارات المؤثثة وغير المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة ممضى عليه من طرف مدير المؤسسة والممثل القانوني للشخص المعنوي الباعث إذا كان للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي مباني أو مرافق للخدمات الجامعية.	يقدم مطلب الترخيص ستة (6) أشهر قبل فتح المؤسسة.	تعلم الوزارة صاحب المطلب بمال الترخيص فى أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من يوم إيداع المطلب.	القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ فى 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ فى 4 أوت 2008 (الفصل 4). الأمر عدد 2125 لسنة 2000 المؤرخ فى 25 سبتمبر 2000 والمتعلق بتحديد شروط وتراتب منحة رخصة لإحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. قرار وزير التعليم العالي المؤرخ فى 28 سبتمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلقة بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها.

7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الاتصالات:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
66. ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات	1. شروط مرتبطة بالشخص: - شخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي ليست له صفة مشغل شبكة عمومية للاتصالات في تونس وليس لأي مشغل شبكة عمومية للاتصالات في تونس مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس ماله أو في رأس مال أحد مساهميه. - أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصا طبيعيا من ذوي الجنسية التونسية من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرية بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا، تقي السوابق العدلية وفي حالة لا تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية (النظم الأساسية العامة والخاصة للوظيفة العمومية). 2. شروط مالية: - رأس مال لا يقل عن مائة وخمسين (150) ألف دينار تونسي يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. - إيداع مبلغ خمسين ألف دينار (50.000 د) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص. - تسديد معلوم سنوي يدفع عند ختم كل سنة محاسبية طيلة مدة الترخيص يتم احتسابه كما يلي: ((رقم المعاملات دون احتساب الأداة-1 مليون دينار) x 1%) 3. شروط مرتبطة باستغلال الشبكة: - إبرام اتفاقية مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة طبقا للتشريع الجاري به العمل تضبط الجوانب المالية والفنية وحقوق والتزامات الطرفين مصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات. - توفير الموارد اللازمة من حواسيب وأنظمة وقواعد بيانات أو استئجارها من مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المتعاقد معه على أن تكون تلك الأجهزة والموارد مطابقة للمعايير المعتمدة وتكون موطنة في تونس. - الاقتصر على ما تنص عليه الاتفاقية المذكورة بالنسبة لتوفير الخدمات والانتفاع بالموارد التالية: • تقسيم الحلقة المحلية • الربط البيئي • الربط بالشبكة الدولية للاتصالات	يتضمن مسار الحصول على ترخيص مشغل شبكة افتراضية للاتصالات ثلاث مراحل حسب الترتيب الزمني وباعتبار الأطراف المتدخلة: المرحلة الأولى (الوزارة ومشغل شبكة): مرحلة القبول الأولي للمطلب وتتضمن توفير الوثائق المعروفة بصاحب المشروع ونموذج الأعمال التجارية وموافقة مبدئية مسلمة من قبل مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المزمع التعاقد معه وتسند الإدارة إثرها رسالة دعم للمشروع المعروض. المرحلة الثانية (إدارات عمومية أخرى ومشغلو شبكات): وتتضمن الاستظهار بالوثائق المثبتة لتكوين الشخص المعنوي أو تحيينها بغرض التنصيب على نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات والاتفاقية مع مشغل شبكة الاتصالات المتعاقد معه مع قرار المصادقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والاثباتات حول توفير الموارد البشرية والتجهيزات واستكمال إجراء الاختبارات الفنية قبل الشروع في النشاط. المرحلة الثالثة (الوزارة): يجري خلالها تسليم الترخيص بعد استيفاء الشرط المتعلق بتسديد المعلوم المستوجب (تقديم نسخة من وصل إيداع المعلوم بالخزينة العامة للبلاد التونسية).	شهر من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما).	مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المط 28). أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات. الشروط والإجراءات مضمنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace investisseurs)
67. ممارسة نشاط مزود خدمات الأنترنت ونشاط مزود خدمة النفاذ إلى الأنترنت.	1. شروط مرتبطة بالشخص ومستوجبة سواء بالنسبة للموافقة المبدئية أو الترخيص: - شخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي. - أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي: ■ تونسي الجنسية من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرية بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا.	يمكن أن يتضمن مسار الحصول على ترخيص مزود خدمات الأنترنت مرحلة واحدة (الإسناد المباشر للتخصيص) أو مرحلتين رئيسيتين (الموافقة المبدئية ثم الترخيص) بحسب وضعية المطلب. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للمطلب المقدم من قبل شخص طبيعي: يمر هذا المطلب وجوبا بمرحلة إسناد الموافقة المبدئية قبل إسناد الترخيص.	شهر (30 يوما) من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المط 30 و31). الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	- نقي السوابق العدلية في حالة لا تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل (النظام الأساسي العام والنظم الأساسية الخاصة للوظيفة العمومية) - شروط مالية: يتعين أن تتوفر: في مرحلة إسناد الترخيص - عند اتخاذ قرار إسناد الترخيص: رأس مال لا يقل عن واحد (1) مليون دينار تونسي يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين - عند تسليم مقرر الترخيص: إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار تونسي (150.000د) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص. - مكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص الطبيعي: - مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي، - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - نظير أصلي لبطاقة عدد 3 في حالة صلوحية، - شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرية بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا، - دراسة للمشروع تتضمن الجوانب: - التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها، - المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات المزمع توفيرها متضمنة وجوبا لعرض مفصل للخدمات المعنية وشروط توفيرها، - المالية: المنوال الاقتصادي للمشروع (القيمة الجمالية والتفصيلية للاستثمار والشراكات المبرمجة عند الاقتضاء) وتمركزه وامتداداته على النطاق الوطني مع مقترح للتعريفات المزمع اعتمادها بالنسبة للخدمات المرتقب توفيرها، - المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع، - تصريح على الشرف بالتحويل إلى شخص معنوي في ظرف ثلاث أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية. - مكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص المعنوي: - مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي. - الوثائق القانونية للشخص المعنوي. - نسخة من القانون الأساسي. - نظير أصلي من السجل التجاري في حالة صلوحية. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. - الوثائق القانونية للممثل القانوني للشخص المعنوي: - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نظير أصلي لبطاقة عدد 3 في حالة صلوحية	بالنسبة للمطلب المقدم من قبل شخص معنوي: - في صورة تقديم شخص معنوي لمطلب الحصول على ترخيص لأول مرة، يمكن سواء بطلب من صاحب المطلب أو بتقدير من الإدارة بعد تقييم الملف وأخذ رأي اللجنة الاستشارية، إسناد موافقة مبدئية للمعني لاستيفاء إجراءات وشروط منقوصة مستوجبة ترتيبيا قبل إسناد الترخيص. - في صورة تقديم شخص معنوي لمطلب تجديد ترخيص مزود خدمات أنترنت يتم المرور مباشرة إلى إسناد الترخيص بالنسبة للملف المكتمل الوثائق والمعطيات. - وتشتمل مرحلة إسناد الترخيص على مرحلتين فرعيتين: - اتخاذ القرار بإسناد الترخيص وإعلام المستفيد به مع دعوته إلى الاستظهار بوصل إيداع المعلوم القانوني المستوجب للحصول على الترخيص. - تسليم مقرر الترخيص بعد استيفاء الإجراءات المذكور.		المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014. أمر حكومي عدد 912 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	• شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا - الوثائق القانونية وهويات جميع المساهمين في رأس مال الشخص المعنوي (بالنسبة للأجانب نسخة من جواز السفر). - شهادة في عدم الإفلاس بالنسبة للشخص المعنوي - دراسة للمشروع تتضمن الجوانب: • التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها • المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات المزمع توفيرها متضمنة وجوبا لعرض مفصل للخدمات المعنية ولشروط توفيرها • المالية: المنوال الاقتصادي للمشروع (القيمة الجمالية والتفصيلية للاستثمار والشراكات المبرمجة عند الاقتضاء) وتمركزه وامتداداته على النطاق الوطني مع مقترح للتعريفات المزمع اعتمادها بالنسبة للخدمات المرتقب توفيرها. • المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع • مكونات ملف إسناد الترخيص بالنسبة للشخص المعنوي سواء في لأول مرة أو في نطاق التجديد تتضمن مرحلتين فرعيتين: المرحلة الفرعية 1: إسناد الترخيص: إضافة إلى جميع الوثائق المذكورة والمكونة لملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص المعنوي يتكون ملف الحصول على الترخيص سواء لأول مرة أو عند التجديد من: - معطيات إضافية بالنسبة لدراسة المشروع (مقارنة بما تم توفيره ضمن الدراسة المقدمة للحصول على الموافقة المبدئية) تتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات والمنظومات المعتمدة لتوفير الخدمات مع تحديد موقع تركيز وإيواء المعدات المرتبطة بالشبكات العمومية للاتصالات وطريقة الربط وتعريفات الخدمات التي سيتم اعتمادها. - نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء والموافق عليه من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات. - الوثائق المثبتة لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الضرورية لتوفير خدمات النفاذ إلى الأنترنت طبقا للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل بما فيها الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لتوفير خدمة الإحاطة وإعلام المشتركين والتعريف بالخدمات المؤمنة لفاندهم (جرد كامل في أسماء وألقاب وأرقام بطاقات التعريف الوطنية -نسخة من جواز السفر ومن بطاقة الإقامة بالنسبة للمنتدب الأجنبي- والمهام الموكولة إلى جميع الموارد البشرية المنتدبة وتوزيعها حسب الاختصاصات التقنية والتجارية والإدارية وتمركزها بالمقر الرئيسي وبفروع ووكالات الشخص المعنوي في جميع جهات البلاد).			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	- الوثائق المثبتة للحصول على موارد ترقيم بروتوكول الأنترنت وموارد العنونة طبقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل. - نسخ العقود الفنية والتجارية المبرمة مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو مزودي نقطة تبادل حركة الأنترنت بما فيها العقود المبرمة للانتفاع ولتوفير خدمات الاتصالات بالجملة التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار العروض المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والمرتبطة بطبيعة نشاط مزود الخدمة وخدمات الترميز المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وكراء وصلات الربط البيني التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار عروض الربط البيني المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات وخدمات كراء سعة الربط بالشبكة الدولية للأنترنت وخدمات كراء وصلات الربط للاتصالات الدولية وتأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفرة على شبكة المرافق العمومية طبقا لأحكام مجلة الاتصالات، - وعند الاقتضاء، التراخيص والإجازات المستوجبة لاستغلال المعلومات أو تعاطي الأنشطة ذات العلاقة. *مع ضرورة تحيين الوثائق القانونية للشخص المعنوي (القانون الأساسي والسجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية) للتنصيص صلبها على ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنت، وبالنسبة للشخص المعنوي الذي سبق له الحصول على ترخيص يمكن للإدارة دعمه بواسطة مكتوب بما يسهل له إجراءات تحيين وثائقه القانونية لدى الهياكل الإدارية المعنية. ** في صورة تجديد الترخيص يتعين تقديم دراسة مشروع مكتملة. ***يمكن للإدارة أن تنبه صاحب المطلب إلى ضرورة الاستظهار بهذه الوثائق سواء عند إسناد الموافقة المبدئية أو بواسطة مكتوب للغرض في صورة مطلب مقدم لتجديد الترخيص. المرحلة الفرعية 2: تسليم الترخيص: بعد إسناد الترخيص وإعلام المستفيد بذلك تتم دعوته إلى استكمال الملف المذكور بنسخة من وصل إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار (150.000 أد) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية وباستيفاء هذا الإجراء يجري تسليم الترخيص. الشروط والإجراءات مضممة ضمن دليل لإجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنت معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace) (investisseurs).			
68. توفير الخدمات البريدية.		تخضع ممارسة الخدمات البريدية إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالبريد.	شهران (60 يوما) من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قانون عدد 38 لسنة 1998 مؤرخ في 2 جوان 1998 يتعلق بمجلة البريد كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 (الفصل 4).

8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات:

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
69. ترخيص إحداث مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري.	يخضع ترخيص تركيز المساحات التجارية الكبرى و المراكز التجارية (التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع 1500 مترا مربعا أو تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 مترا مربعا) إلى الشروط التالية: 1. خارج المناطق المغطاة بأمانة تهيئة عمرانية: - يجب أن تكون قطع الأرض المعدة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية ذات شكل هندسي يسمح بتركيز البناية أو البنايات التي ستحدث بها. - يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرق لا يقل عرضها عن 20 مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 مترا، - يجب تركيز البنايات بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصريف المستوجب بالنسبة للطرق وحوزات المنشآت العمومية، وعن الحدود التي تفصلها عن الأملاك المجاورة، - يجب تركيز البنايات على التصريف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه إن وجدت، وفقا للترتيب الجاري بها العمل، - يجب احترام الترتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالاتفاقات الجوية، - تضبط النسبة القصوى لإشغال الأرض بسبعة أعشار (0,7) مساحة قطعة الأرض منها 10 بالمائة (10%) تخصص لإنجاز فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة، - يحدد الارتفاع الأقصى للبنايات بـ 25 مترا، - تخصيص مساحة لإيواء 3 سيارات لكل 100 م ² من المساحة المغطاة المستغلة فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين والتجهيز وتهيئة الماوي ويمكن توفير وتهيئة ماوي سيارات تحت الأرض وعند الاقتضاء بالطوابق العلوية، وفقا للتشريع الجاري به العمل، - تخصيص فضاء لوقوف حافلات النقل العمومي الجماعي داخل حوزة قطعة الأرض، - تخصيص شريط أخضر دائري على حدود قطعة الأرض من ثلاث جهات على الأقل، - تخصيص مساحة خضراء مجهزة للترفيه والتنزه والإستراحة، - تخصيص شريط أخضر متقطع حول المباني لإدماج المشروع في محيطه الطبيعي،	تتم دراسة مطلب الترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى و مركز تجاري على مرحلتين: الإجراءات المعتمدة: 1. تعرض مطالب الترخيص على أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري لدراسة الملف من النواحي الفنية والاقتصادية لإبداء الرأي. 2. يتم إعلام طالب الحصول على ترخيص إما بالرفض المعلن للترخيص أو بالموافقة المبدئية على المشروع واستكمال دراسة مطلبه في مرحلة ثانية مع إدخال التعديلات المقترحة عند الاقتضاء. 3. في صورة الموافقة على المشروع يتم إعلام طالب الترخيص بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ و يتعين استكمال الإجراءات التالية تباعا: ✓ استصدار عند الاقتضاء أمر حكومي لتغيير الصبغة الفلاحية ✓ مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي، استصدار عند الاقتضاء، أمر حكومي للحظ من المسافة، مد كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بنسخة من عقد استغلال العلامة التجارية . بعد استيفاء هذه الإجراءات يمنح الترخيص في شكل قرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير ويتم تبليغه لطالب الحصول على الترخيص في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إمضائه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.	- مرحلة أولى لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استيفاء الوثائق، - مرحلة ثانية لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استيفاء الوثائق.	الفصلين 5 مكرر و 11 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 نوفمبر 2003 (الفصلين 10 و 11 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع . الأمر عدد 664 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017. الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1025 المؤرخ في 11 فيفري 2013 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجارية. الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	- تخصيص أشرطة ومساحات مشجرة بماوى السيارات لا تقل مساحتها الجمالية عن 10 بالمائة (10%) من المساحة الجمالية للمأوى بما فيها من أشرطة ومساحات خضراء. ويتعهد صاحب المشروع بتوفير الصيانة والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروع. 2. داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتعين إحترام: - الترتيب العمرانية الملحقه بأمثلة التهيئة العمرانية. - القواعد العمرانية لإدماج المشاريع المخصصة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية بأمثلة التهيئة العمرانية وذلك وفقا للشروط التالية: ✓ لا تقل مساحة قطعة الأرض الدنيا المخصصة لتركيز المشروع على 2000 م² وتكون محاطة بطرقات لا يقل عرضها عن 12 مترا داخل المناطق السكنية، مع احترام الارتدادات المستوجبة مع الأجوار ببقية المناطق العمرانية الممكن الترخيص فيها. يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات لا يقل عرضها عن 20 مترا، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 مترا. يجب تركيز البنايات بالنسبة إلى الطرقات وحوزات المنشآت العمومية بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 5 أمتار من التصفيف المستوجب يتم برمجتها مأوى سيارات. يجب تركيز البنايات على التصفيف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه، إن وجدت، وفقا للترتيب الجاري بها العمل، ✓ يحتسب الارتفاع الأقصى للبنايات مرة ونصف عرض الطريق على أن لا يتجاوز 40 مترا. تخصص نسبة لا تقل عن 15 بالمائة (15%) من نسبة إشغال الأرض لإنجاز فضاءات ترفيهية وتنشيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة، في إطار المساهمة في دعم البرامج الترفيهية والأنشطة الثقافية والسياحية بالمدينة. يجب برمجة كامل أماكن وقوف السيارات الضرورية داخل حوزة قطعة الأرض بتخصيص مساحة لإيواء 5 سيارات لكل 100 م² من المساحة المغطاة المستغلة فعليا للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين، والتجهيز وتهيئة المأوى وفقا للتشريع الجاري به العمل بما فى ذلك مأوى السيارات بالطوابق العلوية، عند الاقتضاء.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	✓ النظر في إمكانية إحاطة المشروع بطرقات مخصصة للمشاة، لمزيد المساهمة في التنشيط السياحي والترفيهي بالمنطقة المحيطة والمحاذية للمشروع. 3. يراعى في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة وللمواصفات المعمول بها والمتعلقة بتدخل وسائل النجدة والإطفاء وبالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان سيولة حركة المرور في محيط المشروع بصفة مباشرة. 4. يجب على طالب الترخيص أن يهيأ وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سيولة حركة المرور والسلامة المرورية، وعند الاقتضاء، إبرام اتفاقية في الغرض مع المصالح المعنية تضبط كلفة الأشغال وبرنامج تنفيذها. 5. توفر الجانب الأمني بتخصيص فضاء لوحدة أمنية وتركيز كاميرات مراقبة بمدخل ومخارج هذه الفضاءات والحرس على توفير التأمين الذاتي. 6. يراعى الخصائص الجيولوجية والهندولوجية للموقع و مستوى تعرض التربة إلى مخاطر سيلان المياه و كذلك الحلول الفنية المقترحة لحماية موقع التركيز و الأراضي المجاورة من المخاطر الطبيعية الناجمة عن تركيز مساحة تجارية كبرى أو مركز تجاري خارج مثال التهينة العمرانية، 7. في صورة تركيز المساحة التجارية كبرى أو المركز التجاري خارج مثال التهينة العمرانية، يجب أن يكون موقع المشروع قابلا للربط بالشبكات العمومية للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و الغاز و الاتصالات و التطهير و في غياب شبكة تطهير، يتعين أن يكون العقار قابلا للتطهير من طرف المصالح المختصة. الوثائق المطلوبة: في مرحلة أولى: إيداع ملف في أربعة عشر نظيرا (14) يتضمن الوثائق التالية: 1. مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطلب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومقرها الاجتماعي. 2. شهادة في عدم الإفلاس لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر 3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية. 4. قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	5. قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه. 6. مثال موقعي لقطعة الأرض المعدة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري يضبط حدود العقار. 7. سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية و مثال رسم عقاري إن وجد. 8. شهادة في صيغة قطعة الأرض. 9. مثال رفع طبوغرافي بسلم مناسب لحجم المشروع يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان طبقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل. 10. تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف. 11. شهادة الربط بالشبكات العمومية تسلم من طرف المستلزمين العموميين. 12. بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال ومكونات المشروع . 13. دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين و طاقة إستيعاب الطرقات والمسالك و فرضيات التهئية المقترحة يعدها مكتب. 14. دراسة أولية لسيلان مياه الأمطار يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير. 15. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للأراضي الفلاحية الكائنة خارج أمثلة التهئية العمرانية. 16. دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي يعدها مكتب دراسات. -لاستكمال دراسة المطلب في مرحلة ثانية، يتعين تقديم الوثائق التالية: 1. التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2. مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري، رزنامة إنجاز المشروع بمكوناته بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية، 3. دراسة مرورية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقاة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهئية المقترحة يعدها مكتب دراسات مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز. دراسة مائية يعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالمياه. 4. سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند ايداع طلب الترخيص.			
70. ترخيص إحداث مشروع ضمن آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية الأجنبية باستثناء القطاعات التالية: العلامات الوطنية : جميع القطاعات. العلامات الأجنبية : في القطاعات التالية: قطاعات التوزيع: - العطورات، مواد التجميل - والصحة الجسدية، - الملابس الجاهزة، - الأحذية، - المنتجات الجلدية، - الأحذية والمنتجات الرياضية، - منتجات الحمية، - الساعات، - الهدايا، - النظارات، - التجهيزات الكهرومنزلية، - الأثاث، - نباتات التزيين الداخلي والورود، - مواد حديدية وأفصال صحية، - تجهيزات إلكترونية وإعلامية، - أدوات مكتبية ومدرسية، - المعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات: - القطاع السياحي: - كراء السيارات، - فضاءات الترفيه، - استغلال النزل. - قطاع التكوين:	الشروط : 1. يجب أن يكون عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كتابيا. 2. يتعين على مالك التسمية الأصلية مدّ المستغل تحت التسمية الأصلية بمشروع عقد الاستغلال ووثيقة تتضمن معطيات حول مالك التسمية الأصلية وقطاع نشاطه، على الأقلّ عشرين يوما قبل توقيع العقد. ملاحظة: على مالك التسمية الأصلية: • أن يكون صاحب حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية، • أن يوفر للمستغل تحت التسمية الأصلية المساندة التجارية والتقنية وكل المعلومات الصادقة حول الشبكة خلال مدة العقد. • على المستغل تحت التسمية الأصلية موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة ببيوعاته ووضع المالى، وأن يرخّص له أو لمفوضيه الدخول للمحلات خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل. الوثائق المطلوبة: يودع ملف الترخيص في ثلاث نظائر بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة ويتضمن: 1. مطلب باسم الوزير المكلف بالتجارة. 2. عقد أو مشروع عقد استغلال تحت التسمية الأصلية. 3. وثائق ما قبل إبرام العقد: Documents précontractuels المنصوص عليها بالأمر عدد 1501 لسنة 2010. 4. مخطط الاستثمار Business plan. 5. دراسة السوق Etude de marché. 6. بطاقة تقديم للعلامة التجارية	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة. 2. التثبت من استكمال الملف لجميع الوثائق. 3. إحالة الملف إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي. 4. مراسلة المستثمر لإجراء التعديلات المطلوبة على عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية (طبقا لرأي مجلس المنافسة). 5. بعد الاستجابة للتعديلات المطلوبة يتم منح قرار الترخيص. ملاحظة: في صورة تقديم الملف من قبل مكتب محاماة يجب إيداع توكيل قانوني في الغرض.	ثلاثة (3) اشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (الفصل 6). القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع (الفصول من 14 إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية). الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد. قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من قانون المنافسة والأسعار. - الامر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 والمتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الاعفاء ومدته.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
- التكوين المهني. - قطاعات اقتصادية أخرى: - خدمات الإصلاح السريع للعطب. - قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية. - خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...). - خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. - خدمات العلاج بالنزل. - خدمات العلاج بمياه البحر.	7. الملف القانوني للشركة (نسخة من السجل التجاري، تصريح بالوجود Patente، هيكلة رأس المال، القانون الأساسي للشركة وتحسيناته) أو بطاقة التعريف الوطنية لمستغل العلامة في صورة عدم تكوين الشركة. 8. أية وثيقة ذات علاقة بالملف.			
71. ترخيص تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل.	الشروط : 1. أن يستجيب المحل المخصص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ الصحة والنظافة والتهئية الترابية والتعمير وحماية المحيط . 2. أن يكون المحل موجودا بمنطقة تتلاءم مع هذا الصنف من التجارة، ويجب أن تفصل هذا المحل مسافة لا تقل عن ثلاثة مائة مترا عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية. ولا ينسحب هذا الشرط على المغازات ذات الأجنحة المتعددة. 3. أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغازات ذات الأجنحة المتعددة. 4. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة يتكون من الوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات طبقا لأنموذج تضعه وزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من شبكة الأنترنت. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة. 3. نسخة من عقد كراء أو شهادة ملكية المحل. 4. شهادة الوقاية من الحرائق للمحل. 5. مثال موقعي للمحل المخصص لممارسة النشاط 6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس تخصص طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف.	الإجراءات المعتمدة: 1. تتم إحالة الملف المستوفى الوثائق إلى مصالح وزارة الداخلية لإبداء الرأي. 2. في صورة موافقة مصالح وزارة الداخلية يتعين على طالب الرخصة دفع: - المعلوم الموظف على هذا الصنف من النشاط وقدره ألفي دينار، طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 22 أوت 2014 والقاضي بتوظيف معلوم قدره ألفي دينار (2000)، على قرارات فتح محلات بيع المشروبات الكحولية المعدة للحمل. - معلوم الاستغلال السنوي الموظف على الرخصة وقدره 500 دينار بالنسبة لتجارة التوزيع بالتفصيل و750 دينار بالنسبة لتجارة التوزيع بالجملة. - وإثر ذلك يتم إعداد وإسناد قرار الترخيص من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة. 3. في صورة عدم الموافقة يتم بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بقرار الرفض معلا.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 (الفصل الأول). قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بضبط شروط إسناد وسحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل. قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-4).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
72. رخصة وكيل تجاري في المعدات السيارة.	7. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي. 8. قائمة مفصلة في المساهمين في رأس مال الشركة. الشروط : 1. الجنسية التونسية. 2. الخضوع للشروط المنصوص عليها بالمجلة التجارية. الوثائق المطلوبة: 1. إمضاء كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة. 2. إيداع ملف فني وتجاري لدى الديوان التونسي للتجارة (اللجنة المشتركة للمتابعة بين الوزارات) يحتوي على الوثائق التالية: - محضر قبول (PV de réception) مسلم من الوكالة الفنية للنقل البري. - وثائق فنية (Prospectus) توضح الخاصية الفنية للنماذج. - النماذج المزمع تسويقها محليا. 3. إيداع ملف للحصول على رخصة وكيل تجاري في المعدات السيارة لدى الوزارة المكلفة بالتجارة (إدارة التجارة الداخلية) يحتوي على الوثائق التالية: - مطبوعة طلب رخصة وكيل تجاري في المعدات السيارة تسحب من إدارة التجارة الداخلية. - الأصل من البطاقة عدد 3. - الأصل من الشهادة في عدم الإفلاس أو تصريح على الشرف معرف بالإمضاء. - نسخة مطابقة للأصل بعد التعريف بالإمضاء من عقد الوكالة. - شهادة من الدفتر التجاري تثبت صفة المنتج للشركة الممثلة. - شهادة مطابقة للأصل من شهادات التعليم والتربص لكل عون فني. - وثائق فنية. - وصل كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة.	الإجراءات المعتمدة: 1. يتم عرض الملف الفني والتجاري على أنظار اللجنة المشتركة للمتابعة بين الوزارات والتي تحيل رأيها إلى اللجنة الاستشارية طبقا لقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1988 والمنقح بالقرار المؤرخ في 14 جوان 2016. 2. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والتي يرأسها وزير التجارة أو من ينوبه. 3. إسناد الموافقة المبدئية بعد إحالة محضر جلسة اللجنة الاستشارية المذكورة على أنظار الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة. 4. إجراء معاينة ميدانية (مصالح وزارة الصناعة والتجارة) قصد التثبت من المحلات والتجهيزات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع قبل إسناد رخصة الوكيل التجاري وإعادة عرضه على اللجنة الاستشارية للحصول على الترخيص النهائي.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 (الفصل 8-ثانيا). قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمنقح بالقرار المؤرخ في 26 أوت 1996 والقرار المؤرخ في 5 فيفري 1999. القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر و بشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 . قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 7 أفريل 1994 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني وشروط إسنادها (الفصل الأول 1-1 ، الملحق عدد 1-1). قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-1).
73.إسناد بطاقة مهنية لخباز.	الشروط : 1. أن لا يكون منتظما لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 2. أن يكون مقر المخبزة بحي سكني جديد أو غير مغطى بخدمات مخابز أخرى. 3. تقديم ملف كامل. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب باسم الوالي للحصول على ترخيص فتح مخبزة مع تحديد العنوان،	الإجراءات المعتمدة: 1. إحالة الملف على المصالح المختصة لإبداء الرأي. 2. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لإسناد تراخيص المخابز. 3. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الموافقة المبدئية لفتح مخبزة لربط الصلة مع المصالح الجهوية لديوان الحبوب لإتمام بقية الإجراءات.		أمر علي مؤرخ في 19 جانفي 1956 يتعلق بتجارة المخابز وصنع الخبز وبيعه قرار مؤرخ في 20 جانفي 1956 يتعلق بتنظيم تجارة المخابز.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية، 3. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. بالنسبة للموافقة النهائية: 1. شهادة معاينة مسلمة من المصالح الجهوية لديوان الحبوب تثبت توفر الشروط الفنية والتجهيزات اللازمة لصنع الخبز. 2. رخصة في تزويد المحل بالماء الصالح للشرب، 3. نسخة من بطاقة التعريف أو القانون الأساسي للشركة. 4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، 5. 2 صور شمسية، 6. شهادة الوقاية من الحرائق، 7. انخراط العملة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.	4. وفي صورة إتمام الإجراءات الخاصة بفتح مخبزة يتم دعوة المعني بالأمر لتمكينه من بطاقة مهنية لخاز تحمل رقما ترايبيا تخول للمعني التزود بمادة الفريزة المدعمة. ملاحظة: قطاع المخازن مرتبط بمنظومة الدعم و منظم من طرف الدولة، و تسند هذه البطاقة وفق حاجيات كل منطقة بمقتضى احصائيات تقوم بها وزارة التجارة يتم على إثرها تحديد الحصة المرخص فيها.		
74. إسناد بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل.	الشروط : 1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، 2. ألا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفي ثلاث أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، 3. تقديم ملف كامل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الوالي للحصول على بطاقة منتفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل، 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية، 3. نسخة من التصريح السنوي بالدخل، 4. 2 صور شمسية، 5. شهادة ملكية أو عقد كراء محل مسجل بالقياض المالية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب بمركز الولاية مرفوقا بالمؤيدات المطلوبة، 2. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر، 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من بطاقة منتفع بحصة من الملابس المستعملة.		الأمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة. الأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة.
75. ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة	الشروط : 1. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، 2. توفر الوسائل المادية والضرورية (رأس المال، المخازن، العملة)، 3. توفر وسائل النقل الضرورية، 4. توفر الخبرة المهنية، 5. تقديم ملف كامل. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب باسم الوالي للحصول على ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة، 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية، 3. تقديم ما يثبت توفر الوسائل المادية والخبرة المهنية، 4. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله، بالنسبة للموافقة النهائية: 1. شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله، 2. تصريح على الشرف بتزويد تجار التفصيل وبعدم تعاطي النشاط بولاية أخرى.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب بمركز الولاية مرفوقا بالمؤيدات المطلوبة، 2. إحالة الملف للإدارة الجهوية للتجارة لإجراء معاينة، 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة 4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من شهادة شراء للملابس المستعملة في حدود الحصة الممنوحة له يتم تجديدها كل سداسية.		الأمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة. الأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
76. ترخيص في استغلال ألعاب الملاهي " كازينو" للأجانب.	شرط يتعلق بالمنفعة بالإجراء: - يجب أن يكون طالب الترخيص غير مقيم وأجنبي. شرط يتعلق بالفضاء المخصص لممارسة النشاط: - يجب أن يمارس نشاط ألعاب الملاهي بالملاهي التابعة لمركبات النزل أو المركبات السياحية. الشرط المتعلق بعملة التداول: - يجب أن يتم التداول بالعملة الأجنبية خلال ممارسة ألعاب الملاهي. الوثائق المطلوبة: 1. بالنسبة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص: 1. مراجعة بنكية وغيرها من الشهادات التي تمكن من تقدير الإمكانيات المالية للطالب وتجربته. 2. الملفات الشخصية للمدير المسؤول وأعضاء لجنة الإدارة والتي تحتوي على: - سيرة ذاتية بخط اليد، - 3 صور شمسية حديثة العهد، - مضمون من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخ تسليمه السنة، 3. تقرير تقديري لأنشطة الترويج والتنشيط التي تعتمده المؤسسة لتطويرها خلال 3 السنوات الأولى، 4. كراس شروط يضبط برنامجا لأنشطة الترويج والتنشيط السياحي وغيرها من الأعمال ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي سينجزها الملهى. 5. ملف فني موافق عليه من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة يحتوي على: - مثال مفصل للمؤسسة على قيام 50/1 يبرز بكل دقة قاعات الألعاب وكذلك أبواب دخول وخروج الحرفاء والأعوان وكل الإيضاحات الأخرى الخاصة بالمرور داخل المؤسسة، - مثال ترتيب وتزويق المحلات وكذلك نموذج إعدادي أو منظر عام للمشروع. 6. بيان نوع الألعاب ولعدد الطاولات التي سيقع استعمالها، 7. وعد التسويق ومشروع عقد التسويق عندما يكون المستغل للألعاب (سواء كان شخصا أو ذاتا معنوية) غير مالك للمركب السياحي أو التنشيط السياحي الذي يأوي الملهى،	الإجراءات المعتمدة: 1. ورود نسخة من الملف من الديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. دراسة الملف بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية. 3. إبداء الرأي حول الملف وذلك بمنح الموافقة المبدئية من عدمها. 4. مراسلة الديوان الوطني التونسي للسياحة لإعلامه برأي وزارة الداخلية في الشأن. 5. معاينة المحل من قبل اللجنة على إثرها يتم إعلام صاحب الطلب بإتمام بقية الوثائق المستوجبة قانونيا في صورة الموافقة أو إعلامه بعدم الموافقة على بعث المشروع. 6. في صورة الموافقة وبعد إتمام بقية الوثائق من قبل الباعث وإجراء معاينة ميدانية للمحل: يتم إعداد قرار ترخيص في استغلال ألعاب الملاهي وعرضه على إمضاء وزير السياحة ثم يوجه إلى وزارة الداخلية قصد إمضائه من قبل الوزير باعتباره قرار مشترك. 7. يسند قرار الترخيص في استغلال الكازينو للطالب بعد إجراء معاينة ميدانية للمحل		المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بألعاب الملاهي كما تمت المصادقة عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974. منشور عدد 39 المؤرخ في 18 جويلية 1969.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	8. قرار من المصادقة المتعلق بالمهملى حسب ما وقع تسليمه من قبل اللجنة الفرعية للموافقة على المشاريع السياحية. بالنسبة للأشخاص الممثلين للشركة: علاوة على الوثائق المذكورة آنفاً، يتعين أن ترفق مطالب الترخيص بالوثائق التالية: 1. مشروع القانون الأساسي أو نسخة من القانون الأساسي للشركة إذا وقع بعد تأسيس الشركة. 2. قائمة في الشركاء أو أهم المساهمين أو مبلغ مساهمتهم أو قيمة حصصهم. 3. مراجع بنكية وغيرها من الشهادات التي تمكن من تقدير الإمكانات المالية لأهم المساهمين وتجربتهم. 4. بخصوص المطالب التي تهدف إلى: 5. تجديد الترخيص. 6. أو الترخيص في إقامة ألعاب جديدة. 7. أو توسيع المحلات. 8. أو التمديد في موسم الألعاب. تضبط لجنة الألعاب الوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الطالب للترخيص، وعلى هذا الأخير أن يقدم زيادة على ذلك الوثائق المتعلقة بالتصرف في المؤسسة طيلة ثلاث سنوات العمل السابقة.			
77. ترخيص في تعاطي الأنشطة المتعلقة بالمراقبة والحراسة.	الشروط : 1. أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل. 2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جنائية أو جنحة وفقاً لبطاقة السوابق العدلية عدد 2. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون مسجلاً بالسجل التجاري. 5. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس. 6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 7. ألا يمارس نشاطاً مهنيًا آخر أياً كان نوعه. الوثائق المطلوبة: 1- الموافقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة. 2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع الملف. 3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونياً.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر التراي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض. 2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة التراي مرفقاً برأي الوالي حول الملف. 3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السط الإدارية والأمنية. 4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه. 5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة التراي الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينها في شأنها ومن ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها. 6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: - بالنسبة للملفات المرفوضة: - يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر التراي لمكان انتصاب الشركة. - بالنسبة للملفات المقبولة: - تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة.	الموافقة المبدئية: شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. والموافقة النهائية: شهران من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية.	القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال. 6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التخصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. 2- الموافقة النهائية: 7. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية. 8. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة. 9. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط. 10. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 11. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري. 12. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية. 13. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.	■ بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط.		
78. ترخيص في تعاطي الأنشطة المتعلقة بنقل العملة والمعادن الثمينة.	الشروط : 1. أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل. 2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جنائية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري. 5. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس. 6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا آخر أيا كان نوعه. الوثائق المطلوبة: الموافقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترايبي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض. 2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة التراتيب مرفقا برأي الوالي حول الملف. 3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السط الإدارية والأمنية. 4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه. 5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة التراتيب الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينها في شأنها ومن ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها.	الموافقة المبدئية: شهران من إيداع الملف (60 يوما). والموافقة النهائية: شهران من الإدلاء بالوثائق التكميلية (60 يوما).	القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعايير الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف. 3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا. 5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال. 6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التخصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. الموافقة النهائية: 1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجريدين يوميتين إحداها صادرة باللغة العربية. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة. 3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط. 4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري. 6. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المتقدم من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية. 7. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.	6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: - بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر التراي لمكان انتصاب الشركة. - بالنسبة للملفات المقبولة: - تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة. - بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للاطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط		حراسة المؤسسات ونقل العملة.
79. ترخيص في تعاطي الأنشطة المتعلقة بالحماية البدنية للأشخاص.	الشروط : 1. أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل. 2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جنائية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري. 5. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر التراي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض. 2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة التراتيب مرفقا برأي الوالي حول الملف.	الموافقة المبدئية: شهران (60 يوما) من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. والموافقة النهائية: شهران (60 يوما) من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية.	القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعايير الموظفة على تسليم

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصف تاجر. 7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيًا آخر أيا كان نوعه. الوثائق المطلوبة: الموافقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة. 2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعياً كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف. 3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونياً. 5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال. 6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيب على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. الموافقة النهائية: 1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوباً بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجريدين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة. 3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط. 4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري. 6. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية. 7. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.	3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السط الإدارية والأمنية. 4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه. 5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة الترتيب الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينها في شأنها ومن ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها. 6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: - بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر التراي لمكان انتصاب الشركة. - بالنسبة للملفات المقبولة: ■ تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة. ■ بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للاطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط.		رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
80. رخصة إحداث فرع أو توسيع نشاط مؤسسة تتعاطى أنشطة خصوصية متعلقة بالمراقبة والحراسة و نقل العملة و المعادن الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص.	الشروط : 1. أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل. 2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جنائية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري. 5. ألا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس. 6. ألا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 7. ألا يكون يمارس نشاطا مهنيا آخر أيا كان نوعه. الوثائق المطلوبة الموافقة المبدئية : 1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة. 2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف. 3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا. 5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال. 6. قائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيب على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. 7. نسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية موضوع طلب التجديد في مرحلة الموافقة المبدئية. الموافقة النهائية: 1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر التراي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض. 2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة الترايب مرفقا برأي الوالي حول الملف. 3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة وآراء السط الإدارية والأمنية. 4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكتبة الجهة المعنية لإتمامه. 5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة الترايب الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينا في شأنها ومن ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها. 6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: ✓ بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر التراي لمكان انتصاب الشركة. ✓ بالنسبة للملفات المقبولة: تتم مكتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة. بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وإمضائه ثم تتم مكتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط	الموافقة المبدئية: شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الموافقة النهائية: شهران من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية.	القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعالم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
81. ترخيص في استغلال نزل أو بيوت مؤثقة غير المصنفة سياحيا.	3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط. 4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 5. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية. 6. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. 7. تحرير إعلام للمصالح الأمنية يتضمن تلخيص من السجل العدلي وشهادة حسن السيرة. الوثائق المطلوبة: في صورة إنشاء نزل أو بيوت مؤثقة لأول مرة: 1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3. 4. 03 صور شمسية. 5. شهادة في ملكية المحل أو عقد تسويق أو شراء قانوني مسجل بالقبضات المالية. 6. موافقة البلدية مرجع النظر على تغيير صيغة المحل من سكنى إلى نزل أو بيوت مؤثقة. 7. شهادة وقائية للمحل. 8. ترخيص من المندوبية الجهوية للسياسة . 9. وصل في فتح باتيندة. 10. قائمة في العملة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية. 11. شهادة تأمين ضد الحوادث للعملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في صورة شراء أو كراء أصل تجاري: 1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3. 4. 03 صور شمسية. 5. نسخة من عقد بيع أو كراء الأصل التجاري معرف بالإمضاء ومسجل بالقبضات المالية. 6. أصل رخصة الاستغلال القديمة. 7. قائمة في العملة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية. 8. شهادة تأمين ضد الحوادث للعملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تتلقى مصلحة وقاية الأخلاق التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية (الشرطة العدلية) ملف طلب الترخيص من مناطق الأمن الوطني. وتتولى دراسة الملف. 2. في حالة الموافقة تصدر الرخصة إما عن إدارة الشرطة العدلية (الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية / مصلحة وقاية الأخلاق) أو عن طريق مناطق الأمن الوطني بالنسبة للنزل داخل تراب الجمهورية.	بين شهران (2) و ثلاثة أشهر (3) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- الأمر العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1919 المتعلق بتعاطي حرفة كراء بيوت المبيت. - الأمر المؤرخ في 17 فيفري 1940 المنظم لقطاع النزل والبيوت المؤثقة. - منشور عدد 39 المؤرخ في 18 جويلية 1969
82. الترخيص في توريد المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.	الإجراءات المعتمدة: - يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. - تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات.	ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
3. في حالة الجمع بين التصدير أو التوريد والخزن للمواد المتفجرة، يتعين على طالب الرخصة التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مجال الخزن.	الوثائق المطلوبة • بالنسبة للموافقة المبدئية : - مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا ب : 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت. ولطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. • بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1- نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2- وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3- نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. ملاحظة: على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد.	• ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة التراتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبتة باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.		- الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
83. الترخيص في تصدير المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. 3. في حالة الجمع بين التصدير أو التوريد والخزن للمواد المتفجرة، يتعين على طالب الرخصة التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مجال الخزن. الوثائق المطلوبة • بالنسبة للموافقة المبدئية: - مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. • بالنسبة للموافقة النهائية: - إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي.	الإجراءات المعتمدة 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترابية التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.	سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
84. الترخيص في خزن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للموافقة المبدئية: - مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. وعد بالكراء أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ووسائل النقل. 6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية. 7. دراسة المؤثرات على المحيط (مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية). في صورة طلب تركيز واستغلال مستودع متفجرات بمقطع إضافة نسخة من قرار في استغلال مقطع باستعمال المواد المتفجرة.	الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترابية التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.	سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
85. الترخيص في استعمال المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. الوثائق المطلوبة I- تركيز مستودع لخن واستعمال المتفجرات بمقطع بالنسبة للموافقة المبدئية: - مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. وعد بالكراء أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ووسائل النقل. 6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية. 7. دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية 8. في صورة طلب تركيز واستغلال مستودع متفجرات بمقطع إضافة نسخة من قرار في استغلال مقطع باستعمال المواد المتفجرة. بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحرائق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. 5. عقد كراء المحل مسجل لدى القباضة المالية المعنية أو شهادة ملكية المحل لم يمض على تسليمها شهرا.	الإجراءات المعتمدة 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.		- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقات استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	II- الرخص الاستثنائية والاستعمالات الفورية للمتفجرات مطلب باسم السيد وزير الداخلية مع توضيح طبيعة الأشغال مرفوقا بالوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. ترخيص من الوزارة المعنية بموضوع الأشغال. 6. برنامج تفجير مصادق عليه من قبل وزير التجهيز والإسكان من الناحية الفنية. في صورة الموافقة إضافة وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص.			
86. الترخيص في الإتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	الشروط : 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للموافقة المبدئية: - مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. وعد بالكراء أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ولوسائل النقل.	الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالاته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.	سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية. 7. دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل وزارة البيئة. بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحرائق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. 5. عقد كراء المحل مسجل لدى القباضة المالية المعنية أو شهادة ملكية المحل لم يمض على تسليمها شهرا.			- قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة.
87. ترخيص في تعاطي تجارة الأسلحة والذخيرة وإصلاحها.	الشروط : لا يمكن منح الرخصة للقصر والمفلسين والمحجور عليهم والأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنائية أو المحكوم عليهم من أجل جنحة إلا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة باستثناء الجنب غير القصدية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الداخلية (يتضمن اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة وحرقة ومحل سكني الطالب وعنوان المحل المزمع استغلاله في الغرض). 2. بطاقة عدد 3 تخص الراغب. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. شهادة في عدم الإفلاس. وفي صورة الموافقة يتعين على الطالب الإدلاء بـ: - شهادة وقاية للمحل المزمع استغلاله مسجلة من قبل مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية، - كشف وصفي للمحل يتضمن خصوصا الموقع والعنوان والمساحة، - شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد كراء للمحل المزمع استغلاله.	الاجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجع له بالنظر المحل المزمع استغلاله، 2. إحالة الملف للولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة الترتيب قصد دراسته، 3. عند الحصول على الموافقة المبدئية يتعين على الراغب توفير شروط الأمن والسلامة الواجب توفيرها بمحلات تجارة الأسلحة.		- القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها . - الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار و مسك و حمل الأسلحة. - قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
88. ترخيص تعاطي نشاط توريد منتجات النفط وتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وخزنها وتوزيعها	تخضع للموافقة: انشاء معامل تكرير النفط أو مراكز ملئ قوارير غاز البترول المسيل و توسيعها والتفويت فيها و تحويلها إلى مكان آخر وكذلك كل تغيير ينجر عنه ترفيع في طاقة انتاجها أو ملئها. ملاحظة: يعفى من الموافقة المسبقة سواء في مرحلة التوريد أو التصدير، توريد النفط الخام و المنتجات المكررة المعدة كليا للتصدير من جديد .	الإجراءات المعتمدة: تمنح الموافقة المسبقة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات.		قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في أول جويلية 1991 يتعلق بمنتجات النفط.
89. ترخيص في استغلال نشاط صيانة الطائرات.	الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 10 مليون دينار، بالنسبة للنقل الجوي للبضائع و النقل الجوي للمسافرين عند الطلب، و 15 مليون دينار بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين (المنتظم و الغير المنتظم). 3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين والمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع والمساهمين. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الناقل الجوي لمدة سنتين على الأقل، و لا سيما في ما يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط. تقديم فني للمشروع: • القاعدة الأساسية للنشاط، • التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال، • الوثائق الفنية الخاصة باستغلال نشاط الصيانة: هذه الوثائق تختلف حسب نوعية الصيانة و نوع الطائرات، وهي منصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل في المجال، و تخضع لمعايير دولية صادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) و عن وكالة السلامة للطيران الأوروبية (EASA).	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث، 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس الوطني للطيران المدني، 4. إجابة الباعث، و في صورة الموافقة المبدئية على بحث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة، 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم تفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالتكوين المزمع القيام به. وهي وثائق منصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل في مجال التكوين في ميدان الطيران المدني، و تخضع للمعايير الدولية صادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) و عن وكالة السلامة للطيران الأوروبية (EASA). 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني. 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الترخيص.	1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص.	- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999. - قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 7 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على ورشات الطيران.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
90. الترخيص في استغلال نشاط الإشراف على الخدمات الجوية بالمطارات التونسية.	الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 100 ألف دينار. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية (3 سنوات على الأقل) في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في المجال. الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين والمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين. 4. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 5. وصف مفصل للإمكانيات المالية للباعث. 6. القاعدة الأساسية للنشاط. 7. التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث، 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بحث المشروع: – يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: 6. نسخة من القانون الأساسي مسجل. 7. مضمون من السجل التجاري. 8. تقديم الوثائق العملية: دليل خاص بالنشاط، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.	1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني. طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص، مع مراعاة مدة صلوحيّة الموافقة المبدئية.	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
91. ترخيص لممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة.	الشروط بالنسبة للذوات المعنوية: 1. حاملة للجنسية التونسية. 2. أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو بنفسه المدير العام وأن لا يكون من ذوي السوابق. 3. أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية. 4. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين. 5. أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المعنوية: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. مطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم تحديد مكاتب الديوانة المعنية مع ذكر أسماء الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة لدى مصالح الديوانة.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص بعد اجتياز الامتحان المهني أو ختم مرحلة التكوين.	شهران (60 يوما) من تاريخ تنظيم الامتحان المهني أو ختم مرحلة التكوين.	مجلة الديوانة من الفصل 101 إلى الفصل 110. قرار وزير المالية بتاريخ 29 ديسمبر 1955 مثلما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 1988 والقرار المؤرخ في 22 مارس 2001. مذكرة توزيع عام عدد 225/90 بتاريخ 24 أكتوبر 1990. منشور وزير التخطيط والمالية بتاريخ 17 فيفري 1990 المتعلق بممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة. قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادها (ملحق 50)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2. النظام الأساسي الشركة. 3. محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت تعيين الرئيس والمدير العام و أو الوكيل ما لم يكن معينا بالنظام الأساسي. 4. تصريح من رئيس مجلس الإدارة بتركيبة المجلس مع التنصيص على الأسماء والمكان وتواريخ الميلاد مع التنصيص على وكيل الشركة اسمه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومساعديه. 5. بطاقة السوابق العدلية لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الوكيل القانوني. 6. محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت تعيين المترشح من طرف مجلس إدارة الشركة لتمثيلها. 7. بطاقة السوابق العدلية للمترشح. 8. نسخة من شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو التصرف أو ما يعادله. 9. شهادة في الخبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين بالنسبة لحالة الإمتحان المهني وما يثبت اجتياز فترة التكوين بنجاح بالنسبة لمن خضعوا لمرحلة تكوين. . الشروط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 1. حاملا للجنسية التونسية. 2. أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية. 3. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين. أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. مطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم تحديد مكاتب الديوانة المعنية. 2. بطاقة السوابق العدلية . 3. نسخة من شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو التصرف أو ما يعادلها. 4. شهادة في الخبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين بالنسبة لحالة الإمتحان المهني وما يثبت اجتياز فترة التكوين بنجاح بالنسبة لمن خضعوا لمرحلة تكوين.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
92. ترخيص لإحداث مؤسسة للإتجار في المنقولات الأثرية والتاريخية المحمية أو غيرها.	تقديم مطلب بإسم المدير العام للمعهد الوطني للتراث مصحوب بملف يتكون من الوثائق المبينة في الجدول. الوثائق المطلوبة: - الوثائق المتعلقة بالمشروع: 1- القانون الأساسي للمؤسسة (إذا ما كان الباعث شخصية معنوية) أو النظام الداخلي (إذا ما كان الباعث شخصا طبيعيا). 2- الأمثلة الفنية للمقر الذي ستودع فيه المنقولات التي سيتم الإتجار فيها. 3- شهادة من مؤسسة مالية، تثبت إيداع مبلغ 3000 دينار بالكامل كرأس مال للمؤسسة. 4- التصريح بالاستثمار أو نسخة من التصريح الموحد مصحوبة بوصل في تسلمه بالنسبة إلى المشاريع الفردية يمكن في هذه الحالة الإستغناء عن الوثائق عدد 5 و6 و9 و10. 5- نسخة من المعرف الجبائي. 6- وثيقة تثبت أن المبنى الذي سيأوي المؤسسة موضوع تحت تصرف صاحبها (ملكا أو تسويقها). 7- جرد تفصيلي كامل لكل المنقولات المراد الإتجار فيها من إثبات مصادرها و شرعية إمتلاكها، و يجب أن يكون هذا الجرد مصادق عليه من قبل المعهد الوطني للتراث قبل عرض المنقولات المذكورة للبيع. 8- وصول التأمين. - الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة: 1 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 2 . نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية يحملها مدير المؤسسة في مجال إختصاص المؤسسة. 3 . البطاقة عدد 3 لمدير المؤسسة لم تمض سنة على تاريخ تسلمها عند دخول المؤسسة طور الإستغلال.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف من قبل لجنة تحدث ضمن المعهد الوطني للتراث. 3. زيارة معاينة للمقر الذي ستودع فيه المنقولات. 4. منح الترخيص.	شهر من تاريخ إيداع الملف (30 يوما) مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994. قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 38).
93. ترخيص لبيع مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.	الشروط : يجب على كل شخص طبيعي أو ممثل قانوني لذات معنوية يرغب في ممارسة أنشطة الوساطة في مجال التعليم العالي أن: 1. يكون حاملا للجنسية التونسية وبالعامة من العمر عشرين (20) سنة على الأقل. 2. يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قسدية أو جنائية. 3. يكون متحصلا على الأقل على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي. 4. يوفر ضمانا بنكيا يغطي نشاطه، ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.	الإجراءات المعتمدة: يمنح الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة محدثة للفرز بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي.	يتم البت في مطلب الترخيص في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب مرفق بنسخة من كراس الشروط بعد إمضائه. يعتبر سكوت الإدارة عن البت في هذا المطلب في أجل المشار إليه أعلاه رفضا ضمنيا. يوجه قرار الترخيص أو الرفض إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماع اللجنة.	الأمر عدد 888 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 والمتعلق بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي. قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 22 جويلية 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	وتخضع ممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي إلى: - ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة تحدث للغرض وتضبط تركيبها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. - ويعتبر الترخيص شخصيا ولا يمكن كراهه أو التفويت فيه لفائدة الغير بأي وجه كان. الوثائق المطلوبة: تقديم ملف يحتوي على: 1. مطلب لمصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم. 2. توفير المحلات والمعدات والأعوان اللازمين لسير نشاطه طبقا لما يلي: - المحلات: محل مهيا وفقا لشروط حفظ الصحة والسلامة والتهنية الترابية والتعمير ومعد خصيصا لممارسة نشاط خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي. - المعدات: مكتب أو مكاتب مجهزة بتجهيزات إعلامية ومنظومة معلوماتية للتصرف ومتابعة الحرفاء. - الأعوان: يجب أن يوفر الوسيط فريقا من الأعوان المختصين في مجال الاستقبال والتصرف تكون لهم الخبرة الكافية لتوجيه المنتفعين بالخدمات المسداة ولهم دراية كافية كتابة ونطقا باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية على الأقل. - أن يستجيب لجميع الشروط. - أن يكون متحصلا على الترخيص المسبق. للحصول على الترخيص المسبق يتعين الإيلاء بالوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات يتم سحبها من مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج معد للغرض. 2. بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو للممثل القانوني بالنسبة إلى الذات المعنوية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر عند إيداع الملف. 3. نسخة من كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي تكون جميع صفحاته مختومة من قبل الإدارة وممضى من قبل المعني بالأمر ويقع ويتم الإمضاء بأخر صفحة من الكراس مسبقا بعبارة "اطلعت عليه ووافقت"، مرفقة بتصريح بالنشاط. 4. نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية. 5. نسخة من السيرة الذاتية لطالب الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا وللممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي وإلى الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا. 7. قائمة في الوكيل أو الوكلاء والأعوان المزمع تشغيلهم في المكتب مرفقة بنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية.			
94. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي.	- بيان المكان المخصص للمشروع. - برنامج المشروع. - بيان هيكل تمويل المشروع (احترام نسبة دنيا لا تقل عن 30% من كلفة الإستثمار المباشر) في صورة الإنتفاع بالحواجز المالية الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. دراسة جدوى المشروع 3. استمارة موافقة مسبقة (انموذج متوفر بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة) 4. مشروع العقد التأسيسي في صورة إحداث شركة وقائمة المساهمين.	الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الإستثمارات السياحية. أمر عدد 511 بتاريخ 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية. قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 16 فيفري 1974 يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية.
95. الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي.	- مطلب الموافقة النهائية في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحصول على الموافقة المسبقة. - الحصول على مصادقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على الملف الفني الكامل المتعلق ببناء مؤسسة سياحية في إطار عملية إحداث أو توسعة أو تهيئة أو تجديد. - إثبات توفر التمويلات الضرورية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. وثيقة تثبت مصادقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على الملف الفني الكامل. 3. استمارة الموافقة النهائية (انموذج متوفرة بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة). 4. الوثائق المثبتة لتوفر 50 % من الأموال الذاتية المرصودة للمشروع 5. موافقة المؤسسات المالية على تمويل المشروع. 6. الملف القانوني المتعلق بالشركة المحدثة.	الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الإستثمارات السياحية. أمر عدد 511 بتاريخ 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية. قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 16 فيفري 1974 يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية.
96. ترخيص ممارسة نشاط التوظيف بالخارج.	1. يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أو من ينوبه أن: - يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل. - يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قسدية أو جنائية. - يكون متحصلا على شهادة جامعية، أو أن يثبت دعاية كافية بمسالك الهجرة وأن تكون له علاقات شراكة مع وكالات أجنبية متخصصة في التوظيف بالخارج.	الإجراءات المعتمدة: 1. يتم سحب الوثائق وإيداع المطلب بمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. 2. يتم إسناد الترخيص أعلاه من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.	شهران (60 يوما) كحد أقصى من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 49 لسنة 2010 مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 و المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2. يجب أن يكون للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج مقر مناسب لطبيعة الخدمات المسداة. كما يتعين أن تكون فضاءات وتجهيزات هذه المؤسسة ملائمة للخدمات سألقة الذكر ومطابقة لشروط الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها بالتشريع والتراتب الجاري بها العمل. 3. ويتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج تعليق نسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة ويمكن أن يكون ظاهرا للعموم. 4. ويتعين عليها تعليق عروض التوظيف بالخارج وبصفة عامة كل المعلومات التي من شأنها إرشاد المترشحين للتوظيف بالخارج. كما يجب عليها تحيينها بصفة دورية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لنشاط التوظيف بالخارج (وفق الأنموذج المخصص لذلك) يودع لدى مكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبية. 2. مذكرة توضيحية لمنهجية عمل المؤسسة وخاصة البلدان المتعاملة معها والتمثيلات المعتمدة بالخارج. 3. الضمان البنكي لأول طلب بقيمة 30 ألف دينار. 4. السيرة الذاتية والشهادة العلمية للممثل القانوني للمؤسسة ولصاحب المؤسسة. 5. نسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة. 6. نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة. 7. نسخة من التصريح بفتح المؤسسة. 8. نسخة من السجل التجاري للمؤسسة. 9. نسخة من الوثيقة الرسمية المتعلقة بتعيين الممثل القانوني للمؤسسة. 10. نسخة من شهادة صلوحية المحل.			الأمر عدد 456 لسنة 2011 مؤرخ في 30 أبريل 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج. قرار من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط مقدار الضمان البنكي الأول طلب المستوجب من المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج.
97. رخصة مقهى من الصنفين الثاني والثالث ورخصة مناولة المشروبات الكحولية مع الطعام.	1. الأشخاص ذوي الجنسية التونسية 2. لا يكون للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشركة أو لشركائه سوابق عدلية، 3. عدم جمع بين رخصة الإستغلال والوظائف العمومية أو المهن الحرة أو كل شكل نشاط ذوي صيغة ربحية 4. ألا يكون منتقيا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب كتابي، 2. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر، 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 4. كشف وصفي للمحل يتضمن العنوان والمساحة مرسوم على ورق عادي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف كامل إلى مصالح الأمن أو الحرس الوطني، 2. دراسة الملف من قبل: - مركز الشرطة أو الحرس الوطني المعتمدة. - منطقة الشرطة أو الحرس الوطني. - الولاية. - إدارة التراتيب التابعة للإدارة العامة للمصالح المشتركة.	أربعة (4) أشهر.	القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 (الفصل 7). الأمر عدد 1619 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بضبط إجراءات مطالب رخص المقاهي والمحلات المماثلة لها. قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في غرة أوت 2006 والمتعلق بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها (الملحق عدد 8-1).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	وإذا كان الطلب يخص شركة، تتم إضافة: 5. نسخة من القانون الأساسي للشركة، 6. نسخة من الرائد الرسمي المدرج به الإعلان عن تأسيس الشركة، 7. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر لكافة الشركاء. بالنسبة للموافقة النهائية: 1. شهادة الوقاية، 2. مثال هندسي للمحل مصادق عليه من البلدية، 3. عقد كراء مسجل بالقباضة أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله، 4. وصل خلاص المعاليم الموظفة على الرخصة، 5. ما يفيد التصنيف السياحي للمحلات السياحية.			
98. ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم	الوثائق المطلوبة: مطلب ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم مصحوبا بالوثائق التالية: أ . بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - بطاقة عدد 3، - شهادة في سلامة المحل، - النظام الداخلي للمؤسسة ب . بالنسبة للأشخاص المعنويين: - نسخة من القانون الأساسي ممضى ومسجل بالقباضة المالية، - مضمون من السجل التجاري، - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، - بطاقة عدد 3 لمسير المؤسسة، - شهادة في الوقاية، - النظام الداخلي للمؤسسة.	الإجراءات المعتمدة: 1 . مطلب كتابي من باعث المشروع يقدم إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا، التي تحيله على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية مرفوقا بتقرير معاينة حول المشروع. 2 . أخذ رأي لجنة فنية مختصة صلب الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تبدي رأيا معللا في قبوله أو رفضه وترفعه إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. 3 . منح الترخيص	شهر من تاريخ إيداع المطلب (30 يوما) مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أبريل 2007.
99. ترخيص إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية	الوثائق المطلوبة: 1 . مطلب باسم الوالي 2 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3 . قائمة في المعدات المزمع استغلالها من طرف المستغل.	الإجراءات المعتمدة: 1 . إيداع الملف بمقر الولاية مرجع النظر. 2 . استشارة الأطراف المعنية باللجنة الجهوية للأنشطة السياحية الترفيهية بالولاية 3 . عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية. 4 . إعداد قرار استغلال قاعدة بحرية وإحالة نسخة منه إلى الجهة البحرية التجارية والبلدية المعنية.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- قانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية. - الأمر عدد 942 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والترفيهية - منشور وزير النقل عدد 3064 بتاريخ 6 جوان 1991 . - قرار وزير النقل المؤرخ في 27 أبريل 1994 المتعلق بتنظيم القواعد البحرية الترفيهية.
100. ترخيص في استغلال محلات بيع التنغ (إسناد جديد).	1. أن يكون نقي السوابق العدلية، 2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، 3. أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتنفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية، 4. تقديم ملف كامل. الوثائق المطلوبة: 1 . مطلب باسم الوالي،	الإجراءات المعتمدة: 1 . إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمدية التي يقطن بها المعني. 2 . إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التنغ (لا تقل عن 50 مترا). 3 . إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر. 4 . عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التنغ.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التنغ.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3 . بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 4 . نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة. 5 . عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. 6 . شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله	5 . في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي. ملاحظة: يخضع إسناد الترخيص لمبدأ تحديد الحصة.		

ملحق عدد 2

قائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سيتم حذفها

1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
1. ترخيص لاستغلال مصائد ثابتة.	الشروط : - أن يكون المنتفع صيادا بحريا ويكون تونسي الجنسية. - المؤسسات العمومية والشركات الوطنية. - الدوات المعنوية التي يملك رأس مالها كليا الذوات الطبيعية من ذوي الجنسية التونسية (بالنسبة للمصائد التقليدية). - الدوات المعنوية التي يملك أكثر من ثلث رأس مالها ذوات طبيعية او معنوية من ذوي الجنسية التونسية ومتكون من اسهم اسمية (بالنسبة للمصائد الثابتة المخصصة لتربية الأسماك). - أن يقع اختيار المنتفع من بين المشاركين في صورة اللجوء الى طلب العروض او بته عمومية. الوثائق المطلوبة: - مطلب على ورق عادي أو المشاركة في طلب عروض او بته عمومية. - مستخرج خريطة البلاد التونسية سلم 50000/1 يبين موقع المصيدة. - مثال سلم 10000/1 للمنشآت المراد اقامتها. - كشف يبسط أساليب الإستغلال والتربية المراد توحيها. - مذكرة تبرز حجم المشروع. - رأي الوكالة الوطنية لحماية المحيط. - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية	الإجراءات المعتمدة: - إيداع الملف لدى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك. - دراسة الملف وعرضه على اللجنة الإستشارية بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك. - إسناد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر.	خمس وأربعين (45) يوما من تاريخ مداوات اللجنة الإستشارية بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.	القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصول من 23 إلى 26). قرار وزير الفلاحة في 28 سبتمبر 1995 بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي تمتته ونقحته (الفصول 1 و3 و42). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها الملحق عدد 1.4. قرار بين وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معالم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 1999.
2. ترخيص في تجميع الحبوب.	الشروط : الأشخاص الماديون أو المعنويون الخواص الذين يستجيبون الى الشروط القانونية لتعاطي التجارة. الوثائق المطلوبة: - مطلب الى ديوان الحبوب. - شهادة عدم الإفلاس. - بطاقة إرشادات تسحب لدى مصالح ديوان الحبوب.	الإجراءات المعتمدة: - عرض الملف على لجنة استشارية يترأسها وزير الفلاحة - يسند ترخيص مسبق عن وزير الفلاحة بعد استشارة لجنة استشارية. - يسلم وزير الفلاحة الترخيص النهائي بعد المصادقة على محل التخزين من طرف ديوان الحبوب وتقديم الوثائق التالية: - شهادة ترسيم بالدفتري التجاري - نسخة من الباتيندة - ضمان بنكي يتماشى وحجم نشاط المجمع - شهادة ملكية أو عقد كراء محل لتخزين الحبوب.	ستين (60) يوما من تاريخ إيداع	المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962. الأمر عدد 1083 لسنة 1990 مؤرخ في 26 جوان 1990 يتعلق بتنظيم نشاط مجعي الحبوب.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
3. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية الأصناف "ب" و "ج" و "د" و "هـ" و "و" و "ز"	شروط إسناد البطاقات المهنية حسب صنف مقاولات حفر الآبار المائية: 1. صنف "ب" : حرفي حفار : كل ذات مادية تنجز آباراً أنبوبية ذات قطر صغير من نوع الآبار المنزلية لا يفوق عمقها 50 متراً. يجب أن يكون الحرفي الحفار متحصلاً على شهادة تكوين تثبت كفاءته المهنية في الاختصاص أو أن تتوفر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الميدان مع توفير الإمكانات المادية التالية: - آلة حفر صغيرة مجرورة مضخة - آلة ضغط بالهواء - مقر إجتماعي ومستودع - رأس مال إجتماعي قدره 10.000 دينار. 2. صنف "ج" : مقالة حفر صغيرة : كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 150 متراً. و يشترط على كل مقالة حفر صغيرة توفير الإمكانات البشرية و المادية التالية: - رئيس مقالة. - مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - عون فني له شهادة تقني مهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة و آلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 150 متر. - مضخات 6 و 8 بوصة. - آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 3 أطنان على الأقل. - مقر إجتماعي ومستودع. - رأس مال إجتماعي قدره 100.000 دينار. 3. صنف "د" : مقالة حفر متوسطة درجة أولى: كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 300 متراً. يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقالة - مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي - عون له مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة.	الإجراءات المعتمدة: الأصناف "ب" و "ج" و "د" و "هـ" و "و" و "ز" 1. تقديم ملف للوزارة المعنية بالفلاحة. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد تقرير في الغرض. 3. دراسة الملف. 4. عرض الملف على انظار لجنة اسناد البطاقات المهنية المركزية. 5. في صورة الموافقة يتم امضاء البطاقة المهنية من الوزير المكلف بالفلاحة و إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية حسب الصنف المطلوب.	ثلاثة (3) أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 197 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 . الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية(الفصل 4). قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 2 أوت 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 6.5).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	- آلة وآلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 300 متر. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12 بوصة. - آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر اجتماعي و مستودع. - رأس مال اجتماعي قدره 150.000 ديناراً. 4. صنف "ه" : مقالة حفر متوسطة درجة ثانية: - كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 500 متراً. - يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقالة. - مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - عون له مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة و آلات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 500 متر. - مضخة طين مستقلة. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12 بوصة. - آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر اجتماعي و مستودع. - رأس مال اجتماعي قدره 200.000 ديناراً. 5. صنف "و" : مقالة كبيرة درجة أولى : - كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 700 متراً. - يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقالة. - مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - عونان لهما مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - إطار إداري مالي. - آلة حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 700 متر. - مضخة طين مستقلة. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	بوصة. - آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر اجتماعي ومستودع. - رأس مال اجتماعي قدره 250.000 ديناراً. 6. صنف "ز" : مقالة كبيرة درجة ثانية : - كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يفوق 700 متراً. - يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقالة. - مهندسين (إثنين) حفارين أو مهندسين (إثنين) لهما خبرة تفوق 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - ثلاثة أعوان لهم مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة وآلات حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 2000 متر على الأقل. - مضختي طين مستقلتين. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12 بوصة. - التي ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر اجتماعي ومستودع. - رأس مال اجتماعي قدره 300.000 ديناراً. الوثائق المطلوبة: الذوات المادية 1. مطلب على ورق عادي. 2. بطاقة إرشادات تسلمها الإدارة و يقع تعميمها و إمضاؤها من طرف طالب البطاقة. 3. بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب البطاقة المهنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها. 4. شهادة بنكية تثبت الإمكانيات المالية لطالب البطاقة. 5. نسخ مطابقة للأصل من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة أو نسخ من عقود إيجارها و كذلك نسخ مطابقة للأصل من فواتير إقتناء المعدات اللازمة للحصول على البطاقة المهنية. 6. قائمة في أعوان المقالة يمضيها طالب البطاقة مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من عقد انتداب كل عون ونسخ من شهادته العلمية والمهنية.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	7. نسخة مطابقة للأصل من عقد الملكية أو عقد الإيجار بالنسبة للمقر الاجتماعي و المستودع عند الاقتضاء. الذوات المعنوية إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المادية يجب أن يحتوي ملف الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للذوات المعنوية على: - نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للمقاولة من الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية. - وثيقة بنكية تفيد تحرير رأس المال. ملاحظة: 1. يتعين على مقاولات حفر الآبار المتحصلة على بطاقة مهنية من صنف معين والراغبة في الحصول على بطاقة في صنف أعلى توفير الوثائق الإضافية التالية: - نسخة مطابقة للأصل من موازنة آخر سنة. - نسخ مطابقة للأصل من حسابات الاستغلال بالنسبة للسنتين الأخيرتين. - وثائق تثبت إمكانات البشرية والمادية والمالية الإضافية المحددة بالنسبة للصنف المطلوب. 2. يتعين على كل مقاول حفر آبار مائية إعلام الإدارة كتابيا بتاريخ بداية و نهاية الأشغال.			
4. موافقة مبدئية على إقامة مدجنة أو مذبح دواجن أو منشأة تفريخ.	الشروط : 1. أن تتوفر في مكان الانتصاب الشروط اللازمة طبقا للمواصفات المصاحبة للدليل المتعلق بطلب إقامة مشروع الدواجن. 2. موافقة المصالح الجهوية البيطرية ودائرة التربة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. 2. مثال هندسي للمشروع مصادق عليه من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. شهادة في الملكية أو التصرف أو ما يقوم مقامها.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية. 2. القيام ببحث ميداني واعداد تقرير. 3. إحالة الملف على اللجنة الوطنية (الإدارة العامة للمصالح البيطرية). 4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. 5. إعلام الطالب بقرار اللجنة.	شهر (30 يوما) على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. ملاحظة: تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر.	قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1.3). مقرر وزير الفلاحة عدد 185 لسنة 1997 المؤرخ في 16 مارس 1997 المتعلق بانتصاب المداجن وإيجاد الحلول لإفرازاتها السلبية على المحيط وإحداث لجنة وطنية في الغرض.
5. بطاقة مهنية لتوريد البذور والشتلات	الشروط : ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بتوريد البذور و الشتلات و الاتجار فيها.	الوثائق المطلوبة: 1. مطلب يبين فيه الاسم و اللقب و الغاية الاجتماعية و عنوانه و عنوان محلات النشاط للحصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط. 2. شهادة الفني المختص و عقد العمل للفني في حالة انتداب. 3. عقد كراء أو شهادة ملكية للمخزن المزمع استغلاله لممارسة النشاط. 4. رسم بياني للمخزن المزمع استغلاله لممارسة	تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 و المتعلق بترتيب البذور و الشتلات و طرق إنتاجها وإكثارها و المواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها و الاتجار فيها. الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و مراقبتها جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
		النشاط، 5. نسخ لكراس الشروط مؤشر عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة، 6. شهادة المصادقة على المزود الأجنبي من طرف السلطة المختصة ببلاده، 7. (5) شهادات تثبت التعامل مع خمسة موزعين بحساب موزع بكل ولاية، 8. إنجاز المعاينة الفنية.		
6. بطاقة مهنية للاتجار بالبذور والشتلات	الشروط : ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بتوريد البذور و الشتلات و الاتجار فيها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب حصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط، 2. شهادة الفني المختص وعقد العمل للفني في حالة انتداب، 3. عقد كراء أو شهادة ملكية للمخزن المزعم استغلاله لممارسة النشاط، 4. رسم بياني للمخزن المزعم استغلاله لممارسة النشاط، 5. نسخ لكراس الشروط مؤشر عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة، 6. إنجاز المعاينة الفنية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف، 2. دراسة الملف، 3. منح الترخيص.	تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب.	الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها و اكثارها و المواصفات العامة لخزنها و لفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها. الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و مراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.
7. بطاقة مهنية لإنتاج بذور و شتلات	الشروط : ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بإنتاج البذور و الشتلات. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب حصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط، 2. شهادة الفني المختص و عقد العمل للفني في حالة انتداب، 3. عقد كراء أو شهادة ملكية للمخزن المزعم استغلاله لممارسة النشاط، 4. رسم بياني للمخزن المزعم استغلاله لممارسة النشاط، 5. نسخ لكراس الشروط مؤشر عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة، 6. إنجاز المعاينة الفنية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف، 2. دراسة الملف، 3. منح الترخيص.	تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها. الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها.

2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
8. ترخيص لهياكل المراقبة لتعاطي نشاط المراقبة الفنية. منقسمة الى الأصناف التالية: أ : أصناف المراقبة الرسمية : أ. 1: الآلات البخارية. أ. 2 : الآلات ذات الضغط الغازي. أ. 3 : معدات نقل الغاز القابل للاحتراق عبر الأنابيب. ب : أصناف المراقبة القانونية المسبقة أو الدورية : يتعلق هذا النوع من المراقبة بـ: ب. 1 : شبكات الغاز في الميادين الصناعية. ب. 2 : الشبكات الكهربائية في الميادين الصناعية. ب. 3 : آلات الرفع والمصاعد. ب. 4 : معدات نقل المحروقات السائلة عبر الأنابيب.	الشروط : يخضع نشاط هياكل المراقبة للترخيص طبقا لكراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهيكل المراقبة الفنية المصادق عليه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للترخيص باسم السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة. 2. النظام الأساسي. 3. قائمة في أصناف المراقبة الفنية المرجو الترخيص فيها. 4. قائمة إسمية في الأشخاص الذين سيدعون إلى القيام فعليا بعمليات المراقبة و التدقيق. 5. تعيين مدير فني لهيكل المراقبة. 6. جميع الإثباتات التي تمكن من تقدير الخبرات النظرية والتطبيقية لكل شخص منهم (نسخة من الشهادات العلمية و شهادات التكوين). 7. المعطيات المتعلقة بأنشطة أعوان المراقبة السابقة (نسخة من شهادات العمل السابقة). 8. عقود شغل تثبت ارتباط أعوان المقترحين للقيام بالمراقبة للهيكلي. 9. بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لم يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص. 10. كشف لكل التجهيزات التي يمتلكها الهيكل بتاريخ تقديم مطلب الترخيص. 11. التزام من طرف طالب الترخيص باحترام جميع الأحكام الواردة بكراس الشروط الملحق بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 و المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية. 12. دليل الجودة. 13. دليل الإجراءات. 14. نسخة من عقد التأمين في المسؤولية المدنية.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة ملفات هياكل المراقبة الفنية. 2. إعلام طالب الترخيص لاستكمال الوثائق الناقصة. 3. القيام بزيارات قبل إسناد الترخيص لهياكل المراقبة الفنية لمعاينة المراقبين العاملين بها والمعدات الموضوعة على ذمتها. 4. إعداد ملفات تراخيص هياكل المراقبة الفنية وعرضها على أنظار لجنة التراخيص. 5. عرض مطالب الترخيص على أنظار لجنة التراخيص لهياكل المراقبة الفنية. 6. كتابة لجنة التراخيص لهياكل المراقبة الفنية و تدوين محاضر جلساتها مع دعوة أعضائها للإجتماع. 7. إعداد قرارات التراخيص لهياكل المراقبة الفنية وتحيينها. 8. إعداد وتحيين قوائم المراقبة الفنية المرخص لهم. 9. إسناد بطاقات للمراقبين المرخص لهم.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية.

3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
9. رخصة البعث العقاري.	الشروط : 1. شركة ذات الجنسية التونسية وللأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالأقلية في رأس مال شركة تونسية للبعث العقاري. 2. أن يكون الباعث العقاري متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق الحكم عليه جزائياً من أجل أفعال مخلة بالشرف والأمانة ولا الحكم عليه بتقليسه. 3. رأس مال كافى : 150 ألف دينار. 4. كفاءة مهنية : أن يثبت كفاءة مهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفئة لإنجاز المشاريع . التزام الباعث بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفئة لإنجاز مشاريعه معرف بالإمضاء. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق عادي باسم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2. بطاقة إرشادات في 3 نظائر تعمر بكل دقة. 3. شهادة بنكية تثبت رأس مال يساوى على الأقل 150 ألف ديناراً مستوفى كلياً ومدفوعاً نقداً بحساب مجمد غير قابل للصرف حسب المثال المطلوب. 4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للرئيس المدير العام أو الوكيل. 5. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس للرئيس المدير العام للمؤسسة أو الوكيل لم يمض عليهما أجل أقصاه 3 أشهر. 6. قائمة اسمية في أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسة الأوائل (بالنسبة للشركة خفية الاسم). 7. مشروع القانون الأساسي للشركة مؤشر عليه من طرف الرئيس المدير العام للمؤسسة. 8. تصريح في نشاط الرئيس المدير العام للمؤسسة أو الوكيل وأقدميته في ميدان البعث العقاري إن كانت له أقدمية. 9. قائمة في الأعوان الفنيين مع بيان كفاءة واختصاص كل منهم أو تعهد بالاستعانة بذوى الخبرة في الميدان معرف بالإمضاء. 10. تصريح على الشرف لتخصيص رأس مال الشركة الذي تم تحريره لإنجاز مشاريع البعث العقاري معرف بالإمضاء.	الإجراءات المعتمدة: 1. الموافقة على حجز الاسم الإجتماعي للشركة: اختيار اسم للشركة بحيث لا يترك مجالاً لأى التباس مع أسماء الشركات المصادق عليها. 2. إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 3. التثبت في الملف: التثبت في الوثائق المدرجة بالملف المودع ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة. 4. البحث الأمنى: إحالة بطاقات التعريف الوطنية للوكيل، وجواز السفر بالنسبة للمساهمين الأجانب. 5. عرض الملفات على اللجنة: إنعقاد اللجنة الاستشارية للبعث العقاري بالإدارة العامة للإسكان كل شهر، قصد إبداء الرأى في الملفات التامة الموجبات. 6. الإعداد المادى لقرار المصادقة بالنسبة للملفات التى حضيت بالموافقة من قبل اللجنة وعرضها للإمضاء على وزيرالتجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية. 7. -للأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالأقلية في رأس مال شركة تونسية للبعث العقاري مرخص لها وتخضع هذه المساهمة لموافقة المجلس الأعلى للإستثمارات ان كانت تساوى أو تتعدى 50 في المائة من رأس المال .	خمسة (5) أسابيع من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بالبعث كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 . القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 . الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيباتها وشروط سيرها الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري. قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 16).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
10. قرار منح لمراقب فني مصادقة	1- الشروط : يكون طالب المصادقة متمتعاً بحقوقه المدنية وليست له سوابق عدلية: التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثيقة المقدمة: بطاقة عدد 3. 2- متحصلاً على شهادة في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة وطنية أو شهادة معادلة في الهندسة معترف بها طبقاً للتشريع الجاري به العمل: -التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في الكفاءة العلمية. 3- قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر سنوات: التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في إثبات التجربة المهنية. 4- قد مارس في مستوى مرضى أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز مهندس خبير أو مهندس مراقب: -التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في إثبات التجربة المهنية. الوثائق المطلوبة: 1. اسم الطالب ولقبه وجنسيته وعنوانه وإن كان المطلب صادراً عن ذات معنوية: نوعها، مقرها وجنسيته وموضوعها وأسماء مسيرتهم وألقابهم وجنسياتهم وعناوينهم. 2. مطلب لوزير التجهيز والإسكان. 3. النظام الأساسي لإحداث المكتب 4. وثيقة المساهمون في رأس مال المكتب 5. وثيقة الهياكل المختصة في ميدان البناء التي تملك بصفة فردية أو جمالية نسبة من رأس مال المكتب 6. بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف. 7. شهادة في الكفاءة العلمية 8. شهادة في إثبات التجربة المهنية 9. التزام الطالب بإعلام الإدارة في ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف المصاحب للمطلب. 10. جرد في مهمات المراقبة السابقة. 11. أن يكون مرسماً بجدول عمادة المهندسين.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. النظر في الملف من لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين. 3. إعلام المنتفع بقرار اللجنة.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وخاصة الفصل السادس منه الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 06 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010. قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 أوت 1995 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 9). مقرر وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 جانفي 1996 المتعلق بتعيين رئيس لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين.

4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
11. بطاقة تاجر متجول	الشروط : - أن يكون تاجر التفصيل بالتجول تونسى الجنسية. - أن يبلغ طالب بطاقة تاجر تفصيل بالتجول من العمر 18 سنة عند تقديم الطلب. الوثائق المطلوبة: - الحصول أول مرة على بطاقة تاجر تفصيل متجول: - تقديم ملف لدى الإدارة الجهوية للتجارة المختصة ترابيا يتضمن الوثائق التالية: - مطلب فى الغرض يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة فى الانتصاب. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. - صورتان شمسيّتان. - شهادة إقامة. - وعند الاقتضاء: نسخة من رخصة إشغال الملك العمومى للطرق أو الملك العمومى للولاية أو الملك العمومى البلدى أو الملك العمومى البحرى مسلمة من السلط المختصة. - تجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بعد انتهاء المدة المحددة بالبطاقة: - مطلب تجديد يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة فى الانتصاب. - البطاقة السابقة. - نسخة من الترسيم بالسجل التجارى. - صورة شمسية وعند الاقتضاء، نسخة من رخصة إشغال الملك العمومى للطرق أو الملك العمومى للولاية أو الملك العمومى البلدى أو الملك العمومى البحرى مسلمة من السلط المختصة.	الإجراءات المعتمدة: يتم البت فى المطلب من قبل الإدارة الجهوية للتجارة فى أجل شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا، بعد أخذ رأى الوالى المختص ترابيا.	شهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما).	القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ فى 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع (الفصل 9). قرار وزيرى الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ فى 9 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجول. قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ فى 9 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ فى 18 جوان 2010 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-8).
12. الترخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التجارى.	الشروط : - أن يكون للشخص الطبيعى أو الممثل القانونى للشخص المعنوى صفة التاجر وأن تكون له الأهلية الواجبة لتعاطى التجارة. - أن يكون تونسى الجنسية. - أن يكون خاضعا للقانون التونسى إذا كان شخصا معنويا وألا تتجاوز المساهمة الأجنبية فى رأس المال المصرح به عند تأسيس الشخص المعنوى نسبة خمسين بالمائة وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسى أو إلى تونسيين. - أن يكون رأس المال أدناه 10 آلاف دينار. - ألا يكون قد سبق الحكم على الشخص الطبيعى أو الممثل القانونى للشخص المعنوى بالسجن لأكثر من 3 أشهر من النفاذ أو 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وألا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو بالتحجير فيما يتعلق بالتصرف فى الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط بصفة تاجر.	الإجراءات المعتمدة: - تتم دراسة المطلب والرد عليه فى حالة القبول فى أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداعه مصحوبا بكامل الوثائق المذكورة. - فى صورة الموافقة على الطلب يتم الإعلام بالموافقة المبدئية. - استكمال إجراءات إحداث الشركة وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية. - استكمال الملف بتقديم أصل مضمون السجل التجارى - نسخة من العقد التأسيس النهائى للشركة وذلك فى أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام بالموافقة المبدئية.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ فى 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون تجارى كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ فى 22 فيفري 2010 (الفصل 6). القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ فى 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجارى. الأمر عدد 2913 لسنة 2011 المؤرخ فى 7 أكتوبر 2011 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون إشهار تجارى.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	6. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي محرزاً على الأقل على الإجازة أو شهادة معادلة لها وفي صورة عدم الحصول على الإجازة أو على شهادة معادلة لها أن يكون قد أتم بنجاح سنتين من التعليم العالي وأن يثبت أن لديه خبرة في مؤسسة إشرافية لا تقل عن سنة. الوثائق المطلوبة: 1. يتم توجيه مطلب الحصول على ترخيص إلى الوزارة المكلفة بالتجارة. 2. بطاقة إرشادات متممة ومؤرخة وممضاة. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. نسخة من عقد الكراء أو شهادة ملكية المحل. 5. نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية وعند الاقتضاء للشهادة المعادلة أو ما يثبت إتمام سنتين من التعليم العالي وخبرة في مؤسسة إشرافية لا تقل عن سنة. 6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس أو التحجير تخصصان طالب الرخصة إذا كان شخصاً طبيعياً أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمهما أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف. 7. شهادة حساب بنكي غير قابل للتصرف فيه لا يقل رصيده عن 10 آلاف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي. 8. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي. 9. قائمة مفصلة من المساهمين في رأس مال الشركة حسب جنسياتهم.	5. يسند الترخيص بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.		

5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	أجل محددة	المراجع القانونية
13. ترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي بواسطة المناطق.	الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين والمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمة بين الشركاء أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين أو الشركاء. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. دراسة جدوى. 7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • القاعدة الأساسية للنشاط (الأحداثيات الجغرافية) • المناطق الجغرافية للنشاط • التاريخ المرتقب للمشروع في الاستغلال • مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات. • مخطط الصيانة • مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث، 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور، 4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بحث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم تفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها. - دليل الأنشطة الخصوصية. 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني. 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 8. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة.	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسداها (الملاحق 05-06). كراس الشروط عدد 36 المؤرخ في 10 مارس 1992، والمتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال المناطق	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.
14. ترخيص في استغلال نشاط التكوين في ميدان الطيران المدني (التكوين المستمر و الرسكلة بطلب من المؤسسات العاملة في القطاع).	الشروط : 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث، 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية.	الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص، مع مراعاة مدة صلوحيّة الموافقة المبدئية.	مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	أجل محددة	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل 2. السيرة الذاتية للبائع أو الباعثين والمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركاء أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لبائع المشروع والمساهمين. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. دراسة جدوى. 7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • الهيكل التنظيمي للمؤسسة، • التاريخ المرتقب للمشروع في النشاط. • برنامج التكوين (في صورة عدم وجود برنامج مصادق عليه)، بالنسبة لتكوين الطيارين إضافة المعطيات التالية: • برنامج الصيانة والسيرة الذاتية للأعوان المكلفين بصيانة الطائرات، • المطارات والمناطق الجغرافية للنشاط، • وصف دقيق للفضاءات المخصصة للتكوين (مقاييس قاعات التدريس)، • عرض مفصل للوسائل المادية والموارد البشرية التي سيتم وضعها على ذمة التكوين: ✓ مشروع دليل التكوين (خاص بكل نوع من التكوين)، ✓ إضافة دليل العمليات بالنسبة لتكوين الطيارين، ✓ قائمة المدرسين حسب المواد وسيرتهم الذاتية. • نسخة من القانون الأساسي مسجل. • إثبات التسجيل بالسجل التجاري.	3. عرض الملف على اللجنة الفنية المختصة، 4. إجابة الباعث. وفي صورة الموافقة المبدئية على بحث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 1. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلوحيّة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم تفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالتكوين المزمع القيام به. وهي وثائق منصوص عليها بالتراتب الجاري بها العمل في مجال التكوين في ميدان الطيران المدني، و تخضع للمعايير الدولية صادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) وعن وكالة السلامة للطيران الأوروبية (EASA). 2. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني. 3. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 4. منح رخصة الاستغلال ، وذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الترخيص. ملاحظة : الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباعث. و يمكن التديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدّم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة.		قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسداها (الملاحق 05-07). مقرر وزير النقل عدد 185 المؤرخ في 13 أكتوبر 2009 الضابط لشروط المصادقة على مؤسسة تكوين ميكانيكي صيانة الطائرة. مقرر وزير النقل عدد 165 المؤرخ في 08 أكتوبر 2009 الضابط لشروط المصادقة على مؤسسات التكوين على الطيران وعلى كفاءة الطراز.

6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
15. الموافقة المسبقة على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي.	الشروط : أن تكون وحدة الإيواء أو التنشيط السياحي محدثة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. مشروع العقد التأسيسي وقائمة المساهمين. 3. استمارة موافقة مسبقة (انموذج متوفر بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة) 4. محضر إتفاق بين مالك المؤسسة السياحية ومؤسسي شركة التصرف.	الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية.
16. الموافقة النهائية على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي.	الشروط : - تقديم مطلب الموافقة النهائية في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحصول على الموافقة المسبقة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. الملف القانوني المتعلق بالشركة المحدث. 3. استمارة موافقة (انموذج متوفر بإدارة النهوض بالإستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة). 4. عقد تصرف في وحدة الإيواء السياحي أو التنشيط السياحي مستوفى الإجراءات القانونية.	الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية.

7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
17. إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.		1. تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة للاتصالات إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات 2. لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص. ملاحظة: شبكة خاصة مستقلة: هي شبكة خاصة تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص. شبكة خاصة داخلية: هي شبكة خاصة لاتعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص.	شهران (60 يوما) من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008.
18. ترخيص مسبق لتوفير نقطة تبادل حركة الأنترنت.		يخضع توفير نقطة تبادل حركة الأنترنت لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات	شهران (60 يوما) من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 31-خامسا).
19. إدماج وإنجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.	بالنسبة للشخص الطبيعي : 1. أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعاً بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مسترداً لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا، 2. توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط. بالنسبة للشخص المعنوي : 1. أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي وأن يكون ممثله القانوني متمتعاً بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مسترداً لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا، 2. توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط.	الوثائق المطلوبة و الإجراءات المعتمدة: 1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة ومؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص. 2. بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني للشخص المعنوي لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، 3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي، 4. الوثائق المثبتة للإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط. يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إسناد موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة (6) أشهر وذلك لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بناء على بطاقة إرشادات مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب. لا تمكن الموافقة المبدئية من ممارسة النشاط.	أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
20. شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.	الشروط : 1. الجنسية التونسية. 2. نقي السوابق العدلية. 3. متحصلا على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في السلامة المعلوماتية أو ما يعادلها، أو متحصلا على شهادة مهندس في الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، أو متحصلا على شهادة الأستاذية في الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وشغل وظيفة ذات علاقة بمجال السلامة المعلوماتية لمدة لا تقل عن سنتين. 4. يتعين على الشخص المعنوي الراغب في الحصول على شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية تشغيل ثلاثة خبراء تدقيق على الأقل متحصلين على شهادة المصادقة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ومباشرين كامل الوقت يتعين على خبير التدقيق متابعة مرحلة تكوينية في مجال السلامة المعلوماتية، مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات. وفي حالة الإخلال بهذه مقتضيات يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، سحب شهادة المصادقة مؤقتا إلى أن يسوي الخبير وضعيته. وتسحب شهادة المصادقة نهائيا من الخبير الذي لم يتابع هذه المرحلة التكوينية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بسحب شهادة المصادقة مؤقتا. الوثائق المطلوبة: I. بالنسبة للشخص الطبيعي: 1. بطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تكون متممة وممضاة من قبل طالب شهادة المصادقة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. شهادة جنسية مسلمة منذ أقل من 3 أشهر. 4. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر. 5. نسخة من الشهادة الجامعية المثبتة للمستوى العلمي المطلوب. 6. نسخة من شهادة التكوين المطلوبة عند الاقتضاء. II. بالنسبة للشخص المعنوي: 1. بطاقة إرشادات معدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تكون متممة وممضاة من قبل الممثل القانوني لطالب المصادقة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي 3. نسخة من شهادات المصادقة للخبراء الثلاثة الذين سيتم تشغيلهم. 4. نسخة من القانون الأساسي. 5. نسخة من عقود الشغل المبرمة مع 3 خبراء التدقيق. 6. نسخة من مضمون السجل التجاري.	تسند للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية بناء على رأي لجنة استشارية محدثة على مستوى الوكالة وتتكون من ممثلين عن عدة وزارات إضافة إلى ممثل عن المهنة. الإجراءات المعتمدة: توجه مطالب الحصول على شهادة المصادقة إلى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الوكالة مقابل وصل إيداع.	أجل أقصاه شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. في حالة الرفض يرجع الملف إلى صاحبه.	القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية (الفصل 8) الأمر عدد 1249 لسنة 2004 والمؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المصادقة على خبراء التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
21. ترخيص في فتح نيابة حرة لممارسة نشاط تسجيل الرهانات على الخيول.	الوثائق المطلوبة: 1. طلب كتابي باسم الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتضامن. 2. بطاقة عدد 3 للسوابق العدلية. 3. نسخة من كراس شروط معدة في الغرض ممضاة من قبل المعني بالأمر. 4. اجراء بحث أمني يتعلق بالمعني بالأمر والقيام بمعينة ميدانية للمحل المراد استغلاله وتحديد المسافة الفاصلة بينه وبين المساجد ومؤسسات التعليم. 5. يسند الترخيص من قبل الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتضامن بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة وزير المالية وأخذ رأي وزير الداخلية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة التونسية للتضامن.

9. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
22. ترخيص في استغلال المبيتات الجامعية الخاصة بالمعدة لإيواء الطلبة.	الشروط : 1. يشترط أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينجز مشروع بناء محل أو المستغل لمحل على ملكه أو على وجه الكراء لإيواء الطلبة، متمتعاً بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر في شأنه حكم من أجل جنحة أو جناية تمثل اعتداء على الأموال والأخلاق. 2. يتعين أن تتواجد المحلات المعدة لإيواء الطلبة داخل مناطق عمرانية مخصصة للغرض حسب أمثلة تهيئة عمرانية مصادق عليها وقريبة من مؤسسات التعليم العالي والبحث كما يجب أن تتوفر في المحلات المذكورة المرافق الأساسية والشروط الصحية وشروط السلامة لإيواء الطلبة. 3. يشترط أن يشرف المستغل لمحل معد لإيواء الطلبة مباشرة على المحل أو أن يعين بطريقة كتابية مسؤولاً يحظى بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتولى المستغل للمحل أو المسؤول المعين من طرفه أساساً المسائل التالية : - مسك ملفات وسجلات تتعلق بالطلبة المقيمين بالمحل. - تأمين حراسة متواصلة للمحل بالليل والنهار وتأمين النظافة الضرورية والسهر على تطبيق قواعد الصحة والسلامة بالمبيت. - ضمان إسعاف الطلبة المقيمين كلما تطلب الأمر ذلك. - إبرام عقود كراء مع الطلبة المقيمين بالمبيت أو أوليائهم وتسليم للطالب نسخة من العقد. 4. تصنف المحلات المعدة لإيواء الطلبة سواء كانت مستغلة مباشرة من طرف المالك أو من طرف مستغل ثان على وجه الكراء إلى ثلاث أصناف حسب طاقة استيعابها كما يلي : - الصنف الأول: محلات طاقة استيعابها تتراوح بين 50 و100 سريراً. - الصنف الثاني: محلات تفوق طاقة استيعابها 100 سريراً ولا تتجاوز 300 سريراً. - الصنف الثالث: محلات تفوق طاقة استيعابها 300 سريراً ولا تتجاوز 600 سريراً. ويمكن النظر في المحلات التي تكون طاقة استيعابها دون 50 سريراً حالة بحالة. 5. يجب أن تتوفر في المحلات المعدة لإيواء الطلبة التهوية والإضاءة الطبيعية والكهربائية والماء الصالح للشرب والتدفئة المركزية، وتحمل كلفة هذه المرافق على كاهل المستثمر. 6. تحسب المساحات الخام المطلوب توفرها بالمبيت بمعدل 11 متراً بالنسبة إلى السرير الواحد مع هامش زيادة أو نقص لا يتعدى 10 % وتكون المساحات الصافية المطلوب توفرها بالغرف كالآتي : - غرفة ذات سرير واحد: 7.5 متر مربع. - غرفة ذات سريرين: 14 متر مربع. - غرفة ذات 03 أسرة: 18 متر مربع. لا يمكن في كل الحالات إيواء أكثر من 3 طلبة في الغرفة الواحدة.	الوثائق المطلوبة لإنجاز مشروع مبيت جامعي خاص: تكون الملف المتعلق بإنجاز مشروع مبيت جامعي خاص معد لإيواء الطلبة من الوثائق التالية: 1. مذكرة تقديمية حول المشروع المزمع بناؤه وهيكل تمويله، 2. آجال الإنجاز، 3. مثال موقعي للعقار المزمع بناؤه مع التنصيص على وضعية الأرض، 4. نسخة من الأمثلة الهندسية الأولية للمشروع تتضمن : - عدد ونوع الغرف حسب طاقة الاستيعاب. - الجناح الصحي. - الفضاءات المشتركة. - المساحة الجمالية المغطاة. - المساحة حسب تخصيص الاستعمال. 5. مذكرة تتعلق بشروط استعمال المحل تتضمن أساساً : - ظروف تسيير المحل. - التسعيرة المقترحة للكراء الفردي حسب السرير. الوثائق المطلوبة لاستغلال مبيت جامعي في محل على وجه الملكية أو مسوغ بصفة قانونية: 1. مذكرة حول استغلال المحل تتضمن خاصة معطيات حول ظروف الاستغلال والتسعيرة المقترحة للكراء للطلبة وشروط مراجعتها. 2. تصاميم هندسية شاملة تحمل ترقيماً للغرف وطاقة استيعابها. 3. شهادة ملكية للمحل أو عقد كراء أو شهادة في الحق في التصرف، مشروع نظام داخلي للمبيت. الإجراءات المعتمدة: يتم الترخيص بعد المعاينة الميدانية للمحل المستوفي الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.	الترخيص بعد المعاينة الميدانية للمحل المستوفي الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط. 2008.	قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص. كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	7. يشترط أن تتوفر في الغرف المكونة لمبنى معدة لإيواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالب : - سرير: (1.9x90 على الأقل). - حشية لولبية ووسادة، - خزانة: (50 x 55 x 102 على الأقل). - طاولة: (70 x 50 x 80 على الأقل وكرسى). - رف للكتب: (27 x 31 x 80 على الأقل). - فانوس مراجعة "Veilleuse" لكل غرفة ذات سريرين أو أكثر. - سلة مهملات. 8. يتعين أن تحتوى المحلات المعدة لإيواء الطلبة على الفضاءات الصحية حسب المواصفات الدنيا التالية : - رشاش ماء (douche) لكل 10 مقيمين. - دورة مياه لكل 8 مقيمين. - حوض للغسل (lavabo) لكل 5 مقيمين. - مصعد آلى بالمبانيات التى تشتمل على خمسة طوابق على الأقل طبقا للترتيب الجارى بها العمل. 9. يتعين على المسوغ: - إبرام عقود تأمين للمبيت ولجميع المقيمين به. - تأمين الإحاطة الصحية الضرورية دوريا عن طريق الطبيب المتعاقد مع المبيت. 10. يشترط أن تتوفر بالمحل المعد لإيواء الطلبة بقطع النظر عن طاقة استيعابه ما يلى : - محل إدارى. - وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من طرف الحماية المدنية. - وحدة طبخ مجهزة بموقد و ثلاجة وطاولة أكل وحوض بكل طابق بحساب 0.5 متر مربع لكل طالب يستجيب لشروط السلامة والحماية ، قاعة علاج مجهزة بسرير وخزانة تحتوى على الأدوية الأساسية للعلاج السريع. - فضاء للإنترنت والأنشطة الثقافية يحتوى على المرافق الأساسية "جهاز تلفزة، جهاز فيديو، انترنت،". - مشرب يحتوى على ثلاجة ووحدة لإعداد المشروبات الساخنة. 11. كما يتعين توفير ما يلى : أ. بالنسبة إلى المبيتات التى تفوق طاقة استيعابها 100 سرير ولا تتجاوز 300 سريرا: - موزع للمكالمات الهاتفية. - هاتف جماعى لكل رواق أو طابق، - عون إدارى لكل 100 مقيم . ب. بالنسبة إلى المبيتات التى تفوق طاقة استيعابها 300 سرير وعلاوة على الشروط والمواصفات الإضافية للمبيتات التى تفوق طاقة استيعابها 100 سريرا: - منشط ثقافى. - قاعة لاستقبال الأولياء . - توفير WIFI بكامل أجنحة المبيت، - تجهيز المبيت بكاميرا لمراقبة دخول وخروج الطلبة وتأمين سلامتهم).			

10. قائمة التراخيص الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
23. ترخيص لممارسة الطب الإنجابي بالمؤسسات الصحية الخاصة.	الشروط : يجب أن يمارس الطب الإنجابي في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفيا. تكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في التوليد مرخص له شخصيا. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة مقدم من قبل مدير المؤسسة. 2. التزام الطبيب منسق وحدة الطب الإنجابي. 3. نسخة من الشهادات العلمية وشهادة الكفاءة للبيولوجي المسؤول عن أعمال الطب الإنجابي. 4. ثلاث (03) نسخ من الأمثلة الهندسية للوحدة. 5. قائمة التجهيزات المركزة. 6. قائمة الأعيان المنتدبين بوحدة الطب الإنجابي مرفقة بعقود عملهم وشهاداتهم العلمية.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطب الإنجابي لإبداء الرأي. 3. إجراء تفقد والتثبت من مطابقة وحدة الطب الإنجابي للأحكام التشريعية والترتيبية.	شهران (60 يوما) من تاريخ إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطب الإنجابي.	القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالطب الإنجابي. الأمر عدد 73 لسنة 2002 المؤرخ في 14 جانفي 2002 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي كما تم إتمامه بالأمر عدد 994 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005. الأمر عدد 1027 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بتحديد أنشطة الطب الإنجابي وأساليب ممارسته. قرار وزير الصحة المؤرخ في 27 مارس 2003 المتعلق بضبط أنموذج مطلب الزوجين للاستفادة من خدمات الطب الإنجابي. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بسجل أعمال الطب الإنجابي. منشور وزير الصحة عدد 85 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بتطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بإحداث وحدات للطب الإنجابي بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
24. ترخيص لاستغلال مخبر خاص للتحاليل الطبية البشرية والبيطرية والتشريح وعلم الخلايا المرضيين البشريين.	الشروط : 1. خلو الطالب من كل الموانع القانونية واستيفائه لشروط الممارسة. 2. أن يكون حاملا لدكتوراه في الطب أو صيدلانيا وحاملا لشهادة في اختصاص البيولوجيا الطبية البشرية أو شهادة معادلة أو متحصلا على لقب بيولوجي قبل غرة جانفي 1988 ومسجلا بجدول العمادة الراجع إليها بالنظر. أو أن يكون حاملا لدكتوراه في اختصاص التشريح وعلم الخلايا المرضيين البشريين ومسجلا بجدول عمادة الأطباء، أو شهادة معادلة أو أن يكون حاملا لدكتوراه في الطب البيطري اختصاص في البيولوجيا الطبية البيطرية أو لشهادة مصادق عليها أو أن يكون باشر برتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أو طبيب بيطري استشفائي جامعي متخصص في علم الطفيليات أو علم الأحياء الدقيقة أو الكيمياء الحيوية. الوثائق المطلوبة: 1. تعميم مطبوعة مطلب استغلال مخبر خاص للتحاليل الطبية تسلم من قبل وحدة مخابر البيولوجيا الطبية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي. 4. نسخ مطابقة للأصل من الشهادات المطلوبة. 5. شهادة تسجيل الطالب بالعمادة المهنية التي يرجع لها بالنظر. 6. مثال مفصل للمحل الذي سيأوي المخبر. 7. نسخة من العقد الذي يثبت أنه بإمكان الطالب استعمال المحل لنشاطه المهني (شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد بيع أو وعد كراء). 8. قائمة في المعدات الضرورية لنشاط المخبر. 9. قائمة التحاليل المزمع إنجازها بالمخبر مع تحديد التقنيات التي ينوي الطالب استخدامها.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. عرض الملف على اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية لإبداء الرأي. 3. تسليم الرخصة.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية (الفصل 8). الأمر عدد 1732 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المتعلق بمخابر التحاليل الطبية المتخصصة. الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية ومشمولاتها وطرق سيرها. الأمر عدد 3849 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط شروط التكوين المتخصص في البيولوجيا الطبية البيطرية بالنسبة لمسؤول مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية البيطرية. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 3 - 1).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	10. عند الاقتضاء قرار الاستقالة أو أمر إسناد عطلة لبعث مؤسسة، 11. في حال كان المخبر تابعا لمؤسسة صحية خاصة يتعين إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بالتزام بعدم استعمال المحل إلا للأغراض التي أعد لها وينسخة من الاتفاق الممضى بين البيولوجي الذي سيسير المخبر والمؤسسة الصحية الخاصة. بالنسبة لرخصة استغلال بالوكالة: 1. مطلب باسم وزير الصحة، 2. بطاقة عدد 3 لا يتجاوز تاريخ تسليمها سنة، 3. نسخة من العقد بين البيولوجي والورثة، 4. نسخ من الشهادات العلمية أو الشهادة المعادلة، 5. شهادة تسجيل بالعمادة المهنية، 6. نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل عن المخبر بالورثة.			
25. ترخيص لإحداث واستغلال مركز معالجة بماء البحر.	الشروط : يجب أن يكون طالب الخدمة خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل. الوثائق المطلوبة : بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب باسم المدير العام للديوان المياه المعدنية والإستشفاه بالمياه. 2. نسخة من دراسة تأثير المشروع على المحيط. 3. الأمثلة الهندسية لمركز المعالجة بماء البحر. 4. نسخة من القانون الأساسي للشركة مع التنصيص على نشاط المعالجة بماء البحر. 5. نسخة من موافقة الوزارة المكلفة بالسياحة. 6. نسخة من موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على المشروع. 7. مثال بياني لمسار جلب وتصريف مياه البحر. بالنسبة للموافقة النهائية 1. مطلب باسم المدير العام للديوان. 2. نسخة من الموافقة المبدئية. 3. محضر جلسة تسمية مدير المركز. 4. عقد الطبيب مؤشر من عمادة الأطباء. 5. قائمة اسمية محيطة للأعوان. 6. نسخة من الاتفاقية مع مخبر التحاليل 7. ضبط نقاط أخذ العينات برسم تخطيطي للإحداثيات الجغرافية. 8. شهادات التحاليل المجراة على مستوى نقاط التقاط ماء البحر التسع من قبل مخبر معترف به مؤهل من قبل وزارة الصحة لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر. 9. عقود عمل الأعوان محينة ومصحوبة بالشهادات العلمية. 10. نسخة من منهجية التدخل السريع في حالة تلوث. 11. نسخة من الاتفاقية مع طب الشغل. 12. نسخة من شهادة سلامة المحلات سارية المفعول. 13. نسخة من شهادة التأمين. 14. نسخة من الاتفاقية مع الجهة المختصة بنظافة ومتابعة القنوات.	الإجراءات: المعتمدة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية 2. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 3. تسليم الموافقة المبدئية بعد رفع التحفظات من قبل المعني بالأمر. بالنسبة للموافقة النهائية 1. دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية 2. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 3. تسليم الموافقة النهائية بعد رفع التحفظات من قبل المعني بالأمر.	الموافقة المبدئية: شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الموافقة النهائية: شهر (30 يوما) من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية.	الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 والمتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز المعالجة بماء البحر (الفصل 4).

11. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
26. رخصة كاتب عمومي.	الشروط 1. تونسي الجنسية، 2. المستوى التعليمي: السنة الثالثة ثانوي على أقل تقدير، 3. بلوغ سن الرشد، 4. نقي السوابق العدلية، 5. المشاركة في اختبار كتابي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي باسم الوالي، 2. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر، 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 4. شهادة مدرسية لإثبات المستوى التعليمي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف كامل إلى الولاية عبر المعتمدية مرفوقا برأي معتمد الجهة، 2. دراسة الملف من قبل المصلحة المختصة بالولاية، 3. إجابة المعني بالأمر عن طريق المعتمد.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 19 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 المتعلق بتنظيم مهنة الكتبة العموميين.
27. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية صنف أ.	1. قطر البئر من متر إلى 3 أمتار. 2. شهادة تكوين تثبت الكفاءة المهنية. 3. توفر الإمكانيات المادية والمالية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي باسم والي الجهة، 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية. 4. تصريح على الشرف بتوفر الإمكانيات المادية والمالية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد تقرير في الغرض. 3. في صورة الموافقة يتم إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاظمي نشاط حفر الآبار المائية السطحية صنف أ.	شهر من تاريخ من تاريخ إيداع الملف كاملا (30 يوما).	- مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها - الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تعاظمي نشاط حفر الآبار المائية (الفصول من 2 إلى 11)

ملحق 3

قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها

1. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
1. إسناد تراخيص فتح واستغلال المؤسسات المخلة أو المخلة بالصحة (المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث).	الوثائق المطلوبة: 1. تعبير المطبوعة الخاصة بهذا النوع من الطلبات والتي تسحب من الولاية معرفة بالإمضاء ومتنبرة بطابع جبائي قيمته 3000 مليم. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب، 4. مثال إجمالي في 3 نظائر بمقياس تقريبي 200/1 يبين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج، 5. مثال موقعي للمؤسسة في 3 نظائر بمقياس 1000/1 يوضح كل البيانات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا، 6. مذكرة وصفية للمشروع (أو بطاقة توضيحية معمرة وممضاة) مع بيان المواد المستعملة والمنتجات وأساليب الصنع، 7. نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية، 2. إجراء البحث العمومي والاستشارات الفنية من قبل المصالح المعنية، 3. إعلام الطالب بنتائج البحث العمومي وإعداد قرار تراخيص في حالة الموافقة.		- مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه. - مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفرع بالبنائيات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009. - القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة. - الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات المخلة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وشروط استغلالها. - الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أبريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات المخلة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وشمولاتها وطرق سيرها. - الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط. - الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض صلاحيات بعض أعضاء الحكومة إلى الولاية والنصوص التي نقحته وتممته. - الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاية. - قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات المخلة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.
2. رخصة استغلال محلات بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان)	يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية : 1. أن يكون نقي السوابق العدلية، 2. أن لا يكون منتشيا لسلوك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية، 3. أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتغوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،	الإجراءات المعتمدة 1. إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمدية التي يقطن بها المعني. 2. إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا).	شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف لجميع الوثائق المطلوبة.	- الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. تقديم ملف كامل، 5. توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لباع التبن (لا تقل عن 50 مترا) . الوثائق المطلوبة 1. مطلب بإسم الوالى 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 3. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر، 4. نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة ، 5. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله، 6. شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله، 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، 8. القرار الأصلي.	3. إجراء بحث اجتماعي للمعنى بالأمر، 4. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبن، 5. فى صورة الموافقة يتم تمكين المعنى بالأمر من الرخصة و إعلام أمين المال الجهوي .		
3. ترخيص للإقامة الوقتية بملك الدولة الغابي.	الشروط : 1. تقديم دراسة فنية واقتصادية فى صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية أو الرعوية، 2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف فى صورة انجاز مشروع يكتسى صبغة المصلحة العمومية، 3. تقديم شهادة بيطرية فى وضع خلايا النحل، 4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لدى قباضة المالية المختص ترابيا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة فى صورة التجديد، 5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي، 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 3. مكان قطعة الأرض و مساحتها، 4. مثال هندسى معد من قبل خبير مصادق عليه مبين به مواقع المنشآت ومساحتها والتجهيزات المزمع إحداثها بقطعة الأرض، 5. دراسة فنية واقتصادية فى صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية أو الرعوية، 6. شهادة بيطرية فى صورة وضع خلايا النحل، 7. وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل الوزارة المختصة فى صورة إنجاز مشروع يكتسى صبغة المصلحة العمومية، 8. دراسة المؤثرات على البيئة عند الاقتضاء.	الإجراءات المعتمدة 1. تقديم ملف للولاية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 2. دراسة الملف من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 3. فى صورة الموافقة يتم تسليم رخصة وقتية من قبل الوالى بعد دفع المعاليم المستوجبة.	شهر (30 يوما)	– مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ فى 13 أفريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ فى 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية فى قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ فى 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ فى 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية فى قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 76 منها). – قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ فى 29 جوان 2006 يتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ فى 03 أكتوبر 2014. – قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية المؤرخ فى 29 جوان 2006 المتعلق بضبط الإقامات المصرح بأنها تكتسى صبغة المصلحة العمومية. – قرار وزير الفلاحة والبيئة المؤرخ فى 10 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ فى 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (الملحق 1.13).
4. رخصة الوالى فى العمليات العقارية التى بها طرف أجنبى.(ترخيص مسبق)	الأراضى والمحلات المبنية غير المناطق الصناعية وغير الأراضى بالمناطق السياحية وذلك لانجاز مشاريع اقتصادية. الوثائق المطلوبة: 1. مطبوعة مطلب الترخيص فى 5 نظائر أصلية. 2. محضر معاينة معد من عدل منفذ. 3. شهادة تثبت أن العقار المعتمز التوقيت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب مستوفى الوثائق إلى الولاية 2. إحالة الملف الى معتمد المنطقة الترابية الكائن به العقار موضوع العملية العقارية لإبداء الرأى، 3. إحالة الملف إلى الإدارة العامة للاختبارات بكتابة الدولة لأموال الدولة والشؤون العقارية.		– الأمر المؤرخ فى 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ فى 11 ماي 2005.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
4. وعد بالبيع. 5. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الأداءات. 6. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية. 7. وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية.	4. إحالة الملف الى الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، في حالة الموافقة يتم تسليم الرخصة للمعنيين بالأمر.	4. وعد بالبيع. 5. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الأداءات. 6. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية. 7. وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية.		
5. رخصة الوالي في العمليات العقارية الكائنة داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.	يجب أن يكون العقار موضوع العملية العقارية كانا داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية. الوثائق المطلوبة: 1. مطبوعة مطلب الترخيص في 5 نظائر أصلية. 2. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية. 3. وعد بيع إن وجد، 4. وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب مستوفى الوثائق إلى الولاية. 2. إحالة الملف الى الوكالة العقارية الفلاحية للدرس وإبداء الرأي، 3. في صورة ابداء الرأي بالموافقة، يتم إعلام المعنيين بالأمر لتعمير التزام في الغرض وإمضائه، 4. التأشير على مطلب الترخيص بالموافقة وتسليمه إلى المعنيين بالأمر،	120 يوما	- الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005. - القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتمم والمنقح للقانون عدد 17 لسنة 1997 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية
6. رخصة بناء.	الشروط: 1. أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه، 2. أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة، 3. احترام الترتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة، 4. أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب علمي ورق عادي ممض، من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه، 2. شهادة ملكية أو حكم استحقاق، أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها، 3. بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء- مشروع بناء في 5 نظائر معد وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار ومثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق وتصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1/ 100 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين، 4. مشروع بناء يتضمن رسم يحتوى على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها ورسم يحتوى على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري، 5. دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005، 6. قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرق أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه،	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر التراي). 2. دراسة الملف وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء 3. عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء 4. بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في الترخيص في البناء أو الرفض الملعل 5. إعلام طالب الرخصة بالموافقة أو الرفض وذلك برسالة مضمونة الوصول 6. مكان الحصول على الترخيص: المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر التراي). تمديد صلوحيّة الرخصة: تقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء. ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها. تجديد الرخصة: ويتم تجديد الرخصة بنفس الصيغ والشروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.	- خلال واحد وعشرون (21) يوما من تاريخ إيداع ملف مستوفيا لجمع الوثائق المطلوبة. - خلال خمسة وأربعين (45) يوما إذا كانت البناية في منطقة تهيتها بصدد الإنجاز. - خلال شهران (60 يوما) في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية.	مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر والنصوص المنقحة والمتممة لها . القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له. مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994. الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تمتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006. الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحت أو تمته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004. منشور وزير الداخلية عدد 5 لسنة 2003. قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أبريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيّتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	7. الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاعات خاصة. 8. وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات. 9. شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية. 10. ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزع. <u>ملاحظة:</u> علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كل في نظيرين: - مثال موقعي للعقار - مثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق - تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 1/ 50 - أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/ 50 - تشخيص للهياكل - تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 1/ 20			

2. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
7. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة لشركات التجارة الدولية.	الشروط: 1. شركة تجارة دولية مرتكزة بالبلاد التونسية. 2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000م² 3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج. 4. أن تكون منافذ التهوية محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة. 5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت آجال خزنها العاميين. 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. 7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقياس. 8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودع. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. شهادة بإيداع تصريح لدى مركز النهوض بالصادرات. 2. النظام الأساسي للشركة. 3. خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي. 4. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. 5. الرمز الديواني. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. 7. تصريح بالوجود. 8. نسخة من بطاقة المعارف الجبائي. 9. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 11. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. 13. اكتاب التزام عام.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	– مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. – القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 04 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. – قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
8. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة لشركات القانون العام.	الشروط: - الشركات التجارية الناشطة بالبلاد التونسية. - مساحة دنيا لا تقل عن 2000م² - أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج. - أن تكون منافذ التهوية محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة. - أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجل خزنها العامين. - أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. - أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقياس. - أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. - أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. - الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية-إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: - النظام الأساسي للشركة. - مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص. - مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. - الرمز الديواني. - نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. - المعرف الجبائي. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. - نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. - نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. - عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. - قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. - اكتتاب التزام عام. - نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - منح الترخيص.	شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	— مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. — القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 04 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. — قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.
9. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالشركات الصناعية.	الشروط: - شركة صناعية. - مساحة دنيا لا تقل عن 2000م². - أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج. - أن تكون منافذ التهوية محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة. - أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجل خزنها العامين.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - منح الترخيص.	شهرين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	— مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. — قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. 7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، نقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقياس، 8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. مسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية. 11. إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. شهادة بإيداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. 2. النظام الأساسي للشركة. 3. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي. 4. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. 5. الرمز الديواني. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. 7. المعرف الجبائي. 8. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 9. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 11. عقد تأمين ضد الأضرار الناجمة عن السرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. 13. اكتتاب التزام عام. 14. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع.			
10. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي (بالنسبة للوكلاء المعتمدين).	الشروط: 1. وكيل معتمد للسيارات. 2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000 م². 3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج. 4. أن تكون منافذ التهوية محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة. 5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجل خزنها العامين. 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض،	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	شهرين (60) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقياس. 8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية-إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: - النظام الأساسي للشركة. - مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي. - مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. - الرمز الديواني. - نسخة من التصريح بالوجود. - نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. - المعرف الجبائي. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. - نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. - نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. - عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. - قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. - اكتتاب التزام عام. - الحصول على ترخيص وكيل معتمد للسيارات مسلم من ديوان التجارة.			
11. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات البترولية.	الشروط: - يجب ان يكون بحوزة المستغل ترخيصا ممنوحا من طرف وزارة الطاقة والمناجم بعد استشارة مصالح اللجنة الاستشارية للمحروقات. - مسجل بقائمة الموزعين المعتمدين للمنتجات البترولية. - التزام المشغل باستعمال الخزانات حصريا لتخزين المواد البترولية المنصوص عليها بالقائمة. - أوعية التخزين يجب أن تحصل على مصادقة مصالح الديوانة خاصة فيما يتعلق بالسعة والختم. - أوعية التخزين بطريقة تضمن عدم الزيادة أو النقصان إلا بحضور مصالح الديوانة. - التزام المستغل بتخزين كميات المواد البترولية حسب صنفها. - التزام المستغل بعدم تغيير وجهة المواد بدون ترخيص مسبق من مصالح الديوانة. - التزام المستغل بمسك محاسبة مواد يومية يدون بها الكميات الواردة والكميات الموجودة بالمستودع والكميات الصادرة مع إعداد الوثائق التي تمكن من مسك هذه المحاسبة.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - منح الترخيص.	خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	– مجلة الديوانة الفصول 179 و180 و182. قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. مذكرة توزيع عام عدد 98/061 بتاريخ 09 سبتمبر 1998.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	9. الامتثال لتدابير المراقبة المنصوص عليها من قبل مصالح الديوانة ولكل عملية رقابة وجرد تقوم بها الإدارة العامة للديوانة. 10. التزام الشركة بعدم سحب كميات من المواد البترولية الموجودة بالخزانات إلا بحضور أعوان الديوانة المكلفين بذلك وإيداع التصريح الديواني المناسب. 11. نسخة من عقد اللزمة المبرم مع ديوان الطيران المدني والمطارات أو ديوان البحرية التجارية والموانئ. 12. بطاقة تاجر مسلمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة. 13. قائمة بالمنتجات البترولية المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: - النظام الأساسي للشركة. - الرمز الديواني. - المعرف الجبائي. - نسخة من السجل التجاري. - نسخة من التصريح بالوجود. - نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين الشركة. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. - نسخة من عقد اللزمة المبرم مع ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز الخزانات بالمطار) أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز الخزانات بالميناء). - شهادة في قيس السعة والختم. - قائمة بالمنتجات البترولية التي سيتم تخزينها. - نسخة من بطاقة تاجر. - نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. - نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. - عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. - نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع. - اكتتاب التزام عام.			
12. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي (السوق الحرة).	الشروط: - شركة ناشطة بالبلاد التونسية، - الاستظهار بوعد بإسناد لزمة مسلم من ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز المحل بالمطار) أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز المحل بالميناء)، - الموافقة على المحل من قبل مصالح الديوانة، - الاستظهار برخصة مفوض ثانوي للصرف مسلمة من البنك المركزي التونسي، - اكتتاب التزام عام، - مسك محاسبة مواد، - ترميز المنتجات باستعمال الرموز المشفرة، - أن يكون المحل مصادق عليه من قبل الإدارة العامة للديوانة ومجهز بجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - منح الترخيص.	خمس عشرة (15) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	– الفصول من 179 إلى 182 من مجلة الديوانة. – قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: - النظام الأساسي للشركة. - الرمز الديواني. - وعد بالكراء مسلّم من ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز المحل بالمطار) أو من ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز المحل بالميناء). - مضمون من السجل التجاري. - نسخة من التصريح بالوجود. - نسخة من الإصدار بالراند الرسمي والمتعلق بتكوين الشركة. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. - قائمة بالمنتجات الموجودة بالمستودع. - رخصة مفوض ثانوي للصرف. - نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. - نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. - عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. - نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع. - اكتتاب التزام عام.			
13. ترخيص استغلال المستودع العمومي.	الشروط: - أن يكون المستغل بلدية أو غرفة تجارة وصناعة أو مؤسسة ذات مساهمة عمومية. - توفير محل لا تقل مساحته عن 2000 م² - مصادق عليه من قبل مصالح الديوانة لمكتب الإلحاق. - اكتتاب ضمان مالي إجمالي سنوي. - الالتزام بطرق الاستغلال المنصوص عليها. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: - مطلب في الغرض من صاحب اللزعة. - التزام عام وفقا لأنموذج محدد من الإدارة العامة للديوانة. - قرار مصادقة على صلوحية المحل. - نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. - نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. - عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. - نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع. - اكتتاب التزام عام.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - منح الترخيص.	عشرون (20) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الديوانة: من الفصل 166 إلى الفصل 178 ومن الفصل 183 إلى الفصل 191. قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.
14. ترخيص لاستغلال مستودع خاص لحساب الغير.	الشروط: - شركة مقيمة بالبلاد التونسية. - مساحة دنيا لا تقل عن 2000 م² - أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج. - أن تكون منافذ التهوية محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة.	الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة الملف. - منح الترخيص.		مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 173 إلى الفصل 191. قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجل خزنها العامين. 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. 7. أن يشمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل و إعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقياس. 8. أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبطة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودع. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: - النظام الأساسي للشركة - خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص لحساب الغير. - مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. - الرمز الديواني. - نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. - تصريح بالوجود. - نسخة من بطاقة المعرف الجبائي. - نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. - نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. - عقد تامين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. - قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. - اكتتاب التزام عام.			
15. ترخيص لتفريع نشاط مؤسسات تمويل صغير	الشروط: كل مؤسسة تمويل صغير مرخص لها حسب التشريعات الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: يتضمن ملف الترخيص الوثائق التالية: - القوائم التقديرية بعد إنجاز العملية. - تعليل للعملية. - تحليل اقتصادي و مالي واجتماعي لتأثير العملية خاصة من حيث التوقع في السوق و المنتجات المالية و التشغيل داخل المؤسسة، - العقود أو مشاريع العقود المنظمة للعملية. و عندما يكون العقد مبرما يجب التنصيص ضمن أحكامه على أن لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ترخيص من وزير المالية.	الإجراءات المعتمدة: – يتم التفريع المنصوص عليه بالفصل 26 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 إما في مؤسسة تمويل صغير يتم إحداثها للغرض في مؤسسة تمويل صغير قائمة. و تخضع هذه العملية إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير. – عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير يتم إحداثها للغرض، يتم تقديم ملف طلب الترخيص لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن: ✓ اتفاقيات تحويل الأصول والخصوم من مؤسسة أو مؤسسات التمويل الصغير لفائدة مؤسسة التمويل الصغير المحدثّة بداية من تاريخ الترخيص لها.	شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	– مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. – قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبطورها المؤسساتاتي.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
		✓ طلب سحب الترخيص دون تصفية لمؤسسة التمويل الصغير التي قامت بتفريع نشاطها عند تاريخ الدخول الفعلي لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة للغرض حيز النشاط. و على مؤسسة التمويل الصغير التي سحب منها الترخيص أن تتوقف حالا عن كل نشاط تمويل صغير و يتم وجوبا تحويل كل العقود الجارية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة. عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير قائمة، تطالب مؤسسة التمويل الصغير التي تقوم بتفريع نشاطها سحب الترخيص في تعاطي نشاط التمويل الصغير دون التصفية كما تقوم بصفة متزامنة بتقديم ملف ترخيص في عملية التفريع في مؤسسة التمويل الصغير: القائمة و المنتفحة بالتفريع.		
16. ترخيص في القيام بعمليات اقتناء أو بيع حصص برأس المال أو أصول مؤسسات التمويل الصغير أو التخفيض في رأس المال.	الشروط: 1. مؤسسات التمويل الصغير المرخص لها حسب التشريع الجاري بها العمل. 2. المتدخلون الذين لهم خبرة في الميدان البنكي و المالي و التمويل الصغير الوثائق المطلوبة: يقدم طالب الترخيص ملفا لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن: 1. مكتوب من المستثمر يعلل أسباب عملية إقتناء حصص من رأس المال لمؤسسة التمويل الصغير. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و كذلك مضمون من السجل العدلي للأشخاص الطبيعيين المساهمين بصفة فردية. 3. مضمون من السجل التجاري و نسخة من النظام الأساسي و القوائم المالية المصادق عليها بعنوان الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة و ذلك عندما يكون المستثمر شخصا معنويا. 4. وفي حالة بلوغ مساهمة طالب الترخيص مستوى يمكنه من التحكم في مؤسسة التمويل الصغير أو يمكنه من وضعية مساهم مرجعي، يقدم إرشادات إضافية حول: - خبرته في الميدان البنكي والمالي والتمويل الصغير. - استراتيجية الاستثمار، - كفاءاته الفنية و الموارد البشرية التي يتعهد بتوفيرها لمؤسسة التمويل الصغير، - تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير طلب كل معلومة إضافية عندما تكون هيكلية الحوكمة للمستثمر أو مصدر أمواله غير مضبوط بصفة واضحة. في حالة التخفيض في رأس المال، تقدم مؤسسة التمويل الصغير ملفا لسلطة رقابة التمويل الصغير للحصول على ترخيص يتضمن: - القوائم المالية التقديرية بعد التخفيض في رأس المال. - كل تفسير يعلل التخفيض، - قرار مجلس الإدارة الذي يقترح التخفيض في رأس المال.	الإجراءات المعتمدة: - تقدم مؤسسة التمويل الصغير لسلطة رقابة التمويل الصغير ملف ترخيص لكل عملية ينتج عنها تغيير في هيكلتها المالية أو توجه نشاطها. - و تعتبر عملية تفويت في حصة هامة: - كل تفويت أو وضع تحت إدارة عقود كراء أكثر من ثلث الفروع أو الوكالات، - كل تفويت في أكثر من ثلث قيمة محفظة القروض. - و تطبق هذه القاعدة كذلك عندما تمتد عملية التفويت على فترة لا تتجاوز السنتين أو تتم في إطار عدة عمليات.	شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. - قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسساتاتي.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
17. ترخيص لاقتناء حصص من رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين	الشروط: 1. أن تكون المؤسسة أو أكثر مرخص لها وفقا لأحكام مجلة التأمين. 2. أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير الملاءة المالية المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة التأمين. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية يقدم من قبل الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعترمون اقتناء الحصص. 2. كافة البيانات المتعلقة بأسلوب إنجاز العملية. - البيانات والوثائق المتعلقة بالمقتنين من الأشخاص المعنويين: 1. الاسم والمقر الاجتماعي 2. نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاصة التي يخضع إليها الشخص المعنوي 3. قائمة في المسيرين الرئيسيين 4. هيكل رأس المال 5. بيان هيكل المجمع إذا كانت عملية الاقتناء ستفضى إلى انتماء مؤسسة التأمين أو إعادة التأمين إلى مجموعة شركات أو إحداث مجموعة شركات. 6. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المنقضية والقوائم المالية المجمعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات 7. العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضد الشخص المعنوي. 8. نسبة هامش الملاءة المالية إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة قرض. -البيانات والوثائق المتعلقة بالمساهمين من الأشخاص الطبيعيين: 1. البيانات الشخصية (الاسم واللقب، الجنسية، مقر الإقامة) مع تقديم وثيقة رسمية تثبت الهوية 2. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ استخراجها أكثر من سنة 3. تصريح على الشرف في عدم التفليس أو التجبير من إدارة الأملاك وفي صورة الاقتناء من طرف مجموعة من الأشخاص، تقديم كافة البيانات في خصوص العلاقات التي تربطهم والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم.	الاجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة التي يمكن للغرض أن تطلب مدحا بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. 2. تبدأ الهيئة رأيها في خصوص الترخيص لوزير المالية. 3. تعلم الهيئة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقدم بطلب الترخيص بقرار وزير المالية في خصوصه.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- مجلة التأمين وخاصة الفصلين 54 و58 منها. - البطاقة عدد 8 ملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.
18. ترخيص لمؤسسة تأمين مقيمة لاقتناء حصص من رأس مال أو إحداث مؤسسة تأمين وإعادة تأمين بالخارج.	مؤسسة تأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية. 2. دراسة جدوى تتضمن خاصة العناصر التالية: - برنامج نشاط على مدى خمس سنوات يتضمن القوائم المالية التقديرية مع توضيح مختلف الفرضيات التي تم اعتمادها. - بيان هيكل رأس المال. - الهيكل التنظيمي للشركة والوسائل البشرية. - هياكل الإدارة (مجلس الإدارة) والتصرف. - بيان هيكل المجمع إذا كانت عملية الاقتناء أو الإحداث ستفضى إلى انتماء لمجموعة شركات. - القوائم المالية وتقرير النشاط لثلاث سنوات الأخيرة المنقضية والقوائم المالية المجمعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات.	الاجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدحا بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. 2. إبداء الرأي من قبل مصالح الهيئة بخصوص الجانب التأميني وإحالاته لوزير المالية (تتم دراسة الملف من الجانب المالي بوزارة المالية ومن الجانب المصرفي بالبنك المركزي التونسي).	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة التأمين وخاصة الفصل 59 منها، مجلة الصرف والتجارة الخارجية وخاصة الفصل الأول منها. قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 والمتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وخاصة الفصل 31 منه. الفصل 3 من إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2005 المتعلق بالاستثمارات بالخارج والنصوص المنقحة له.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
19. ترخيص لتحويل محفظة عقود تأمين أو اندماج أو انقسام مؤسسة تأمين.	الشروط: 1. أن تكون المؤسسة موضوع التحويل أو أكثر مرخص لها وفقا لأحكام مجلة التأمين. 2. أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير الملاءة المالية المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة التأمين. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الغرض. 2. تقرير مصادق عليه من طرف مراقب حسابات.	الإجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الارشادات والوثائق التي تراها ضرورية. 2. يبدي مجلس الهيئة العامة للتأمين رأيه بخصوص قبول أو رفض الترخيص لوزير المالية. 3. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص بقرار وزير المالية.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الفصلان 62 و63 من مجلة التأمين. الفصل 25 من الأحكام النموذجية للنظم الأساسية لشركات التأمين ذات الصيغة التعاونية المحددة بالأمر عدد 2257 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992. البطاقة عدد 14 ملحقة بالترتيب عدد 01/2009 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين
20. ترخيص اندماج مؤسسات تمويل صغير	- التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 - أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها. - أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض. - أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير. - تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى قبل شروعها في النشاط. كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنهم عند الاقتضاء وسعة وكفاءة مسيرتها. وعلى مؤسسات التمويل الصغير إعلام سلطة رقابة التمويل الصغير فوراً بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو هيئتها المديرة وبكل تعيين جديد للمديرين. وتتساور سلطة رقابة التمويل الصغير بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها. وتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير المالية. الوثائق المطلوبة: - يتضمن مطلب الترخيص إضافة الى الوثائق المتعلقة بالعناصر المنصوص عليها بالفصل 12 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والفصل 2 أو الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 حسب الشكل القانوني لمؤسسات التمويل الصغير المعنية بالاندماج: 1. ملف الاندماج. 2. قرار الجلسة العامة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة تمت المصادقة عليه بنفس الصيغة.	الإجراءات المعتمدة: - تتم عملية اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكونة في شكل جمعياتي بإحداث مؤسسة تمويل صغير جديدة في شكل جمعياتي. و يترتب عن الاندماج حل مؤسسات التمويل الصغير المندمجة دون تصفية و تحويل أصولها و خصومها إلى مؤسسة التمويل الصغير المحدثة. - تخضع عملية اندماج مؤسستي تمويل صغير أو أكثر إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير يسند طبقا لشروط منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير جديدة.	شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	- مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. - قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وتطورها المؤسساتاتي.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	3. الموازنة التقديرية المختومة لكل مؤسسة تمويل صغير مدمجة و الموازنة التقديرية الافتتاحية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة، و يصبح الاندماج نافذا بتاريخ الحصول على ترخيص وزير المالية الذي يقوم بالتوازي بسحب تراخيص مؤسسات التمويل الصغير المندمجة. 4. ويتضمن ملف الاندماج مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعياتي الوثائق المتعلقة بالعناصر التالية: - أسباب و أهداف وشروط الاندماج المزمع إنجازه، - الاسم و الشكل والجنسية و لنشاط والمقر الاجتماعي لكل مؤسسة تمويل صغير معنية بالاندماج، - وضعية الأصول والخصوم المزمع نقلها بالكامل، - التقييم المالي والاقتصادي لمؤسسة التمويل الصغير من قبل خبير محاسب أو مراقب حسابات، - تحديد الطريقة المعتمدة للتقييم و أسباب اختيارها، - تاريخ الحل و تاريخ الاندماج، - تحديد الحقوق المحتملة للأجراء و المسيرين.			

3. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى لجنة التراخيص المحدثه بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
21. عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف ملعن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها. (وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى تجاوز العتبات القانونية امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع) 22. ترخيص لإبرام تحالف ينجر عنه تجاوز احدى العتبات التالية: امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع 23. ترخيص للمساهم المرجعي للتفويت كلياً أو جزئياً في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق إقتراع من شأنه أن يفقده صفة المساهم المرجعي	يسند الترخيص من قبل لجنة التراخيص بناء على: -صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم وبإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية. -عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي	يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص. وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مدّه بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.	يسند الترخيص من قبل لجنة التراخيص في غضون شهرين ابتداء من تاريخ إستلام البنك المركزي التونسي الملف كامل متضمن لكل الوثائق والإرشادات، من قبل طالب الترخيص	- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. - قرار لجنة التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر لسنة 2017.

4. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى البنك المركزي التونسي

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
24. ترخيص لتحويل أموال لاقتناء الأجانب للأراضي والمحلات المبنية خارج المناطق الصناعية والأراضي خارج المناطق السياحية واقتناء منشآت سياحية.	الشروط: المنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. الوثائق المطلوبة: 1. الادلاء بمطلب ترخيص باسم محافظ البنك. 2. وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين. 3. كل ما يثبت هوية المقتني الأجنبي وإقامته من الناحية المصرفية (نسخة كاملة من جواز سفره أو شهادة إقامة)، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقبضة المالية، بطاقات الاستثمار تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سنده، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيب على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية. 4. التنصيب على كيفية تمويل ثمن شراء العقار، إذا كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التالية: 1. عقد اقتناء العقار مسجل بالقبضة المالية، 2. بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى تثبت تمويل ثمن اقتناء العقار بواسطة توريد عملة، 3. كل وثيقة تثبت إقامة المعني بالأمر (نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة)، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية القانون الأساسي محين مسجل بالقبضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سنده، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيب على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية، 4. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به العقار موضوع الاقتناء.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف 2. إحالة مراسلة للمعني بالأمر بالموافقة على عملية اقتناء العقار وضمان تحويل محصول البيع إذا كان الملف مستوفي كل الشروط.		– الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى) كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
25. ترخيص لتحويل أموال لإقتناءات العقارات ذات الصبغة السكنية أو لاستعمالها كمقر اجتماعي للشركات غير المقيمة.	الشروط: المنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. الوثائق المطلوبة: 1. الادلاء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي مشفوعا بالوثائق التالية: 2. وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين، 3. كل ما يثبت هوية المقتني الأجنبي وإقامته من الناحية المصرفية (نسخة كاملة من جواز سفره أو شهادة إقامة، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سنده، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية)، 4. التنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء العقار. إذا ما كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التالية: 1. عقد اقتناء العقار مسجل بالقباضة المالية، 2. -بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى تثبت تمويل اقتناء العقار بواسطة توريد عملة، 3. كل وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر وإقامته (نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سنده، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية)، 4. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به العقار موضوع الإقتناء.	الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف 2. إحالة مراسلة للمعني بالأمر بالموافقة على عملية اقتناء العقار وضمان تحويل محصول البيع في صورة الاستيفاء بكل الشروط بهذا العنوان.		- أمر عدد 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 المطلة الأولى).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
26. ترخيص لتحويل أموال لاقتناء أصل تجاري من قبل شركة أو مستثمر أجنبي غير مقيم.	الشروط: لمنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. الوثائق المطلوبة: 1. الإدلاء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي . 2. كل وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر وإقامته (نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتسبة بالبلاد التونسية أو شركة منتسبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة المنتسبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية)، 3. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به الأصل التجاري موضوع الإقتناء، 4. نسخة من وعد بيع الأصل.			– أمر عدد 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصراف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى).
27. قروض خارجية قصد تمويل الشركات المقيمة بالنسبة للمبالغ التي تفوق تلك المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي.	شروط واردة بمنشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 والمنقح بالخصوص اللاحقة. الوثائق المطلوبة: 1. الإدلاء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي. 2. مشروع نص اتفاقية القرض تنص بالخصوص على موضوع القرض والمبلغ والشروط المالية والضمانات، 3. نسخة من الملف القانوني للشركة المقيمة المقترضة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية. 4. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل.			– منشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 المتعلق بالإقتراضات الخارجية.
28. قروض ايجار مالي لفائدة الشركات غير المقيمة	الوثائق المطلوبة: 1. الإدلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 في أربعة نظائر يعمر من قبل شركة الإيجار المالي مشفوعا بالوثائق التالية: 2. نسخة من الفاتورة الأولية المتعلقة باقتناء معدات، 3. الشروط المالية لقرض الإيجار المالي (المبلغ، نسبة الفائدة، مدة التسديد...).			– مجلة الصرف.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتسبة بالبلاد التونسية يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية. 5. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل.			
29. قروض استثمار بالعملة أو بالدينار المسندة من قبل البنوك المقيمة لفائدة الشركات غير المقيمة المنتسبة بالبلاد التونسية.	الوثائق المطلوبة: 1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض. 2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة (خط اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة). 3. موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع الطلب. 4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن وجدت. 5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية. 6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. 7. مخطط الأعمال. ملاحظة: يقع تقديم نفس الوثائق بالنسبة للقروض التي ستمنح بالدينار.			— منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. — مجلة الصرف كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة.
30. قروض استثمار بالعملة المسندة من قبل البنوك المقيمة لفائدة الشركات المقيمة.	-شروط واردة بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. الوثائق المطلوبة: 1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض . 2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة (خط اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة). 3. موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع الطلب.			— منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. — الفصل 21 من مجلة الصرف.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن وجدت، 5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سنده، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية، 6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. 7. مخطط الأعمال، <u>ملاحظة:</u> إذا كان تمويل القرض سيتم على الموارد الذاتية بالعملة للبنك المقرض يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لترتيب الصرف الجاري بها العمل.			
31. مساهمة الأجانب غير المقيمين في رأس مال شركات عند التكوين او عند الترفيع .	شرط منصوص عليه بالأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى). الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم محافظ البنك المركزي . 2. نسخة من مشروع القانون الاساسي للشركة المراد تكوينها، أو مشروع محضر جلسة اجتماع الشركاء الخارقة للعادة المتعلقة بالتدفع في رأس مال الشركة (بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين في رأس المال عند الترفيع فيه) مصحوبا بالملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة إن وجدت، ترخيص البنك المركزي بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين عند تكوين الشركة ، بطاقة سنده، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية ... 3. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب حسابات وفقا للترتيب الجاري بها العمل،			– الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. نسخة من مخطط الاعمال business plan. 5. وثائق تعريف المستثمر الاجنبي وكل ما يثبت إقامته. ملاحظات: - يقع أخذ رأي وزارة الاشراف في الغرض. اشتراط تمويل المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة المراد تكوينها أو بعنوان تحرير المساهمة في عملية الترفيع بواسطة توريد عملة يقع اثباتها عن طريق بطاقة استثمار يتم تعميمها وفقا لتراتبين الصرف الجاري بها العمل.			
32. تغيير صفة الشركات من الناحية المصرفية من مقيمة الى غير مقيمة او عكس ذلك.	الوثائق المطلوبة: 1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 يقع تعميمها في أربعة نظائر. 2. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط ، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية. 3. القوائم المالية للشركة مشهودا بصحتها من قبل مراقب حسابات وفقا للتراتبين الجاري بها العمل. 4. لائحة في تعهدات الشركة تجاه القطاع البنكي ومزوديها وحرفائها. 5. كل وثيقة تتعلق بسبب تغيير صفة الشركة (تغيير نظام التصدير الكلي والجزئي ، ترفيع في نسبة المساهمة غير المقيمة إلخ). 6. شهادة بنكية تثبت نوعية الحسابات المفتوحة باسمها مصحوبة بكشوفات هذه الحسابات تبين أرصدها.			– منشور البنك المركزي التونسي عدد 23 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007.
33. تحويل أموال قصد الاستثمار بالخارج.	الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر من قبل الشركة المقيمة المعنية بالاستثمار . 2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سندة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة... 3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية.			– منشور البنك المركزي عدد 05 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالاستثمار بالخارج. – إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2005.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للترتيب الجاري بها العمل. 5. نسخة من مشروع القانون الاساسي للشركة المراد تكوينها بالخارج. 6. نسخة من مخطط الاعمال business plan يبين مدى تأثير الاستثمار على المداخيل بالعملة للبلاد التونسية (موارد صادرات، مرائب، مساعدات فنية إلخ). 7. وثائق تعريف المستثمر الاجنبي في صورة وجود شراكة. ملاحظة: يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لترتيب الصرف الجاري بها العمل. بالنسبة لعمليات الاستثمار من قبل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين: نسخة من ترخيص وزير المالية لكل من عملية الاستثمار في حد ذاتها على مستوى التشريع التأميني وكذلك للمبلغ المخول لها لتحويله وذلك وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001.			
34. تحرير مساهمات غير المقيمين في شركات منتصبة بالبلاد التونسية دون توريد عملة (بالدينار، مساهمات عينية...) عند التكوين أو عند الترفيع في رأس المال.	الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر من قبل الشركة غير المقيمة المعنية بالاستثمار أو المستثمر الأجنبي غير المقيم . 2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، بطاقة سنده، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة... 3. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته. 4. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية. 5. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للترتيب الجاري بها العمل. 6. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية في رأس مال الشركة : تقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص وتقرير تقييم المعدات من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية إذا كانت المعدات مستخدمة أو نسخة من فواتير الشراء الأولية إذا كانت المعدات جديدة.			— قانون عدد 48 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	7. مخطط الأعمال، 8. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء الخارقة للعادة التي تقر بالترافع في رأس المال عن طريق المساهمة العينية، إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من مشروع القانون الأساسي مصحوبا بـ : 1. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته، 2. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية في رأس مال الشركة : تقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص وتقرير تقييم المعدات من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية إذا كانت المعدات مستخدمة أو نسخة من فواتير الشراء الأولية إذا كانت المعدات جديدة، 3. مخطط الأعمال. في صورة تحرير هذه المساهمة عن طريق الخصم من الحساب الانتظاري بالدينار يشترط تقديم مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر مرفوقا بالوثائق التالية: 1. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقباضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، بطاقة سنده، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة... 2. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته، 3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجبائية، 4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتراتب الجاري بها العمل، 5. مخطط الأعمال، 6. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء الخارقة للعادة التي تقر بالترافع في رأس المال ، 7. كشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ. ملاحظة: إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من مشروع القانون الأساسي مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته، مخطط الأعمال وكشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ.			

5. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
35. ترخيص في فتح و استغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (المؤسسات المرتبة من الصنف الأول و الثاني).	الأنشطة المتضمنة بالقائمة المصحوبة بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة. الوثائق المطلوبة: 1 - يجب أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الأول أو من الصنف الثاني إلى الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة مقابل وصل. ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل طابعا جابائيا ومتضمنا للبيانات التالية: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني ومعرفة الجبائي وجنسيته ومقره الاجتماعي وكذلك اسم ممثله القانوني ولقبه وجنسيته ومقره بالبلاد التونسية. الموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقة. طبيعة الأنشطة التي يعتزم الطالب تعاطيها وحجمها والصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة مع بيان المواد المزمع استعمالها والمنتجات المزمع صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادها. ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية: 2 - مثال إجمالي بسلم 1/200 في سبعة نماظر يتضمن تهيئة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور. 3 - مثال موقعي بسلم 1/1000 في سبعة نماظر يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 700 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول ولا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرق العامة ونقاط المياه وقنوات مجاري المياه. كما تبين كل المباني المستقبلية للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ. 4 - جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 1/25000 أو 1/50000 يبين موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها. 5 - دراسة الأخطار في أربعة نماظر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص والتثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل وإعلامه بنقص ملف الترخيص وإمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة. 2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بملف الترخيص. في حالة الإتمام يتم إرسال الملف للمكتب الإداري المتعلق بالنقص والإحالات المتعلقة بالملف. 3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري إدارة السلامة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في خصوص كل مطلب إستوفى الشروط الفنية والقانونية بحثا عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل والوزارات المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في: - نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية. - توجيه نفس الإعلام للعموم للولاية و البلدية التي ترجع إليهما المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص. - الديوان الوطني للحماية المدنية. - الوكالة الوطنية لحماية المحيط. - الإدارة المعنية بنشاط المؤسسة (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة...) 4. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي: بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازا فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص يقع إستدعاء المستغل إعلامه بنتائج البحث العلمي المتعلقة بالمطلب. يتعين الرد على الإعتراضات التي وقع تسجيلها و تسوية هذه القضية و ذلك في أجل لا يتجاوز الشهران من تاريخ هذا الإعلام.	- آجال دراسة الملف : شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. - إلغاء و حفظ الملف: شهران من تاريخ مراسلة الإدارة. - القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص (إجراءات البحث العمومي): ثلاثة أشهر من تاريخ القيام بإجراءات البحث العمومي. - إعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العلمي: شهر واحد من تاريخ ختم البحث العلمي. - الرد على الإعتراضات التي وقع تسجيلها و تسوية هذه القضية: أجل شهرين من تاريخ إعلام المستغل. - عرض الملف على أنظار اللجنة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة: خلال الجلسة الدورية لهذه اللجنة.	- مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 (الفصول من 293 إلى 324). - الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 و المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها (الفصول من 2 إلى 15). - الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وطرق تسييرها. - قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتنجز دراسة الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية استغلال المؤسسة. 6 - نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005. 7 - مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم. 8 - وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية. 9 - وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص	5. القيام بعرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها اعتراضات أو تتعلق بها إشكاليات فقط). عرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها اعتراضات صادرة عن العموم أو إحترازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص و ذلك للبت فيها. 6. إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: - في صورة مطابقة الملف للمطلوب و في ضل عدم وجود إخلالات أو نقائص متعلقة بالسلامة و الوقاية يتم إعداد و تقديم مشروع قرار ترخيص في فتح و إستغلال مؤسسة مرتبة يقع توجيهه إلى عناية السيد الوزير للتأشير عليه. في صورة عدم مطابقة الملف للمطلوب ووجود بعض الإخلالات والنقائص متعلقة بالسلامة والوقاية يتم مراسلة صاحب الترخيص لتسوية وضعيته.		

6. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
36. أحداث مشروع ضمن مختلف آليات الاعفاء من تطبيق القواعد المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة	الشروط: وجود اتفاقيات أو عقود أو أصناف عقود يثبت أصحابها أنها: 1. ضرورة لضمان تقدم تقني أو اقتصادي، 2. تدر قسطا عادلا على المستعملين من فوائدها، 3. ألا تؤدي الى فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف. 4. ألا تؤدي الى الاقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو جزء هام منها. الوثائق المطلوبة: 1. معطيات عن طالب الاعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه، 2. نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة او بطاقة تعريف طالب الاعفاء، 3. دراسة حول القطاع وهيكل السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني، 4. الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود موضوع طلب الاعفاء، 5. المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة آثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل، 6. مخططات الاستثمار والقوائم المالية، 7. معلومات / وثائق يمكن أن تدعم طلب الاعفاء.	الإجراءات المعتمدة: يتولى الوزير المكلف بالتجارة احوالة الطلب مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة على استشارة مجلس المنافسة الذي يتعين عليه ابداء رأيه في اجل اقصاه شهران من تاريخ الاحالة. يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الاعفاء في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل ومستوجب النشر. يمنح الاعفاء لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد يتعين تقديم طلب التجديد قبل 6 أشهر من نهاية الاعفاء الاصلي ويكون مدعما بدراسة لتداعيات الاعفاء على القطاع وبالفوائد والمزايا التي سيدررها الاعفاء على المستعملين. يتوجب تعليل ونشر قرار التمديد في الاعفاء. ملاحظة: يمنح هذا الإعفاء الذي يعد ترخيصا إداريا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة وجوبية لمجلس المنافسة، -الزامية تعليل القرار المتخذ في الغرض ونشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، -يمكن تحديد مدة الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالتجارة واخضاعه لمراجعة دورية كما يمكنه سحبه في حال الاخلال بشروط منحه.	يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الاعفاء في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل ومستوجب النشر. يمكن عند الاقتضاء طلب معلومات إضافية مع وقف احتساب الآجال إلى حين تقديمها. وفي صورة عدم تقديم المعطيات المطلوبة في الآجال يعتبر مطلب الاعفاء لاغيا. ويكون رد الوزير بموجب قرار معلل يتضمن إما: - منح الاعفاء. - الموافقة مع طلب تغيير بعض الشروط. - رفض الطلب.	- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار (الفصل 6). - الامر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 والمتعلق بضبط اجراءات تقديم مطالب الاعفاء ومدته تطبيقا لاحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ومتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار.
37. رخصة تركيز اقتصادي.	الشروط: 1. أن يتجاوز معدل نصيب المؤسسات ذات الهيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها مجتمعة خلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة نسبة 30 % من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتجات أو خدمات بديلة أو جزء هام من هذه السوق. 2. أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغ مائة مليون دينار (100م د) حسب الامر عدد 780 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016. الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من عقد أو مشروع عقد موضوع مصحوبة بمذكرة تحتوي على النتائج المنتظرة من هذه العملية، 2. قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء في المؤسسات،	الإجراءات المعتمدة: يتعين على الأطراف أى المؤسسات المعنية بعملية التركيز سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها، إعلام الوزير المكلف بالتجارة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام الاتفاق، وذلك بتقديم ملف المشروع مصحوب بجميع الوثائق المطلوبة.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 36 لسنة 2015 والمؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (الفصل 7). الأمر عدد 780 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط رقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	3. موازنات الثلاث السنوات المالية الأخيرة بالنسبة للمؤسسات المعنية مع تباين قسط كل واحدة منها في السوق. 4. قائمة فروع هذه المؤسسات إن وجدت مع بيان مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية التركيز. 5. نسخة من تقارير مراجع الحسابات للأطراف المعنية بعملية التركيز. 6. تقرير حول الفوائد الاقتصادية لمشروع التركيز.			
38. بطاقة تاجر أجنبي.	الشروط: توفر الجنسية الأجنبية (ماعدا الجنسيين الجزائرية والمغربية نظرا لوجود اتفاقية استيطان). الوثائق المطلوبة: الأشخاص الطبيعيين: 1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية. 2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة. 3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلي وحديث). 4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاظم النشاط (مسجل). الأشخاص المعنويين: 1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية. 2. نسخة من القانون الأساسي أو مشروع القانون الأساسي للشركة (يقم تسجيله بالقبضات المالية بعد الحصول على الموافقة). 3. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة. 4. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل الشرعي للشركة (أصلي وحديث). 5. مشروع محضر جلسة تعيين الممثل الشرعي للشركة بتونس (يقم تسجيله بالقبضات المالية بعد الحصول على الموافقة). 6. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاظم النشاط (مسجل). بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال عمومية أو خاصة إضافة إلى الوثائق سالفة الذكر يضاف الوثائق التالية: 1. نسخة من عقد الصفقة الأصلي أو من عقد المناولة (مسجل بالنسبة للصفقات العمومية/يقم تسجيله بعد الموافقة بالنسبة للصفقات الخاصة). 2. شهادة تثبت موافقة صاحب المشروع بخصوص عقد المناولة (أصلية). 3. شهادة تعرف بالمسؤول عن إنجاز الأشغال بتونس (اسمه و لقبه و عنوانه...) (أصلية). للحصول على بطاقة تاجر في إطار وحدة تجارية محدثة بهدف تسويق جزء من منتوج شركة صناعية أجنبية مصدرة كليا بالبلاد التونسية في حدود نسبة لا تتجاوز 30 % من رقم معاملات التصدير في العام الماضي: 1. مطلب باسم السيد وزير التجارة يذكر فيه نسبة المواد المكملة (Complément de Gamme) إن وجدت.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة. 2. دراسة الملف من قبل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961. 3. مصادقة السيد وزير التجارة على رأي اللجنة. 4. في صورة الموافقة تتم معاينة محل ممارسة النشاط ثم تسند بطاقة تاجر أجنبي.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري. قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاظم بعض أصناف من النشاط التجاري. القانون عدد 84 لسنة 1985 والمؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري. قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015 المتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتعاظم بعض أصناف من النشاط التجاري.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2. مطبوعة طلب بطاقة تاجر تسحب من إدارة التجارة الداخلية، 3. القانون الأساسي للشركة الصناعية، 4. التصريح بالنشاط للشركة الصناعية، 5. لائحة (Prospectus) المنتجات المراد تسويقها. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يضاف: 1. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة، 2. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و حديثة)، 3. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطى النشاط (مسجل). بالنسبة للأشخاص المعنويين يضاف: 1. مشروع القانون الأساسي للوحدة التجارية (يقم تسجيله بعد الموافقة)، 2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة للممثل الشرعى للشركة بتونس، 3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل الشرعى للشركة (الوحدة التجارية) (أصلية وحديثة)، 4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطى النشاط (مسجل بالقباضة المالية).			

7. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
39. ترخيص في بناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط.	الشروط: 1. أن يقدم صاحب الخدمة مطالبا في الغرض مصحوبا بملف. 2. أن يكون الأنبوب خاضعا للترتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. 3. ينتفع بهذه الخدمة شخص طبيعي أو شخص معنوي. الوثائق المطلوبة: 1. من ناحية السلامة: - تقديم ملف المشروع، - شهادة اختبار هيدرولي أنبوب الغاز مسلمة من قبل هيكل رقابة و مسجلة بإدارة السلامة. - شهادة مطابقة الأنبوب للمواصفة التونسية م.ث 01-109 مسلمة من قبل هيكل المراقبة، - شهادة مطابقة الأنبوب للمواصفة التونسية م.ث 01-109 مسلمة من قبل الشركة المالكة للأنبوب، - شهادة مطابقة الأنبوب للمواصفة التونسية م.ث 01-109 مسلمة من قبل الشركة التي قامت بالأشغال، - وصف لعملية تسريح الغاز المقترح إجرائها، - الأمثلة البيئية للمشروع، 2. من الناحية القانونية: - الموافقات الصادرة من الهيكل المهنية لإنجاز هذا الأنبوب أو الأمر المتعلق بالترخيص في بناء الأنبوب و مده و استغلاله.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب ضبط الوزارة المكلفة بالطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة 2. دراسة الملف، 3. إبداء الرأي، 4. الإجابة على المطلب. مكان الحصول على الخدمة: الإدارة العامة للكهرباء و الطاقات المتجدد		القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 والمؤرخ في 12 جوان 1995. الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سائل الوقود الغازية والمائعة والمميعة بالضغط. قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 أوت 1985 والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للإحتراق بواسطة الأنابيب. المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للإحتراق بواسطة الأنابيب.
40. ترخيص في انجاز واستغلال الخطوط الكهربائية.		الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب في ترخيص في انجاز و استغلال الخطوط الكهربائية إلى الوزير المكلف بالطاقة يكون مرفوقا بالملف الفني للمشروع، 2. دراسة فنية لمختلف جوانب المشروع التمهيدي المقدم من قبل المنتفع، 3. إحالة الملف الفني إلى مختلف الوزارات والهيكل الوطنية المعنية لهذا المشروع لإبداء الرأي، 4. النظر في الملاحظات الصادرة عن الوزارات والهيكل والتنسيق بين الأطراف المعنية لفرض الإشكاليات المطروحة. 5. مراسلة مصالح رئاسة الحكومة للقيام بنشر إعلام بحث بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 6. مراسلة الولايات المعنية بالخط للقيام بتعليق الإعلام بمقراتها و ذلك لمدة 3 أيام ابتداء من نشره بالرائد الرسمي و موافاة الوزارة بشهادة تعليق وعدم اعتراض من الوالي المختص ترايبا ، 7. إعداد مشروع إقرار الترخيص وإحالته للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.		الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها وتسييرها،

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
41. ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض.	الشروط: الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض الصادر بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. الوثائق المطلوبة: - إيداع ملف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز - الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع. - مرجع عقد التزود بالكهرباء من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. - ملف فني للتجهيزات والمعدات المنتجة للكهرباء المزمع تركيبها.	الإجراءات المعتمدة: - تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دراسة الطلب في أجل لا يتجاوز شهران من تاريخ الإيداع إما بالموافقة أو بالرفض. - في صورة الموافقة : يتولى صاحب الطلب الشروع في أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، - في صورة الرفض يتم ذكر أسباب الرفض. - بعد الإنتهاء من أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتولى صاحب الطلب إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز ودعوتها لإجراء المعاينات الضرورية. - يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراء المعاينات الضرورية في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. ويحضر معaine في الغرض، - في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام عقد بيع فوائض الكهرباء طبقا للعقد النموذجي مصدق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة.	- تتم دراسة الطلب من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل لا يتجاوز شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. - في صورة الموافقة على إنجاز المشروع يتولى صاحب الطلب الشروع في أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. - معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كراس الشروط. - في صور مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام عقد بيع فوائض الكهرباء.	قانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. أمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة (الفصل 30). الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط (الملحق الأول-الصف ب-ثانيا). قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لشراء فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي يتم تصريفها على شبكة الجهد المنخفض. قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص.
42. ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط.	الشروط: الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط الصادر بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في ثلاث نظائر ورقية وثلاثة نظائر على محاميل رقمية ويحتوي الملف على : مطلب	الإجراءات المعتمدة: - تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة الطلب في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى الوزارة المكلفة بالطاقة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي. - وفي صورة استيفاء المشروع لكافة الشروط المستوجبة، تمنح الموافقة على إنجاز المشروع بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق من اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. - وفي صورة عدم الموافقة، يتم	- تتم دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. - يجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الحصول على الموافقة الشروع في أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء. ملاحظة: تبقى	القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة (الفصل 30). قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	2. الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع، 3. مراجع الخبرة لشركات تركيب المعدات والتجهيزات المنتجة للكهرباء وشهادات الاعتماد المسلمة من المصالح المختصة على المستوى الوطني إن وجدت أو المسلمة من مؤسسات اعتماد أجنبية في خصوص تقنية الطاقة المتجددة المستعملة، 4. موقع وحدة الإنتاج ومواقع الاستهلاك، 5. الوثائق التي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع، 6. التوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 50000/1 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت، 7. تقرير حول الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية للثلاث سنوات الأخيرة أو الاستهلاك السنوي المتوقع للكهرباء، 8. دراسة فنية تبين مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيبها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات اللازمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي لمواصفاتها وخصوصياتها الفنية، 9. دراسة اقتصادية تبين تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله، 10. دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، مع بيان التكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند الاقتضاء، 11. دراسة المؤثرات على المحيط المستوحية وفقا للتشريع الجاري به العمل، 12. رزنامة مفصلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وأجال تنفيذها، 13. كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته ومضى من قبل صاحب المشروع.	إعلام صاحب المشروع بمآل مطلبه كتابيا مع بيان أسباب الرفض. 4. يتعين على صاحب الموافقة إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء، قصد تحيين وإتمام دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع المطلب. 5. يجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ الحصول على الموافقة، الشروع في أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء. وتبقى الموافقة صالحة لمدة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى. 6. كما يتعين على صاحب المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص بالكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقديم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال. 7. في صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صلوحيّة الموافقة بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلف بالطاقة منح صاحب المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بمقتضى قرار وذلك بناء على طلب كتابي مبرر من صاحب المشروع وبعد موافقة اللجنة الفنية للإنتاج الخاص بالكهرباء من الطاقات المتجددة. 8. يتولى صاحب المشروع إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بانتهاء أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء ودعوتها إلى إجراء المعاينات الضرورية للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. 9. يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال وبالتنسيق مع صاحب المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية.	الموافقة صالحة لمدة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى. - وفي صورة استيفاء الشروط لكافة الشروط المستوجبة، تمنح الموافقة. - يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء في أجل أقصاه عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال وبالتنسيق مع صاحب المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية.	قرار من وزيرة الطاقة والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
		للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل صاحب المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا لرفعها. 10. عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة ومقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. ويمضى هذا المحضر من قبل الطرفين. 11. في صورة استجابة وحدة إنتاج الكهرباء لشروط الربط وتصريف الكهرباء المنتجة، يتم إبرام عقد لنقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة وفي أجل خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ إمضاء محضر المعاينة.		
43. ترخيص في إحالة كلية أو جزئية للحقوق والالتزامات المتعلقة برخصة الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات	الشروط: 1. يجب أن يقوم المحيل بالأشغال الدنيا المنصوص عليها بمجلة المحروقات. 2. يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية وقدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف. 3. يجب أن تكون الشركة المحال إليها تربطها بالبلاد التونسية علاقات دبلوماسية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب مقتضيات قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2001/02/15 والمتعلق بضبط طرق إيداع سندات المحروقات. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها و قائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاط سنوي. 3. عقد إحالة مسجل. 4. مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء عقد ومطلب الترخيص في الإحالة.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات. 3. إعداد قرار الترخيص في الإحالة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تمتته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحويل نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
				الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013. القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-6).
44. ترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات المتعلقة برخصة بحث أو امتياز استغلال في قطاع المناجم	- رخصة البحث: 1. إذا أثبت الطالب أنه أنجز من جهته، خلال فترات صلوحيّة الرخصة الأشغال الدنيا المحددة بقرار منح الرخصة. 2. يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية و قدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف. 3. يجب أن تكون الإحالة بين المحيل والمحال إليه بكتب - امتياز الاستغلال: 1. يسند ترخيص الإحالة بنفس الشروط ولنفس الأسباب المستوجبة عند طلب امتياز الاستغلال. 2. لا يمكن أن يفرض على الطالب كراس شروط يضبط التزامات تفوق تلك التي تعهد بها صاحب امتياز الاستغلال السابق. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 7 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2004/3/1 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازناتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاط سنوي، 3. الكتب الصحيح الذي يثبت الإحالة 4. مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء عقد ومطلب الترخيص في الإحالة. 5. ويحرر الإعلام المتعلق بالإحالات التي تتم بين الشركات التابعة لبعضها على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 8 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2004/3/1 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية ويرفق هذا الإعلام بالوثائق المشار إليها أعلاه.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف، 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم، 3. إعداد قرار الترخيص في الإحالة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003. الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها. قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها. قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 6-2). قرار وزير الصناعة و الطاقة مؤرخ في 1 مارس 2004 و المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
45. ترخيص في الإشغال المؤقت لأراض لازمة للبحث أو الاستغلال المنجمي	يسند الترخيص لصاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع مالكي الأرض حول اقتنائها أو كرائها لإنجاز مشاريعه المنجمية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا، 2. مثال لقطعة الأرض المزمع حوزها، 3. المعطيات الكافية حول ملكية قطعة الأرض (عدد الرسم العقاري، اسم مالك الأرض أو الورثة).	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف، 2. تدخل الإدارة للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية، 3. إعداد القرار ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في صورة عدم التوصل إلى حل بالتراضي.	مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحويل نظام المناجم. القرار المؤرخ في 23 مارس 1953 المتعلق بتطبيق الأمر المذكور أعلاه. قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-5).
46. ترخيص في التصرف في مواد معدنية متأتية من أبحاث منجمية.	الشروط: 1. يجب أن يكون الطالب متحصلا على رخصة بحث عن المواد المعدنية موضوع الترخيص، 2. على صاحب رخصة البحث أن يقوم بتجارب تهم المعالجة والتسويق وذلك قصد التثبت من جودة المواد المعدنية المتأتية من أبحاثه. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا، 2. مذكرة حول أشغال البحث المنجزة داخل محيط الرخصة خلال مدة صلوحيته، 3. مثال هندسي بمقياس 1000/1 للأشغال المنجزة، 4. برنامج مفصل لأشغال البحث التي ستتجز خلال الفترة المتبقية من صلوحيه الرخصة.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم، 2. دراسة الملف، 3. إعداد قرار الترخيص في التصرف ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003. الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها. قرار وزير المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-8).
47. ترخيص في تسويق رخص البحث أو امتيازات الاستغلال عن المناجم.	الشروط: 1. يجب أن يقوم صاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال بالأشغال الدنيا المنصوص عليها بمجلة المناجم، 2. يجب أن يتمتع المسوغ له بموارد مالية وقدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 9 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية، 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازناتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاطها السنوي، 3. الكتب الصحيح الذي يثبت التسويق، 4. مقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة صاحبة رخصة البحث أو امتياز الاستغلال ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم، 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم، 3. إعداد قرار التسويق ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003. الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها. قرار وزير المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتأسيسها. قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (الملحق 2-9).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	مجلس إدارة الشركة المسوّغ لها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء عقد التسويغ ومطلب الترخيص في التسويغ. 5. مذكرة تبين إنجاز الأشغال الدنيا المحددة بقرار تأسيس رخصة البحث. 6. التزام من المسوّغ له بمواصلة الاستغلال وإنجاز تعهدات صاحب الامتياز أو صاحب رخصة البحث. 7. نسخة من مثال المساحة المعنية بالتسويغ.			
48. ترخيص في إحالة حقوق والتزامات في رخص عن المحروقات	الشروط : 1. يجب أن لا تكون الشركة المحال إليها محدثة طبقاً لتشريع بلد من البلدان التي لا تربطه بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية. 2. يجب أن تتوفر لدى الشركة المحال إليها الموارد المالية والقدرة الفنية الكافية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق متنبر حسب نموذج يسلم من طرف الإدارة العامة للطاقة مصحوباً بنسخة من ورق عادي. 2. عقد إحالة (يكون مسجلاً بقباضة العقود المدنية) 3. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها مع قائمة متصرفيها. 4. نسختين من مداوالت مجلس الإدارة والمتضمن لتفويض رسمي لحق الإمضاء للطرف المحيل والمحال إليه. 5. موازنة الشركة المحال إليها وحالتها المادية وآخر تقرير سنوي له.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمحروقات. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات. 3. يمنح قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي.	مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987. القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها. الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التنقيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تمتته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحويل نظام المناجم ونصوصه التطبيقية. الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات. الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات. القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-6).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
49. ترخيص الاستكشاف في قطاع المناجم.	الشروط : - يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة الاستكشاف في أحسن الظروف. - يجب أن لا تكون المجموعة المعنية برخصة الاستكشاف مغطاة برخصة بحث أو امتياز استغلال سارية المفعول من نفس المجموعة. - يتعلق الترخيص بالأشغال والدراسات الجيولوجية ذات البعد الاستراتيجي الرامية إلى الكشف عن المواقع والمناطق المنجمية الواعدة وأن لا يشمل أشغال الحفر والأشغال المنجمية. ملاحظة: يمكن أن يشمل الترخيص مساحات سواء كانت معنية بسند منجمي أو غير معنية بذلك، يمكن أن يتعلق الترخيص بالمواد المعدنية المصنفة مناجم التابعة لمجموعة واحدة أو عدة مجموعات. الوثائق المطلوبة: - مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 1 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. - نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضى على المطلب. وإذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وجب على الطالب التنصيص على اسمه ولقبه وصفته وعنوانه بالبلاد التونسية. - نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي. - مثال موقع المساحة موضوع المطلب. - مذكرة حول الأشغال تبين بصفة مفصلة الدراسات والأشغال التي يعتزم الطالب إنجازها وتقدير مرقم لتكلفتها والغاية المنشودة من هذه الأشغال والدراسات وكذلك الأجل المحددة لإنجازها. - التزام الطالب كتابيا بأن يسلم للسلطة المانحة نسخة من الدراسات والأشغال المنجزة عند نهاية مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف.	الإجراءات المعتمدة : - إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. - دراسة الملف. - إعداد مقرر منح ترخيص الاستكشاف.	أجل دراسة الملف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-1).	مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003 (الفصل 9 والفصول من 14 إلى 19).
50. رخص بحث في قطاع المناجم.	شروط رخصة البحث عن المواد المعدنية: - يجب أن تكون المنطقة المعنية غير مغطاة برخصة بحث أو امتياز استغلال من نفس مجموعة المواد المعدنية. - يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة البحث في أحسن الظروف. - تتم مراعاة أهمية محتوى برنامج الأشغال المقترح ونوعيته. الوثائق المطلوبة: - مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 لقرار	رخصة البحث عن المواد المعدنية: الإجراءات المعتمدة: - إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. - دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم. - إعداد قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	يعرض الطلب على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم والتي تلتزم كل ثلاثة (3) أشهر. مع الأخذ بعين الاعتبار أجل صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003 (الفصل 9 والفصول من 20 إلى 43). الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. أمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضى على المطلب. وإذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وجب على الطالب التتبع على اسمه ولقبه وصفته وعنوانه بالبلاد التونسية. 3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي. 4. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. 5. مثال موقع المساحة المعنية بالرخصة المطلوبة. 6. التزام يبين أشغال البحث التي يتعهد الطالب بإنجازها طيلة مدة صلوحيّة الرخصة داخل حدود المحيط المطلوب. ويجب أن يضبط هذا الالتزام: - طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها ووروزنامة إنجازها. - المصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في الأشغال الفعلية. - تركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن تسيير الأشغال. شروط تجديد رخصة البحث عن المواد المعدنية: 1. أن يكون صاحب الرخصة قد أوفى بالالتزامات المحمولة عليه وخاصة منها تلك التي تتعلق بالحد الأدنى من المصاريف والأشغال المتعين إنجازها بالمساحة التي تشملها الرخصة أثناء مدة الصلوحية المنقضى أجلها. 2. أن يكون صاحب الرخصة قد قدّم طلبا في تجديد رخصة البحث في أجل شهران على الأقل قبل نهاية مدة صلوحيّتها. 3. أن يكون صاحب الرخصة قد تعهّد بأن ينجز خلال فترة التجديد برنامجا أدنى من أعمال البحث تمثل كلفته التقديرية أيضا تعهدا بأدنى المصاريف. 4. أن يثبت صاحب الرخصة قدرة فنية ومالية كافية لإنجاز الأعمال المذكورة في أحسن الظروف. 5. أن لا يكون صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفات نجمت عنها أضرار جسيمة بالبيئة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 3 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. 3. مثال موقع المساحة المعنية بالرخصة المطلوبة.	تجديد رخصة البحث عن المواد المعدنية: الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم. 3. إعداد قرار تجديد الرخصة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.		وطرق سيرها. قرار وزيرى المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتأسيسها. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-2).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجل	المراجع القانونية
	4. التزام يبين أشغال البحث التي يتعهد الطالب بإنجازها طيلة مدة صلاحية الرخصة داخل حدود المحيط المطلوب. ويجب أن يضبط هذا الالتزام: - طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها و روزنامة إنجازها. - المصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في الأشغال الفعلية. - تركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن تسيير الأشغال. - مذكرة حول تفاصيل أشغال البحث المنجزة خلال مدة صلاحية الرخصة. - مثال يبين موقع مختلف الأشغال المنجمية التي تم إنجازها خلال مدة صلاحية الرخصة وكذلك الأشغال المزمع إنجازها.			
51. امتياز استغلال في قطاع المناجم.	الشروط : 1. يجب أن تكون مساحة امتياز الاستغلال منحصرة كلياً داخل المحيط الذي تشملته رخصة البحث التي تم بموجبها طلب هذا الامتياز. 2. يجب أن يشمل امتياز الاستغلال مجموعة المواد المعدنية المعنية برخصة البحث. 3. إذا بينت أشغال طالب امتياز الاستغلال أنه توجد داخل حدود المحيط المطلوب رواسب منجمية ثبتت الجدوى من استغلالها اقتصادياً. 4. إذا قبل الطالب البنود والشروط العامة المنصوص عليها بقراس الشروط المتعلقة بالإنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة بالقيام بها. 5. إذا أثبت الطالب قدرات فنية ومالية تسمح له بالإيفاء بتعهداته. 6. إذا قدم الطالب مخطط تطوير حسب الصيغة التي تم ضبطها بالفصل 45 من مجلة المناجم. شروط التمديد في مدة صلاحية امتياز الاستغلال: 1. يجب أن يكون الطالب متحصلاً على امتياز استغلال ساري المفعول. 2. يجب أن يثبت الطالب وجود مدخرات إضافية. 3. يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة الاستغلال المنجمي في احسن الظروف. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبائياً حسب النموذج الوارد بالملحق عدد 5 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانوناً من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضى على المطلب. وإذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وجب على الطالب التنصيص على اسمه ولقبه وصفته وعنوانه بالبلاد التونسية.	الإجراءات المعتمدة 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم. 3. إعداد قرار تأسيس امتياز الاستغلال ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.	يعرض الطلب على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم والتي تلتئم كل ثلاثة (3) أشهر. مع الأخذ بعين الاعتبار أجل صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003 (الفصول من 44 إلى 69). الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحويل نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة لرخص البحث لم يختار أصحابها تطبيق أحكام مجلة المناجم). الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أبريل 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث و التجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة مناجم. الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية و أرقام علامات الزوايا. الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها. قرار وزير المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي. 4. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجارى به العمل. 5. مثال موقع المساحة المعنية بامتياز الاستغلال. 6. نسخة من كراس الشروط المتعلقة بالإنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة القيام بها تكون ممضاة من قبل الطالب ومستوفاة لإجراء التعريف بالإمضاء. 7. مخطط التطوير المنصوص عليه بالفصل 45 من مجلة المناجم.			قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-4).

8. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
52. ترخيص مسافنة أصناف مائية .	أن يكون المنتفع صيادا بحريا . الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني يبين فيه تاريخ المسافنة واسبابها. 2. وصل في خلاص معلوم الرخصة.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع مطلب. 2. اعداد الترخيص وتسليمه.	يومان من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. أسبوع (7 أيام) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. بالنسبة لمسافنة التّن الأحمر.	القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 15) أمر عدد 252 لسنة 1995 بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها (الفصل 2). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 3.4).
53. ترخيص في صنع أو توريد وحدة صيد بحري (باستثناء الصنع المعد للتصدير).	الشروط : 1. يجب أن يكون الطالب مجهزا (الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يشغلها لقاء الربح أو غيره -فصل 130 من قانون 13 لسنة 1962) 2. في صورة تعويض وحدة مهمة أو متداعية يجب ألا تكون هذه الوحدة متوقفة على النشاط من مدة تزيد عن سنتين متتاليتين من تاريخ تقديم مطلب التعويض. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. تقرير معد من طرف خبير في هذا المجال يبين حالة وحدة الصيد وتجهيزاتها في حالة الرغبة في توريد وحدة صيد مستعملة. 4. آخر رخصة صيد أسندت الى الوحدات المراد تعويضها في صورة التعويض. 5. الالتزام معرف بالإمضاء بشطب الوحدة أو بتحويل نشاطها.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف وإحالاته إلى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع و توريد وحدات الصيد البحري. 4. عرض الملف على السيد الوزير بعد مداوات اللجنة. 5. إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالرأي النهائي. 6. إعداد الترخيص وإمضائه. 7. تسليم الترخيص.	خمس و ثلاثين (35) يوما على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي نقحته وتممته (الفصل 6). الأمر عدد 2129 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي تمته ونقحته. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي نقحته أو تمته. قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 2.4).
54. ترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية	الشروط : 1. لا تقل مساحة المستغلة الفلاحية عن هكتار واحد. 2. لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستغلة الفلاحية 10% من مساحتها الجمالية (ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة الأرض المستغلة في إطار المشروع السياحي 1500 متر مربع بما في ذلك مساحة البناءات القائمة). 3. يتم تركيز البناءات على مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصنيف المستوجب	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. دراسة المندوب الجهوي للدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. 3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية. 4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب.	تسعين (90) يوما من تاريخ ايداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	أمر حكومي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	ويعين أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علو 10 أمتار. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترايبا تتضمن: * بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تجميع منتجات المستغلة الفلاحية المعنية. * تقرير يبرز مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجازه. * مثال موقعي للمستغلة الفلاحية. * مثال ارتكاز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل المستغلة الفلاحية. 3. شهادة ملكية أصلية لا يتعدى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر أو حكم استحقاق أو وثيقة أخرى مستوفية للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد الشركاء في الملكية على الشياخ في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية موضوع ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير. 4. الموافقة الميدانية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة. 5. موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي.	اعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في أجل أقصاه 7 أيام.		
55. ترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات	الشروط : 1. لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن عشرين (20) هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات أو المنشآت عن واحد بالمائة 1% من المساحة الغابية الجميلة للعقار. 2. يتم تركيز البناءات على مسافة ارتداد لا تقل عن 10 أمتار من التصنيف المستوجب ويعين أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثها أو المنشآت غير الثابتة علو 10 أمتار. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. وثيقة تثبت ملكية الطالب للعقار مصحوبا بمثال موقعي. 3. دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضّح ملائمة المشروع لطبيعته الغابية. 4. مثال كتل يبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل قطعة الأرض المعنية. 5. الموافقة الميدانية على برنامج الاستثمار السياحي المسندة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.	الإجراءات المعتمدة : 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. نظر الإدارة العامة للغابات في الدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز 30 يوما للمصادقة عليها. 3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية. 4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. 5. اعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في أجل أقصاه 7 أيام.	تسعين (90) يوما من تاريخ ايداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	أمر حكومي عدد 191 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
56. ترخيص وقتي للبيع أو المصادقة على مبيع معد للفلاحة.	الشروط : ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 5 ماي 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي و تخزينها و توزيعها و تكييفها و تخزينها و بيعها و توزيعها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية 2. نسخة من تراخيص البيع او المصادقات الإدارية من البلد الأصلي إذا كانت المبيدات موزعة. 3. بيان استعمال المادة موضوع طلب المصادقة الإدارية مع عينة من المواد الفاعلة الخاصة وعينة من المادة المزعم الإتجار فيها. 4. النموذج النهائي لمخلص استعمال المادة مع بيان المقادير وفترات الاستعمال الموصى بها والتحذيرات المشترطة لاستعمال عينة من الوعاء المقترح. 5. ملف يتعلق بفاعلية المادة وبعدم اضرارها بالزراعات والمنتجات المجنية وملف يتعلق بدرجة سمية المادة بالنسبة إلى الإنسان والحيوان. 6. ملف يتعلق بطرق تحليل المادة الفاعلة والرواسب. 7. وصل في دفع المساهمة في المصاريف المتعلقة بطلب المصادقة الإدارية لحساب صندوق حماية النباتات مسلم من القباصات المالية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية 2. دراسة الملف . 3. القيام بتحليل مخبرية من قبل مخبر تحليل ومراقبة المبيدات . 4. القيام بالتجارب الميدانية واعداد التقارير المتعلقة بها. 5. عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية لدراسة المبيدات المعدة للفلاحة لبدء الرأي. 6. منح الرخصة الوقتية للبيع أو المصادقة على المبيد.	تتجاوز السنة (360 يوم)	الأمر عدد 2246 لسنة 1992 بتاريخ 28 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية والتراخيص الوقتية في بيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وكذلك التراخيص في صنعها وتوزيعها وتحويلها وتكييفها وبيعها وتوزيعها (الفصل 5). الأمر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي لسنة 1993 المتعلق بضبط مقدار وشروط إستخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحليل والمصادقة والتراخيص الوقتية وبيع المبيدات. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسائها (ملحق 1.2). قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 5 ماي 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي وتوزيعها وتحويلها وتكييفها وتخزينها وبيعها وتوزيعها
57. ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية	الوثائق المطلوبة: إيداع ملف تام الموجب باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يحوي الوثائق التالية: 1. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية لمؤثرات المشروع على المحيط طبقا لأحكام الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014. 2. الموافقة المبدئية للوزارة الفنية المعنية. 3. الموافقة المبدئية للوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إحالة الملف على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا للبحث والدرس ومعاينة قطعة الأرض المعنية. 2. تتولى المندوبية معاينة الأرض المعنية وتحديد تصنيفها ووضعها العقاري مع إبداء الرأي في محضر معاينة ومستخرج على خارطة حماية الأراضي الفلاحية. 3. في حالة الرفض لوجود الأرض في منطقة تحجير أو عدم جدوى المشروع تتم إجابة المعني بالأمر. 4. في حالة الموافقة يتم عرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية. 5. في حالة رفض الملف من قبل أعضاء اللجنة تتم إجابة المعني بالأمر. 6. في حالة الموافقة يتم إحالة الملف لوالي الجهة للتعليق والإشهار. 7. التعليق والإشهار للعقار موضوع طلب تغيير الصبغة.	1. إحالة الملف على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية: 5 أيام من إيداع الملف 2. معاينة الأرض المعنية: 21 يوم من توصلها بالملف. 3. في حالة الرفض: 5 أيام من توصل الإدارة بإجابة المندوبية الجهوية. 4. في حالة الموافقة : في أجل 15 يوما (أجل 10 أيام لإعلام أعضاء اللجنة و 5 أيام لإعداد الملفات وإحالتها على الأعضاء) 5. في حالة رفض الملف من قبل أعضاء اللجنة: تتم إجابة المعني بالأمر.	الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
		8. عقد اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية بعد التعليق والإشهار. 9. إحالة الملف لوزارة الفلاحة 10. إعداد مشروع أمر حكومي	6. في حالة الموافقة: في أجل لا يتجاوز 7 أيام من توصله بالملف (عوضاً عن 15 يوماً) 7. التعليق والإشهار للعقار : 30 يوماً 8. عقد اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية: في أجل لا يتجاوز 7 أيام من نهاية التعليق والإشهار (عوضاً عن 15 يوماً) 9. إحالة الملف لوزارة الفلاحة: 5 أيام من انعقاد اللجنة 10. إعداد مشروع أمر حكومي: 5 أيام من تاريخ توصل الإدارة بالملف.	
58. ترخيص في ممارسة حق الانتفاع بالغابات الدولية.	الشروط : أن يكون الطالب تونسيا مقيما داخل ملك الدولة الغابي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الوالي المعني بالأمر وفقا لمطبوعة إدارية تسلمها دائرة الغابات. 2. شهادة إقامة	. الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب مع القيام ببحث ميداني . 3. إحالة الملف الى اللجنة الجهوية الاستشارية. 4. منح الترخيص.	سنة (6) أيام من تاريخ انعقاد اللجنة.	مجلة الغابات التي تم تحويلها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصول من 35 إلى 38). الأمر عدد 2261 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 المتعلق بضبط شروط منح رخص ممارسة حق الانتفاع بالغابات الدولية (الفصول 1 و2 و8 و9). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بتنظيم ممارسة حقوق الانتفاع بملك الدولة للغابات (الفصل 1). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها (ملحق 1.1).
59. ترخيص لاستغلال غابة بملك خاص خاضع لنظام الغابات أو في تكسير غابة بملك خاص.	الشروط : يجب على الطالب ان يثبت ملكيته للأرض التي يريد استغلالها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به نوع عملية الاستغلال أو التكسير، 2. شهادة في اثبات ملكية الأرض أو ما يقوم مقامها.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب وإحالته الى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. 3. اعداد بطاقة تحقيق وإحالة الملف الى الإدارة العامة للغابات. 4. منح الترخيص.	عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة بالنسبة للاستغلال. ثلاثة (3) أشهر بالنسبة إلى تكسير الغابة.	مجلة الغابات التي تم تحويلها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 (الفقرة الأولى من الفصل 48 والفصول من 52 إلى 57 منها). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها (ملحق 2.1).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
60. ترخيص لنقل المنتجات الغابية	الشروط : اثبات المصدر الشرعي للمنتجات الغابية المراد نقلها. الوثائق المطلوبة: 1. وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات الغابية. 2. البطاقة الرمادية لشاحنة النقل.	الإجراءات المعتمدة: 1. الإستظهار بالوثائق لدى المركز المحلي للغابات. 2. منح الرخصة.		مجلة الغابات التي تم تحويلها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 (الفصول 105 و106 و109 و110 منها). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بنقل وبيع المنتجات الغابية. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 3.1).
61. ترخيص للإقامة الوقتية بملك الدولة الغابي	الشروط : 1. تقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية أو الرعوية. 2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف في صورة انجاز مشروع يكتسي صبغة المصلحة العمومية. 3. تقديم شهادة بيطرية في وضع خلايا النحل. 4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لدى القباضة المالية المختص ترايبا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد. 5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم المندوب الجهوي مؤشر من قبل سلطة الإشراف حسب صبغة المشروع. 2. ملف يحتوي على معطيات فنية تتعلق بقطعة الأرض موضوع الطلب (المكان، المساحة، التجهيزات والمنشآت المزمع احداثها بها، المؤثرات البيئية، جدوى المشروع المقام عليها والاستثمارات المبرمجة، عدد خلايا النحل بالنسبة للتغشيب، مدة الإقامة بها). 3. مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به نوع عملية الاستغلال أو التكسير ومكانها وحجمها وتاريخ الشروع في الاستغلال أو التكسير. 4. شهادة في اثبات ملكية الأرض أو ما يقوم مقامها.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	10 أيام بالنسبة الى الاستغلال. من شهر الى 3 أشهر بالنسبة الى تكسير الغابة ويعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 افريل 1988 (الفصول من 48 الى 57). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية.
62. ترخيص لتوريد أو تصدير أو إعادة التصدير لأصناف الحيوانات والنباتات البرية ومنتجاتها.	الشروط : 1. تقديم شهادة تثبت سلامة الحيوانات و النباتات أو منتجاتها من الأمراض. 2. شهادة من البلد المصدر عند التوريد، 3. وثيقة تثبت المصدر الشرعي لهذه الأصناف و المنتجات عند التصدير طبقا للاتفاقيات الدولية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب. 3. منح الترخيص.	ثمانية (8) أيام بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الإتفاق الممضى بتونس في 13 جوان 1973 بين البلاد التونسية والولايات المتحدة الأمريكية لبيع منتوجات فلاحية المصادق عليه بالقانون عدد 5 لسنة 1974 المؤرخ في 5 فيفري 1974. مجلة الغابات التي تم تحويلها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد المدير العام للغابات، 2. شهادة صحية تثبت سلامة الحيوانات من الأمراض، 3. شهادة من المصدر عند التوريد، 4. وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات عند التصدير.			28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 215 منها). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 4.1).
63. رخصة عرض للاستهلاك أو رخصة رفع وقتية أو إذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف.	الشروط : 1. أن تكون منتوجات نباتية معدة للإكثار ومطابقة تماما للشروط الصحية المطلوبة، 2. أن تكون الأصناف النباتية مرسمة بالسجل الرسمي للأصناف المائية، 3. يتعين إرفاق كل لفيفة تحمل "بذور أو مشاتل مثبتة الصلوحية" أو "بذور أو مشاتل أساسية" أو مواد أصلية أو قبل أساسية عند الاقتضاء، بختم أو بصيقة رسمية توفرهما السلطة المختصة بمقابل ويحملان علامة وزارة الفلاحة. 4. يجب وضع اللصيقة الرسمية بطريقة تضمن سلامة اللفيفة وعدم إمكانية تغيير اللصيقة بأخرى. وتوضع نسخة من اللصيقة بداخل اللفيفة. ويمكن الاستغناء عن هذه النسخة إذا كان اسم النوع واسم الصنف ورقم الحصة وتاريخ الإنتاج مكتوب على اللفيفة أو على اللصيقة الخارجية بطريقة لا تمحى. غير أنه يتعين كتابة المعطيات المذكورة أعلاه مباشرة على اللفيفة إذا كانت هذه الأخيرة محكمة الإغلاق ولا يمكن وضع اللصيقة الرسمية عليها. الوثائق المطلوبة: 1. طلب رخصة الاستهلاك أو رخصة رفع وقتية (الإضرابة الوحيدة). 2. شهادة منشأ. 3. قائمة الشحن (عند وصول البضاعة). 4. فاتورة نهائية. 5. شهادة صحية النباتات. 6. شهادة في أنواع البذور أو المشاتل الموردة وأصنافها.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب. (دراسة فنية) 3. مراقبة ميدانية للبضاعة 4. تسليم رخصة وقتية مباشرة بعد مراقبة البضاعة. 5. تسليم عينة من البضاعة للقيام بتحليل الكشف الإشعاعي إلى الطالب. 6. القيام بالتحاليل اللازمة. 7. استخلاص معالم المراقبة والتحليل وإرجاع بطاقة الكشف الإشعاعي. 8. اسناد رخصة عرض للاستهلاك في صورة الحصول على نتائج إيجابية. 9. الإذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف في صورة الحصول على نتائج سلبية	مباشرة إثر عملية المراقبة والتحليل.	القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية. الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الفصل 14. قرار وزير التجارة المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى وثيقة المراقبة الفنية عند التوريد في إطار الإضرابة الوحيدة. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 3.2).
64. رخصة بحث وتنقيب عن المياه الجوفية .	1. خارج مناطق الصيانة والتحجير: بدون شروط، 2. داخل مناطق الصيانة والتحجير: 1. وجود القطعة الفلاحية خارج منطقة عمومية سقوية مجهزة بنظام ري يمكن من الاقتصاد في الماء (مثل الري قطرة قطرة..). 2. ألا تلحق التنقيبات واشغال البحث عن الماء أي ضرر بالأراضي المجاورة وكذلك بالملك العمومي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف وإجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. إحالة الملف إلى الإدارة العامة للموارد المائية التي تقوم بإعداد نص القرار في نظيرين وأحالتة على وزير الفلاحة للمصادقة والإمضاء. 4. منح الترخيص.	من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحته أو تممتها (الفصول 13 الفقرة "أ" ، 15 الفقرة الثانية و75 منها) الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصلان 1 و3 الفقرة الثانية) الأوامر المتعلقة بإحداث مناطق الصيانة والتحجير (مثل أمر عدد 62 لسنة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية، خارج مناطق الصيانة والتجوير: 2. مذكرة تحدد موقع البحث والتنقيب تصاحبه دراسة جيوفيزيائية بالنسبة الى أبار الاستكشاف، 3. دراسة حول البعد البيئي في حالة استعمال المياه في مشروع صناعي مع وجوب ذكر مصير المياه المستعملة وطريقة معالجتها قبل تصريفها في المحيط، داخل مناطق الصيانة والتجوير: وثيقة تثبت تجهيز القطعة بنظام ريّ يمكن من الاقتصاد في الماء.			1981 مؤرخ في 14 جانفي 1981 المتعلق بإحداث منطقة تجوير بجهة سليمان الساحلية -الفصل 2 الفقرة الرابعة-) قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 1.5).
65. رخصة استغلال المياه الجوفية.	الشروط : دفع معلوم الإستغلال المضبوط بقرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014. الوثائق المطلوبة: مطلب على ورق عادي،	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف وإجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. إحالة الملف الى الإدارة العامة للموارد المائية التي تقوم باعداد نص القرار في نظيرين وأحالته على وزير الفلاحة للمصادقة والإمضاء.	من عشرة (10) أيام الى خمسة عشرة (15) يوم من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحته أو تممتها (الفصول 13 الفقرة "أ" ، 15 الفقرة الثانية و75 منها) الامر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصل 53 الفقرة الثانية والفصول 55 و57 و58 و63 و64 و66 و67). قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 2.5).
66. ترخيص وقتي لضخ الماء من وادي	الشروط : توفر الماء بالوادي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية، 2. وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من وزير المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب ووصل في دفع المعلوم. 2. دراسة الملف وإجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية.	من أسبوع إلى أسبوعين حسب الحالة وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها (الفصل 52 الفقرة الأولى). قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 4.5).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
67. ترخيص مسبق لإقامة بناية مرتبطة بالاستغلال الفلاحي.	الشروط : أن يكون مالك أو مستغل فلاحي (يشترط بالنسبة للاستغلال موافقة المالك على إقامة البناية). الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية. 2. شهادة ملكية أو ما يقوم مقامها. 3. مثال هندسي ومثال موقعي. 4. الكلفة التقديرية للمشروع. 5. وثيقة تثبت عدم اعتراض المالك على إقامة البناية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف وإحالاته على دائرة التربة. 2. القيام بمعاينة ميدانية واعداد تقرير فني وإبداء الرأي. 3. المصادقة على التقرير والتأشير على الترخيص المسبق من قبل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية. 4. إحالة الترخيص الى الطالب عن طريق العمد.	أسبوع بداية من إيداع الملف.	القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 (الفصل 10 الفقرة 1 : الثالثة والرابعة جديدتان) قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها (ملحق 1.6). منشور السيد وزير الفلاحة عدد 171 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات في مادة حماية الأراضي الفلاحية إلى السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية.
68. ترخيص لاستخراج الرمال من الملك العمومي للمياه.	- الشروط : توفر الرمال بمجري الأودية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. 2. وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من وزير المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب ووصل في دفع المعلوم. 2. دراسة الملف وإجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية.	يوم إيداع المطلب في صورة توفر الرمال بالأودية.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحتها أو تمنتها (الفصل 10). قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها (ملحق 5.5).
69. ترخيص في الإشغال الوقتي لملك عمومي مينائي.	أن يكون الاستغلال المسند للعقار يندرج في نطاق اسناد خدمات مختلفة لقطاع الصيد البحري قبل الإنتاج وبعده. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الإشغال الوقتي موجه الى رئيس الميناء المعني بالأمر. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين مصحوبا بنسخة من الدفتر التجاري. 3. مطلب فني يتضمن معطيات عن المهنة الأصلية للطالب والغرض من الإشغال.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف . 2. إحالة الملف من قبل رئيس الميناء الى الولاية لإبداء الرأي. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية للميناء. 4. إحالة الملف الى الإدارة العامة لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري. 5. منح الترخيص.	خمسة (5) أسابيع بداية من تاريخ عرض الملف على اللجنة الاستشارية للميناء.	القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية. القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 افريل 1992 والمتعلق بأحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري. القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 والمتعلق بموانئ الصيد البحري (الفصلين 42 و43). الأمر عدد 2504 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمنح لزمة استغلال واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداؤها (ملحق 1.14).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
70. ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية.	الشروط : أن يكون المنتفع صيادا بحريا أو مجهزة. أن يكون متحصلا على وثائق المتن. الوثائق المطلوبة: مطلب على ورق عادي باسم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعنى ببيان فيه تاريخ الإنزال الاستثنائي وأسبابه.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب لدى دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية. 2. منح الترخيص.	ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع المطلب.	القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي نقيحت أو تممت (الفصل 16). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 44).
71. ترخيص لإحداث (أو) تعميق أو تعويض أو ترميم أو تجهيز) بئر سطحية في منطقة صيانة أو تحجير.	الشروط : 1. أن يكون موقع القطعة الفلاحية خارج منطقة عمومية سقوية. 2. أن تكون القطعة مجهزة بنظام ري يمكن من الاقتصاد في الماء (مثل القطرة قطرة). 3. تداعي البئر أو عدم صلاحية أجهزة الضخ. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 2. وثيقة تثبت تداعي البئر أو عدم صلاحية استعمال أجهزة الضخ حسب الحالة. 3. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الإدارة العامة للموارد المائية. 2. دراسة الملف وإجراء البحث الميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. اعداد نص القرار في نظيرين من قبل الإدارة العامة للموارد المائية. 4. المصادقة على القرار وإمضائه في نظيرين من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية. 5. منح الترخيص.	من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقيحتها وتممتها (الفصلان 13 و15). الأوامر المتعلقة بإحداث مناطق تحجير أو صيانة (مثال : الأمر عدد 62 لسنة 81 مؤرخ في 14 جانفي 1981 المتعلق بإحداث منطقة تحجير بجهة سليمان (الفصل 2 فقرة 4). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (الملحق عدد 35).
72. قرار في اسناد رخصة للتصرف الوقتي في الملك العمومي للمياه.	الشروط : دفع المعلوم المضبوط بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. الوثائق المطلوبة: مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الإدارة العامة للموارد المائية. 2. دراسة ملف وإجراء البحث الميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. اعداد نص القرار من قبل الإدارة العامة للموارد المائية. 4. امضاء القرار من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية. 5. منح الترخيص	من شهر (30 يوما) إلى شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقيحتها أو تممتها (الفصل 52 الفقرة الأولى) الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيبة سير لجنة الملك العمومي للمياه . قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 75). منشور الادارة العامة للموارد المائية عدد 13 بتاريخ 11 جويلية 1988.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
73. ترخيص لشراء زيت الزيتون التونسي قصد تصديره معلباً، في إطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي (زيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب تحت علامة تونسية).	الشروط : 1. الأشخاص الماديين والمعنويين غير المقيمين. 2. التصرف في محلات لخزن زيت الزيتون تستجيب إلى الشروط الفنية المحددة بكراس الشروط المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي. 3. تغليب زيت الزيتون التونسي تحت علامة تونسية في حاويات لا تفوق سعة الواحدة منها 5 كغ. 4. إحترام التراتيب الجاري بها العمل بخصوص الصرف. 5. إخضاع الزيوت المعلبة إلى المراقبة الفنية قبل مغادرتها البلاد التونسية. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للأشخاص الماديين أو المعنويين غير المقيمين: 1. مطلب إلى وزير الفلاحة و الموارد المائية. 2. نسخة من الترسيم بالسجل التجاري. 3. نسخة من المعرف الديواني. 4. نسخة من التصريح بالنشاط لدى مكتب مراقبة الأداءات. 5. نسخة من المعرف الجبائي. 6. نسخة من شهادة ملكية أو نسخة من عقد كراء محل لخزن زيت الزيتون. 7. نسخة من شهادة ملكية أو اتفاق تعامل مع مخبر التحاليل الفيزيائية، الكيميائية و الحواسية مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.	الإجراءات المعتمدة: إثر موافقة اللجنة الفنية يتم تقديم مطلب من قبل المعني بالأمر للحصول على رخصة تصدير زيت الزيتون التونسي وتسليم الرخصة.		الأمر عدد 2177 لسنة 2005 يضبط شروط الإتجار في الزيوت الغذائية. قرار وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (الملحق عدد 3.17).
74. مصادقة صحية رسمية على صلاحية منشأة صناعية لذبح الدواجن أو تجزئتها أو تحويل لحومها أو على صلاحية مدجنة أو مفرخ.	الشروط : ان يكون المنتفع بالخدمة صاحب منشأة ذبح الدواجن أو تجزئتها أو تحويل لحومها أو أن يكون صاحب مدجنة أو مفرخ. الوثائق المطلوبة مطلب عادي.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية، 2. زيارة المنشأة للتدقيق من قبل دائرة التدخل الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية، 3. اعداد التقرير وحالته إلى الإدارة العامة للمصالح البيطرية، 4. تقويم المنشأة على ضوء التقرير، 5. اتخاذ القرار المناسب، 6. إعلام الطالب.	عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع المطلب.	قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها قصد حماية الدواجن من الأمراض المتعفنة. - قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 جانفي 1983 المتعلق بالإجراءات الصحية العامة الواجب اتخاذها قصد منع تسرب الجراثيم المسببة للأمراض المعفنة والمتأتية من تربية الدواجن. - قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 أوت 1996 والمتعلق بقواعد حفظ الصحة وبالتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن وتجزئة لحومها. قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 أفريل 2000 والمتعلق بالمصادقة علم، مؤسسات حضن وتربية النعام والأمو (الفصلين 1 و8). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسداها (ملحق 3.3).

9. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
75. ترخيص للقيام بعمليات نقل دولي بواسطة سيارات الأجرة "الواج"	الشروط : 1. أن يكون مرخصا لها بتعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم بواسطة سيارة لواج 2. أن تتضمن منطقة الجولان نقطة داخل ولاية حدودية مع الجزائر إذا كانت السفرة باتجاه الجزائر و نقطة داخل ولاية حدودية مع ليبيا إذا كانت السفرة باتجاه ليبيا. 3. أن يكون بحوزتها جميع الوثائق المتعلقة بالجولان سارية المفعول 4. أن تحصل على شهادة تأمين (دولية أو عربية أو حدودية) سارية المفعول كامل مدة السفرة. 5. أن يكون على متنها بطاقة استغلال صالحة كامل مدة الترخيص. 6. أن يكون على متنها و قبل مغادرة السيارة التراب التونسي قائمة المسافرين. 7. أن يكون السائق متحصلا على بطاقة مهنية لقيادة سيارة لواج صالحة كامل مدة الترخيص. الوثائق المطلوبة: تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بـ: - نسخة مصورة من شهادة التسجيل. - نسخة مصورة من بطاقة الاستغلال. - نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق. - طابع جبائي بقيمة 3 دنانير.		يقع تسليم الترخيص في الابان.	اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجزائرية في 17 جوان 2001 والموافق عليها بالقانون عدد 103 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001.
76. ترخيص مسبق لجولان الحافلات من الأراضي التونسية باتجاه ليبيا والجزائر	1. أن تكون العملية في إطار نقل عرضي للأشخاص. 2. أن يكون الناقل مرخصا له بتعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي. 3. أن تكون بحوزة الحافلة جميع الوثائق المتعلقة بالجولان سارية المفعول. 4. أن تحصل الحافلة على شهادة تأمين (دولية أو عربية أو حدودية) سارية المفعول كامل مدة السفرة. 5. أن يكون على متنها بطاقة استغلال صالحة كامل مدة الترخيص. 6. أن يكون على متنها وقبل مغادرة السيارة التراب التونسي قائمة المسافرين طبقا للأنموذج المصاحب (ملحق 1). 7. أن يكون السائق متحصلا على بطاقة مهنية لقيادة الحافلة صالحة كامل مدة الترخيص. 8. تعفى حافلات النقل لحساب الخاص التي تقوم بسفرة في إطار نشاطها من الشروط الواردة بالنقاط 2 و 5 و 7. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب لدى الإدارات الجهوية للنقل طبقا للأنموذج يسحب من الإدارة المعنية. 2. نسخة مصورة من شهادة التسجيل. 3. نسخة مصورة من بطاقة الاستغلال. 4. نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق. 5. طابع جبائي بقيمة 3 دنانير. تعفى حافلات النقل لحساب الخاص التي تقوم بسفرة في إطار نشاطها من الوثيقتين 3 و 4.			اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية التونسية والجزائرية في 17 جوان 2001 والموافق عليها بالقانون عدد 103 لسنة 2001 المؤرخ في 30 أوت 2001.
				اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات بين تونس وليبيا في 31 جويلية 1996 المبرمة بين تونس وليبيا والموافق عليها بالقانون عدد 82 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996.

10. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
77. ترخيص في إشغال وقتي لملك الدولة العمومي للطرق.	الشروط : تقديم ملف من طرف كل راغب في إشغال جزء من الملك الدولة العمومي للطرق أو من توابعه. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي، 2. مثال موقعي للقطعة المزمع إشغالها، 3. مثال تقسيمي مرقم يبين مساحة القطعة المزمع إشغالها عند الاقتضاء 4. رسم بياني لحركة المرور بالمنطقة التي توجد بها القطعة عن الاقتضاء، 5. مذكرة تفسيرية للأشغال المزمع تنفيذها، 6. مثال وضع إشارات المرور.	الإجراءات المعتمدة: 1. تسليم المطلب بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة صيانة الطرق - بدائرة الولاية)، 2. دراسة الملف مع المعاينة الميدانية، 3. النظر في الملف من طرف اللجنة الفنية لملك الدولة العمومي للطرق عند الاقتضاء، 4. تسليم الرخصة للطالب.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .	القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرق (الفصلين 21 و 22). الأمر عدد 655 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 يتعلق بضبط شروط إشغال ملك الدولة العمومي للطرق (الفصل 3). قرار وزراء المالية وأموال الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرق وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 2)
78. ترخيص في إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرق أو على الأملاك المجاورة.	الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي، 2. مثال موقعي للأماكن التي ستقام عليها الركائز الإشهارية، 3. مذكرة تفسيرية لطبيعة الإشهار وتركيبته وأشكاله وألوانه وأحجامه، 4. كشفا حسابيا يبرز صلابة مختلف عناصر الركيزة الإشهارية ومتانتها. ويمكن المطالبة بكل وثيقة لازمة لدراسة الملف.	الإجراءات المعتمدة: 1. تسليم المطلب بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة صيانة الطرق أو مصلحة الجسور والطرق - بدائرة الولاية)، 2. دراسة الملف مع المعاينة الميدانية، 3. الإعداد المادي للترخيص وتسليمه،	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .	القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرق (الفصل 28). الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرق وبالأموال العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. قرار وزراء المالية وأموال الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرق وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 3)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
79. قرار رخصة جولان استثنائي.	يسلم القرار للعبات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية عند نقلها للأشياء غير قابلة للتجزئة طبقاً للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في حدود طاقة تحمل البنية الأساسية (طرق و جسور) للأقيسة والأوزان موضوع طلب الترخيص. قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية: الوثائق المطلوبة: 1* مطلب بإسم مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2* نسخة من البطاقة الرمادية للجرار والمجرورة. 3* مثال للشاحنة مع ذكر الطول، العرض، الإرتفاع والوزن الجملي. 4* قائمة في المعدات المحمولة مع تبين خصائص العربات المنقولة (الطول، العرض، الإرتفاع والوزن المحمول). 5* طابع جبائي (ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مروية فنية الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم مدير إستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2* نسخة من البطاقة الرمادية للجرار والمجرورة. 3* مثال للشاحنة مع ذكر الطول، العرض، الإرتفاع والوزن الجملي. 4* دراسة مروية فنية في إختيار خط السير المزمع إتباعه معدة من طرف مكتب دراسات مختص. 5* ذكر تاريخ التنقل 6* قائمة في المعدات المحمولة مع تبين خصائص العربات المنقولة (الطول، العرض، الإرتفاع والوزن المحمول). 7* طابع جبائي قيمته 3 دنانير	(أ) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية: الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة إستغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني). 2. منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة. 3. . التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور. (ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مروية فنية. الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة إستغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني). 2. . منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة. 3. . التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور.	ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة .	مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصلين 49 و50). الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد5).
80. ترخيص يؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية في الاختصاصات 3 و4 و5 والوحيد الخاصة (الأسس الجيولوجي التقني) والأعلى للمشاركة في إنجاز الصنفات العمومية.	الوثائق المطلوبة: بالنسبة للذات المادية الملف الإداري 1- مطلب كتابي بإسم السيد مدير البرامج والتراخيص. 2- تعبير بطاقة إرشادات. 3- مضمون من السجل التجاري أصلي وحديث العهد عند تقديم المطلب، لم يتجاوز 3 أشهر يتضمن النشاط المطلوب مع تصريح على الشرف بعد الإفلاس. 4- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية تتضمن النشاط المطلوب وخاضعة للأداء على القيمة المضافة ، 5- بطاقة عدد 3 للوكيل أصلية وحديثة العهد لم تتجاوز 3 أشهر عند تقديم المطلب، 6- شهادة بكنية تثبت توفر رأس المال المطلوب إذا كانت المقالة حديثة الإحداث أوموازنة مالية لآخر سنة مسجلة بالقباضة المالية ومصحوبة بوصل في الخلاص إذا كانت المقالة تزاوّل نفس النشاط لأكثر من سنة. 7- ما يفيد إنخراط المقالة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ملف الإمكانات البشرية 1- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية لأعوان المقالة ،	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز. 2. النظر في الملف من طرف اللجنة الوطنية للمصادقة بعد إتمام الملف لدى كتابة اللجنة. 3. منح الترخيص.	شهر (30 يوماً) من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة.	أمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية (الفصل 6). قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في 18 أوت 2008 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات (الفصل 2). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 8)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	2- نسخ مطابقة للأصل من عقود شغل أعوان المقاوله لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة، 3- ما يفيد إنخراط أعوان المقاوله بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ملف الإمكانيات المادية 1- نسخ واضحة من البطاقة الرمادية للمعدات المتحركة ما يثبت امتلاك معدات غير متحركة. 2- نسخ مطابقة للأصل من عقد كراء مقر العمل و/أو مستودع و/أو ورشة أو ما يثبت الملكية. بالنسبة للذات المعنوية الملف الإداري علاوة على الوثائق المذكورة واللازمة لتكوين ملف الحصول على ترخيص بالنسبة للذات المادية، يحتوي وجوبا ملف الحصول على مصادقة بالنسبة للذات المعنوية على ما يلي: - نسخة عادية من القانون الأساسي للمقاوله ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. - وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال			
81. ترخيص للقيام بأعمال التصوير الجوي	الشروط : لا تمنح الرخصة إلا للمؤسسات التي تتعاطى مهنة التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي وذلك من أجل هدف تجاري أو صناعي أو علمي (دراسة أو بحث) أو إظهار أو شخصي. 1. يقدم الملف قبل شهر من تاريخ التصوير. 2. تمتد مدة صلاحية الرخصة إلى شهر. 3. في صورة تجديد لنفس الرخصة يتم تقديم مطلب مجزء. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط الجوي المزمع القيام به. 2. مطبوعة لرخصة التقاط صور جوية مطابقة للنشاط المطلوب. 3. نوع الطائرة (تقديم نسخ من وثائق الطائرة). 4. هوية طاقم الطائرة والمصورين (تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر). 5. برنامج تنفيذ المهمة مع تحديد المدة. 6. الخصوصيات الفنية للمعدات المزمع استعمالها (آلات التصوير إلخ...). 7. بالنسبة لعملية رسم الخرائط تقديم الوثائق المحددة للخصوصيات الفنية لآلات التصوير وتقديم مقاييس الصور ونسب تداخلها وذكر البعد البؤري مع الإدلاء بشهادة فحص فني وتعديل آلة التصوير. 8. رسم بياني يحدد المنطقة المزمع القيام بالتصوير فوقها.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف في 4 نظائر قبل شهر من تاريخ التصوير بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2. دراسة الملف من قبل الوزارات المعنية. 3. الإعداد المادي للرخصة بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية. 4. تسليم الرخصة لطالباها.	شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .	قرار وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 6 أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي (الفصل 5). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 12).
82. موافقة مبدئية على هدم أو ترميم عقار أو الزيادة في البناء لاتخاذ قرار من قبل رئيس الجماعة المحلية في الأثناء.	الوثائق المطلوبة: 1معينة للعقار المزمع هدمه أو ترميمه تقوم بها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المعنية. 2مطلب يوضح به : *صورة فوتوغرافية لواجهات العقار المزمع هدمه أو ترميمه. *شهادة ملكية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر. *مثال هندسي للبناء المزمع بناؤها. *مثال هندسي لموقع العقار. *نسخ من عقود الكراء.	الإجراءات المعتمدة: 1 - تسلّم الملف من قبل الإدارة والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة. 2 - الدراسة والقيام بمعاينة ميدانية عند الاقتضاء. 3 - عرض الملف على اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في مطالب الهدم أو ترميم العقارات المعدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية. 4 - تسليم الموافقة : بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، ويقع مد المعنى بالأمر : بالموافقة المبدئية لهدم العقار.	شهران ونصف الشهر (75 يوما) ابتداء من تاريخ إيداع الملف مستوفيا بجميع الوثائق المطلوبة)	• القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية • القانون المنقح له عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في مطالب هدم أو ترميم العقارات المعدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية أو مطالب الزيادة في البناء القائم

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
83. ترخيص للأجانب لممارسة مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية	1. شرط المعاملة بالمثل المقرر في الاتفاقيات الدبلوماسية إن وجدت. 2. يكون طالب الخدمة مقيم. 3. الشهادة العلمية. 4. موافقة هيئة المهندسين المعماريين.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز. 2. دراسة الملف وأخذ رأي هيئة المهندسين المعماريين التونسيين. 3. منح الترخيص.		قانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمتعلق بتنظيم مهنة مهندس معماري (الفصل الأول).
84. ترخيص للأجانب لممارسة بعنوان خاص مهنة مهندس بالبلاد التونسية.	- الشروط: 1. أن يكون طالب الخدمة مقيما. 2. الشهادة العلمية. الوثائق المطلوبة: تقديم ملف طلب ترخيص لممارسة مهنة مهندس بالبلاد التونسية بالنسبة للأجانب إلى السيد الوزير المكلف بالتجهيز، مصحوبا ب: 1. مطلب. 2. نسخة من الشهادة العلمية. 3. نسخة من شهادة إقامة.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز. 2. دراسة الملف وأخذ رأي عمادة المهندسين التونسيين. 3. منح الترخيص.		مرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المحدث لعمادة المهندسين التونسيين (الفصل 2).
85. قرار تصفيف البنايات المحاذية لملك الدولة العمومي للطرق والأماكن المجاورة	- إيداع ملف في الغرض يتضمن: • مطلب على ورق عادي. • مثال موقعي للقطعة المزمع تصفيفها • وثيقة ملكية. • مثال للرسم العقاري عند الاقتضاء.	1- إيداع ملف في الغرض. 2- معاينة ميدانية. 3- الإعداد المادي لقرار التصفيف.	الآجال القانونية: شهر.	القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويل التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرق
86. قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي البحري.	الشروط: أن يكون المنتفع مالكا لعقار مجاور للملك العمومي البحري. الوثائق المطلوبة: • مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. • وثيقة ملكية العقار • المثال الموقعي والمثال الاجماعي • طابع جبائي.	الإجراءات المعتمدة: - ايداع ملف في الغرض لدى الادارة الجهوية للتجهيز المعنية - معاينة ميدانية - اعداد المادي لقرار التصفيف.	الآجال: خمسة عشر يوما.	القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
87. الموافقة المبدئية على ملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية	تقديم ملف طلب الموافقة المبدئية من الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية مصحوبا ب : 1. مطلب 2. تقديم المشروع: البرنامج الوظيفي 3. مثال موقعي 4. وثيقة تثبت الملكية 5. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط وفقا للتشريع الجاري به العمل	- تقديم ملف طلب الموافقة المبدئية من الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية. - تتولى إدارة التعمير استشارة المصالح المركزية (إدارة المياه العمرانية، الإدارة العامة للتهيئة الترابية، الإدارة العامة للجسور والطرق) والمصالح الجهوية المعنية.	شهر.	الفصل 5 من الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الإستشارية الجهوية. - مقرر الوزير الأول بتاريخ 26 ماي 2001 (الفصل الأول). الفصل 7 جديد من الأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 386 لسنة 1984. الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
88. ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وإنقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع	تقديم ملف مع مؤيدات : الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة: - مطلب على ورق عادي مع مؤيدات.	1- تقديم ملف مع المؤيدات : مكان الإيداع: وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. مكان السحب: الوكالة العقارية للسكنى .		الامر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالامر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
89. إحداث نقابة مالكين للقيام بعملية تهيئة وتقسيم لأرض مشتركة بين المالكين بهدف إنجاز مشروع	الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة: مطلب في تكوين نقابة مالكين (صادر عن المالكين المعنيين أو باقتراح من رئيس الجماعة المحلية المعنية).	الإجراءات المعتمدة: -تسلم الملف من المستفيد. مكان الإيداع والسحب: مقر وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية. دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للإسكان: التثبت من توفر كافة الوثائق المطلوبة على مستوى الإدارة العامة للإسكان و دراسته من الناحية العمرانية دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للشؤون القانونية و العقارية والنزاعات: الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة : لم يتم ذكرها في نص قانوني. إعداد مشروع قرار إحداث النقابة بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد مشروع قرار إحداث النقابة -إمضاء مشروع القرار :إمضاء مشروع القرار من قبل الوزير المكلف بالإسكان - إحالة مشروع القرار لاستكمال إجراءات المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي	سبعة (7) أسابيع	• مجلة التهيئة الترابية و التعمير (الفصول من 45 إلى الفصل 57) • الامر عدد 542 لسنة 1997 مؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لنقابات المالكين
90. قرار ترتيب الاستثمارات للمشاريع المنجزة ذات الصيغة الاجتماعية أو ذات أولوية		1-دراسة الملف : تلقي الملف ودراسته. مكان الإيداع والسحب: الإدارة العامة للإسكان 2-عرض الملف على الإستشارية للبعث العقاري لإبداء الرأي. 3-إعداد قرار ترتيب الاستثمارات : مكان الإيداع والسحب: الإدارة العامة للإسكان .	سبعة (7) أسابيع	-القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحويل التشريع الخاص بالبعث العقاري والنصوص المنقحة له. - الامر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيباتها وشروط سيرها - الامر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري - قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بتحديد الصيغة الاجتماعية والأولوية للمشاريع السكنية

11. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
91. ترخيص لاقتناء وتركيز واستغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة.	ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية للممارسة: تعتبر تجهيزات من المعدات الثقيلة العناصر التي يؤدي ضمها أو تجميعها إلى تكوين آلة تضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة كما يلي: - جهاز للدوران خارج الجسم وتجهيز إضافي، - جهاز للدوران الوريدي خارج الجسم، - آلة لأكسجة الغشاء خارج الجسم، - مفتت الحضاة خارج الجسم، - مسير آلي للجراحة، - مجهر إلكتروني، - جهاز للاستشراق الغازي مقترن بمقياس طيفي، - مقياس ضوئي لامتصاص الذري، - جهاز الطرد المركزي الفائق، - جهاز لتشيع الدم، - جهاز قياس تدفق كريات الدم، - جهاز لتقطيع الحامض النووي، - جهاز التفاعل المتسلسل بالبوليميراز في الوقت الحقيقي، - جهاز للتخطيط النووي، - مخطاط كهربائية الدماغ بطريقة الرسم البياني، - مخطاط كهربائية الدماغ مع التسجيل المتواصل، - مخطاط التحجم، - نظام للملاحة العصبية، - صندوق الضغط العالي، - جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، - مفراس، - جهاز تصوير الأوعية، - جهاز للنظرة القلبية الوعائية، - جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة عالية (معدل أو كوبالت 60)، - معدل خطي للتشيع في ظروف انجذاب التسجيم، - معدل ذري ذو استعمال طبي، - جهاز للعلاج بالأشعة ذو طاقة منخفضة، - مشباه للعلاج بالأشعة، - مشباه للعلاج بالأشعة بواسطة المفراس، - مسلاط (كشاف) مجهز بمصادر مشعة، - نظام تصميم للمعالجة بالأشعة، - مقياس غاما الغازي، - مشط غامي، - جهاز تصوير بأشعة غاما منفرد أو مزدوج مع جهاز تصوير مقطعي بالأشعة السينية، - جهاز تصوير مقطعي بإصدار مزدوج بوزيترون وأشعة سينية، - جهاز تصوير مقطعي بإصدار مزدوج بوزيترون والرنين المغناطيسي، - آلة لتصفية الدم، - مركزية لمعالجة الماء لتصفية الدم. تضبط بالنسبة للتجهيزات من المعدات الثقيلة مقاييس و معايير الحاجيات المرتبطة خاصة بالخريطة الصحية و عدد السكان بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المجلس الوطني للتجهيزات الطبية و التقنية. الوثائق المطلوبة:	الإجراءات المعتمدة: الموافقة المبدئية عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية للمؤسسات الصحية الخاصة وإسناد الموافقة المبدئية، ملاحظة: تبقى الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين كاملتين بداية من بلوغ علم الطالب بها، يخضع إسناد الموافقة المبدئية لاستغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة إلى خارطة صحية وطنية. الموافقة النهائية: 1. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. 2. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى من قبل الوزير المكلف بالصحة.	شهران بداية من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (60 يوما). الإستجابة تكون حسب معايير الخارطة الصحية المحددة مسبقا.	قانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي (الفصل 45). الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيب وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية (الفصل 13). الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيب وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة وجميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة الأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001. قرار من وزير الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مؤرخ في 17 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة. قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 . 4 والملحق عدد 1 . 5)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	الموافقة المبدئية: 1. مطلب اقتناء وتركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة. 2. بالنسبة لمراكز التصوير بالأشعة: نسخة من شهادة الاختصاص وعند الاقتضاء شهادة معادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. 3. نسخة من شهادة الانتساب بالقطاع الخاص مسلمة من قبل عمادة الأطباء. 4. نسخة من شهادة التسجيل بعمادة الأطباء. 5. بالنسبة للمصحات الخاصة: تقديم نسخة من شهادة سحب وإيداع كراس الشروط من الإدارة الجهوية المختصة ترابيا وإيداع (04) أمثلة هندسية للحصول على المصادقة عليها. الموافقة النهائية: 1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة. 2. قائمة إسمية وعقود انتداب كل الأعوان المدعويين لاستعمال هذه التجهيزات مع نسخة من الشهادت العلمية والمؤهلات التقنية للأعوان شبه الطبيين والتقنيين. 3. شهادة في احترام مقاييس السلامة مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية. 4. شهادة في احترام مقاييس الحماية من الأشعة إذا تعلق الأمر بتجهيزات مرسلات أشعة مؤينة مسلمة من المركز الوطني للحماية من الأشعة. 5. نسخة من عقد تأمين المرضى والأشخاص المرافقين والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن المحلات والتجهيزات. 6. نسخة من عقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن الأخطاء المهنية للأعوان. 7. نسخة من عقد الطبيب المكلف بتسيير التجهيز الثقيل مؤشرة من قبل عمادة الأطباء. 8. نسخة من النظام الأساسي للمركز أو المؤسسة الصحية الخاصة.			
92. ترخيص لإستغلال عيادة طبية خاصة أو عيادة طب أسنان خاصة أو محل خاص لممارسة مهنة شبه طبية من قبل الأطباء الأسنان وشبه الأطباء الأجانب.	ضرورة توفر الشروط القانونية والفنية للممارسة. الاستغلال الفردي: 1. مؤهل بدنيا لممارسة المهنة. 2. متمتع بحقوقه المدنية 3. له محل مجهز بالمعدات اللازمة لممارسة المهنة. 4. ضرورة استجابة المعدات لمقاييس محددة بقرار من وزير الصحة. 5. عقد تأمين المرضى والأشخاص المرافقين والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن المحلات والتجهيزات. 6. عقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن الأخطاء المهنية للأعوان. الاستغلال المشترك: 1. تكوين شركة أشخاص (تتكون من شخصين أو أكثر من نفس الاختصاص). 2. يجب أن تتوفر في كل شريك شروط الاستغلال الفردي السالف ذكرها. 3. لا يجوز للشخص الواحد أن ينتمي لأكثر من شركة شبه طبية واحدة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة. 2. تعميم مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بممارسة مهنة طبية أو شبه طبية من قبل أجنبي تسلم من قبل الإدارة الفرعية للترتيب ومراقبة المهن الصحية أو تستخرج عبر الأنترنت من موقع واب: www.santetunisie.rns.tn	الإجراءات المعتمدة: 1. اخذ رأي المجلس الوطني 2. لمادة الأطباء بالنسبة للأطباء. 3. مراسلة الوحدة المركزية لتكوين الإطارات لأخذ رأيها بالنسبة لشبه الطبيين. 3. أخذ رأي لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما (الفصل من 1 إلى 5). القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 (الفصل 2). الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراحة الأسنان كما تم إتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980. الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب. الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 (الفصل 2).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	3. نسخة من الشهادة العلمية أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. 4. نسخة من شهادة الاختصاص بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان المختصين أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. 5. نسخة من جواز السفر. ملاحظة: تمارس المهنة شبه الطبية حصريا وفق قائمة المهنة المضبوطة بالقرار المؤرخ في 4 ديسمبر 1993.			قرار وزير الصحة المؤرخ في 4 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن الشبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 ماي 2008 والقرار المؤرخ في 3 جوان 2013. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 سبتمبر 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 . 7)
93. رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري.	الشروط : يجب على الطالب أن يكون متحصلا على رخصة استثمار مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري الوثائق المطلوبة: 1-الإدلاء بالبيانات التالية: (أ) فيما يتعلق بخصائص الدواء: - تسمية الاختصاص الصيدلي، - التسمية أو التسميات الدولية المشتركة للجوهر أو الجواهر الفعالة، - الشكل الصيدلي والمعايرة والتقديم وكيفية الاستعمال، - التركيبة النوعية والكمية من الجواهر الفعالة من السواغ، - الصنف الفرمكولوجي، - البيانات العلاجية، - البيانات المضادة، - الآثار غير المرغوب فيها، - الاحتياطات عند الاستعمال والتحذيرات، - الاستعمال في حالة الحمل والإرضاع، - التفاعلات مع أدوية أخرى، - المقدار وطريقة التناول، - كيفية التصرف في صورة تجاوز الجرعة الموصوفة، - حالات عدم التوافق، - مدة الاستقرار وعند الاقتضاء قبل وبعد إعادة تركيب المادة، - شروط الحفظ، - طبيعة التكييف الأولي، - احتمال الترسيم بجدول المواد السمية. (ب) فيما يتعلق بتعريف المخبر طالب الرخصة: - الاسم أو الاسم الاجتماعي وعنوان صاحب رخصة الترويج بالسوق، - اسم الطالب إذا كان مختلفا عن صاحب رخصة الترويج بالسوق، - اسم المسؤول عن ترويج الاختصاص بالسوق ببلد المنشأ، - اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع الجوهر الفعال، - اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع الاختصاص الصيدلي مع ذكر مراحل تدخلهم، - مكان التكيف، - مكان تحرير الدفعات، - مكان خزن المادة التامة الصنع، - اسم وعنوان المصدر من بلد المنشأ إلى البلاد التونسية. 2- محتوى الملف الإداري: - نسخة من رخصة استغلال مؤسسة لصنع الأدوية مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ، - نسخة من رخصة الترويج للاختصاص الصيدلي بالسوق مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الاختصاص،	- ويتم منح التأشير أو رفضها بمقرر من وزير الصحة بناء على الرأي المطابق لهيئة مؤهلة لهذا الغرض. تحدد بمقتضى أمر وذلك بعد قيامها بالتثبت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية. - وفي صورة سحب دفعة أو رخصة الترويج بالسوق لاختصاص صيدلي فإن التأشير أو التأشيرات المسلمة تصبح عديمة المفعول. - ولا ينفي منح التأشير مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها. - تسلم رخصة ترويج الدواء بالسوق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة. الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلة والدواء والملف الفني من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والملف السريري من قبل لجنة مختصة، 2. إحالة نتائج المخبر الوطني لمراقبة الأدوية واللجنة المختصة على الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية، 3. اعداد محضر في الغرض من قبل وحدة الصيدلة والدواء وتوجيهه لوزير الصحة للمصادقة، 4. إرسال الرخصة عن طريق البريد.	ابتداء من سنة حسب أهمية الدواء ونوعية الإجراءات التي تقررت لدراسته.	القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهنة الصيدلية كما إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3). القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري المنقح بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصول 5 و6 و16). الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها وتكييفها وعنوانها وتسميتها وكذلك إشهارها. الأمر عدد 789 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشير ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق. قرار وزير الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها. قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2005. قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخلاصه. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 4)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	- شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة تثبت ترويج الدواء ببلد المنشأ (أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الاختصاص) أو شهادة المادة الصيدلية أنموذج المنظمة العالمية للصحة. - قائمة في البلدان المرخص والمروج بها الدواء، - شهادة مسلمة من السلط المختصة طبقا لنظام الإشهاد بجودة المواد الصيدلية التي تدخل في نطاق التجارة العالمية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية للصحة. - شهادة سعر البيع للعموم المعلن عنه من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ وكذلك شهادة في السعر الجملي دون احتساب الضريبة ببلد المنشأ. - اقتراح سعر التكلفة وأجرة الشحن: * إثبات دفع معلوم قار قدره خمسة آلاف دينار (5000د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مستورد أو إحالتها أو تجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألفين وخمسمائة دينار (2500د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. يتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل. * إثبات دفع معلوم قار قدره خمسة آلاف دينار (5000د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ثلاثة آلاف دينار (3000د) بالنسبة لكل تغيير آخر وإذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل. * إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة الترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد أو إحالتها أو تجديدها. ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. * إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000د) بالنسبة لكل تغيير آخر. * إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مصنع محليا أو لإحالتها أو لتجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) دينار إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. * إثبات دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مصنع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) بالنسبة لكل تغيير آخر. * إثبات دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة الترويج بالسوق لدواء جنيس مصنع محليا أو لإحالتها أو لتجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة دينار (800د) إذا ما تم إيداع مطلب إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	إثبات دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (1000د) بالنسبة لكل تغيير آخر. - نسخة من اللصيقة أو مشروعه، - نسخة من دليل الاستعمال أو مشروعه، - نسخة من مشروع بطاقة البيانات. 3/ محتوى الملف الصيدلي والكيميائي والبيولوجي: (أ) - التركيبة: - التركيبة الكاملة للاختصاص الصيدلي من الجواهر الفعالة ومن المركبات الأخرى بالنسبة للصيغة الواحدة، - طبيعة التكييف الأولي وتركيبته النوعية. (ب) - الملف القاليني : - دراسة النمو القاليني مع تحديد التجارب التي تم إجراؤها عند ضبط المادة المحتوية على عناصر اختيار التصنيع وكذلك المراقبات المتصلة بطرق الصنع، - الصيغة وطرق صنع المادة ومراقبة مطابقتها التي تضمن جودتها المستقرة خلال مختلف مراحل الصنع بالتسلسل. (ت) - الملف التحليلي : - مراقبة المواد الأولية، - المراقبة أثناء الصنع، - مراقبة المادة التامة الصنع، يجب أن تكون الإجراءات التحليلية الموصوفة مفصلة بما فيه الكفاية للتمكن من إعادة صنعها التام ويجب أن تكون كل الإجراءات مصادقا عليها. (ث) - دراسات الاستقرار على المادة التامة الصنع. (ج) - العينات : - عينات أنموذج المادة المزعم بيعها حسب العدد المبين أسفله: • 60 وحدة بالنسبة للأشكال المعقمة، • 25 علب بالنسبة للأشكال غير المعقمة مصحوبة ببطاقة تحليلية للدفع المعنية. - عينات من المواد الأولية الفعالة مصحوبة ببطاقات تحليلية للدفعات المعنية. (ح) - تقرير اختبار تحليلي: 4/ - محتوى الملف السريري والتسممي والفرمكولوجي: يتعلق هذا الملف بالتجارب التسممية والفرمكولوجية والسريرية المعدة لإثبات عدم ضرر الاختصاص واستقراره وفعالته. ويجب أن تمكن الدراسات السريرية كذلك من تكوين رأي مؤسس بما فيه الكفاية مقبول علميا يؤكد فاعلية المادة وضمان استعمالها. ويجب أن تكون الفوائد العلاجية لهذه التجارب غالبية على المخاطر المحتملة لاستعمالها وكذلك من الضروري تقديم تقرير عن الاختبارات الفرمكولوجية والتسممية والسريرية. (أ) الوثائق المطلوبة لطلب رخصة ترويج بالسوق لدواء () 1. مطلب رخصة ترويج بالسوق التونسي باسم وزير الصحة ، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي، 5. ملف فرمكولوجي وتسممي، 6. ملف سريري.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	(*) بالنسبة للأدوية الجنيسة (نسخ من الأدوية المروجة بالبلاد التونسية) يمكن للمصنع تقديم وثائق مرجعية تبين الاختبارات الفرمكولوجية والتسممية والسريية (النقطة 5 و6) عندما تكون مفاعيل هذا الدواء، بما فيها الغير مرغوب فيها، معروفة وواردة بما فيه الكفاية بالمراجع المقدمة. لكن لا يطبق هذا الإجراء عندما: - يقدم الاختصاص أو الجوهر الفعال هامشا علاجيا محدودا أو مميزات خاصة لحرائك الدواء، - يتكون هذا الاختصاص من مجموعة جديدة من الجواهر الفعالة المعروفة. - يقدم الاختصاص دواعي استعمال علاجية جديدة. ب) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة الجواهر الفعالة لدواء مسجل 1. مطلب إحداث تغيير صيغة دواء بإسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي، 5. ملف فرمكولوجي وتسممي، 6. ملف سريري. ت) - الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة المقادير لدواء مسجل 1. مطلب إحداث تغيير على الصيغة بإسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ث) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي بإسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ج) الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء مع تغيير مكان الإنتاج 1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية بإسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ح) - الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء دون تغيير مكان الإنتاج 1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية بإسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري،			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4. عينات من أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقتها التحليلية بحساب: - 60 وحدة من أشكال الحقن والقطورات، - 25 علب من الأشكال الأخرى، (خ) الوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل دون تغيير تكييفه الأولي 1. مطلب توسيع تقديم دواء باسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. عينات من أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقتها التحليلية بحساب: - 60 وحدة من أشكال الحقن والقطورات، - 25 علب من الأشكال الأخرى. (د) الوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل مع تغيير تكييفه الأولي 1. مطلب تغيير التكييف الأولي باسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي، (ذ) الوثائق المطلوبة لطلب تغيير دواعي استعمال علاجية لدواء مسجل 1. مطلب تغيير دواعي استعمال علاجية باسم وزير الصحة، 2. الإزالة بالبيانات المتعلقة بخصائص الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة، 3. ملف إداري، 4. الدراسات السريرية التكميلية المتعلقة بدواعي الاستعمال العلاجية الجديدة، 5. تقرير عن الدراسة والاختبار السريري. (ر) الوثائق المطلوبة لطلب تغيير مدة و/ أو شروط حفظ دواء مسجل 1. مطلب تغيير مدة و/ أو شروط حفظ باسم وزير الصحة، 2. نسخة من تعديل رخصة ترويج بالسوق للاختصاص مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ، 3. دراسات الاستقرار التكميلية. (ز) الوثائق المطلوبة لطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق لدواء مسجل (*) 1. مطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة، 2. شهادة تبين أنه لم يقع أي تغيير على العناصر المقدمة تديما للمطلب الأولي ما عدا التغييرات المرخص فيها، 3. شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة تثبت ترويج الدواء ببلد المنشأ (أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الدواء) أو 4. شهادة المادة الصيدلية أنموذج المنظمة العالمية للصحة، وصل خلاص المعاليم القارة للتجديد، 5. خمس (05) عينات أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقتها التحليلية. (*) بالنسبة للأدوية المروجة قبل وضع التراتيب ولم تخضع لرأي المخبر الوطني لمراقبة الأدوية ينبغي تقديم ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ملاحظة: - علاوة على الرخصة، يخضع ترويج أي اختصاص صيدلي بالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسلم بطلب من المنتج أو المستورد.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
94. رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البيطري.	الشروط : على الطالب أن يكون خاليا من كل الموانع القانونية ومتحصلا على رخصة استغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري وينبغي أن يروج الدواء ببلد المنشأ الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء بيطري باسم وزير الصحة في نظيرين ويتضمن: • اسم المصنع أو المستورد وعنوانه، • تسمية الدواء البيطري، • الشكل الصيدلي ومحتوى النماذج المعدة للبيع وكذلك طبيعة الوعاء أو تركيبته، • صيغة تحضير الدواء وتركيبته الكاملة، سواء كان ذلك من حيث الجرعة الواحدة أو من حيث النسبة المئوية ويجب أن يرد ذلك في عبارة مألوفة بالنسبة إلى جميع العناصر وباستثناء الصيغ الكيميائية الإجمالية أو العنصرية وتتم بالنسبة للمواد البيولوجية تكملة التركيب من حيث المواد النافعة بنتائج السحب البيولوجي المعبر عنه بوحدة دولية إن وجدت، • طرق وكيفية الاستعمال والبيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية وكذلك وقت الانتظار أو الإشارة إلى أن وقت الانتظار غير ضروري، • المقدار اليومي بالنسبة لمختلف فصائل الحيوانات التي أعد إليها الدواء وتوضيح محلولات التخفيف ما قبل المزج ونسب تلك المحلولات، • مدة الاحتفاظ بالدواء المقترحة والاحتياطات الخاصة للحفظ والاستعمال وذلك عند الاقتضاء، • الأماكن التي تمت فيها عمليات الصنع والمراقبة والتكيف، وذلك بالنسبة للمواد الموردة من مراكز التوزيع، • بالنسبة للأدوية البيطرية المستوردة تقدم شهادة تسلمها السلط الصحية التابعة للبلاد التي صنعت بها الأدوية تثبت أن تلك المواد تباع بنفس الشكل والتركيب ببلد المنشأ، • الأسعار المقترحة من قبل المصنع وشهادة تنص على الأسعار المحددة ببلد المنشأ بالنسبة للأدوية المستوردة، • نص مشروع العنونة والنشرة التوضيحية، • 41 عينة مطابقة لأنموذج بيع المنتج بالنسبة للأشكال المعقمة (القطورات والحقن) و21 عينة مطابقة لأنموذج بيع المنتج بالنسبة للأشكال الأخرى، • المواد الأولية مصحوبة ببطاقتها التحليلية. 2. الملف التقني: - ملف تحليلي، - ملف تسممي والفرمكولوجي، - الملف السريري، - وصف تقنيات مراقبة المواد الأولية والمادة التامة الصنع وعند الاقتضاء المادة أثناء الصنع وكذلك بيان النتائج المتحصل عليها بتطبيق تلك الطريقة الفنية، - تقارير عن الدراسات الفرمكولوجية والتسممية، - في حالة التثبيت من وقت الانتظار، يجب أن تشمل الاختبارات خصوصا تحول الجواهر الفعالة لدى حيوانات التجارب وخاصة على طريقة ومدة طرح تلك الجواهر الفعالة، - ويجب أن تتم الإشارة إلى ما إذا كانت المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات التي تم علاجها وقدم إليها الدواء في ظروف الاستعمال العادية مع احترام وقت الانتظار، تحتوي أم لا على بقايا قد تشكل خطرا على صحة المستهلك أو لها أثارا من شأنها مخالفة التشريع المتعلق بالغش أو عرقلة المراقبة الصحية للمواد الغذائية المتأتية من الحيوانات التي قدم إليها الدواء، - الدراسات السريرية وكذلك الاستنتاجات المتعلقة خصوصا: - أ-بأصناف الحيوانات المعنية بالدواء. - ب-سلامة الدواء من كل ضرر وذلك عند استعماله في ظروف الاستعمال العادية وبمفعوله العلاجي 25. - ت-المقدار اليومي وبفترة العلاج ومدة المراقبة الطبية.	- ويتم منح التأشيرة أو رفضها بمقرر من وزير الصحة بناء على الرأي المطابق لهيأة مؤهلة لهذا الغرض تحدد بمقتضى أمر وذلك بعد قيامها بالتثبت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية. - وفي صورة سحب دفعة أو سحب تأشيرة ترخيص استعمال، فإن تأشيرة أو تأشيريات التسويق المسلمة تصبح عديمة المفعول. -ولا ينفي منح تأشيرة التسويق مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها. الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلية والدواء. 2. إحالة الملف الفني على المخبر الوطني للتحاليل لإجراء التحاليل اللازمة 3. عرض نتائج المخبر الوطني للتحاليل على اللجنة الوطنية للأدوية البيطرية 4. تسليم الرخصة.	ابتداء من سنة حسب أهمية الدواء ونوعية الإجراءات التي تقررت لدراسته. قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية (الفصل 4). الأمر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة. الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال البيطري بالسوق. قرار وزير الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 08 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 6).	القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول 13 و16).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	ث البيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية غير المرغوب فيها والتفاعلات التي يمكن معاينتها مع أدوية أخرى. ج-بالظروف العادية والخاصة فيما يتعلق بوصف الدواء وتسليمه واستعماله. ح-بالأخطار السريرية الناجمة عن تجاوز الكمية المحددة. - ويقوم عند الاقتضاء خبراء يعينهم وزير الصحة بمراقبة تقنيات مراقبة المواد الأولية والمواد تامة الصنع وكذلك مراقبة الدراسات الفرمكولوجية والتسممية ودراسات السريرية المقدمة من قبل المخابر المصنعة، - وصل دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مستورد تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية الجنيسة المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر. - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المصنوعة محليا المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مصنوعا محليا تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر. - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مصنوعا محليا أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500) ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة دينار (800) إذا ما تمّ إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مصنوعا محليا تمّ إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (1000) بالنسبة لكل تغيير آخر. ملاحظة: - علاوة على الرخصة، يخضع ترويج أي دواء أو اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري بالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة تأشيرة تسويق تسلّم بطلب من المنتج أو المستورد.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
95. رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها.	الشروط : على الطالب أن يكون خاليا من كل الموانع القانونية وتونسية الجنسية الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر من قبل المسؤول عن الشركة أو المروج 2. عينات من اللبن المزعم تسويقه أو ترويجه 3. ملف فني	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف 2. إحالة عينات على المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية لإجراء التحاليل اللازمة. 3. إحالة الملف على أنظار اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل لإبداء الرأي. 4. تسليم الرخصة.	في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع المطلب وحال صدور قرار وزير الصحة المتعلق الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبه وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل. قرار وزير الصحة المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 7)	القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4).
96. المصادقة المسبقة على مصفاة الدم.	الشروط : استيفاء الشروط المطلوبة في هذا المجال. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب المصادقة على مصفاة الدم 2. ملف فني لصنع ومراقبة المادة المقترحة. 3. خمس علب عينات أنموذج من المادة المعدة للبيع مصحوبة ببطاقتها التحليلية وبمعايير القبول. 4. شهادة من المخبر الوطني لمراقبة الأدوية تثبت مطابقة المصفاة لمواصفات المصنع. بالنسبة للمصفاة المصنوعة بالخارج يجب أن يتضمن الملف علاوة على ذلك: - شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ تثبت ان المادة لا تزال مروجية بنفس الشكل والتركيبية. - كل وثيقة يعتبرها المصنع أو الإدارة ضرورية.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلة والدواء 2. إحالة الملف الفني على انظار المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. 3. عرض نتائج المخبر الوطني لمراقبة الأدوية على اللجنة الفنية للمصادقة على مصفاة الدم. 4. تسليم الموافقة المسبقة.	سته (06) من أسابيع الاختبار الاستشفائي النهائي.	القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 3 أوت 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل و الاختصاصات و كذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب و المحلات و التجهيزات و الأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة و جميع النصوص التي نقحته و تتمته و خاصة الأمر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 (الملحق عدد 3). الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث و استغلال مراكز تصفية الدم (الملحق عدد 2) قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-8) مقرر وزير الصحة العمومية المؤرخ في 6 أوت 1994 المتعلق بشروط المصادقة على مصفاة الدم.
97. رخصة عرض للاستهلاك لمواد التشخيص المخبرية المستوردة.	الشروط : أن يكون الطالب مسجلا بالسجل التجاري بصفته موردا لمواد التشخيص المخبرية التي تمثل منتوجا نهائيا. الوثائق المطلوبة: 1. تعميم مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بموزع محلي لمواد التشخيص المخبرية وظروف خزنها (بالنسبة لأول طلب) تسحب من موقع الواب (www.santetunisie.rns.tn) وترفق هذه البطاقة ب: • التزام كتابي باحترام شروط حفظ ونقل مواد التشخيص المخبرية المستوردة كما تم تحديدها من قبل المصنع. • نسخة من السجل التجاري.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. إجراء الاختبارات على المواد المستوردة عند الضرورة. 3. - تسليم الرخصة.	يوم واحد (01) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية. الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 (الفصل 7). قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	الوثائق المؤيدة: 2. تعميم مطبوعة الإضرابة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع (تسحب من موقع الواب شبكة تونس للتجارة www.tradenet.com.tn) 3. نسخة من الفاتورة ومن قائمة شحن المواد المستوردة. 4. نسخة من كل شهادات التحليل التي تثبت مطابقة المواد المستوردة لمواصفات الجودة المتعلقة بها. 5. نسخة من ورقة البيانات وشهادة القواسم المشتركة الأوروبية وشهادة بلد المنشأ عند الاقتضاء. 6. ينبغي أن تتضمن الفاتورة و/ أو قائمة الشحن تعريفا كاملا للمواد المرسله وخاصة رقم الدفعة الخاص بها وتاريخ انتهاء الصلوحية.			والصيد البحري والصحة والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصال مؤرخ في 18 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 3 . 2)
98. رخصة عرض للاستهلاك للمبيدات المستعملة في ميدان الصحة العامة والمطهرة.	الشروط : أن يكون الطالب متحصلا على رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة أو متحصلا على رخصة صحية في استعمال المبيدات في ميدان الصحة العامة. الوثائق المطلوبة: 1. تعميم مطبوعة الإضرابة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع (تسحب من موقع واب شبكة تونس للتجارة). 2. نسخة من الملف الفني يحتوى على الإرشادات التالية: - المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة: ✓ الاسم التجاري للمادة ✓ التركيبة ✓ المادة الحيوية ✓ طيف الفعالية ✓ مجال الاستعمال ✓ مقادير الاستعمال ✓ احتياطات الاستعمال ✓ مختلف تجارب واختبارات الفعالية (بالتفصيل) ✓ دراسة سمومية المادة - بطاقة سلامة كل مادة - شهادة حديثة تثبت تسويق المنتج ببلد المنشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعنى - شهادة في مطابقة المنتج للمواصفات المعمول بها (بالنسبة للمواد المطهرة) - إعلام بوصول البضاعة نسخة من الفاتورة	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الفني 2. تسليم رخصة في الرفع الوقتي 3. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية 4. تسليم الترخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة.	سبعة (7) أيام بعد الانتهاء من دراسة الملف والفحص والتحليل المطابقة.	الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 . 2)
99. رخصة نقل مواد مشعة.	الشروط : 1. يجب أن يكون لف طرود المواد المشعة ملانما لطبيعتها و للأخطار التي قد تشكلها و للوسائل المستعملة لشحنها و نقلها و تفرغها. 2. لا يجوز استعمال أي عربة سيارة أو مجرورة أو معدات أخرى لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق بتهيئتها و تجهيزها. 3. لا يمكن نقل المواد المشعة إلا إذا كانت تحمل ملصقات الخطر الخاصة بها و يجب أن تحمل العربات السيارة و المجرورات و المعدات الأخرى المستعملة لنقلها العلامة المميزة و الملصقات المناسبة الدالة على الخطر. 4. يخضع نقل المواد الخطرة السائبة و النقل بالحاويات و الصحاريح إلى شروط خاصة تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. 5. يخضع نقل المواد المشعة إلى التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية المنجزة عن أخطارها. الوثائق المطلوبة 1. تعميم مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع أو مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn 2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل أشعة سينية أو المصدر المشع. 3. بطاقة طريق تسلم من قبل المصالح المكلفة بالداخلية.	الإجراءات المعتمدة 1. دراسة الملف وإجراء المراقبة والقياس على الطرود المحتوية على المواد المشعة. 2. تكوين السائق في ميدان الحماية الإشعاعية.	أسبوع واحد (7 أيام) إلا في الحالات الاستثنائية.	القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري (الفصل 2). القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات (الفصل 3- القسم السابع). الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته. الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة. الأمر عدد 3079 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المواد الخطيرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبمراقبة الوحدات الأمنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4100 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 (الفصل الأول- ثانيا).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
				قرار وزيرة الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط الإرشادات والإيضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر الإشعاعية وآلات الإشعاع. قرار من وزيرى الداخلية والنقل مؤرخ في 18 مارس 1999 المتعلق بضبط أنموذج بطاقة السلامة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها. قرار من وزيرى الداخلية والنقل مؤرخ في 19 ماي 2000 المتعلق بضبط المواد الخطرة التي يخضع نقلها للحصول على بطاقة طريق وأنموذج هذه البطاقة وشروط تسليمها. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 5 . 4).
100. شهادة صحية لاستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.	الشروط : أن تكون أماكن تصنيع وتخزين المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية مطابقة لشروط حفظ الصحة. الوثائق المطلوبة: 1. بالنسبة للمصنع: - مطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصاً مجالات استعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، - قائمة في المواد الأولية والمكونات مع ذكر تسميتها الكيميائية، - تصريح بمكان الانتاج والتزام بعدم تغيير هذا المكان بدون سابق إعلام، - مضمون من السجل التجارى، - فواتير شراء المواد الأولية والمكونات، - شهادة صلوحية استعمال المواد الأولية والمكونات للاتصال بالمواد الغذائية مسلمة من المزود الأصلي لهذه البضائع، - التزام باحترام قواعد حفظ صحة المنتج وجودته عند الصنع والخزن والنقل والبيع. 2. بالنسبة للمورد: - مطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصاً مجالات استعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، - إشعار بوصول البضاعة، - شهادة توريد، - مضمون من السجل التجارى، - فواتير شراء المواد والأشياء الموردة، - شهادة صلوحية المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية مسلمة من قبل السلط المختصة في البلد الأصلي، - التزام باحترام قواعد حفظ صحة المنتج وجودته عند الخزن والنقل والتوزيع.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف، 2. إجراء التحاليل الضرورية ، 3. تسليم الشهادة في حال الحصول على نتائج تحاليل مطابقة.	شهران (60) يوماً من تاريخ تقديم الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية (الفصل 7). قرار وزير الصحة المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بضبط الهيكل المعنى بتسليم الشهادة الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وشروط منحها. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 26 سبتمبر 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 . 4).
101. ترخيص لإقتناء واستعمال جهاز مرسل أشعة سينية أو مصدر مشع	الوثائق المطلوبة: أ)- بالنسبة للجهاز المرسل أشعة سينية : 1/ تعميم مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn 2/ الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية 3/ تعميم مطبوعة مطلب اشتراك في قياس الأشعة المؤينة تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف . 3. تسليم الرخصة.	أسبوع واحد (7 أيام) إلا في الحالات الاستثنائية	القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري. القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1982 و خاصة الفصل 95 منه.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	4/ تعميم مطبوعة مطلب دراسة أو مراقبة تسحب من موقع الواب (www.santetunisie.rns.tn) 5/ شهادة في إثبات كفاءة الأعوان المدعويين لاستعمال الجهاز 6/ تصميم هندسي للمحلات (سلم 50/1) ولموقع الجهاز 7/ اتفاقية مؤشر عليها من قبل مجلس عمادة الأطباء مع أطباء الأشعة بالمصحات (ب)- بالنسبة لمصدر مشع: علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه بالنقاط 3 و4 و5 و6 يشترط أيضا بالنسبة للمصادر المشعة : - تعميم مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn - الخاصيات الفنية للمصدر المشع اتفاقية استرجاع المصدر المشع من قبل المزود الأجنبي وذلك عند انتهاء استعماله			الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته. الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة. الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية (المركز الوطني للحماية من الأشعة). قرار وزير التخطيط والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بضبط تعريفات الأعمال ومختلف الخدمات التي يؤديها المركز القومي للحماية من الأشعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 16 سبتمبر 1995. قرار وزيرة الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط الإرشادات والإيضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر الإشعاعية وآلات الإشعاع.
102. ترخيص لإقتناء وإحالة جهاز مرسل أشعة سينية أو مصادر مشعة.	الوثائق المطلوبة: بالنسبة لجهاز مرسل أشعة سينية : 1. تعميم مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn 2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية. 3. شهادة من المصنع تثبت تاريخ الصنع والرقم التسلسلي. 4. نسخة من فاتورة اقتناء الجهاز. 5. نسخة من شهادة مطابقة الجهاز للمواصفات المعتمدة. 6. نسخة من المواصفات الفنية للأجهزة. 7. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية. بالنسبة لمصادر المشعة: 1. تعميم مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn 2. الخاصيات الفنية للمصدر المشع. 3. اتفاقية استرجاع مصدر مشع عند انتهاء استعماله. 4. نسخة من فاتورة اقتناء المصدر المشع. 5. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف . 3. تسليم الرخصة.	أسبوع واحد (7 أيام) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة إلا في الحالات الاستثنائية.	القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري. الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة (الفصل 53). قرار وزيرة الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط الإرشادات والإيضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر الإشعاعية وآلات الإشعاع. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 5 .2).
103. الموافقة المبدئية لتوريد منتجات التغذية الخاصة المروجة بمسالك التوزيع باستثناء الصيدليات	الشروط : الحصول على الملف الفني تاما مع عينة من المنتج وكذلك نتائج التحاليل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة. 2. خمس نسخ من الملف المتكون من: ✓ تركيبة المنتج ✓ مجال الإستعمال ✓ مقادير الإستعمال ✓ شهادة المنشأ مسلمة من السلطات المختصة بالبلد المعني.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الفني 2. القيام بالتحاليل الضرورية 3. تسليم رخصة اثر دراسة نتائج التحاليل. 4. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية 5. تسليم التراخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة.	شهران 60 يوما) ابتداء من تاريخ إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 (الجدول أ).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
	✓ شهادة صحية مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. ✓ شهادة في البيع الحر مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. ✓ بطاقة تحاليل فيزيوكيميائية وجراثومية ✓ شهادة تثبت خلو بعض المنتجات منها المشروبات الطاقية من المواد المنشطة مسلمة من إحدى المخابر المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات			
104. رخصة عرض للاستهلاك لمنتجات التغذية الخاصة المروجة في مسالك التوزيع باستثناء الصيدليات.	الشروط : أن يكون المنتج حاصلًا على الموافقة المبدئية من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات توريد هذه المنتجات. الوثائق المطلوبة: مطلب باسم السيد وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط المركزي للوزارة. 1. تعميم الإضبارة الوحيدة المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد (TTN) 2. نسخة من الفاتورة 3. نسخة من قائمة الدفعات 4. البطاقات الفنية لكل منتج مورد 5. شهادة منشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني 6. شهادة صحية مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني 7. شهادة في البيع الحر مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني 8. بطاقات تحليل للدفعات الموردة 9. إشعار بوصول البضاعة أو إشعار مسبق بالنسبة للبضائع سريعة الالتهاب	الإجراءات المعتمدة: الموافقة المبدئية: 1. دراسة الملف الفني 2. تسليم رخصة في الرفع الوقتي 3. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية 4. تسليم التراخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة.	سبعة (7) أيام بعد الانتهاء من دراسة الملف والحصول على نتائج التحاليل المطابقة (ابتداء من تاريخ إيداع نتائج التحاليل بمكتب الضبط المركزي).	الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 (الجدول أ).
105. رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة.	الشروط : الحصول على الملف الفني تاما مع عينة من المنتج وكذلك نتائج تحاليل المخبر. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط المركزي للوزارة (التنصيب وجوبا على العنوان الرسمي لطالب الخدمة ومجال استعمال المنتج). 2. نسختان من الملف الفني لكل منتج للتسويق يحتوي على المعلومات التالية: - المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة: ✓ الاسم التجاري للمنتج. ✓ التركيبة. ✓ المادة الفعالة. ✓ طيف الفعالية. ✓ مجال الاستعمال. ✓ مقادير الاستعمال. ✓ احتياطات الاستعمال. ✓ مختلف تجارب واختبارات الفعالية (بالتفصيل). ✓ بطاقة سمومية المادة. - بطاقة سلامة كل مادة. - شهادة حديثة تثبت تسويق المنتج ببلد المنشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. - شهادة في مطابقة المنتج للمواصفات المعمول بها. - عينة من كل مادة للتسويق لتحليلها.	الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الفني. 2. القيام بالتحاليل الضرورية. 3. تسليم الرخصة إثر دراسة نتائج التحاليل.	خمس عشرة (15) يوما بعد الانتهاء من درس الملف الفني والحصول على نتائج التحاليل المطابقة.	الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 . 1).

12. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
106. ترخيص لاحداث مصلحة طب الشغل خاصة بمؤسسة .	الشروط : - المؤسسات التي تستوجب احداث مصلحة طب الشغل خاصة بها (المؤسسات التي تشغل 500 عامل على الأقل). - بناء وتهيئة محل يخصص لتركيز مصلحة طب الشغل دون غيرها حسب الترتيب الجاري بها العمل. - توفر التجهيزات الطبية والفنية اللازمة. - انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي والفني والإداري حسب الترتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: - مطلب كتابي ممضى من قبل صاحب المؤسسة المعنية - بطاقة إرشادات تخص المصلحة أو مجمع طب الشغل تسلم من قسم تفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص ترايبا أو من إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية.	الإجراءات المعتمدة: - إيداع الملف - دراسة الملف. - زيارة تفقد لمصلحة طب الشغل المعنية. - منح الترخيص.	شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	مجلة الشغل الفصلين 152 و 153 منها. الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل. الأمر عدد 1985 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بتنظيم مصالح طب الشغل (الفصل 3 منه). قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط شروط الواجب توفرها في محلات وتجهيزات مصالح طب الشغل. قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 جانفي 2010 (ملحق عدد 21.1).

13. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
107. شهادة في إعفاء من تأشيرة عقد شغل	الأشخاص المنتفعون بهذه الشهادة: 1. أعوان التاطير و التسيير الأجانب في حدود 30% من العدد الجملي للقطاعات بالمؤسسة و ذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. و تخفض النسبة أعلاه: - إلى حدود 10 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة ابتداء من السنة الرابعة من تاريخ تكوينها أو دخولها طور النشاط الفعلي. - و يمكن للمؤسسة و في كل الحالات إنتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية. 2. الأجانب الذين لهم صفة المشغل (الوكيل و رئيس مجلس الإدارة و المدير العام و الممثلين القانونيين للشركات التي تنجز صفقات في تونس و الذين لهم صفة رئيس مشروع). 3. الإطارات الأجانب العاملون بالجمعيات و المنظمات غير الحكومية. 4. الإطارات الأجانب بالمؤسسات العاملة في قطاع المناجم. 5. الإطارات الأجانب العاملون بالمؤسسات الناشطة في مجال الاستكشاف بقطاع المحروقات. 6. الخبراء الأجانب العاملون في نطاق اتفاقيات مبرمة مع الحكومة التونسية في مجال التعاون الفني. الوثائق المطلوبة: 1. إعلام بانتداب إطار أجنبي حسب النموذج الموحد ممضى من طرف المؤسسة المشغلة و العامل الأجنبي (بالنسبة للأصناف 1،4،5). 2. نسخة من التصريح بالاستثمار من طرف وكالة النهوض بالصناعة و التجديد أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو مركز النهوض بالصادرات أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو الديوان الوطني للصناعات التقليدية و غيرها... عند أول طلب (بالنسبة لكل الأصناف). 3. نسخة من السجل التجاري للمؤسسة عند أول طلب بالنسبة لكل الأصناف. 4. نسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة عند أول طلب بالنسبة لكل الأصناف. 5. نسخة من آخر تصريح بالأجور للمؤسسة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل الأصناف. 6. نسخة من النشر بالرائد الرسمي لإحداث الجمعية. 7. تصريح على الشرف بعدد الإطارات التونسية و العدد الجملي للعمال (بالنسبة للأصناف 1،3،4،5). 8. نسخة من جواز سفر العامل الأجنبي بالنسبة لكل الأصناف. 9. الشهادة العلمية و شهادات الخبرة المهنية و السيرة الذاتية للإطار الأجنبي بالنسبة لكل الأصناف. 10. طابعين جبائيين (وفق القيمة المقدرة بقانون المالية الجارى به العمل بالنسبة لكل الأصناف).	الإجراءات المعتمدة: يتم سحب الوثائق و إيداع مطلب الانتدابات بمكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني و التشغيل أو بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد أو على الخط بموقع وab الوزارة www.emploi.gov.tn يتم اسناد الترخيص إعلاه من قبل مكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني و التشغيل.	يومان (2) كمبدأ عام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. و خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى.	قرار من وزير التشغيل و الإدماج المهني للشباب مؤرخ في 13 أفريل 2007 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التشغيل و الإدماج المهني للشباب و شروط إسنادها (الملحق 3.8).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
108. تأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي	الشروط: الأشخاص الخاضعون لتأشيرة عقد الشغل: 1. الأجانب المنتدبون خارج إطار الحصص المنصوص عليها بالفصل 6 من قانون الاستثمار. 2. الأجانب المنتدبون في قطاع السياحة. 3. الرياضيون المتحصلون على موافقة سلطة الإشراف. 4. الأجانب المنتدبون عند عدم توفر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب (التجارة والفلاحة والتعليم والتكوين والمهن الصغرى...) 5. الملحوقون من طرف الشركات الأم. 6. الإطارات العاملة بقطاع المحروقات (الخدمات). 7. الشبان المهنيون في إطار الاتفاقيات الثنائية. 8. المتطوعون الدوليين. 9. الأجانب الذين تشملهم الاتفاقيات بين تونس وبلدانهم. 10. المتزوجون بتونسيات و المتزوجات بتونسيين. 11. الأجانب المنتدبون في إطار إنجاز المشاريع التنموية. الوثائق المطلوبة: 1. 4 مطبوعات من عقد الشغل حسب النموذج الموحد والمقيس من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل. 2. نسخة من الملف القانوني للمؤسسة عند أول طلب (نسخة من التصريح بالاستثمار أو نسخة من بطاقة تاجر ونسخة من السجل التجاري ونسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة...) عند أول طلب. 3. نسخة من اخر تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 4. شهادة في عدم توفر الاختصاص من مكتب التشغيل والعمل المستقل. 5. نسخة من جواز سفر العامل الأجنبي. 6. الشهادة العلمية أو التكوينية وشهادات الخبرة المهنية بالنسبة للأجنبي. 7. طابعين جبائيين (وفق القيمة المقدرة بقانون المالية الجارى به العمل). الحالات الخاصة: 1. شهادة إلحاق الأجنبي مسلمة من طرف الشركة الأم. 2. نسخة من عقد زواج المتزوجين والمتزوجات بتونسيين و مضامين ولادة الأبناء. 3. موافقة سلطة الإشراف القطاعي عند إنجاز مشاريع تنموية.	الإجراءات المعتمدة: 1. يتم سحب الوثائق وإيداع مطلب الانتداب بمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل أو بالإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل أو بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو الخط بموقع واب الوزارة www.emploi.gov.tn. 2. دراسة الملف. 3. يتم اسناد التراخيص أعلاه من قبل مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.	يومان (2) كمبدأ عام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. و خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى.	مجلة الشغل (الكتاب السابع - الباب الثاني) الفصل 6 من قانون الاستثمار. قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بمصالح اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. قرار من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مؤرخ في 13 أبريل 2007 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب وشروط إسنادها. (الملحق 1.8).

14. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
109. إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.	الشروط : مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الغرض إلى وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي يكون مصحوبا وثيقة تثبت أن طالب الارتفاق متحصل على إجازة. 2. مثال موقعي للعقارات المزمع إخضاعها للإرتفاق. 3. مثال هندسي لحدود الفضاءات أو المساحات المزمع إخضاعها للإرتفاق ويوصفها مناطق حماية أو مسالك لتمرير خطوط الربط 4. المعطيات التقنية لدرس إمكانية استغلال مشترك لمنشآت أو تجهيزات موجودة. 5. مذكرة توضيحية للأشغال وروزنامة تقديرية إنجازها. 6. الخصائص المالية والاقتصادية للأشغال المقررة.	الإجراءات المعتمدة: تتولى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة الملف من الناحية التقنية وتقييم ضرورة وجدوى الإرتفاق وخصائصه ثم تحيل الملف على الوزارات والجماعات العمومية المعنية لإبداء الرأي في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإحالة. ملاحظات: - يتعين على مشغل الشبكة، للانتفاع بالإرتفاق، الحصول على ترخيص إشغال الملك العمومي من المتصرف في العقار والاتفاق معه على معلوم الإرتفاق. - ويتعين عليه إبرام اتفاق بالتراضي مع مالك العقار بالنسبة للملك الخاص. ويمكن لمشغل الشبكة في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي تقديم مطلب إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال قصد انتزاع العقار عملا بأحكام مجلة الاتصالات. - يعد مشغل الشبكة التصاميم النهائية المتعلقة بالأشغال الفعلية المنجزة على الشبكة ويقدم نظيرا منها في أجل لا يتجاوز الشهر بعد تاريخ انتهاء الأشغال إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال وإلى والي الجهة المعنية ترابيا بالإرتفاق وإلى مالك العقار أو ممثل جماعة المالكين. - يصبح أمر الإرتفاق لاغيا قانونا إذا لم يشرع في الشغال في أجل أقصاه 12 شهرا من حصول الإعلام به. كما يتم إلغاء أحكام الإرتفاقات المتعلقة بالشبكة أو بجزء منها عند انتهاء مدة الاستغلال ويتم إعلام كل الأطراف المعنية بذلك.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بمجلة الاتصالات (الفصل 43). الأمر عدد 832 لسنة 2001 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
110. المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات.	الشروط : 1. يتعين المصادقة مسبقا على الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الطرفية الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات حسب النوع والصنف. 2. تعفى من المصادقة الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الطرفية الراديوية التي يقوم بتوريدها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون لحاجياتهم الخاصة أو بصفة وقتية. 3. ويجب أن تخضع هذه الأجهزة للتثبت من مطابقتها للمتطلبات التقنية للاشتغال البيئي مع الشبكات العمومية للاتصالات ولقواعد استعمال الترددات واستغلالها. 4. يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل للمميزات التقنية التي تم اختيارها عند المصادقة أو للشكل الخارجي للجهاز المصادق عليه أو للاسم التجاري أو التقني للجهاز. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب. 2. استثمار مقدمة من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات متممة على الوجه الأكمل. 3. شهادة مصدر صنع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. 4. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي خاصة على: • وصف مفصل لنوع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي يتضمن الخصائص التقنية للجهاز المعني. • الرسوم الصناعية مع قوائم المكونات والمجموعات الفرعية والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمها. • دليل الاستعمال يتضمن طريقة البرمجة والتشغيل. • نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. تودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم يتضمن خاصة: • تاريخ إيداع ملف المصادقة. • تحديد الجهاز المقدم للمصادقة. • تاريخ الإجابة. • الوثائق التكميلية عند الاقتضاء.	الإجراءات المعتمدة: 1. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفي للاتصالات أو جهاز طرفي راديوي أن يودع ملف مطلب المصادقة لدى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات. 2. يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات دراسة ملف المصادقة والقيام بعمليات المراقبة والاختبارات وتسليم شهادة المصادقة على ضوء نتائج تقرير المصادقة المعد للغرض وفي حالة وجود احترازات ترفض المصادقة بمقرر مبرر ويعاد ملف المطلب كاملا إلى صاحبه. 3. تمنح شهادة المصادقة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إسنادها.	لا تتجاوز مدة الإجابة سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إيداع الملف وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ تقديم توضيحات إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعاد الملف لصاحبه. يسلم مكتب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات إلى المتصرف المكلف بالشباك الموحد شهادات المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب بمكتب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.	قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بمجلة الاتصالات (الفصل 32). الأمر عدد 830 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003. الأمر عدد 2639 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشغيل عبر شبكات الاتصالات.
111. استغلال الترددات الراديوية.	الشروط : 1. يتعين استعمال الترددات المسندة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الإسناد وبانتهاء هذا الأجل وفي غياب طلب تمديده يعتبر الإسناد لاغيا. 2. يتم وجوبا تركيز المحطات الراديوية من قبل مؤسسات إدماج وإنجاز شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمرخص لها طبق الترتيب الجاري بها العمل. 3. ويشترط على صاحب المحطة، قبل البدء في تشغيلها، موافاة الوكالة الوطنية للترددات ببيان مثالي لتركيز التجهيزات ممضى من قبل مؤسسة إدماج وإنجاز شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصال القائمة بالأشغال. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الوكالة مقابل وصل إيداع. 2. استثمار مسلمة من قبل الوكالة متممة وممضاة من قبل الطالب.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. ملاحظات: - ويمكن للوكالة الوطنية للترددات مطالبة صاحب المطلب، عند الاقتضاء، بمعلومات إضافية قصد توضيح بعض العناصر التي تضمنتها الوثائق المشار إليها أعلاه. - ويمكن لصاحب المطلب تحديد المعلومات ذات الصيغة السرية.	شهران (60 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بمجلة الاتصالات (الفصل 46). قرار من وزير تكنولوجيا الاتصالات مؤرخ في 11 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 22 جويلية 2013. قرار مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصالات وشروط إسنادها (ملحق 5-1).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا طبيعية أو للممثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية، وعند الاقتضاء شهادة إقامة. 4. نسخة من السجل التجاري للسنة الجارية بالنسبة إلى الشركات. 5. المواصفات التقنية للتجهيزات الراديوية. 6. نسخة من شهادة المصادقة بالنسبة إلى التجهيزات الطرفية أو دراسة تقنية بالنسبة إلى كل مطلب استعمال ترددات بصفة إستثنائية تتضمن خاصة: - وصف للخدمات التي يتم استغلالها وشروط النفاذ إليها، - الحاجيات من الترددات، - الخصائص المختارة مع تعليل هذا الاختيار، - الخصائص التقنية للاتصالات الراديوية التي سيتم اعتمادها، - مواقع تركيز الهوائيات والتجهيزات والاتفاقيات المبرمة في الغرض، - وعند الاقتضاء دراسة مطابقة الوصلات الراديوية المزمع إقامتها لخصائص ملائمة الحماية الإلكترول مغناطيسية.	- ترفض مطالب إسناد الترددات خاصة في الحالات التالية: • إذا كانت الترددات المزمع استغلالها تدرج في نطاق مخصص لخدمات معينة دون غيرها، • عدم مطابقة المطلب للشروط العامة للوائح الراديو أو الترتيب التقنية الخاصة الصادرة عن الوكالة الوطنية للترددات، • عدم احترام الترتيب المتعلقة بالارتفاعات الراديوية ومقتضيات الأمن العام، • إذا كانت التجهيزات الطرفية الراديوية المزمع تركيزها غير مصادق عليها طبقا للترتيب الجاري بها العمل.		
112. صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية. الحالات: - استغلال أجهزة اتصالات راديوية بحرية. - استغلال أجهزة اتصالات راديوية. - استغلال أجهزة اتصالات راديوية المستعملة لإقامة واستغلال وصلة هرتزية.	الوثائق المطلوبة: 1. شهادة مصادقة على التجهيزات أو فاتورة شراء من السوق المحلية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا طبيعية أو للممثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية وعند الاقتضاء شهادة إقامة. 3. الموافقة الأصلية في حالة التغيير والوثائق المبررة للخصائص التقنية للأجهزة.	الإجراءات المعتمدة: 1. يودع الملف لدى مكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للترددات. 2. موافقة الوكالة الوطنية للترددات بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالدخالية.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات (الفصل 52). قرار من وزير تكنولوجيا الاتصالات مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 22 جويلية 2013. قرار من وزير تكنولوجيا الاتصالات مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية. قرار وزير تكنولوجيا الاتصالات والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصالات وشروط إسنادها (ملحق عدد 4-02).
113. ترخيص توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية.	الشروط : 1. تخضع وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها والتي تستعمل لتشفير المعطيات عبر شبكات الاتصالات إلى المصادقة التقنية من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بالاعتماد على شهادة المصادقة التقنية. 2. لا يخضع توريد وتسويق وسائل التشفير المتداولة إلى ترخيص وتضبط هذه الوسائل من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا. 3. لا تخضع إلى الترخيص والمصادقة التقنية وسائل التشفير التي تقوم بتوريدها المؤسسات بصفة مؤقتة للاستجابة لحاجياتها وتضبط هذه المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	أمر عدد 2639 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	الوثائق المطلوبة: 1. مطبوعة التصريح يتم تعميمها وإضاؤها من قبل الممثل القانوني للمؤسسة. 2. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي على الخصائص التقنية لوسيلة التشفير. تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التثبيت من المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التالية: - القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفير. - توافق الاشتغال البيئي لوسائل التشفير والشبكات العمومية للاتصالات. - سلامة المعطيات الخاصة بالمستعملين. تقدم الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية هذه الخدمة بالمكتب الراجع لها ضمن الشبّاك الموحد المكلف بتقديم التراخيص الإدارية المتعلقة بتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية.			

15. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
114. ترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزيوني بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم.	يسند الترخيص في التصوير بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم إلى المؤسسات والهيئات الخاصة الراغبة في ذلك ومنها بالخصوص: - شركات الإنتاج السينمائي والتلفزي. - المصورون المحترفون. الوثائق المطلوبة: مطلب كتابي باسم المدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يتضمن موضوع التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو السينمائي والغاية منه، إضافة إلى تاريخ وأماكن التصوير وقائمة أعضاء الفريق المصور.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب. 2. الإجابة على المطلب. 3. دفع معلوم التصوير. 4. إمضاء التزام. 5. تسليم الترخيص.	خمس عشرة (15) يوما من تاريخ تقديم المطلب.	- قرار من وزير المالية والثقافة المؤرخ في 02 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الثقافية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 2016/07/22. قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 06 سبتمبر 2002 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 39 ثالثا).
115. تأشيرة الاستغلال التجاري لأفلام سينمائية.	الشروط : أن يكون الطالب مؤسسة توريد الإنتاج السمعي البصري وتوزيعه تم بعثها حسب الترتيب الجاري العمل بها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الحصول على تأشيرة استغلال تجاري. 2. نسخة من الفيلم مصحوبة بالوثائق الإشهارية (معلقات وصور) إلى جانب البطاقة الفنية للفيلم ومعلومات إضافية حوله. 3. نسخة من قرار وزير الثقافة الخاص بتوريد الفيلم. 4. عقد استغلال تجاري. 5. تعميم استمارة.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	خمس (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 1388 لسنة 1982 المؤرخ في 26 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم وسير لجنة مراقبة الأفلام السينمائية (الفصل 8). قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 44).
116. ترخيص توريد أفلام.	الشروط : أن يكون الطالب مؤسسة توريد الإنتاج السمعي البصري وتوزيعه تم بعثها حسب الترتيب المعمول بها. الوثائق المطلوبة: 1. ملف صحفي حول الفيلم المزمع توريده. 2. مطلب كتابي. عقد استغلال تجاري	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	خمس (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 754 لسنة 1981 بتاريخ 3 جوان 1981 المتعلق بإحداث لجنة المصادقة على توريد الأفلام السينمائية وتركيبها ومشمولاتها. قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 كما تم تنقيحه بقرار وزير الثقافة المؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 45).
117. ترخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية.	الشروط : أن يكون المطلب صادرا عن مؤسسة محدثة حسب الترتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الثقافة. 2. مطلب يسحب من الشباك لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية يتم تعميمه و تضمينه الوثائق المستوجبة قانونا.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	أسبوع من تاريخ تقديم الملف كاملا (7 أيام). يرفع الأجل إلى أسبوعين (15 يوما) إذا كان تصوير الفيلم يقتضي الحصول على تراخيص تخضع إلى النصوص التشريعية والترتيبية التالية:	الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أبريل 2009 المتعلق بإحداث شباك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 7 ماي 1968 المتعلق بضبط شروط منح رخص التصوير السينمائي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 أكتوبر 1985.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
			القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها. القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/15 والمتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وتخزينها واستعمالها والاتجار فيها. قرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في أبريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي الجوي.	قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الادارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط اسنادها كما تم تنقيحه بقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 30 أبريل 2009 (الملحق عدد 40 جديد).
118. ترخيص العروض الفنية. لتنظيم	يكون التنظيم من قبل متعهدي الحفلات أو المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات المهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل والمنظمات. تقديم ملف في الغرض، 30 يوما على الأقل قبل تاريخ إقامة العرض إذا تعلق المطلوب بعرض فني واحد. ثلاثون يوما قبل تاريخ إقامة أول عرض اذا ما تعلق المطلوب ببرنامج يتضمن سلسلة من العروض الفنية المزمع احيائها خلال فترة زمنية محددة 1. مطلب باسم السيد وزير الثقافة مرفوق بالوثائق التالية: 2. نسخة من كل عقد ممضى بين الجهة المنظمة والطرف الاجنبي المدعو الى تنشيط العرض الفني او ممثله القانوني ويتضمن العقد المذكور تحديدا للقيمة المالية للعرض بما فيها المبالغ المستحقة للفنان وعناصر فرقته بالنسبة الى العرض الواحد والى جميع العروض اذا ما تعلق الامر بمجموعة عروض مع بيان ما اذا كانت المبالغ المذكورة جمالية او صافية، الامتيازات العينية، موضوع العقد، شروط الخلاص تكاليف النقل الدولي والداخلي والاقامة، مكان الاقامة ومدتها موعد الوصول الى تونس وتاريخ المغادرة ومناسبة احياء العرض او العروض الفنية وتاريخ ومكان التنظيم. 3. قائمة الاشخاص المشاركين في احياء العرض الفني مع بيان اختصاصاتهم الفنية ونسخ من جوازات سفرهم. 4. قائمة المعدات و كل مكونات العرض التي سيتم جلبها من الخارج بصورة ظرفية او نهائية لإنجاز العرض، عند الاقتضاء.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	الموافقة المبدئية في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ايداع المطلب مستوفيا للشروط . الاعلام بالقرار النهائي بالموافقة على تنظيم العرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ العرض وبعد ادلائه بالوصلات المثبتة لخلاصه الاداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف طبقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.	الفصل 94 من قانون المالية لسنة 1984، كما تم تنقيحه بالفصل عدد 50 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 31 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996. الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحه بالفصل 43 من القانون عدد 125 لسنة 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994. القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 . الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996، المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين و طرق عملها. قانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة. منشور البنك المركزي التونسي عدد 21 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	5. تصريح على الشرف من صاحب المطلب بدفع الاداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف، طبقاً للتشريع الجاري به العمل وعدم الاعلان عن تنظيم العرض بوسائل الاعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو بأي وسيلة أخرى، وعدم بيع التذاكر أو جمع المساهمات قبل تاريخ اعلانه بالموافقة المبدئية على مطلبه. 6. اسم الوسيط أو المتعهد بالعرض والمبالغ الراجعة له.			قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 41). الأمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجنب وضبط مشمولاتها وتركيباتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها.
119. ترخيص لإقامة عروض سيرك التي ينشطها الأجانب.	يكون التنظيم من قبل متعهدي الحفلات أو المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات المهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل والمنظمات. الوثائق المطلوبة: مطلب كتابي يوجه إلى السيد وزير الشؤون القانونية مرفوق بالوثائق المنصوص عليها بالأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتمثلة في: 1. أصول العقود المبرمة مع إدارة السيرك أو (بروتوكول اتفاق). 2. قيمة المنح المطلوب تسديدها للفنانين والإطارات العاملين بالسيرك وطريقة تحويلها بالعملة الصعبة. 3. قائمة اسمية كاملة في الأشخاص المشاركين مع نسخ من جوازات سفرهم مع بيان اختصاصاتهم الفنية. 4. البطاقة الفنية للسيرك و برنامجه الفني لتقييمه. 5. نسخة من التصريح بالوجود. 6. نسخة من النظام الجبائي مسلمة من الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي. 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 8. نسخة من القانون الأساسي للسيرك. 9. تفويض قانوني من ممثل السيرك لتمثيله لدى المصالح الإدارية بتونس (متعهد حفلات). 10. شهادة مسلمة من وكالة تونس للتفتيش والمراقبة الهندسية المدنية تثبت سلامة الهياكل و التجهيزات لمقاولة الحرائق و شبكة الكهرباء. 11. قائمة في الحيوانات التي ستعرض مصحوبة بشهادة من مصالح وزارة الفلاحة تثبت سلامتها من الأمراض. 12. شهادة تأمين بين الجهة المنظمة و إحدى شركات التأمين بتونس. 13. قائمة في التجهيزات و المعدات التي سيتم استعمالها و كل المكونات التي سيتم جلبها لإنجاز العروض. 14. ضرورة احترام الأجل القانوني المنصوص عليها بالأمر عدد 2197 لسنة 2009 و الذي حدد أجل 30 يوما من تاريخ اقامة العرض. 15. ضبط رزنامة محددة و برنامج مفصل لكامل العروض المزمع تقديمها مع تحديد التواريخ والأماكن بكل جهة. 16. تصريح على الشرف من منظم العرض بدفع الاداءات والمعاليم المستوجبة لفائدة الدولة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف. 17. قائمة في الجهات التونسية و الأجنبية التي ستساهم في التنظيم مع طبيعة دور كل منها. 18. القانون الأساسي والسجل التجاري للشركة. 19. الاحتياطات المتخذة لتأمين العروض ضد مختلف أنواع الحوادث.	الإجراءات المعتمدة: 4. تقديم الملف. 5. دراسة الملف. 6. منح الترخيص.	الموافقة المبدئية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب مستوفيا للشروط. الإعلام بالقرار النهائي بالموافقة على تنظيم العرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ العرض وبعد ادلائه بالوصلات المثبتة لخلاصه الأداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف طبقاً للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.	القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاعتراف الفني، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001. أمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجنب وضبط مشمولاتها وتركيباتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
120. ترخيص لتقليد المنقولات المحمية لأغراض تجارية.				مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كم تم تنقيحها بالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 (الفصل 54). مقرر وزير الثقافة المؤرخ في 2 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط احداث ورشة خاصة لإنتاج وترويج نسخ من قطع أثرية.

16. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	أجل محددة	المراجع القانونية
121 - ترخيص في إقامة تظاهرات رياضية.	الشروط : أن يكون الطرف المنظم شخص طبيعي أو معنوي. تقديم مطلب للترخيص في تنظيم تظاهرة رياضية لدى مصالح شؤون الشباب و الرياضة الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من الملف القانوني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. 2. قائمة في فريق التنظيم تتضمن هوياتهم و إختصاصاتهم و نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و المغادرة بالنسبة للأجانب. 3. برنامج مفصل للتظاهرة الرياضية يتضمن: - محتوى التظاهرة و الإختصاصات الرياضية، - مكان تنظيم التظاهرة (الولاية، المعتمدية، المنشآت الرياضية التي سيقع استغلالها...)، - قائمة المشاركين (الجمعيات و الأندية الرياضية، الرياضيين و هواياتهم، الأندية الأجنبية و قائمة في الرياضيين و نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و مكان الإقامة و تاريخ الدخول و المغادرة)، - كلفة التظاهرة و بيان مصادر التمويل، - الهدف من تنظيم التظاهرة و أثارها الرياضية و الاقتصادية، - بيان الجوائز.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. منح الترخيص.	واحد وعشرون (21) يوما	القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 والمتعلق بتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية (فصل 31)

17. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	لمراجع القانونية
122. ترخيص تصدير النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود.	الشروط : لا يمكن اسناد الترخيص إلا بعد أن يتم التثبت من المسائل التالية: 1. قانون البلد المورد لا يمنع توريد هذه النفايات الخطرة، 2. البلد المورد تتوفر فيه الإمكانيات الفنية والتجهيزات اللازمة لإزالة أو تثمين النفايات المعنية بطريقة بيئية آمنة. 3. الحصول على الموافقة المسبقة الكتابية للسلطات المختصة للدولة الموردة ودول العبور بخصوص تصدير النفايات المصنفة خطرة. 4. احترام قواعد ومواصفات التكييف والعنونة والنقل المتفق عليها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لتصدير النفايات الخطرة. 2. نسخة من استمارة الإشعار يقع تمييزها من طرف المصدر وممضاة من السلط المختصة لبلد الاستيراد تبين موافقتها على استيراد النفايات المعنية. 3. نسخة من استمارة الإشعار ممضاة من السلط المختصة لكل بلد عبور تبين موافقتها على عبور النفايات المعنية لحدودها 4. وثيقة التحرك المصاحبة معمرة وممضاة من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود. 5. عقد كتابي بين المصدر ومركز الإزالة أو التثمين ينص على التصرف البيئي السليم في النفايات المعنية ويتضمن عقد تأمين يوفر الضمانات المالية الكافية.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. دراسة الملف من قبل الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة. 3. إرسال جميع الوثائق المطلوبة إلى السلط المختصة بالدولة الموردة ودول العبور قصد الحصول على موافقتها. 4. بعد الحصول على الموافقة كتابيا من هذه الدول يتم اسناد الموافقة إلى المعني بالأمر لتصدير النفايات.	أربعة عشر (14) يوما: من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة: سبعة (7) أيام من تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي حيث يتم قبول الملف والنظر في محتواه من طرف الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة يتم إرسال الملف إلى دول العبور والدولة الموردة للحصول على موافقتها. يتم تعليق الأجل إلى حين الحصول على موافقة هذه الدول. سبعة (7) أيام للمصادقة وإسناد الموافقة من قبل الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه.	القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود. القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها (الفصل 40). الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة. الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أبريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر. قرار وزير البيئة والتنمية الترابية المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 3-1).
123. ترخيص لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.	الشروط : يتعين على طالب ترخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط على عملية الإلقاء. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير البيئة لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر ممضى من طرف طالب الترخيص أو ممثله القانوني وفق أنموذج يتم سحبه من وزارة البيئة. 2. نسخة من المصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، 3. ملف فني حول النفايات أو المواد الأخرى موضوع الإلقاء وموقع الإلقاء.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. إحالة الملف من وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى الهياكل والمؤسسات المعنية. 3. اجتماع لجنة التراخيص 4. امضاء الترخيص من الوزير. 5. منح الترخيص.	سبعة وعشرون يوما (27) : من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة: أسبوع (7) أيام من تاريخ إيداع الملف يتم إحالة الملف من وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى الهياكل والمؤسسات المعنية. أسبوعين (14) يوما من تاريخ إحالة الملف إلى الهياكل المعنية تتم الدعوة لاجتماع لجنة التراخيص. ثلاثة أيام (3) إعداد قرار إسناد الترخيص. ثلاثة أيام (3) إمضاء الترخيص من طرف الوزير.	القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتنمية الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر. القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالمصادقة على التعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وعلى بروتوكولاتها وبالمصادقة على بروتوكولات جديدة. الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أبريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الفصول من 12 إلى 20). قرار وزير البيئة والتنمية الترابية المؤرخ في 21 أبريل 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4-1).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	لمراجع القانونية
124. اتفاقية سكب المياه المستعملة المتأتية من تجهيزات التطهير الخاصة في محطات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير.	الشروط : 1. مطابقة نوعية المياه المستعملة للمواصفات الجارية بها العمل بالديوان الوطني للتطهير. 2. إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير. 3. الخلاص الشهري لمعلوم السكب. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. رخصة في نقل المياه المستعملة.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	أربعة (4) أسابيع من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 والمتعلق بتكليف الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قوائم معايير التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير المنقح بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. الأمر عدد 2001 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط معايير التطهير المرخص باستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير في مناطق تدخله. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-7). الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه.
125. دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ.	الاستثمارات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ. يشمل الأنشطة الاقتصادية التالية (24 نشاط) : 1. وحدات التصرف في النفايات المنزلية والمشباهة والتي لا تفوق طاقتها 20 طنا في اليوم 2. وحدات معالجة وتصنيع مواد البناء والخزف والبلور 3. وحدات صناعة الأدوية 4. وحدات تصنيع معادن غير حديدية 5. وحدات معالجة المعادن والطلاء 6. مشاريع استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي 7. المقاطع الصناعية للحجارة والرمال التي لا تفوق طاقة انتاجها 300 الف طن /سنويا والمقاطع الصناعية للطين والحجارة الرخامية 8. وحدات صنع السكر والخمير 9. وحدات صباغة النسيج وصباغة الخيط وصباغة الملابس والزرد وصباغة الدجيز والتكملة 10. مشاريع تهيئة المناطق الصناعية التي لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات 11. مشاريع التقسيمات العمرانية التي تسمح بين 5 و20 هكتار 12. مشاريع تهيئة المناطق السياحية التي تسمح بين 10 هكتارات و30 هكتار 13. وحدات صناعة الألياف المعدنية 14. وحدات صناعة أو تحويل أو تغليب أو تصبير المواد الغذائية 15. المسالخ والمذابح 16. وحدات صناعة وتركيب السيارات أو العربات أو الشاحنات أو محركاتها	إبداء الرأي في الوحدات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ	أجل 21 يوم مفتوحة.	الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط للوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط لصنفين أ وب.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	لمراجع القانونية
	17. وحدات صناعة أو اصلاح الوحدات البحرية 18. وحدات صناعة وصيانة المراكب الطائرة 19. وحدات تربية القوقعيات 20. وحدات تحلية المياه بالمشاريع الصناعية والسياحية 21. وحدات المعالجة بمياه البحر والمياه المعدنية 22. وحدات النزل التي يفوق طاقة استيعابها 300 سرير 23. وحدات صناعة الورق والكرتون 24. وحدات صناعة الايلاستومار والبروكسيد الوثائق المطلوبة: 1. إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز هذه الدراسة، 2. على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص، 3. يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة، 4. يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية: ✓ وصفا مفصلا للوحدة. ✓ تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها. ✓ تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالأخص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	لمراجع القانونية
	✓ التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها. ✓ خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة.			
126. دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب.	الإستثمارات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب. تشمل 26 نشاطا اقتصاديا وهي كالآتي: 1. وحدات تكرير النفط الخام وتجهيزات تعويز وتسييل تفوق طاقة تحويلها اليومية خمسمائة طنا في اليوم (500 طن/اليوم) على الأقل والشيسست الزفتي 2. وحدات توليد الكهرباء ذات طاقة لا تقل عن ثلاثمائة ميغوات (300 ميغوات) 3. وحدات التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة التي لا تقل طاقتها عن عشرين طنا في اليوم (20 طنا/اليوم) 4. وحدات التصرف في النفايات الخطرة 5. وحدات صنع الإسمنت والجير والجبس 6. وحدات صناعة المواد الكيميائية وصناعة مبيدات الحشرات والدهان والورنيشي وماء الجفال صنف 2 حسب قائمة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعة 7. وحدات صنع الفولاذ والحديد 8. المقاطع الصناعية للحجارة والرمال التي تفوق طاقة إنتاجها ثلاثمائة ألف طن سنويا (300000 طن سنويا) ومشاريع استخراج المواد المعدنية 9. وحدات صنع معجون الورق ومعالجة السليلوز 10. مشاريع إقامة السكك الحديدية والطرق السريعة والسيارة والجسور والمحولات 11. مشاريع المطارات ذات درب للإقلاع أو النزول يفوق طوله ألفان ومائة متر (2100 متر) 12. مشاريع المواني التجارية والصيد البحري والترفيه 13. مشاريع تهيئة المناطق الصناعية التي تتجاوز مساحتها خمس هكتارات (5 هكتارات) 14. مشاريع التقسيمات العمرانية التي تتجاوز مساحتها عشرون هكتارا (20 هكتارا) 15. مشاريع تهيئة المناطق السياحية التي تتجاوز مساحتها ثلاثون هكتارا (30 هكتارا)	إبداء الرأي في الوحدات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب.	ثلاثة (03) أشهر مفتوحة.	الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط للوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط لصنفين أ وب.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	لمراجع القانونية
	16. تجهيزات نقل البترول الخام أو الغاز 17. وحدات معالجة المياه المستعملة العمرانية 18. الوحدات الجماعية لمعالجة المياه الصناعية 19. وحدات الدباغة والمراطة 20. مشاريع المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية 21. مشاريع السدود الكبرى 22. وحدات تربية الأحياء المائية غير المنصوص عليها بالصنف أ- من الملحق الأول 23. وحدات تحلية المياه لتزويد المدن بالماء الصالح للشرب 24. مشاريع القرى السياحية التي تفوق طاقة إيوائها ألف سرير (1000 سرير) 25. وحدات استخراج أو معالجة أو غسل المواد المعدنية واللامعدنية. 26. وحدات تحويل الفسفاط ومشتقاته. الوثائق المطلوبة: 1. إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز هذه الدراسة. 2. على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص. 3. يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة. 4. يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية: ✓ وصفا مفصلا للوحدة. ✓ تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها.			

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	لمراجع القانونية
	✓ تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالأخص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات. ✓ التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها. ✓ خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة.			
127. ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.	الشروط : ممارسة نشاط يستوجب التواجد قرب البحر أو داخله شرط أن لا يتضمن الإشغال إقامة منشآت ثابتة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، 2. مثال لموقع المشروع والتجهيزات المزمع استعمالها حسب سلم 1/2000 مع بيان حدود الملك العمومي البحري. 3. مثال تفصيلي لتوزيع مختلف التجهيزات المزمع استعمالها. 4. نسخة من رخصة ممارسة نشاط. 5. الموافقة على دراسة مؤثرات النشاط المزمع ممارسته على البيئة عند الاقتضاء وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي، 7. نظير من السجل التجاري أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني. ملاحظة: تودع مطالب الإشغال الوقتي المتعلقة بأنشطة موسمية صيفية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة المعنية.		شهرين (2) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق المتعلق بالملك العمومي البحري المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005. الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
128. الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية .	الشروط : على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لجزء من منتزه حضري أن يقدم ملفا في الغرض إلى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه. الوثائق المطلوبة: 1. إيداع مطلب في الغرض لدى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه 2. ملف فني يتضمن معطيات حول نشاط الذات المعنوية والغرض من الإشغال الوقتي.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف 2. تتولى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه دراسة مطلب الإشغال الوقتي وإحالاته مشفوعا بمقترحاتها على الوزير المكلف بالجماعات المحلية الذي يتولى اتخاذ القرار المناسب وإجابة الطالب في ظرف شهرين من تاريخ إيداع مطلبه.	تتجاوز الشهرين.	الأمر عدد 3329 لسنة 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	لمراجع القانونية
	3. نسخة من القانون الأساسي للذات المعنية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثلها القانوني، 4. مذكرة تفسيرية للنشاط أو الأنشطة والخدمات المزمع تقديمها والإحداثيات المزمع إنجازها.	وفي صورة الموافقة يسلم لطالب الإشغال ترخيص في الغرض يتولى تسجيله طبقا للتشريع وللتراخيص الجارية بها العمل ويرجع نظيرا منه للجماعة المحلية المعنية. وفي صورة الرفض يتم إعلام المعني بقرار معلل. ويضبط قرار الترخيص المعلوم المترتب عن الإشغال الوقفي وطريقة خلاصه.		
129. الإشغال الوقفي للملك العمومي البلدي.	يتم الإشغال الوقفي لأجزاء الملك العمومي البلدي بمقتضى ترخيص من رئيس البلدية في الحالات التالية: إذا كانت لا تندرج في نطاق التصرف في الملك العمومي البلدي وكان موضوع الإشغال لا يتصف بالاستمرارية ولا يقتضي تثبيت إحداثيات أو تجهيزات خفيفة بهذه الأجزاء	الإجراءات المعتمدة: يمنح الترخيص مقابل دفع معلوم يحدد وفق التشريع الجاري به العمل.	يوما واحدا	الأمر عدد 362 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقفي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.
130. شهادة في المصادقة على أمثلة انجاز شبكة التطهير لفائدة الباعثين والشبكات العقارية.	الشروط : 1. وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير، 2. القيام بدراسة عن طريق مكتب دراسات. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. ملف الدراسة.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	من أسبوعين (2) إلى ثلاثة (3) أسابيع من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-2-II). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-3).
131. شهادة في عدم وجود تجهيزات التطهير.	الشروط : وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. مثال للموقع.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	ثمانية (8) أيام من تاريخ قبول المطلب.	الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-5-II). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-8).
132. شهادة في إمكانية تطهير الأرض المزمع تقسيمها لفائدة الباعثين والشركات العقارية.	الشروط : 1. وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير، 2. وجود المنطقة في مثال التهيئة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. مثال للموقع.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	أسبوعان (2) من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة .	الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-3-II). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-5).

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	لمراجع القانونية
133 . شهادة في ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير.	الشروط : وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. آخر فاتورة ماء، 3. مثال دقيق للموقع.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	ثمانية (8) أيام من تاريخ قبول المطلب.	الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-4-II). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-6).
134 . ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير.	الشروط: 1. توفر إمكانية الربط بالشبكة العمومية للتطهير، 2. إتمام إنجاز الشبكة الداخلية إلى حدود العقار، 3. الحصول على ترخيص في فتح الطريق العام من البلدية أو الإدارة الجهوية للتجهيز، 4. الربط بالماء الصالح للشرب، 5. دفع مصاريف الربط ومعلوم إصلاح صلب الطريق لدى الديوان الوطني للتطهير. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ربط على مطبوعة تسلم من طرف الديوان الوطني للتطهير، 2. رخصة بناء، 3. نسخة لآخر فاتورة ماء، 4. وتضاف بالنسبة للمحلات المعدة لغير السكنى الوثائق التالية: - كراس الشروط، - موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عند الاقتضاء، - ملف خاص بالمعالجة الأولية عند الاقتضاء، - ملف أو بيان للشبكة الداخلية.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	ربط عادي: أربعة أسابيع، ربط يقتضي تمديدا في الشبكة: من سبعة (7) أسابيع إلى ثلاثة (3) أشهر.	القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أبريل 1993 والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير (الفصل 10). الأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط نسبة وشروط مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأول مرة في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. - الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 والمتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما نقح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001. الأمر عدد 2371 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والمتعلق بحذف مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة شبكة التطهير المنصوص عليها بالأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 بالنسبة للعقارات المعدة لسكنى المستعمل الخاصة أو لسكنى عائلته. قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 1996 يتعلق بضبط طرق خلاص مصاريف الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جوان 2001. - قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 28 فيفري 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط والطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 جوان 2001 يتعلق بضبط التعريف الموحدة لمصاريف الربط في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-4). منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 والمتعلق بمزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	لمراجع القانونية
135 . إسناد بطاقة اتصال مع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.	يجب أن تكون تجهيزات التطهير الموجودة في المنطقة المعنية قد وقع قبولها من قبل الديوان الوطني للتطهير. الوثائق المطلوبة: مطلب في الغرض باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير مع التعريف بالمحل (العنوان، الاستعمال، المالك).	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب. 3. منح الترخيص.	24 ساعة من تاريخ قبول المطلب.	الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-1-1). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-2).

18. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
136 - ترخيص في بيع عقار على ملك أجنبي مبني أو مكتسب قبل سنة 1956.	الشروط : - أن يكون الراغب في الشراء تونسي الجنسية أو أجنبيا مقيما. - أن يكون العقار على ملك أجنبي ومبني أو مكتسب قبل سنة 1956. - أن يكون الملف محتويا على جميع الوثائق المستوجبة. - عدم حصول الراغب في الشراء أو قريته على رخصة سابقة، لا تسند إلا رخصة واحدة للطالب ولقريته ولأولاده القصر. - التثبت من التنبيه على شاغل المحل قصد ممارسة حقه في أولوية الشراء إذا كان الراغب في الشراء ليس هو الشاغل. - أن يكون الطالب شاغلا للعقار حتى يتمكن من الإنتفاع بحق الأولوية في الشراء وفي صورة عدم إشغال الطالب للعقار يجب أن يثبت أن الشاغل قد عبّر عن عدم رغبته في ممارسة حق الأولوية في الشراء أو مرت سنة على محضر عرض البيع دون أن يعبر خلالها عن رأيه. - أن لا يملك عقارا في دائرة الولاية الكائن بها العقار (للإنتفاع بحق الأولوية في الشراء). عمليات البيع الصادرة عن الأجانب من ذوي الجنسيات الفرنسية أو الإيطالية معفاة من الترخيص المسبق. الوثائق المطلوبة: - مطبوعة المطلب مسلمة من الولاية الواقع في دائرتها العقار في نظائر، - محضر معاينة يقوم به عدل منفذ منصوص به على نوع العقار وشاغله إن كان مشغولا والوثيقة المثبتة لهوية هذا الشاغل وجنسيته. - الوثائق المثبتة لبراءة زمة البائعين من الأداءات الدولية، - محضر عرض بيع يقوم به المالك عن طريق عدل منفذ يوجه إلى صاحب حق الأولوية في الشراء والرد على ذلك العرض) إذا كان الشاغل غير الراغب في الشراء، - شهادة ملكية العقار منصوص بها على النسب الراجعة لكل شريك في الملكية في صورة تعدد المالكين، - نسخة طبق الأصل من وعد بيع محرر حسب الصيغة القانونية ومعرف عليه بإمضاء الأطراف المتعاقدة وفي صورة وجود توكيل الإدلاء بنسخة طبق الأصل منه، - شهادة تثبت أن العقار المعترزم التفويت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية. - وثيقة تثبت هوية البائع وجنسيته وعنوان	الإجراءات المعتمدة: ورود ملفات الترخيص من وزارة الداخلية بعد أن يبدي والي الجهة الكائن بدائرتها العقار برأيه سواء بالموافقة أو بالرفض عن طريق مكتب الضبط المركزي. معاينة المحل من طرف أعوان الوزارة أو الإدارات الجهوية للوزارة.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء. القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبينة أو المكتسبة قبل سنة 1956، كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991. قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس 1992 المتعلق بإحداث وضبط تركيبة وطريقة عمل اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي هي على ملك الأجانب والمبينة أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956. المنشور المشترك بين وزيري الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 ماي 1994 حول الترخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملك الأجانب. القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 والخاص بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية. المنشور عدد 6/3/م لسنة 1999 المؤرخ في 16 فيفري 1999 المتعلق بعدم المطالبة بالتريخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملك الفرنسيين المبينة أو المكتسبة قبل غرة جانفي 1956 والكانة بالتراب التونسي وحق الأولوية في الشراء. القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بتاريخ 1999/07/24 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية الذي يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات الإيطالية المبينة أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل سنة 1956. المنشور عدد 6/2/م لسنة 2000 المؤرخ في 18 فيفري 2000 المتعلقة بعدم المطالبة بالتريخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملك الإيطاليين وأجال ممارسة حق الأولوية في الشراء. القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية.

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	إقامته وحرفته، 9. وثيقة تثبت هوية المشتري وجنسيته وحرفته ومكان عمله (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية). 10. نسخة من بطاقة تعريف القرين، 11. مطلب الترخيص يجب أن يحمل رأي السيد الوالي بالموافقة ومنصوص به على كافة الإرشادات، 12. وعد البيع يجب أن يكون معرفا عليه بإمضاء البائع والمشتري والنسخة المقدمة يجب أن تكون مطابقة للأصل، 13. عرض الملف على أنظار اللجنة المشتركة للتراخيص لتتخذ القرار المناسب، 14. في صورة الموافقة يتم امضاء المطبوعة من قبل وزير أملاك الدولة ثم تحال الى وزارة الداخلية ومنها الى الولاية ثم يرجع المطلب إلى طالب الترخيص، 15. وفي صورة الرفض يدون على المطلب و تتم إحالة الملف على الإدارة العامة للاقتناء والتحديد لممارسة حق الأولوية في الشراء من طرف الدولة.			المنشور المشترك بين وزراء الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية عدد 47 المؤرخ في 20 سبتمبر 2004 حول إعفاء الفرنسيين البائعين لعقاراتهم من رخصة الوالي. منشور الوزير الأول إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاية عدد 44 المؤرخ في 23 أوت 2005 حول إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في العمليات العقارية الإستثمارية. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 1).
137 . ترخيص للوكلاء العقاريين للتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956	الشروط : -أن يكون طالب الخدمة تونسي الجنسية. -أن يكون طالب الخدمة قد أنهى المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة، أو أن يكون متحصلا على شهادة ختم التعليم الثانوي أو ما يعادلها وأن تكون لديه تجربة سنتين بوكالة عقارية مرخصة أو بمؤسسة يتعلق نشاطها مباشرة بمهنة الوكيل العقاري. (يعفى من هذا الشرط الأشخاص المباشرون لمهنة الوكيل العقاري والمرخص لهم طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 1961/08/30 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري) -أن لا يكون طالب الخدمة قد صدر ضده حكم قضائي. -أن يكون متحصلا على بطاقة مهنية أو كراس شروط من وزارة التجارة والصناعات التقليدية. -تصريح لممارسة نشاط سمسرة ووكيل عقاري مسلمة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية. -أن يمسك دفتر للخدمات. - أن يمسك دفتر للتواكيل الوثائق المطلوبة: - مطلب محرر على ورق عادي. - نسخة مطابقة للأصل من بطاقة مهنية لممارسة نشاط تصرف عقاري أو كراس الشروط. - نسخة من الشهادات العلمية للوكيل العقاري.	الإجراءات المعتمدة: -تقديم الملف. -دراسة المطلب. -الحصول على رأي وزارة التجارة والصناعات التقليدية. - إصدار مقرر إسناد رخصة تصرف في أملاك الأجانب من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.	ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	قانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري. قانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الاجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956، كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/08/2. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 4)
138 . ترخيص في رهن حق الإنتفاع	الشروط : -أن يكون المنتفع متسوغا لأرض دولية من صف الفنين أو الفلاحين الشبان . - أن يكون متحصلا على عقد في منح حق الانتفاع مرسما بدفاتر الملكية العقارية إذا كان العقار مسجلا .	الإجراءات المعتمدة: 1. التثبت في ملف الطالب وخصوصا الجانب العقاري الفني واكتمال الوثائق . 2. إمضاء السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على الترخيص .	خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح	القانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
	- استعمال القرض لإحياء المقسم الفلاحي وتنميته. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية . 2. نسخة من شهادات الترسيم لعقد حق الانتفاع . 3. نسخة من مقرر إسناد الامتيازات المسلمة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	3. إحالة الترخيص على رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيد الوزير . 4. اعلام المعني بالأمر أو تسليمه الترخيص.	المركزية المعنية.	قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 - 5)
139 - ترخيص في بيع عقار فلاحي مسند.	الشروط : 1. دفع كامل ثمن التفويت من طرف المنتفع الأصلي بالتفويت 2. انقضاء مدة خمس سنوات على الأقل من فترة الرقابة 3. عدم فقدان الصبغة الفلاحية للأرض الدولية المزمع بيعها 4. احترام المنتفع الأصلي بالتفويت للشروط الواردة بعقد التفويت وخاصة منها ما يتعلق بإحياء الأرض واستغلالها مباشرة الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي 2. عقد البيع للمنتفع الأصلي بالتفويت 3. بطاقات إرشادات 4. بطاقة أجر موبة أو نسخة رسمية من التصريح الوحيد بالدخل السنوي يشغله الطالب مسلمة من طرف ادارة الملكية العقارية.	الإجراءات المعتمدة: 1. قيام الإدارة بمعانبة ميدانية على عين المكان للتحقق من كيفية إحياء الأرض 2. وعلى ضوء المعانبة تقرر الإدارة إما منح رخصة البيع المطالب بها وإما رفض المطالب	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع المطلب.	الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الزراعي (بالنسبة للتقاسيم القديمة). قانون عدد 76 لسنة 1958 المؤرخ في 9 جويلية 1958 المتعلق بتنظيم ديوان إحياء أراضي وادي مجردة والمنقح بالقانون عدد 69 لسنة 1962 المؤرخ في 21 ديسمبر 1962 . القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 . الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 09 جوان 1970 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير اللجنة القومية الاستشارية واللجان الجهوية الخاصة بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية وشروط التفويت فيها المنقح بالأمر عدد 811 لسنة 1975 المؤرخ في 05 نوفمبر 1975 وبالأمر عدد 1160 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 - 3)
140 - ترخيص في رهن عقار فلاحي مسند دولي الأصل.	الشروط : 1. موافقة اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية للتفويت والمصادقة الوزارية على التفويت. 2. أن يكون المنتفع متحصلا على شهادة إسناد أو على عقد بيع. 3. اتفاقية القرض يجب أن تكون مبرمة بين المنتفع والبنك الوطني الفلاحي. 4. استعمال القرض لإنجاز مشاريع إحياء أراضي فلاحية. 5. عدم تجاوز مدة الرقابة الإدارية إذا كان المنتفع متحصلا على عقد بيع. الوثائق المطلوبة 1. اتفاقية القرض. 2. شهادة ملكية عند الإقتضاء.	مراحل الخدمة 1. إحالة اتفاقية القرض الذي من أجله يطالب بالحصول على ترخيص في رهن الأرض الدولية من طرف البنك المقرض للإدارة. 2. تثبيت الإدارة في التفويت الحاصل لطالب الترخيص في الرهن. 3. مصادقة السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة على اتفاقية القرض. 4. إحالة اتفاقية القرض من طرف الإدارة إلى رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة. 5. ارجاع اتفاقية القرض للبنك المقرض بعد إتمام الموجب. 6. إعلام المنتفع أو تسليمه الرخصة.	شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.	القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988. الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والبنك القومي الفلاحي بتاريخ 13 نوفمبر 1973. الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة وبين البنك القومي الفلاحي بتاريخ 04 أوت 1986. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 - 4)

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الأجال	المراجع القانونية
141 . ترخيص لإحداث إنجازات ثابتة على أرض فلاحية دولية.	أن يكون مكرر لأرض دولية فلاحية ولمدة متبقية في عقد الكراء تساوي أو تفوق المدة الإستهلاكية للإنجاز المزمع القيام به. الوثائق المطلوبة: 1. إيداع مطلب عادي من طرف المتسوغ 2. مطلب مع دراسة فنية ووصل تصريح بالإستثمار.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص.	خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المعنية.	قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي.
142 . نقل غراسات دولية بعقار مسوغ.	عقار دولي فلاحي. الوثائق المطلوبة: مطلب في نقل يتضمن أساسا الرأي الفني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة لحالة الغراسات موضوع مطلب النقل.	الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. معاينة العقار المعني من طرف لجنة جهوية مشتركة وتحديد السعر، الافتتاحي للبتة المزمع القيام بها لبيع الأشجار التي سيتم قلعها.	خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المعنية.	القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بضبط شروط إحياء الأراضي الدولية الفلاحية من طرف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية وبكيفية إنجاز برنامجها التنموي.

19. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني

قائمة التراخيص	الشروط والوثائق المطلوبة	الإجراءات	الآجال	المراجع القانونية
143 - ترخيص في ممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي.	الشروط : 1. الحصول على ترخيص وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية. 2. التزام كتابي بمد الوزارة بنسخ خام من كل البيانات والمعطيات والحصول على ترخيص قبل نشر النتائج مع إزالة المنشآت والوسائل التي تم استعمالها. الوثائق المطلوبة: 2. إعداد ملف فني وإداري يحتوي الوثائق المطلوبة التي تتعلق بطالب الترخيص والباخرة المستعملة والطاقم المبحر على متنها وخاصياتها ومسارها 3. الحصول على كل الرخص الأخرى المستوجبة 4. التعهد الكتابي بعدد من الالتزامات على غرار مد الوزارة بنسخ خام من المعلومات والبيانات المتحصل عليها والحصول على رخصة قبل نشرها وإزالة المنشآت والمعدات المستعملة إثر انتهاء المهمة.	الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصة 6 أشهر على الأقل قبل بداية النشاط، باستثناء حالة الاستعجال. 2. دراسة الوزارات المعنية للطلب في غضون الشهر الموالي. 3. اجتماع اللجنة بعد توصّلها بكافة الآراء. 4. إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وأراء الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب.	- إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصة 6 أشهر على الأقل قبل بداية النشاط، باستثناء حالة الاستعجال. - دراسة الوزارات المعنية للطلب في غضون الشهر الموالي. - اجتماع اللجنة بعد توصّلها بكافة الآراء. - إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وأراء الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب.	- الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التي نقتحه أو تمّمته

ملحق 4

قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت

قائمة التراخيص	المراجع القانونية
الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/توريد/نقل/خزن/استعمال/الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها. - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيرى الداخلية والدفاع الوطنى مؤرخ فى 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطنى بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
تجديد الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/توريد/نقل/خزن/استعمال/الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية.	- القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها. - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو ببعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيرى الداخلية والدفاع الوطنى مؤرخ فى 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطنى بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة.
ترخيص في تعاطي تجارة الأسلحة والذخيرة وإصلاحها.	- القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة و الإتجار فيها ومسكها و حملها . - الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار و مسك و حمل الأسلحة. - قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار.
صناعة الأسلحة والذخائر والمفرقات وأجزائها وقطع الغيار منها	- الفصل 35 من قانون الإستثمار عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
ترخيص في استغلال النقل الجوي للمسافرين و/أو الجوي للبضائع،	- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 (الفصل 106). - قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع. - قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسائها (الملاحق 01-05 و 03-05). - مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي. - كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين.

قائمة التراخيص	المراجع القانونية
ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،	- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. - قرار وزير النقل المؤرخ 8 ماي 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي. - قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسداها (الملاحق 02-05).
الترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،	- مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. - قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسداها (الملاحق 05-05). - دليل الإجراءات عدد د/22/39/ 2003 بتاريخ غرة ماي 2003 (المنبثق عن جلسة عمل بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة النقل بتاريخ 24 فيفري 2003).
رخص البحث عن المحروقات،	- المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ) (الفصول 4 و6 و7). - القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - مجلة المحروقات المصادق عليها بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 (الفصول من 10 إلى 18). - الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تمته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحويل نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات. - الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الاولى المكونة لسندات المحروقات. - القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسداها (ملحق 1-2 وملحق 1-3).
ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية،	- الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية
إسناد حقوق ارتفاع لتركيب خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،	- مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. - الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاع الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات.
استغلال الترددات الراديوية	- مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. - قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013. - قرار مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال وشروط إسداها (ملحق 1-5).

قائمة التراخيص	المراجع القانونية
صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية	- مجلة الإتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 (الفصل 52). - قرار من وزير تكنولوجيا الاتصالات مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013. - قرار من وزير تكنولوجيا الاتصالات مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية. - قرار وزير تكنولوجيا الاتصالات والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصالات وشروط إسنادها (ملحق عدد 4-02).
رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة	- الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 - 1).
رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري.	- القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3). - القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري المنقح بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصول 5 و6 و16). - الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها. - الأمر عدد 789 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2005. - قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخلاصه. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 4)
رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البيطري.	- القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول 13 و16). - قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية (الفصل 4). - الأمر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة. - الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال البيطري بالسوق. - قرار وزير الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. - قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 08 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 6).
رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها.	- القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4). - الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبية وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 - 7)

قائمة التراخيص	المراجع القانونية
ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات	- مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطه 28). - أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات. - الشروط والإجراءات مضمنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace investisseurs)
ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على الأشكال الصيدلانية المصنوعة بها.	- القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلانية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفصل 26 (مكرر)). - القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كم تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1). - الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنوانتها وتسميتها وكذلك إشهارها. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2009. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط منح رخصة استثمار مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 3)
ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري أو توسيع نشاطها أو نقلها.	- القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10). - قرار وزير الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. - قرار من وزير المالية ووزير لصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 5)
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي".	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

قائمة التراخيص	المراجع القانونية
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي"	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية.	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .

قائمة التراخيص	المراجع القانونية
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي".	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج حدود الولاية.	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .
ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل حدود الولاية.	- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أبريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص .

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".

ويهدف المشروع المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشباب الأقل حظاً بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي، ويتضمن المكونات التالية :

المكون الأول : تحديد الشباب المستهدف وربطه بسوق الشغل ويشمل :

* الانخراط في المشروع،

* تصنيف الشباب المنتفع،

* إسداء الخدمات المناسبة للشباب لربطه بعمل مؤجر أو مستقل.

المكون الثاني : دعم خلق مواطن التشغيل ويشمل:

* دعم تطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية،

* دعم إحداث المؤسسات الصغرى لفائدة الشباب الأقل حظاً.

أمر حكومي عدد 418 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

المكون الثالث : دعم التنفيذ الناجع القائم على النتائج والمساءلة ويشمل :

* إعداد نظام معلوماتي للتصرف وحلول معلوماتية أخرى لتبادل المعلومات بين المتدخلين وتكريس مبدأ المساءلة،

* دعم قدرات مختلف الأطراف المتدخلة،

* تطوير التصرف القائم على النتائج والمساءلة.

* دعم تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف.

الفصل 2 . يقصد بـ "الفرص الاقتصادية" في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، بأنها إمكانية تحسين دخل الشباب المستهدف وتعزيز فرصهم للحصول على عمل مؤجر أو مستقل، إضافة إلى الترفيع من مبيعات المؤسسات المنتفجة من المشروع والعاملة في أحد حلقات سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية التي تم اختيارها.

كما يعتبر التقليل من الفوارق بين المستفيدين من الإنث والذكور للنفاذ إلى الفرص الاقتصادية الرئيسية جزءاً لا يتجزأ من أهداف المشروع.

الفصل 3 . حددت مدة مهام الوحدة المكلفة بتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، بست (6) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، ويمكن تمديد مدة مهامها حسب الضرورة مرة واحدة.

وسيتم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي ليشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس، وليمتد في مرحلة ثانية إلى ولايتي سليانة وقبلي.

الفصل 4 . تقوم الوحدة، إضافة إلى الدراسة التي سيتم إنجازها بعد انتهاء مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" لقيس أثره على الشبان المنتفعين والمؤسسات المستفيدة، سنويا بتقييم النتائج المسجلة في مختلف الولايات وفقا لحزمة من المؤشرات تم ضبطها وتعكس خاصة ما يلي :

* تطور حصة الشبان المنتفعين الذين تحسن دخلهم،

* تطور حصة الشبان، الذين تم توظيفهم في عمل مؤجر أو أحدثوا مؤسسة صغرى،

* تطور مبيعات المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة المنتفجة،

* تطور عدد مواطن الشغل المباشرة والغير مباشرة التي تم إحداثها،

* تطور التقليل من الفوارق بين المنتفعين من الإنث والذكور للنفاذ إلى الفرص الاقتصادية.

الفصل 5 . تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بالمهام التالية :

. تنفيذ مختلف العمليات المندرجة في إطار المشروع، وخاصة التصرف المالي وإبرام الصفقات والاتصال ومعالجة الشكاوى والمتابعة والتقييم بما في ذلك إعداد التقارير الدورية، فضلا عن متابعة إطار التصرف البيئي والاجتماعي،
. تنسيق مختلف الأنشطة بهدف تحقيق ضمان إنجاز الأهداف المحددة،

. اتخاذ القرارات الملزمة في الوقت المناسب لضمان حسن سير المشروع، بما في ذلك اقتراح التعديلات على دليل الإجراءات على ضوء الدروس المستخلصة من تنفيذ المشروع،
. العمل على احترام بنود اتفاق التمويل المبرمة مع البنك الدولي للتعمير والتنمية ودليل الإجراءات وغيرها من وثائق المشروع،

. تولي كتابة كل من لجنة القيادة الاستراتيجية واللجنة الفنية الوطنية التي سيتم ضبط مهامها وتركيباتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ولجان المساندة الجهوية التي سيتم ضبط مهامها وتركيباتها وطرق سيرها بمقتضى مقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 6 . تقوم وحدة التصرف حسب الأهداف بتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :

. رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، وهو مكلف بالسهر على تنفيذ المهام الموكولة للوحدة.

. إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وهو مكلف بالمتابعة والتقييم والمساندة الفنية ويساعده ستة (6) إطارات كالتالي :

* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالنظام المعلوماتي المندمج،

* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي،

* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمتابعة والتقييم،

* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالمحاسبة،

* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالاتصال ومعالجة الشكاوى،

* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بإبرام الصفقات.

ويتمّ تدعيم الوحدة المذكورة بفريق عمل يتكوّن من إدارات تابعين للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

كما يمكنها اللجوء إلى خدمات خبراء من القطاع الخاص وذلك طبقاً للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.

الفصل 7 - يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المشروع حسب المقاييس التالية :

- مدى احترام آجال التنفيذ والمجهود المبذول للتقليص منها،
- تحقيق الأهداف النهائية والمرحلية للمشروع وتنفيذ مكوناته والتدابير المتخذة للرفع من مردوديته،

- نظام المتابعة والتقييم لوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في تحديد المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع،

- الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،

- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 8 - تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل لجنة يرأسها وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه تتولى النظر في جميع المسائل المتعلقة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" وفقاً للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة.

وتجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.

ويُعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ المشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الجلسات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 9 - يرفع وزير التكوين المهني والتشغيل تقريراً سنوياً إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".

الفصل 10 - وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التكوين المهني والتشغيل

فوزي بن عبد الرحمان

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبها وطرق سيرها.

إنّ وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،

وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تحدث لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبارون" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشباب الأقل حظا بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي.

الفصل 2 . تكلف اللجنة الفنية الوطنية المحدثه بمقتضى الفصل الأول من هذا القرار خاصة بالمهام التالية:

. المصادقة على الصيغ المهيئة لدليل إجراءات المشروع ومخططات العمل الجهوية،

. المساهمة في إعداد الميزانيات السنوية،

. متابعة التقارير الدورية التي تعدها وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع،

. تأمين انسجام مخططات العمل الجهوية وتفاعلها مع البرامج الوطنية الأخرى،

. الموافقة على خيارات سلاسل القيمة التي تقدمها وحدة التصرف حسب الأهداف بناء على مقترحات تقوم بها لجان المساندة الجهوية للمشروع،

. المساعدة على تخطي الصعاب التي من شأنها أن تعرقل حسن تنفيذ المشروع لاسيما من خلال تعبئة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي،

. تنسيق الأعمال بين الوزارات والهيئات وكل الأطراف الشريكة في المشروع وذلك على المستوى الوطني والجهوي.

الفصل 3 . يترأس وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه اللجنة الفنية المحدثه بمقتضى أحكام الفصل الأول من هذا القرار وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

. ثلاثة ممثلين (3) عن وزارة التكوين المهني والتشغيل (الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل، ومكتب التنسيق بين الإدارة الجهوية والهيئات تحت الإشراف، والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات)،

. ممثل (1) عن وزارة المالية،

. ممثل (1) عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

. ممثل (1) عن وزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي)،

. ممثلان إثنان (2) عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة (الإدارة العامة للشؤون المحلية والإدارة العامة للبيئة)،

. ممثل (1) عن وزارة شؤون الشباب والرياضة،

. ممثل (1) عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،

. ممثل (1) عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد)،

. ممثل (1) عن وزارة التجارة (مركز النهوض بالصادرات)،

. ثلاثة ممثلين (3) عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (إدارة الإعلام والتوجيه المهني وإدارة البرامج وإدارة النهوض بالعمل المستقل).

ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة الفنية الوطنية وبطلب من وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع أو لجنة القيادة الاستراتيجية أو أحد أعضاء اللجنة الفنية الوطنية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 4 . تجتمع اللجنة الفنية الوطنية بدعوة من رئيسها، وذلك مرة على الأقل كل شهر طيلة الثمانية عشر شهرا الأولى من انطلاق المشروع، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للفترة المتبقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

لا تصح مداوالات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 5 . تتخذ قرارات اللجنة الفنية الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويعهد بكتابة اللجنة الفنية الوطنية إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبارون"، التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة الفنية وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 6 . ترفع اللجنة الفنية الوطنية إلى وزير التكوين المهني والتشغيل وإلى أعضاء لجنة القيادة الاستراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تقريراً سداسياً حول أشغالها.

الفصل 7 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.

وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،

وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل، لجنة قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشباب الأقل حظاً بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي.

الفصل 2 . تكلف اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار خاصة بما يلي:

- المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمشروع والسهر على ملائمتها مع سياسات الحكومة،

- العمل على تأمين التفاعل بين مكونات المشروع وخصوصيات الولايات المعنية،

- متابعة وتقييم مراحل تقدم تنفيذ المشروع.

الفصل 3 . يترأس لجنة القيادة الاستراتيجية وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله،

- الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من يمثله،

- الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من يمثله،

- الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من يمثله،

- الوزير المكلف بالتجارة أو من يمثله،

- الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة أو من يمثله،

- الوزير المكلف بالمرأة والأسرة والطفولة أو من يمثله،

- الوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة أو من يمثله،

- رئيس المجلس الجهوي بمنوبة أو من يمثله،

- رئيس المجلس الجهوي بجندوبة أو من يمثله،

- رئيس المجلس الجهوي بسليانة أو من يمثله،

- رئيس المجلس الجهوي بالقصرين أو من يمثله،
- رئيس المجلس الجهوي بالقيروان أو من يمثله،
- رئيس المجلس الجهوي بصفاقس أو من يمثله،
- رئيس المجلس الجهوي بقبلي أو من يمثله.

ويمكن لرئيس لجنة القيادة الاستراتيجية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 4 - تجتمع لجنة القيادة الاستراتيجية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات لجنة القيادة الاستراتيجية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

يعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.

الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.

وزير التكوين المهني والتشغيل

فوزي بن عبد الرحمان

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 15 ماي 2018"

مجلة حماية الطفل

2018

الثنى، 15,000 د

ر د م ك 2-174-39-9973-978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ر د م ك 2-174-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-174-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 174 - 2

Prix : 15⁰⁰⁰



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مَجَلَّة الإجراءات الجزائية

2018

الثلث، 20,000 د

ردم ك 2 - 228 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ردم ك 2 - 228 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 20,000 د

Edition : 2018

ISBN : 978-9973-39-228-2

Format : 13 X 20

Prix : 20,000 D

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 228 - 2

Prix : 20⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة البريد

2018

الثلث ، 5,000 د 978 - 9973 - 39 - 208 - 4 ر د م ك

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ر د م ك 978-9973-39-208-4

الحجم : 20 X 13

الثلث : 5,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-208-4

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D

CODE DE LA POSTE

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 208 - 4

Prix : 5⁰,000



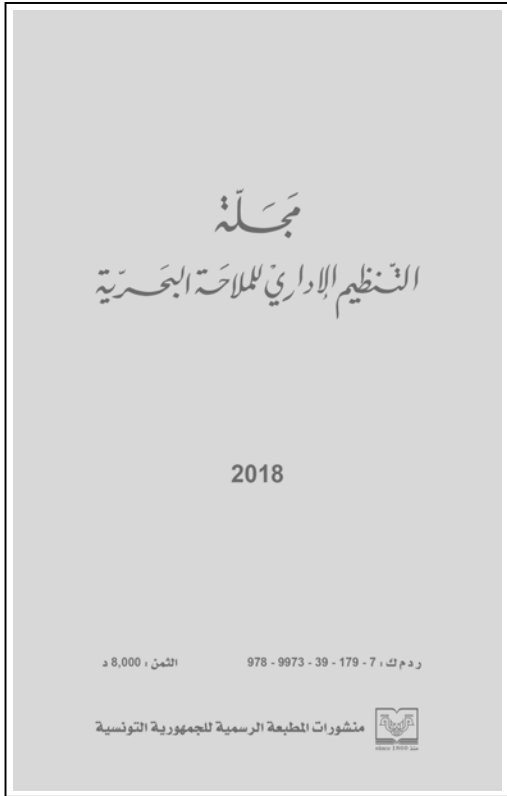
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



منشورات : 2018

ر د م ك 978-9973-39-179-7

الحجم : 20 X 13

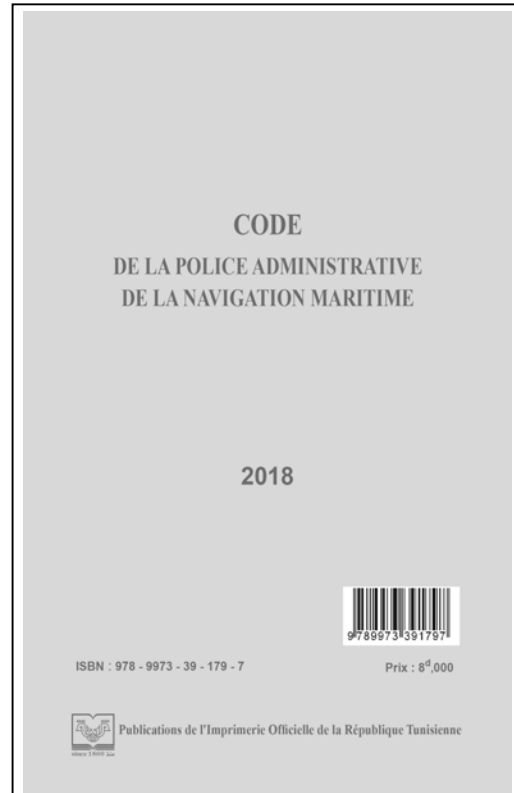
الثلث : 8,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-179-7

Format : 20 X 13

Prix : 8,000 D



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة
الجنسية التونسية

2018

الثنى، 5,000 د

ردم ك، 2 - 161 - 39 - 9973 - 978

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ردم ك 2-161-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 5,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-161-2

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D

CODE
DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 161 - 2

Prix : 5^d,000



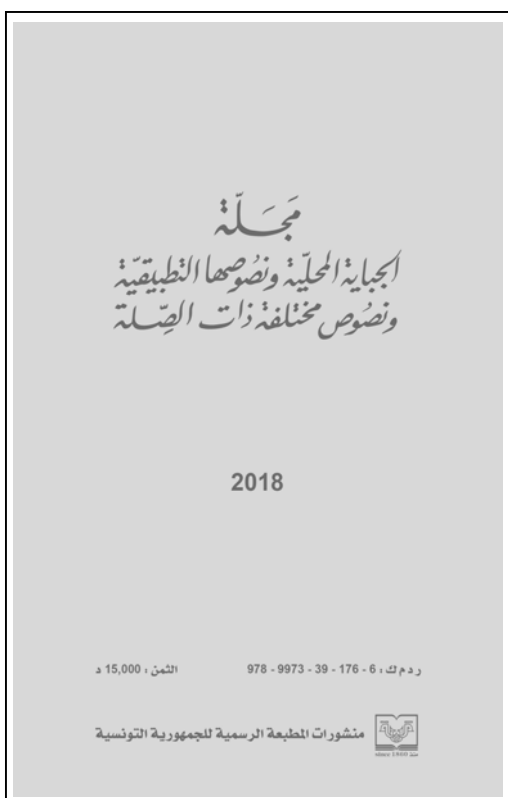
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



منشورات : 2018

ر د م ك 6-176-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

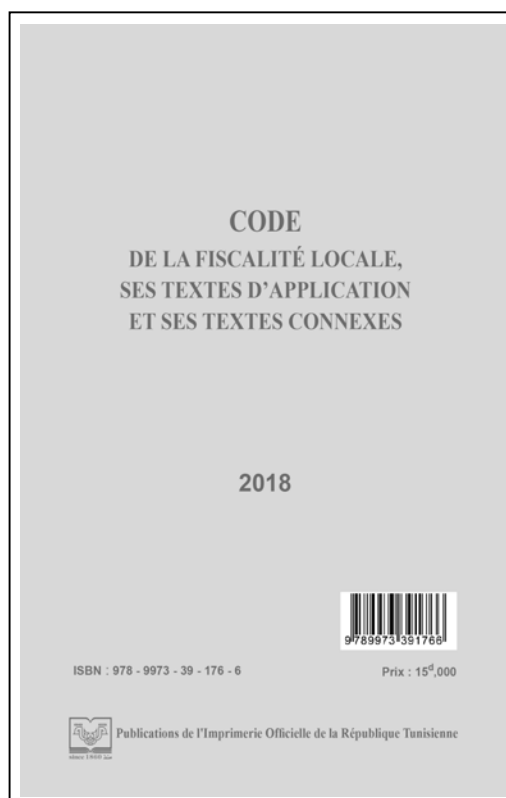
الثنى : 15,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-176-6

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

على الخط

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn



ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجالات القانونية.



كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الاشتراك

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات

يتم الاشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : (71)329637

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : (73)225495

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال